



المستشار

اینما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



علم الاجرام والعقاب

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س١: وضح موقع علم الإجرام من العلوم الجنائية الأخرى ؟

ص ٥

س٢: اكتب في فروع علم الإجرام ؟

ص ٦

س٣: وضح الفرق بين مفهوم الجريمة في علم الإجرام وفي قانون العقوبات؟

ص ٨

س٤: يختلف مفهوم المجرم في علم الإجرام عن مفهومه في قانون العقوبات .وضح ذلك؟

ص ١٠

س٥: اشرح مفهوم المجني عليه ودوره في علم الإجرام؟

ص ١٣

س٦: اكتب في طرق البحث الوصفية؟

ص ١٨

س٧: اكتب في طرق البحث التفسيرية؟

ص ٢٦

س٨: الرجل أكثر اجراماً من المرأة هل يعد هذا القول قولاً علمياً صحيحاً ، وما النظريات التي قيلت لتفسير الفرق

بين اجرام الرجل والمرأة وما تقدير النظريات ؟

ص ٣٥

س٩: وضح تفصيلاً تأثير الخمر والمخدرات على السلوك الإجرامى ؟

ص ٣٩

س ١٠ : تكلم عن نظرية التحليل النفسي " لفرويد " موضحاً تقديرها؟

ص ٤٥

س١١: اذكر أهم عناصر الجانب المادى للبيئة الاجتماعية وعلاقتها بالسلوك الإجرامى ؟

ص ٤٥

س١٢: "إنارة طريق خير من بناء سجن" ما المقصود بهذه العبارة وما هو مغزاها وماتقديرك لها ؟

ص ٤٦

س١٣: نظرية المخالطة المتفاوتة " الاختلاط المكسب للسلوك " للعالم الأمريكى سذرلاند باعتبارها نظرية

مفسرة للسلوك الإجرامى ؟

ص ٥٢

س١٤: اجب عن : التقدم العلمى الحديث وصلته بالظاهرة الاجرامية ؟

أوليات علم الإجرام

نشأة علم الإجرام:

نشأ هذا العلم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد رواد المدرسة الوضعية الإيطالية في القانون الجنائي وهم: لومبروزو وفيري، وجاروفالو.

ماهية علم الإجرام

التعريف بعلم الإجرام

تعددت التعريفات المعطاة لعلم الإجرام فيعرف بأنه:

١- علم الجريمة أو علم دراسة الظاهرة الإجرامية من حيث أسبابها ومظاهرها.

٢- هو الدراسة العلمية للظاهرة الإجرامية لبيان أسبابها وسبل علاجها.

وإذا كانت تعددت تعريفات علم الإجرام؛ إلا أن جميعها تنحصر في اتجاهين هما:

الاتجاه الموسع لعلم الإجرام

يشمل الجانب النظري والذي يكمل بعلم الإنسان وعلم النفس والاجتماع الأمراض العقلية والعصبية وعلم العقاب، كما يشمل الجانب العلمي المكمل بعلم السياسة الجنائية وطرق العلاج والوقاية من الجريمة وعلم البوليس الفني

الاتجاه الضيق لعلم الإجرام

يقصد بالاتجاه الضيق لعلم الإجرام أنه علم تجريبي يقوم بدراسة الأسباب الاجتماعية والأسباب الشخصية للإجرام

ملحوظة

مما سبق يتضح لنا أن علم الإجرام هو العلم الذي يبحث في تفسير أسباب أو عوامل الجريمة والظاهرة الإجرامية على السواء وذلك للسعي إلى الوقاية منها ابتداء أو حصرها في أضيق مساحة ممكنة.

من التعريف المتقدم يمكن تلخيص عدة خصائص لعلم الإجرام من أهمها ما يلي:

- ١- ثبوت الصفة العلمية له، أي أن أبحاثه تقوم على أسس علمية، سواء من حيث المنهج أو من حيث طرق البحث فيه.
- ٢- أنه يهتم بدراسة عوامل الإجرام أيًا كانت صورتها .
- ٣- أنه يهدف من ذلك إلى العمل على منع الجريمة ابتداء أو احتوائها قدر الإمكان.



س ١ : وضع موقع علم الإجرام من العلوم الجنائية الأخرى ؟

موقع علم الإجرام من العلوم الجنائية الأخرى

ماهية العلوم الجنائية:

يعد علماً جنائياً كل علم يهتم بدراسة الجريمة ومعاملة المجرم، من أجل العمل على مكافحة الإجرام. وقد تكون هذه المكافحة سابقة على وقوع الجريمة بهدف منع حدوثها ابتداءً. ومن هنا تأخذ المكافحة دوراً وقائياً، أو يغلب عليها الطابع الوقائي، وهذا هو ما يقوم به علم الإجرام. قد تكون هذه المكافحة لاحقة على وقوع الجريمة بهدف الكشف عن حقيقتها ومعرفة مرتكبيها والتعامل معهم بالأسلوب المناسب. وفي هذه الحالة يكون للمكافحة، أو يغلب عليها الطابع العلاجي أو الطابع العقابي بحسب الأحوال، هذا هو ما يقوم به علم العقاب.

تقسيمات العلوم الجنائية:

يقتضي تحديد موقع علم الإجرام من العلوم الجنائية، بيان التقسيمات المختلفة لهذه العلوم، ووفقاً للتحليل المتقدم لدور العلوم الجنائية في مكافحة الإجرام فإننا نقسم هذه العلوم إلى مجموعات ثلاث:

- المجموعة الأولى ← مجموعة علوم التفسير الجنائي
- المجموعة الثانية ← مجموعة علوم التحقيق الجنائي.
- المجموعة الثالثة ← مجموعة علوم المعاملة الجنائية.

أولاً: علوم التفسير الجنائي:

المقصود بهذه العلوم ← تلك التي تقوم أساساً على البحث في العوامل الدافعة على الإجرام بمختلف عناصره. وهذه العناصر هي الجريمة والمجرم والمجني عليه، فلا جريمة بغير مجرم، ولا جريمة بغير مجني عليه. وتهتم علوم التفسير الجنائي في هذا المجال بالبحث عن العوامل التي أدت بالمجرم إلى ارتكاب جريمته. وأخيراً المجني عليه فقد يكون له دور- لا يمكن تجاهله في استهدافه بتلك الجريمة دون غيره من الآخرين. بهذا المعنى، فإن علم الإجرام أول علوم التفسير الجنائي. وبديهي أن يندرج تحت هذه المجموعة من العلوم فروع تنتمي إلى تخصصات متعددة بحسب تعدد دوافع وعوامل الإجرام، ومن ذلك مثلاً علم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي. ما يميز علوم التفسير الجنائي وفي مقدمتها علم الإجرام هو أنها تتعامل مع عناصر الإجرام كوقائع أو كحقائق واقعية وليس كحقائق قانونية.

ثانياً: علوم التحقيق الجنائي:

تشمل هذه العلوم مجموعات من المعارف والفنون والأساليب العلمية التي تهدف إلى الكشف عن الجريمة بعد ارتكابها وإزالة ما يحوطها من غموض ومعرفة مرتكبيها وتجميع الأدلة على وقوعها. وإثبات صلة الجاني والمجني عليه بها. يتضح من ذلك أن علوم التحقيق الجنائي تقوم بدور في مكافحة الإجرام يختلف عن دور علوم التفسير الجنائي، وإن كان الموضوع فيهما والغاية منهما في النهاية يلتقيان معاً. يمكن أن يطلق على هذه المجموعة من العلوم الجنائية "علوم الأدلة الجنائية"، حيث يشمل دورها جمع الأدلة الجنائية وتحقيقها، وعلى ذلك تشمل هذه العلوم "فن التحقيق الجنائي"، وعلم الطب الشرعي وتحقيق الأدلة الجنائية وعلم الأمراض العقلية والنفسية، وعلم النفس القضائي.

ثالثاً: علوم المعاملة الجنائية:

العلوم التي تحدد وتنظم صور وأساليب المعاملة المناسبة للمجرم بعد ارتكاب جريمته. وهذه العلوم تتعامل جميعها مع الجريمة- وباقي عناصر الإجرام- كحقيقة قانونية وواقعية معاً. ويأتي في مقدمة هذه المجموعة من العلوم قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، كما تشمل هذه المجموعة أيضاً فلسفة القانون الجنائي وعلم السياسة الجنائية، وعلم العقاب.

علم الإجرام وقانون العقوبات

علم الإجرام أحدث في نشأته من قانون العقوبات، ولكن العلمين مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً. ومصدر هذا الارتباط وسببه هو الوقت نفسه هو وحدة الهدف بين هذين العلمين، أي مواجهة الجريمة، سواء بمنعها ابتداءً أو بالعقاب عليها إذا وقعت. ولعل هذا هو ما دفع البعض إلى القول بأن علم الإجرام هو من العلوم المساعدة لعلم قانون العقوبات.

١- **أسلوب القانون الجنائي** ← يقوم على تفسير نصوص التشريع الوضعي، ومن ثم يغلب عليها الأسلوب الاستنباطي. بينما يغلب على أسلوب علم الإجرام الأسلوب الاستقرائي الذي يعتمد على ملاحظة الظاهرة الإجرامية، ثم محاولة تأصيل النظريات التي تحكمها.

٢- **الغاية من الدراسة** ← حيث يستهدف علم الإجرام إيجاد تفسير علمي للظاهرة الإجرامية، والوقوف على مسبباتها، والتوصل إلى سبل الوقاية منها، بينما يستهدف قانون العقوبات تحديد متى يعد السلوك الإنساني جريمة، وما هو الجزاء الجنائي الواجب توقيعه على الجاني.

٣- **نظراً لاتفاق كلا العلمين في الموضوع فإن لكل منهما تأثير على الآخر** ← فقانون العقوبات يمد علم الإجرام بالجانب الأكبر من موضوع دراسته إذ يحدد له مفهوم الجريمة ويبين نماذجها، فضلاً عن أن القضاء المنوط به تطبيق قانون العقوبات يمد علم الإجرام بنماذج المجرمين، كي يكونوا موضوعاً لملاحظتهم وأبحاثهم.

كما يؤثر علم الإجرام على قانون العقوبات وذلك من خلال النتائج العلمية التي خلص إليها علم الإجرام، ويستند إليها الشارع في سنه للنصوص الجنائية خاصة التفريد التشريعي، والقاضي في تطبيقه للقانون الجنائي خاصة التفريد القضائي.

علم الإجرام وقانون الإجراءات الجنائية

المقصود بقانون الإجراءات الجنائية ← مجموعة القواعد القانونية الإجرائية التي تنظم وسائل إثبات الجريمة والمجرمين من أجل تطبيق العقوبة.

يبدو من هذا التعريف أن قانون الإجراءات الجنائية مختلف تماماً عن علم الإجرام، فهو علم قاعدي تدور دراساته حول قواعد قانونية إجرائية. ورغم هذا فإن علم الإجرام له صلة أيضاً بقانون الإجراءات الجنائية. وليس أدل على ذلك من أن الاتجاهات الحديثة في تفريد إجراءات الدعوى الجنائية، وفي تطلب إجراءات دراسات خاصة حول المتهمين للتعرف على شخصيتهم والعوامل المختلفة التي دفعتهم إلى الجريمة، تعد نتيجة لاستفادة قانون الإجراءات الجنائية من دراسات علم الإجرام.

علم الإجرام وعلم العقاب

المقصود بعلم العقاب ← مجموعة القواعد التي تنظم كيفية تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية، تنفيذاً يحقق الأغراض التي تسعى إليها. فعلم العقاب فرع من السياسة الجنائية، إذ يدرس وظائف العقوبات التي يلزم تحققها في المجتمعات الحديثة، وكيفية ملائمة العقوبة عملياً لتحقيق أغراضها وأهدافها.

المقصود بعلم الإجرام ← يتناول الدراسة العلمية لظاهرة الجريمة من الوجهة الاجتماعية أو من الوجهة الفردية، أي باعتبارها سلوكاً فردياً، وذلك بقصد الوصول إلى العوامل التي تدفع إلى حدوثها، وذلك حتى يمكن مكافحتها والوقاية منها. **ويختلف علم العقاب في ذلك عن علم الإجرام:**

١- يهتم علم العقاب بالناحية العلاجية أي بالوسائل التي يلزم اتخاذها إزاء المجرم بعد وقوع الجريمة.

٢- علم الإجرام من العلوم السببية التفسيرية التي تحاول دراسة وفهم ظاهرة الجريمة، ولا يهتم بالمعطيات السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو الأخلاقية التي تدخل في اعتبار المشرع عند تحديد وسائل العلاج اللازمة، أما علم العقاب فيدخل في دائرة العلوم القاعدية، فهو فرع من السياسة الجنائية، إذ أنه يتجه بأبحاثه ودراساته نحو ترشيد المشرع أصلح الوسائل في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.



فروع علم الإجرام

المقصود بعلم الإجرام ← ذلك العلم الذي يتناول بالبحث الجريمة كظاهرة اجتماعية محورها الإنسان والبحث في أسباب هذه الظاهرة وفي طرق مكافحتها والوقاية منها.

هو بهذا المفهوم يتضمن فرعين أساسيين هما:

الفرع الأول ← الأنثروبولوجيا الجنائية أو علم طبائع المجرم. قد تفرع إلى فرعين هما:

١- علم البيولوجيا الجنائية

٢- علم النفس الجنائي .

الفرع الثاني ← علم الاجتماع الجنائي .

أولاً: علم طبائع المجرم (الأنثروبولوجيا الجنائية):

يقوم هذا العلم بدراسة أسباب الجريمة لدى الفرد، وفي سبيل ذلك يجري فحص المجرم عضوياً أو نفسياً، وأثر العوامل البيئية أو الخارجية على صفات الفرد، وذلك بهدف تفسير الدوافع والأسباب التي دفعت الشخص لارتكاب أفعال معينة بذاتها، أي أنه لا يقدم تفسيراً لظاهرة الجريمة بوجه عام، بل لحالات فردية بالنسبة لجرائم معينة. وقد تفرع علم الأنثروبولوجيا إلى فرعين هما:

١- الفرع الأول :- علم البيولوجيا الجنائية:

يرجع الفضل في نشوئه إلى "شيزاري لومبروزو" مؤسس المدرسة الوضعية، ويعني هذا العلم بدراسة الأبعاد الوراثية والأشكال التشريحية والفسولوجية (وظائف الأعضاء وأجهزة الجسم الداخلية)، والباثولوجية (علم الأمراض)، والكيمياء الحيوية .

٢- الفرع الثاني :- علم النفس الجنائي:

علم النفس الجنائي هو "علم دراسة العوامل النفسية التي تقود إلى الجريمة"، أي العوامل التي ترجع إلى التكوين النفسي للمجرم. ويعني هذا العلم بدراسة الجوانب المختلفة في نفسية المجرم وغمائره ودوافعه غير الواعية بحثاً عن دوافعه الظاهرة والخفية .

يهتم الباحثون في علم النفس الجنائي بدراسة تكوين "العقلية الإجرامية" ومحاولة تحديد العوامل التي أثرت على تفكير شخصه وذهنه فأدت إلى تكوين هذه العقلية لديه.

ثانياً: علم الاجتماع الجنائي:

المقصود بالاجتماع الجنائي ← "علم دراسة البيئة الإجرامية"، أي دراسة العوامل الإجرامية ذات الطابع الاجتماعي. فهذا العلم يعني بدراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية، فهو لا يدرس الجريمة، ولكن يدرس الإجرام بصفة عامة بوصفه واقعة اجتماعية مستقلة عن مجموع الأفعال الإجرامية الفردية. ولقد اعتبر البعض علم الإجرام فرعاً من فروع علم الاجتماع، والواقع أن علم الإجرام وعلم الاجتماع القانوني لا يتطابقان؛ بل فقط يتداخلان.

علم الإجرام غير مقصور على دراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية فقط؛ بل يدرسها كظاهرة فردية في حياة الفرد، لذا فهو يشمل الأنثروبولوجيا الجنائية، ويشمل بالإضافة إليها علم الاجتماع الجنائي الذي يعد وحده فرعاً من فروع علم الاجتماع القانوني.

ثالثاً: ذاتية واستقلال علم الإجرام:

بالرغم من كون علم الإجرام هو نتيجة اندماج علم الأنثروبولوجيا الجنائية بفرعيه وعلم الاجتماع الجنائي في نظام تأصيلي واحد. فإن ذلك ليس معناه أن تفقد هذه العلوم ذاتيتها واستقلالها؛ كما أن هذا لا ينفي ذاتية علم الإجرام في مواجهة باقي العلوم الأخرى. والواقع أيضاً أن العلوم التي تعد فروعاً من علم الإجرام لن تحقق بمفردها الفائدة المرجوة منها إذا اقتصر على العمل بمفردها وبمعزل عن غيرها من العلوم. فعلم الإجرام علم يستند على جمع وتلخيص نتائج تلك العلوم التي تفسر السلوك الإنساني على نحو منتظم. ومما سبق يتضح أن علم الإجرام كفرع جديد يتبوأ مكانه بين العلوم التفسيرية إلى جانب الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي.

مفهوم الظاهرة الإجرامية

🔍 للظاهرة الإجرامية في علم الإجرام مفهوم خاص يقوم على أساس تحليلها إلى عناصرها الأولية وهي الجريمة كحدث أو سلوك، ثم المجرم، وأخيراً المجني عليه.

س ٣: وضع الفرق بين مفهوم الجريمة في علم الإجرام وفي قانون العقوبات؟

مفهوم الجريمة في علم الإجرام مقارناً بمفهومها في قانون العقوبات
تعدد مفهوم الجريمة في علم الإجرام:

🔍 علم وصفي تركيبي يقوم على معطيات علوم أخرى كثيرة كعلم النفس وعلم الاجتماع. ولذلك فمن الممكن أن يغلب البعض الطابع الاجتماعي والأخلاقي على مفهوم الجريمة في علم الإجرام، في حين قد يغلب البعض الآخر الطابع النفسي على هذا المفهوم. بل قد يصطبغ مفهوم الجريمة في علم الإجرام بصبغة سياسية، وهنا يتضح مدى اختلاف الباحثون في علم الإجرام حول المفهوم الذي يجب الأخذ به عند دراسة الظاهرة الإجرامية.

🔍 يمكن أن نميز في هذا الشأن بين اتجاهين:

🔍 **الاتجاه الأول** ← بالمفهوم القانوني،

🔍 **الاتجاه الثاني** ← بالمفهوم الأخلاقي والاجتماعي، ولكل منهما حجته.

أولاً: المفهوم القانوني للجريمة (الاتجاه المضيف):

🔍 **المقصود بالجريمة** ← مخالفة قاعدة قانونية جنائية في تشريع معين تحظر سلوكاً معيناً، سواء أكانت عملاً أم امتناعاً عن عمل، وترتب لمن يقع منه جزاء جنائياً.

🔍 يرى أنصار المفهوم القانوني أن فكرة الجريمة في علم الإجرام وفي القانون الجنائي تتطابقان ولا تختلفان، فعلم الإجرام في دراسته للجريمة يجب أن يعني فقط بما اعتبره الشارع جريمة، وبصرف النظر عما عداه. فبدون القانون الجنائي لا توجد جريمة.

١- **النقد** ← وجه نقد إلى المفهوم القانوني للجريمة مفاده أنه مغرق في الشكلية، فالفعل لا يكون جريمة إلا إذا اعتبره الشارع كذلك. كما أن الشارع لا يتدخل بالعقاب إلا لأن فعلاً معيناً يعد في نظره جريمة؛ فالوجود المادي للجريمة يسبق وجودها القانوني.

٢- **انتقد هذا المدلول** ← كذلك بأن الأخذ بالمفهوم القانوني في دراسة الظاهرة الإجرامية يترتب عليه عدم تحديد موضوع علم الإجرام وعدم وضوح مفهومه وعدم ثباته؛ نظراً لأن الجريمة في ظل هذا المدلول تتغير في الزمان والمكان وفقاً لإرادة الشارع الأمر الذي يتعذر عمله على الباحثين في علم الإجرام أن يعكفوا على دراستها وملاحقتها كي يستنبطوا منها أحكاماً عامة في كل زمان ومكان.

🔍 **الواقع أن هذا النقد مبالغ فيه** فالجرائم يمكن تقسيمها بحسب دوافعها إلى طوائف أساسية، وهذه

الطوائف الرئيسية كانت وما زالت موجودة في كل المجتمعات وفي مختلف العصور. ولا شك في أنه قد يعثر عليها بعض الاختلافات أو التغييرات في الزمان أو المكان أو فيهما معاً، ولكن هذه الاختلافات أو تلك التغييرات تمس التفاصيل وحدها، وليس لها سوى أهمية ضئيلة لا تبرر القول بعدم ثبات الجريمة في مفهومها القانوني.

نادى أنصار المدرسة الوضعية بفكرة أن الجريمة ليست هي كل فعل يقع بالمخالفة لنص تشريعي جنائي؛ وإنما الجريمة في نظرهم هي كل فعل ضار بمصالح الجماعة الأساسية. كما يمكن القول في إطار علم الإجرام أن "الجريمة سلوك مضاد للمجتمع أو أنها سلوك يتعارض تعارضاً قوياً مع متطلبات الجماعة أو متقضياتها". وفي نظر هذا المفهوم فإن مناط وصف الفعل بأنه إجرامي أو نفي هذه الصفة عنه ليس النص التشريعي؛ وإنما مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود المجتمع.

ولقد وجه إلى المدلول الأخلاقي والاجتماعي عدة انتقادات:

- ١- **من ناحية أولى** ← فإنه لا يوجد هناك تطابق بين القانون والأخلاق حتى يمكن اعتبار الجريمة عدواناً على القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع. فالأخلاق والقانون ينهيان عن ارتكاب القتل والسرقة وخيانة الأمانة والغش، كما ينهيان كذلك عن أفعال المساس بالعرض والشرف كهتك العرض والاعتصاب؛ ولكن هناك أفعالاً تتعارض مع القيم الأخلاقية دون أن يحفل بها القانون مثل الكذب. كما أن هناك أفعالاً لا تتعارض مع القيم الأخلاقية، ويجرمها القانون: مثل جرائم المرور.
 - ٢- **من ناحية ثانية** ← فإن المفهوم الاجتماعي للجريمة يجعل من الجريمة فكرة قلق لا تتسم بالثبات؛ وذلك لأن المجتمع وبالتالي مصالحه في تطور وتغير مستمر ينال كافة مناحي الحياة فيها.
 - ٣- **من ناحية ثالثة** ← فإن المفهوم الاجتماعي للجريمة سيؤدي إلى اتساع نطاق البحث في علم الإجرام، بحيث يشمل دراسة أوجه الانحراف التي لا ترقى في نظر الشارع إلى مرتبة الجرائم.
 - ٤- **أخيراً** ← انتقد المفهوم الاجتماعي للجريمة بأنه يؤدي إلى تصعيب وعرقلة مهمة الباحث في علم الإجرام، فالباحث سوف يقف دائماً أما المصالح الاجتماعية السائدة لا يستطيع أن يقرر أياً منها الذي لو تعارض الفعل معه لاعتبر جريمة يقيم عليها دراساته. فالضابط أو المعيار الذي يتحدد بناء عليه ما يعد جريمة ينبغي أن يترك للباحث في علم الإجرام.
- الخلاصة** ← أن الجريمة التي تعني الباحث في علم الإجرام هي كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه الشارع ويقرر لمن ارتكبه جزاء جنائياً.



جوهر التفرقة بين المفهوم القانوني للجريمة ومفهومها في علم الإجرام (الأول كاشف عن الثاني):

عندما يتبنى المشرع قاعدة ما، دينية أو أخلاقية أو اجتماعية... إلخ، ويصوغها في قاعدة قانونية، فإن الطابع القانوني يصبح هو الغالب على هذه القاعدة، وإن الطابع الأصلي لهذه القاعدة - أي ما كان مصدرها - يذوب في الثوب القانوني الجديد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل معنى ذلك أن المشرع بهذا العمل يقوم بعمل منشيء؟ أم بعمل كاشف؟

لعل الإجابة على هذا التساؤل يصبح مفروضة بحكم العقل والمنطق والواقع العملي، وهي أن المشرع لم يستحدث هذه القاعدة، بمعنى لم يخلقها من العدم؛ بل أن كل ما فعله المشرع في هذه الحالة هو أنه أضفى على هذه القاعدة قيمة قانونية، وهو بذلك يكشف عن أمرين هما:

- ١- **الأمر الأول** ← وجود هذه القاعدة بالفعل، وأنها جديرة بما تلقاه بالفعل من احترام في مجالها الأصلي.
 - ٢- **الأمر الثاني** ← أن هذه القاعدة من الأهمية بحيث تستأهل أن يكون لها احترام قانوني من يوم اكتسابها صفة القاعدة القانونية، بما يؤدي إلى العقاب على مخالفتها.
- معنى ذلك أن المصادر الأولى للتجريم القانوني موجودة بالفعل في المعطيات التي تدخل في تركيب علم الإجرام، ومن هنا يصبح المفهوم القانوني للجريمة كاشفاً عن مفهومها في علم الإجرام.

الخلاصة ← مفهوم الجريمة في علم الإجرام هو تعبير عن الجريمة كحقيقة واقعية، وهي أسبق من الحقيقة القانونية التي تعبر عنها القاعدة القانونية التي وضعها المشرع، أو بعبارة أصح: صاغها المشرع تجاوزاً منه مع الحقيقة الواقعية.

تصنيفات الظواهر الإجرامية في علم الإجرام وتقسيمات الجرائم في علم القانون:

❖ فالصحيح في علم الإجرام هو الحديث عن تصنيف للظواهر الإجرامية وليس عن تقسيم للجرائم، وهنا يجب إيضاح أن الظاهرة الإجرامية هي عبارة عن تكرار ارتكاب جريمة معينة واتساع رقعة انتشارها مما يشكل معه من هذه الجريمة ظاهرة إجرامية، وهنا يمكن الحديث مثلاً عن ظاهرة السرقة وظاهرة السطو المسح .

❖ في علم القانون فتأتي تقسيمات الجرائم فهناك معيار لتقسيم الجرائم طبقاً لجسامة الجريمة وعقوبتها أو بساطتها، حيث تقسم إلى (جنايات- جنح- مخالفات) وهذا التقسيم يتبناه التشريع المصري، وقد يكون معيار التقسيم للجرائم راجع إلى مدى توافر القصد الجنائي فيها من عدمه؛ وهنا تقسم إلى الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية.

س ٤ : يختلف مفهوم المجرم في علم الإجرام عن مفهومه في قانون العقوبات .وضح ذلك؟

مفهوم المجرم في علم الإجرام مقارنا بمفهومه في قانون العقوبات

أولاً: المجرم في المفهوم القانوني:

❖ كل من تثبت إدانته، عن جريمة بمفهومها القانوني، بحكم بات.

❖ **مؤدي ذلك أن شروطاً ثلاثة ينبغي أن تتوافر في شأن من يطلق عليه وصف المجرم بالمفهوم القانوني، وهي:**

الشرط الأول : أن تنسب إلى الشخص محل البحث واقعة نعد جريمة وفقاً للقانون.

❖ ومقتضى نسبة الجريمة إلي شخص ما ان يجري التحقيق معه للوقوف على وجه الحقيقة فيما نسب إليه؛ وذلك بالبحث هل هناك من الأدلة ما يعضد اتهامه أم لا، وصولاً إلى تقديم الجاني إلى المحاكمة إن لزم الأمر .

الشرط الثاني: أن تثبت إدانته أمام المحكمة، فلا إدانة بغير قاض.

❖ ذلك أن هناك فرقاً بين الاتهام والإدانة، فحتى أن رأيت سلطة التحقيق- النيابة العامة مثلاً- أن التهمة ثابتة في نظرها، أي قدرت أن أدلة الاتهام كافية للإحالة إلى المحاكمة؛ فإن هذا التقدير لا يغني عن ثبوت الإدانة بعد المحاكمة، إذ أن العبرة بتقدير القاضي واقتناعه هو بالإدانة.

الشرط الثالث: فهو أن يكون حكم الإدانة حكماً نهائياً وبائناً

❖ ذلك تطبيقاً للمبدأ الأساسي وهو أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي وبات وهو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن الجائرة قانوناً.

ثانياً: مفهوم المجرم في علم الإجرام:

❖ بالطبع يختلف عن مفهومه في القانون، وذلك بسبب اختلاف طبيعة علم الإجرام عن طبيعة علم القانون، وهو اختلاف يميل إلى التوسع في مفهوم المجرم لدى علماء علم الإجرام.

❖ من ثم ذهب البعض إلى أن مفهوم المجرم في علم الإجرام يشمل كل شخص أسند إليه ارتكاب جريمة بشكل جدي بصرف النظر عن إدانته أو تبرئته. وهنا يظهر اختلاف مفهوم المجرم في علم الإجرام عنه في علم القانون؛ وذلك بلا شك يرجع إلى اختلاف طبيعة ونتائج البحث في علم الإجرام عنه في القانون. فمفهوم المجرم في علم الإجرام يقتضي دراسة حالة المجرم لمعرفة الأسباب الواقعية لإجرام فرد بعينه، وهذا قد يقتضي إخضاع هذا الفرد الذي ما زال في مرحلة الاتهام ولم يثبت إدانته بعد، لتجارب أو أبحاث أو اختبارات يصعب التسليم بها قانوناً.

❖ من هنا نسلم ونوافق على اختلاف مفهوم المجرم في علم الإجرام عنه في علم القانون، خاصة أن مفهوم المجرم في علم الإجرام يأخذ طابعاً تحليلياً يهدف إلى الكشف عن أسباب الميل إلى الإجرام، أو أسباب اشتغال شخص ما دون غيره بميول إجرامية أو عدوانية؛ فلا شك أن فكرة الخطورة الإجرامية سوف تجد في علم الإجرام فرصة أكثر اتساعاً للبحث والدراسة.

❖ **مثال ذلك** ← بعض القوانين الخاصة بقانون الأحداث مثلاً (قانون الطفل حالياً) والذي يأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية حيث أسماها خطورة اجتماعية والذي يأخذ بها جنباً إلى جنب مع فكرة الإجرام الفعلي.

ثالثاً: الدور الوقائي لعلم الإجرام يؤيد اتساع مفهوم المجرم:

❖ ففي مقابل الدور العقابي للقانون لكل من تثبت إدانته بحكم نهائي بات؛ فإن لعلم الإجرام دوراً وقائياً يهدف إلى منع بعض أصناف المجرمين (طبقاً لمفهوم علم الإجرام) من التحول إلى مجرمين فعلاً (طبقاً للمفهوم القانوني)، وذلك لن يتحقق لعلم الإجرام إلا بتوسع دائرة اهتمامه بالأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية.

❖ **ولكن قد يعترض البعض على التوسع في مفهوم المجرم في علم الإجرام** ويستند ذلك الاعتراض إلى عدة أسباب وجيهة من الناحية القانونية؛ لعل أهمها هو أن ثبوت الإدانة على شخص ما، هو مبرر إخضاع هذا الشخص لدراسات علم الإجرام بما تنطوي عليه هذه الدراسات من افتتات على حرية الفرد أو مصادرة لها؛ بيد أن هذا الاعتراض ينطلق من افتراض أن هذه الدراسة لابد وأن تجري في ظروف مهيئة للفرد. ومن هنا يتضح خطأ هذا الافتراض، فليس هناك ما يمنع من معاملة الفرد معاملة كريمة خلال هذه الدراسة بل أن إحساس الفرد بذلك واطمئنائه إلى حسن معاملته سوف ينعكس بالطبع على درجة سلامة النتائج التي تسفر عنها هذه الدراسة، ومن ثم الوقوف على الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تدفع الفرد نحو الإجرام فعلاً.

رابعاً: طوائف المجرمين في علم الإجرام:

❖ **ثار تساؤل عما إذا كان علم الإجرام يهتم بدراسة المجرمين الأسوياء فقط، أم يمتد نطاق بحثه ليشمل المجرمين غير الأسوياء؟**

❖ **المجرم غير السوي** ← مجرم لا يتمتع بقدرة كاملة على الإدراك والتمييز، أو لا تتوافر له حرية كاملة في الاختيار لشذوذ نفسي أو عضوي يعاني منه، **حيث تفرق الرأي إلى اتجاهين أساسيين هما:**

الاتجاه الأول: يرى إخراج المجرمين غير الأسوياء من دائرة بحث علم الإجرام:

❖ يقصد بالمجرمين غير الأسوياء المصابين بعارض من عوارض الأهلية مثل: إصابتهم بمرض عقلي أو نفسي يفقدهم القدرة على التمييز والاختيار، وهؤلاء المجرمون لا يسألون جنائياً لانعدام مسئوليتهم، كذلك ينضم إليهم الأشخاص الذين يسألون مسئولية جنائية ناقصة، وهم الذين يعانون من عارض يتمثل في خلل عضوي أو نفسي أو عقلي لا يصل إلى درجة المرض الذي ينفي الإرادة تماماً؛ ولكنه يؤثر في درجة كمال الأهلية الجنائية وينتقص من حرية الاختيار دون أن يصل الأمر إلى حد سلبها.

❖ يرى أنصار هذا الاتجاه أن العلم الذي يجب أن يعهد له بالاختصاص في دراسة هذه الطوائف هو علم النفس الجنائي، فعلم الإجرام يجب أن يقتصر اهتمامه على المجرم المسئول عن فعله فقط لبيان الأسباب الحقيقية للظاهرة الإجرامية.

الاتجاه الثاني: يرى أن يشمل علم الإجرام بالدراسة المجرمين الأسوياء وغير الأسوياء.

❖ حجة هذا الرأي أن التمييز بين المجرم السوي وغير السوي هو أمر بالغ الدقة. ويتعذر في كثير من الأحيان وضع الحدود الفاصلة بين الأسوياء والمرضى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ارتكاب عديمي الأهلية للفعل المجرم لا يؤثر في وصفه بأنه جريمة، ولا ينفي عنه الصفة غير المشروعة، فأثر اعتبار الشخص بأنه عديم الأهلية الجنائية امتناع مسئوليته فقط، دون أن يمتد ذلك إلى إباحة الفعل أو تقرير مشروعيته.

هذا الاتجاه يرد على ما ذهب إليه الاتجاه الأول:

١- القول بأن إجرام المريض العقلي أو النفسي مردّه العاهة العقلية أو النفسية التي يعاني منها، ومن ثم فهو سبب معروف لا داعي للخوض فيه، فهذا القول محل نظر؛ لأنه ليس كل من يعاني من مرض عقلي أو نفسي يقدم حتماً على ارتكاب الجريمة، وهذا معناه أن هذا المرض لم يكن بذاته السبب في إجرام صاحبه، وإنما كان المرض كاشفاً لتكوين إجرامي كامن في نفسه. أما لماذا لم يرتكب مريض نفسي الجريمة وارتكبها آخر يتماثل معه في ظروفه المرضية، فإن الإجابة على هذا التساؤل ينبغي لعلم الإجرام الاختصاص ببحثه والرد عليه.

٢- القول بأن دراسة إجرام غير الأسوياء تدخل في مجال دراسة الطب النفسي والعقلي، فهو قول لا يبرر إخراج هذه الجرائم من نطاق علم الإجرام، وذلك أن الطب العقلي وعلم النفس الجنائي يدخلان ضمن فروع علم الإجرام. كما أنه لا يوجد ما يمنع من أن يتناول دراسة الظاهرة الإجرامية أكثر من علم، متى تعددت الجهات التي يتناولها منها كل علم.



مفهوم المجني عليه ودوره في علم الإجرام

أولاً: اختلاف مدلول المجني عليه في القانون عن مدلوله في علم الإجرام :

للمجني عليه مدلول في نظر القانون الجنائي قد يختلف عن مدلوله في نظر علم الإجرام. ولا شك في أن بين المدلولين صلة وثيقة، غير أن بينهما اختلافاً كذلك. وهذا الاختلاف يرجع إلى تباين طبيعة علم الإجرام والغرض الذي يسعى إلى تحقيقه عن القانون الجنائي.

القانون يهتم بالمجني عليه بوصفه في المقام الأول ضحية لفعل إجرامي ← ومن هنا يصح القول بأن المجني عليه هو الطرف السلي للجرime (باعتبار أن الطرف الإيجابي لها هو المجرم)، فالمجني عليه هو الشخص الذي نال فعل القتل حياته بالاعتداء وهو الشخص الذي سلب ماله من السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة. وهنا يقتصر دور المجني عليه على ما يقوم في جانبه من أوصاف أو ظروف من شأنها أن تؤثر في وصف الجريمة التي وقعت عليه أو حتى في اكتمال أركانها القانونية.

علم الإجرام يهتم بالمجني عليه بوصفه سبباً في الجريمة ← ومعنى ذلك تخلي المجني عليه عن كونه طرفاً سلبياً للجريمة، واكتسابه صفة المشجع على ارتكابها، فالمجني عليه إذن له دور إيجابي بهذا المعنى؛ بصرف النظر عن قيمة هذا الدور قياساً على دور الجاني.

ثانياً: محور الاهتمام بالمجني عليه في علم الإجرام:

تمركزت كتابات ودراسات المهتمين بالمجني عليه في علم الإجرام على تحديد علاقة المجني عليه بالمجرم، من حيث استعداد الأول لأن يكون ضحية للثاني، لكن يجب أن يؤخذ لفظ الاستعداد على معناه الواسع والعام بحيث يشمل فيما يشمله سلوك المجني عليه الذي قد يغري المجرم بالاعتداء عليه.

من هنا كان تصوير البعض لما أسماه بـ "الروابط النفسية بين المجرم والمجني عليه" و"المجرم وضحيتة". وامتدت الدراسات بعد ذلك على محاولات لتصنيف المجني عليهم.

لكن مواصلة التركيز على دراسة المجني عليه، كعامل من العوامل المشجعة على الإجرام، من شأنها أن تنقل الاهتمام بهذا المفهوم من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي أيضاً.

ماهية دور المجني عليه في علم الإجرام:

الواقع أن البحث في دور المجني عليه في علم الإجرام، هو بحث في أحد عوامل الإجرام يتمثل في سلوك أو موقف للمجني عليه يكون من شأنه تشجيع المجرم على ارتكاب جريمته أو تسهيل ارتكابها ضد هذا الفرد شخصياً. والتشجيع أو التسهيل الذي تحدث عنه هنا لا يقوم على أي اتفاق أو قبول مسبق من طرف المجني عليه بارتكاب الجريمة ضده، وهذا بديهي، وإنما يعني أن من شأنه أن يورد فكرة الجريمة في ذهن الجاني ابتداءً، أو يرسخها في ذهنه إن كانت قائمة فيه من قبل.

مثال ذلك:

- ١- في الجرائم الأخلاقية فالشذوذ عن المألوف في المظهر أو السلوك للمجني عليه أو صغر سن أو الضعف العقلي للمجني عليه قد يكون عامل مشجع للجاني أو المجرم على ارتكاب جريمته.
- ٢- في جرائم السرقة مثلاً قد يتمثل سلوك المجني عليه في الإهمال في الحفاظ على ماله، أو في مبالغة المجني عليه في مظاهر الثراء في ظروف معينة.
- ٣- في جرائم النصب قد يتمثل سلوك المجني عليه في لهفته وطمعه في تحقيق ثراء سريع غير مبرر وفقاً للمعتاد.

المستشار

هل يمكن عزل دور المجني عليه عن غيره من العوامل المشجعة على الإجرام؟

❁ **للإجابة على السؤال** ← سيكون من خلال الرجوع للأمثلة السابق ذكرها حول الجرائم الأخلاقية وجرائم السرقة والنصب، حيث كان هناك دور للمجني عليه في هذه الجرائم مشجع للجاني على ارتكاب جريمته عليه هو شخصياً دون سواه، وذلك إلى جانب وجود عوامل أخرى تكاثفت سوياً ودفعت الجاني لارتكاب جريمته.

❁ **أي أن دور المجني عليه كعامل مع عوامل الإجرام، لا يمكن فصله تماماً عن غيره من العوامل التي تتفاعل مع بعضها وتتكامل لتصل بالمجرم في النهاية وتدفعه على ارتكاب جريمته.** وهذا لا يعني بدهة التقليل من شأن دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية، فهو له دور له أهميته ويستأهل توجيه الجهد إليه قدر الإمكان لحسره في أضيق نطاق، ولكن مع عدم إهمال مواجهة العوامل الأخرى على اختلاف أنواعها.

الأنماط المختلفة للمجني عليهم باعتبارها عاملاً دافعاً للجاني على ارتكاب جرمه:

أولاً: السلوك العام للشخص والذي يرشحه ليكون مجنياً عليه:

١- **فقد يتمثل في الانطواء الشديد على النفس،** والذي قد يثير فضول الآخرين لاقتحام حياته بشكل ما لمعرفة ما قد يبدو بالنسبة لهم سراً؛ **وعلى العكس من ذلك فقد يتمثل السلوك العام للشخص بالانفتاح الشديد على الغير،** مما يظهر لذوي الاستعداد الإجرامي نقاط الضعف المختلفة للمجني عليه، والتي تمكن الجاني من أن ينال من المجني عليه.

٢- **كما قد يتمثل السلوك العام للشخص في روتين منتظم الإيقاع يسهل على ذي الميول الإجرامية انتقاء أكثر الأوقات ملائمة له لارتكاب جريمته.**

٣- **ومن صور السلوك العام الانسياق وراء الشهوات والملذات** بما يستتبع ذلك من علاقات غير سليمة ومن ارتياح الحانات ودور اللهو والبعث أو أماكن لعب القمار وما إليها، على نحو يصبح معه هذا الشخص هدفاً سهلاً لمرتابي هذه الأماكن من ذوي الميول الإجرامية لارتكاب جرائمهم عليه

٤- **وقد يتمثل السلوك العام للمجني عليه في استفزاز المجني عليه للجاني** مما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة. ومن أمثلة ذلك أن يقيم المجني عليه علاقة مع زوجة الجاني أو إحدى قريباته، فيفاجأ الجاني المجني عليه في وضع يدل ارتكاباً للزنا. وكذلك من الأمثلة أن يعتمد المجني عليه إلى إهانة الجاني أو الاستهزاء به أو بأحد والديه، فيصمم الجاني على رد الإهانة إليه.

٥- **ولا شك في أن إدمان المخدرات والمسكرات** بات يمثل صورة نموذجية من صور السلوك العام الذي يرشح صاحبه لأن يكون مجنياً عليه في جرائم قد تصل إلى القتل، خصوصاً إذا استشعر تاجر السموم أو مروجها أن هذا المدمن أو العميل أصبح يمثل عبء عليه أو مصدر قلق وخوف أو حتى مجرد عدم اطمئنان.

٦- **كذلك من الأمثلة التقليدية في هذا الصدد**

الإهمال الشخصي أو عدم الاكتراث وعدم المبالاة بالأخذ ببعض احتياطات الأمن الضرورية، مثلاً إهمال المجني عليه في إحكام غلق الأبواب والنوافذ في المساكن أو في السيارات، وعدم الأخذ بالأساليب الحديثة للإنذار رغم وجوب ذلك مما يسهل على الجاني سرقة، أو أن تهمل إدارة المدرسة التأكد من شخصية الخاطف وصلته بالمجني عليه فتسلم له الطفل المختطف بزعم أنه قريب له، ... إلخ.

٧- **كما أن "حب الظهور" كسلوك عام** قد يكون عاملاً مشجعاً للجاني على ارتكاب جريمته، وقد يتحقق هذا السلوك في أوضح صورة في النساء؛ فالمبالغة في التزين أو التحلي بالمجوهرات والحلي، قد يكون دافعاً للجاني على ارتكاب جريمته عليها.

ثانياً: الموقف اللحظي الذي قد يرشح صاحبه لأن يكون مجنياً عليه:

١- **فقد يتمثل في ظرف طارئ أو حاجة ملحة تستبد بالشخص وتسيطر عليه** وهي حاجة مشروعة وطبيعية تماماً- كشغل وظيفة معينة أو الحصول على مسكن أو الأقدام على مشروع ما بغير دراسة متأنية ووافية ودون دراية كافية، ومن ثم فقد يقع صاحب هذه الحاجة فريسة سهلة لمحترفي النصب أو الاستيلاء على أموال الغير في مثل هذه الظروف. ولا يختلف ذلك كثيراً عن الاحتياج الشديد لسلة رئيسية يتحكم بعض ذوي النفوس الضعيفة في احتكارها وفي إخفائها ليدفع صاحب الحاجة أكثر من قيمتها للحصول عليها.

- ٢- وقد يتمثل الموقف اللحظي للمجني عليه في **رغبة "المجني عليه" في الشراء المفاجئ والسريع غير المبرر** والذي يوحي به إليه الجاني، بينما هو في الحقيقة يلقي حوله بشباك احتياله ونصبه.
- ٣- كذلك من المواقف التي ترشح صاحبها لأن يكون ضحية للجريمة

الوقوع تحت تأثير الخوف من الجاني وابتزازه وعدم الإبلاغ عما وقع عليه من تهديد، مما يرشحه لأن يكون مجنياً عليه مستديماً للجاني.

- ٤- كما أن **ارتداء بعض النساء أو الفتيات ملابس غير لائقة (ملابس فاضحة)** التي قد تبدي ما لا يجوز إبداءه للغير، وتكشف عن جسمها، أو أن تسير بطريقة تنطوي على الإثارة والإغراء، أو تتحدث مع الجاني بدلال أو خضوع مما يظن الجاني معه أن المجني عليها تقبل إقامة صلة جنسية معه؛ مما قد يعرضهن للاعتداء عليهم وارتكاب جرائم تتصل بالعرض والحياء عليهم بسبب هذا الموقف.

ثالثاً: الحالة الطبيعية أو الشخصية للإنسان والتي ترشحه لأن يكون مجنياً عليه :

- ١- **فقد يتمثل في الضعف الظاهر على فرد ما، سواء كان هذا الضعف لأسباب طبيعية كالنوع (ذكر أو أنثى) أي** الصفة الأنثوية في الضحية **أو لأسباب عرضية (كالمرض أو العجز)** ومن المؤكد أن صغر سن المجني عليه وعدم نضجه وقلة خبرته بالحياة وعجزه عن فهم كامل لماهية الفعل المجرم، وعدم تقدير صحيح لمخاطره، أو كبر السن والعجز، كل هذه الحالات قد تغري ذا الميول الإجرامية بالاعتداء على من قامت به إحداها. إذ أن هذه الحالة التي تعبر عن ضعف الفرد هي إعلان للمجرم عن **غياب مصدر الحماية أو الدفاع عن ذلك الفرد،** ومن ثم فإنها ترشحه لأن يكون مجنياً عليه.

- ٢- كذلك **استغلال صلة التبعية بين المجني عليه والجاني،** فقد تكون هذه الصلة مستمدة من وجود صلة قرابة بينهما أو أن يكون المجني عليه في ظروف تجعل للجاني عليه سلطة قانونية أو فعلية؛ مثال ذلك السجن بالنسبة للسجين، والمعلم بالنسبة للطالب، الخ. ففي هذه الصور جميعاً يكون الجاني في وضع يسمح له باستغلال صلة التبعية التي تربطه بالمجني عليه.

- ٣- كما أن حالة **انخفاض الوعي الثقافي أو الوعي العام** أحياناً لدى بعض الأفراد، مما يجعل منهم فريسة سهلة المنال لذوي الميول الإجرامية، خصوصاً في جرائم الأموال كالنصب والسرقة وما إليها.

📌 **خلاصة ذلك** ← أن معظم الأفعال الإجرامية تتطلب تلازماً في الحدوث في الزمان والمكان لعناصر

ثلاثة تعتبر ضرورية وأساسية لحدوث الجريمة؛ وهي:

- ١- وجود أشخاص يتوفر لديهم الاستعداد الإجرامي.
- ٢- وأهداف مناسبة للاعتداء عليها أو النيل منها.
- ٣- وغياب مصدر الحماية أو الدفاع.

طرق ومنهج البحث في علم الإجرام

س٦: اكتب في طرق البحث الوصفية؟



طرق البحث الوصفية أو التسجيلية الجماعية

- كما يتضح من تسمية هذه الطائفة من طرق البحث في علم الإجرام، بأنها وصفية، بمعنى أنها تصف الظاهرة أو تسجلها كما هي دون تغيير، بل ودون أن تتجاوز ذلك إلى محاولة تفسيرها، لأن هذه الطائفة من طرق البحث لا تصلح للتفسير ولا التحليل؛ ولكن الوصف أو التسجيل الذي تقدمه هذه الطائفة من طرق البحث، يصلح لأن يكون محل دراسة أخرى تحليلية أو تفسيرية بواسطة طرق أخرى من طرق البحث في علم الإجرام.
- أي أننا نستطيع القول بأن طرق البحث التسجيلية الجماعية تقدم "المادة الخام" التي يمكن معالجتها بعد ذلك للحصول على نتائج أكثر تحديداً وتفصيلاً، في سبيل الوصول إلى الهدف المرجو من دراسات علم الإجرام وهو تفسير الظاهرة الإجرامية.
- كما أن هذه الطائفة من طرق البحث جماعية وليست فردية، أي أن البحث يجري على المجتمع أو على جماعة معينة ككل وليس على الفرد أو حالات فردية بعينها.

طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة

- تعتبر طريقة الملاحظة من أبسط الطرق وأيسرها في دراسة الظاهرة الإجرامية، وقد تكون الملاحظة عابرة من غير قصد أو ترتيب مسبق ممن قام بالملاحظة. وقد تكون الملاحظة منظمة أي تتم بناء على ترتيب وإعداد مسبق.
- ويصح أن تكون الملاحظة باستخدام الحواس الطبيعية كالسمع والبصر، ويجوز الاستعانة في ذلك بمعدات وأجهزة مساعدة للتصوير أو التسجيل.

الهدف من طريقة الملاحظة :

- نظراً إلى أن طريقة الملاحظة الواقعية تنتمي لطائفة الطرق الوصفية أو التسجيلية الجماعية، فهي لا تهدف ولا تؤدي بذاتها إلى تفسير الظاهرة الإجرامية. وإنما هي تهدف إلى جمع ما يمكن الحصول عليه من معلومات عن عناصر هذه الظاهرة سواء كانت (الجريمة- المجرم- المجني عليه).
- وليس هناك ما يمنع أن تجمع الملاحظة بين كونها طريقة من طرق البحث في علم الإجرام، وطريقة من طرق الأمن والضبط الجنائي، بحيث أن تسفر هذه الملاحظة عن ضبط الجاني متلبساً بجريمته.
- مثال ذلك** ← الملاحظة المنظمة عبر كاميرات المراقبة بالمحلات الكبرى، للكشف عن عناصر ظاهرة السرقة بمراقبة حركة العملاء داخل المحلات وكيفية تعاملهم مع السلع المعروضة، وتسجيل ما قد يحدث من سرقات مع تصوير مرتكبها مما يساعد على ضبط الجناة.
- يمكن أن تكون الملاحظة لاحقة على وقوع الجريمة بالفعل** ← والتي يطلق عليها هنا معاينة مسرح الجريمة، وهي هنا لن تخلو من الفائدة كذلك، إذ أنه يمكن عن طريقها تحديد الأسلوب الإجرامي الذي ارتكبت به هذه الجريمة ومقارنته بالأسلوب المتبع في جرائم أخرى مماثلة، حيث تكشف هذه الملاحظة اللاحقة على نقاط الضعف التي يستغلها المجرم، ومن ثم يمكن معالجتها لمنع تكرار هذه الجرائم قدر الإمكان.

- كما قد تكون الملاحظة لاحقة على إدانة المجرم** ← سواء أثناء قضاؤه فترة العقوبة، أو حتى بعد قضاؤه إياها. وفي الحالة الأخيرة فإن الملاحظة تعتبر عقوبة تكميلية أو تدبيراً وقائياً ينظمه القانون، دون أن ينتقص ذلك من القيمة العلمية للملاحظة كطريقة من طرق البحث في علم الإجرام.

❁ أخيراً فإن طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة تعد من أهم طرق البحث في علم الإجرام لما تتسم به من الارتباط بالواقع الفعلي، كما أنها تؤكد على ارتباط علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية.

الطريقة الإحصائية

أ- معناها ووظيفتها:

❁ **المقصود بالإحصاء في مجال علم الإجرام** ← التعبير عن الظاهرة الإجرامية بالأرقام. وعلى ذلك فكل ظاهرة يمكن التعبير بالأرقام عنها بعدد أي برقم، ولا شك في أهمية هذه الطريقة الإحصائية لما للأرقام من تأثير فوري على القارئ والسامع على السواء.

❁ مما لا شك فيه أن الطريقة الإحصائية شأنها شأن طرق البحث الوصفية-مثل طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة-ليست وظيفتها تفسير الظاهرة الإجرامية، وإنما وظيفتها هي تقديم بيانات ومعلومات رقمية عن عناصر هذه الظاهرة. وهذه البيانات على الرغم من أهميتها إلا أنه يجب أن تؤخذ بشيء من الحذر والحيط.

ب- أهمية الطريقة الإحصائية:

- ١- **تمثل الدراسات الإحصائية وتحليلها أهمية كبيرة في الدراسات الجنائية** ← ويمكن من خلال هذه الطريقة الإحصائية الوصول إلى نتائج علمية بالغة الأهمية. ولا تقتصر أهمية الإحصائيات على مجرد استظهار أرقامها أو المقارنة بينها؛ كما أن من خلالها يمكن تحديد اتجاهات الجريمة وتذبذبها وعدد الجرائم التي ترتكب كل عام. وبيان عدد المجرمين وبعض صفاتهم، ومدى الارتباط بين عدد الجرائم والظروف الاجتماعية والبيئية المختلفة كدرجة الحرارة والحالة الاقتصادية ودرجة التعليم.
 - ٢- **من الممكن أن يستدل بهذه الإحصاءات على صحة تفسير معين لظاهرة إجرامية** ← أو لإحدى خصائص إجرام طائفة معينة من الناس .
 - ٣- **نتائج الإحصائيات الجنائية ترسم للشارع الجنائي السياسة الواجبة الإلتزام حيال الجريمة** ← كما أنها تقف وراء تعديل التشريع في كثير من الأحيان، كما لو زاد نوع معين من الجرائم زيادة ملحوظة مما يستوجب التدخل بتشديد العقاب عليها.
- ❁ **الخلاصة** ← الإحصائيات الجنائية هي المرآة لوسائل منع الجريمة وتقييم الأجهزة المختلفة المنوط بها مكافحة الجريمة، فبقدر نجاح هذه الوسائل والأجهزة في مكافحة الجريمة والحد منها، بقدر ما ظهر آثار ذلك في انخفاض عدد الجرائم التي تسجلها الإحصائيات الجنائية.

ج- تصنيف الإحصاءات الجنائية:

أولاً: نصنف الإحصاءات الجنائية وفقاً لطبيعتها:

❁ يمكن تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لطبيعتها الإحصاءات ذاتها إلى صنفين هما:

- أ) **إحصاء الكتلة أو المجموع** ← بيان رقمي بمجموع أو كتلة النشاط الإجرامي في مجموعة معينة من السكان، وهي تقدم بذلك المادة العلمية الأساسية لمكونات وتقلبات الظاهرة الإجرامية.
 - ب) **الإحصاءات المتفرقة أو الجزئية** ← بيانات رقمية لعدد محدد من الحالات، وهي تهدف إلى مراجعة إحصاءات الكتلة، وهي قد تؤدي إلى توثيق نتائج تلك الإحصاءات أو مناقضتها بحسب الأحوال.
- ثانياً: نصنف الإحصاءات الجنائية وفقاً للمكان والزمان:**

❁ **للإحصاء الجنائي أسلوبان: هما:**

- ١- **أسلوب الإحصاء الثابت والذي يطلق عليه الإحصاء المكاني** ← لأنه يتناول بدراسة الجريمة من حيث المكان، فيتناول الظاهرة الإجرامية ويقارن بينها في أماكن مختلفة أو في ظروف مختلفة في فترة زمنية واحدة، للوصول إلى تحديد العلاقة بين الظروف المختلفة السائدة في هذه الأماكن، وبين ارتفاع أو انخفاض الجريمة لتحديد أي من هذه الظروف يعد سبباً لها أو أن يكون عاملاً مهيناً لها.

ب- **أسلوب الإحصاء المتحرك والذي يطلق عليه الإحصاء الزمني** ← فيقوم على تتبع الظاهرة الإجرامية في فترات زمنية متعاقبة، وبمعنى آخر دراسة ظاهرة الجريمة في مكان واحد، ولكن في فترات زمنية مختلفة، وبيان ما يسود خلال كل فترة من ظروف معينة وصولاً لتحديد ما إذا كان هذا الظرف هو المسبب للجريمة أو على الأقل كونه عاملاً مهيئاً لها. وغالباً ما يقترن أسلوب الإحصاء المتحرك بحدوث ظاهرة اجتماعية معينة يكون لها أثر في زيادة أو انخفاض معدل حدوث الجريمة.

ثالثاً: تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لمصدرها:

تتنوع الإحصائيات بحسب الجهة التي تقوم بإعدادها إلى إحصائيات رسمية، وأخرى غير رسمية (خاصة). والمصادر الرسمية قد تكون وطنية وقد تكون دولية، وكذلك الأمر بالنسبة للمصادر الخاصة. تتعدد مصادر الإحصاءات الجنائية الرسمية الوطنية بتعدد وتتابع مراحل التعامل مع الجريمة والمجرم باعتبار أن هذين العنصرين الأكثر استحواداً من الناحية الفعلية على الاهتمام المباشر في مواجهة الجريمة. لذا نجد مصادر الشرطة وجهات الأمن العام، ومصادر جهات التحقيق، المصادر القضائية، إحصاءات السجون والمؤسسات العقابية عموماً (الإحصاءات العقابية).

(أ) مصادر الشرطة وجهات الأمن العام (الإحصاءات الشرطية):

التي تصدرها في مصر مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية في صورة تقارير الأمن العام بشكل دوري وتتضمن الجرائم المبلغة إلى الشرطة والمسجلة في ملفاتها. حيث تقوم هذه الجهات بتلقي البلاغات عن وقوع الجرائم وضبطها وإحالتها إلى جهات الاختصاص. ويمكن الحصول هنا على أرقام بعدد الجرائم وطوائفها المختلفة، وكذلك مرتكبيها والمجني عليهم فيها. رجال الشرطة عادة أول من يظهرون على مسرح الجريمة، وهم أول من يتصل بالجاني والمجني عليه وذويه، وهم أول من يتحرى عن سبب الجريمة، ولهذا كانت للبيانات التي يدونها رجال الشرطة أهمية كبيرة. ودقة إحصائيات الشرطة تعتمد إلى حد بعيد على كفاءة رجال الشرطة ومدى إتقانهم لعملهم. فلا يعد تزايد حالات المقبوض عليهم دليلاً على مدى انتشار الجريمة، فقد يرجع ذلك إلى زيادة نشاط رجال الشرطة ودقة تسجيلهم للبيانات، كما أنه في حالات أخرى فإن كثيراً من المقبوض عليهم قد يكونون في الواقع أبرياء، بينما يفلت كثير من الجناة من العقاب. أخيراً فإن نسبة كبيرة من المقبوض عليهم لا يقدمون للمحاكمة لأسباب مختلفة، ومن ثم يكون ظهورهم بالإحصائيات بغير دلالة.

(ب) مصادر جهات التحقيق:

يقصد بها مصادر الجهات التي تتولى إجراء التحقيق والتصرف فيما يرد إليها من قضايا. وأهم هذه الجهات لبلا شك النيابة العامة؛ وهي إحصاءات على درجة كبيرة من الأهمية وتحتاج إلى تحليل وتصنيف على نحو ما. وذلك لأن التصرف في القضايا لا يكون على نحو واحد بعد تحقيقها. وإنما قد يحال جانب منها إلى المحاكم المختصة للفصل والحكم فيها. وقد تتولى النيابة العامة بصفقتها سلطة تحقيق التصرف في التحقيق كحفظ الدعوى أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ تقديراً منها بأن هذه الوقائع لا تصلح للإحالة إلى المحاكمة لضعف الأدلة أو حتى لعدم الملائمة لتحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة.

(ج) المصادر القضائية:

نعني بها الإحصاءات الجنائية التي تصدرها وزارة العدل عن عدد القضايا التي نظرها القضاء، وأنواعها، وعدد الجناة المقدمين إلى المحاكمة فيها وطوائفهم وأعمارهم.. إلخ. وما قضى فيه منها بالبراءة، وما قضى فيه منها بالإدانة، والعقوبات التي تم الحكم بها. وعدد من حكم عليهم بأحكام مشمولة بإيقاف التنفيذ أو المراقبة.

لا شك في أن البيانات التي تقدمها الإحصائيات القضائية ستكون أقل من تلك التي تسجلها إحصائيات الشرطة. وسبب ذلك أنه لا يحال إلى المحاكم كل بلاغ قدم للشرطة، فنسبة كبيرة من البلاغات تنتهي بالحفظ من النيابة العامة. ويعني ذلك أن هناك فارقاً كبيراً بين ما يتم الإبلاغ عنه وما يحال بالفعل إلى المحاكم ويفصل فيه بأحكام نهائية.

المستشار

(د) مصادر إحصاءات السجون والمؤسسات عموماً (الإحصاءات العقابية) :

التي تصدرها في مصر مصلحة السجون وتتضمن عدد الأحكام الصادرة سنوياً بعقوبات سالبة للحرية وتنفذ داخل المؤسسات العقابية. حيث تقوم مصلحة السجون من خلال وحدات الإحصاء الفرعية المتواجدة بالسجون المختلفة بجمع البيانات المختلفة عن كل سجين بتسجيلها في بطاقة خاصة به تحوي كافة البيانات الخاصة بهذا السجين وجريمته. ومن واقع هذه البيانات يصدر تقرير سنوي يتضمن تقسيماً للمساكين والجرائم التي ارتكبوها والأحكام الصادرة عليهم مع بيان سوابقهم. لكن يلاحظ أن إحصائيات المؤسسات العقابية لا تتضمن سوى المحكوم عليهم بعقوبة سالية للحرية وينفذونها بالفعل في هذه المؤسسات، ولكنها لا تتضمن بيانات الذين صدرت عليهم أحكاماً بالحبس ولكنها مشمولة بإيقاف التنفيذ أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة أو بالغرامة. ومن ثم فهذه الإحصائيات لا تعطينا صورة كاملة عن عدد الجرائم وأنواعها ومرتكبيها.

هل يمكن المفاضلة بين الإحصاءات الجنائية الرسمية الوطنية؟

المقصود هنا هو التساؤل عن أي من تلك الإحصاءات السابق بيانها أكثر تعبيراً عن الحقيقة، ويمكن الاعتماد

على نتائجها؟

الواقع أنه من الصعب تقديم إجابة في هذا الشأن، ولكن من خلال استعراض هذه المصادر، اتضح لنا أنه لا يصح الاعتماد على جانب منها دون الجانب الآخر، فهي تكمل بعضها البعض. الواقع أن ذلك يلقي بعبء كبير على من يستعين بإحصاءات هذه المصادر المختلفة، حتى يمكن أن يستخلص منها أقرب الأرقام إلى الحقيقة التي ستظل رغم ذلك حقيقة رسمية أو قانونية، وليست حقيقة واقعية أو فعلية.

(هـ) تقدير طريقة الإحصاءات الجنائية :

طريقة الإحصاءات الجنائية تهدف إلى التعبير بالأرقام عن حجم الظاهرة الإجرامية وليس إلى تفسيرها. لذلك فإن ما يشير إليه البعض من انتقادات لطريقة الإحصاءات الجنائية ما هو في الحقيقة إلا تعبيراً عن خصائص هذه الطريقة، وأهم تلك الخصائص هي:

١- **الخاصية الأولى** ← أن الإحصاءات الجنائية وإن قدمت لنا تعبيراً رقمياً عن الظاهرة الإجرامية وعناصرها المختلفة؛

إلا أنها لا تفسر لنا أسبابها ولا عواملها، فإذا فرضنا أن الإحصاءات الجنائية عن جريمة ما، أشارت إلى ارتفاع معدلها في فترة زمنية معينة، أو في مكان معين أو بين طائفة معينة من الناس، فإنها لا تجيب لنا عن التساؤل: "لماذا حدث ذلك؟" أما إذا أردنا الإجابة على هذا التساؤل، فلا بد من الاستعانة بمعطيات علوم كثيرة طبيعية وتطبيقية وإنسانية تحتاج بدورها إلى المزيد من البحث التجريبي، حتى يمكن للباحث الوصول إلى قوانين السببية التي يمكن بها تفسير الظاهرة محل البحث.

٢- **الخاصية الثانية** ← أن الأرقام التي تقدمها لنا الإحصاءات الجنائية، لا تعبر عن الواقع الفعلي، أي الحقيقة الواقعية، ولكنها تعبر عن ما تم تسجيله رسمياً وبعبارة أخرى، فإن هناك فارقاً بين الرقم المعلن والرقم الحقيقي الفعلي الذي قد لا يعلمه أحد (إلا الله سبحانه وتعالى). وهذا الفارق قد يضيق وقد يتسع بمقدار غير معلوم أيضاً.

هناك أسباب كثيرة لوجود هذا الفارق، الذي يعبر عنه "بالرقم المظلم" أو "الرقم الغامض" أو "الرقم الأسود".

ولعل أهم هذه الأسباب هو عدم إبلاغ البعض عما يرتكب ضده من جرائم، وعدم تسجيل جانب من البلاغات التي يتقدم بها ذوو الشأن، وعدم إعطاء جانب من هذه البلاغات الاهتمام الواجب في حينه.

٣- **الخاصية الثالثة** ← الدلالة الخادعة لتغير الأرقام أحياناً تستوجب من الباحث مزيداً من الحذر في الاعتماد على

الإحصاءات الجنائية بمختلف صورها، وعلى اختلاف مصادرها فانخفاض أو ارتفاع معدلات الإحصاءات الجنائية الصادرة عن جهات الشرطة أو جهات التحقيق أو الإحصاءات القضائية، لا تعني بالضرورة تضائل الحجم الفعلي للجريمة أو تضخمه؛ وإنما قد تعني تساهلاً أو إهمالاً من الشرطة أو انضباط وتشدد منها، كما قد تعني تغيير السياسة الجنائية في التشريع، وقد يكون السبب اتجاه جديد أخذه القضاء بدلاً من اتجاه سابق، أو إلى تغيير في الاختصاص القضائي استحدثه المشرع .. وهكذا.

الخلاصة ← أن طبيعة الطريقة الإحصائية تفرض نفسها، وتستوجب من الباحث الحذر والحيطة في الاعتماد على الأرقام الإحصائية. ومع ذلك فإن الطريقة الإحصائية لا غنى عنها في البحث في علم الإجرام لأنها تسجيل للظاهرة، وتعد الخطوة الأولى في دراسة متكاملة تستهدف الكشف عن تفسير الظاهرة الإجرامية، وهذا هو الهدف الأول لعلم الإجرام.

أولاً: ماهية طريقة المسح الاجتماعي:

١- تعريف المسح الاجتماعي:

- التسجيل الشامل على مستوى مجتمع معين لظاهرة معينة، أو لأوضاع اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.. إلخ. مما يتصل بالبيئة التي يجري فيها المسح.
- يقصد به جمع الحقائق عن ظاهرة اجتماعية معينة باستخدام أحد وسائل البحث الاجتماعي مثل: المقابلة والاستبيان أو دراسة الحالة وغيرها.

٢- أساليب البحث الاجتماعي:

يتبع أسلوب البحث الاجتماعي إحدى وسيلتين:

- الوسيلة الأولى "إجراء مسح الجريمة"** ← تعني دراسة عدد الجرائم وأنواعها ومدى انتشارها في المناطق المختلفة
- الوسيلة الثانية "دراسة البيئة"** ← تعني هذه الدراسة بفحص البيئة التي يعيش فيها المجرمين والظروف التي يعيشون فيها، ومدى ارتباط هذه الأماكن بأنماط معينة من الجرائم.

٣- مميزات طريقة المسح الاجتماعي:

- تمتاز هذه الطريقة بواقعيته متى أجريت على نحو صحيح، إذ أنها تسجل ما هو قائم فعلاً في مجتمع معين. وتمتاز أيضاً بأنها تقدم للباحث في مرحلة لاحقة مادة علمية حقيقية إلى حد كبير، وذلك لقدرتها على تسجيل الظروف والمتغيرات المختلفة في الوسط محل الدراسة.

ثانياً: تقدير طريقة المسح الاجتماعي:

- انتقدت طريقة البحث الاجتماعي بأن قيمتها العلمية ليست مؤكدة** ← وذلك لأن الأسئلة المطروحة والنماذج المعدة إنما يعدها الباحث ليؤكد نظرية أو فكرة معينة في أسباب الإجرام، مما قد يؤدي إلى إغفال كثير من الجوانب التي يتعين بحثها، فضلاً عن أنها تصبغ البحث بالطابع الشخصي للباحث. وهذا ناتج عن بعض الأخطاء المنهجية التي قد يقع فيها الباحث كإهماله حساب المجموعات الضابطة أو الوقوع تحت تأثير بعض الأفكار أو المواقف الشخصية التي تعبر عن رأي مسبق للباحث مما يخرج النتائج عن الموضوعية.
- كما انتقدت بأن صدق الإجابات أمر مشكوك فيه** ← فليس هناك ما يضمن صدق الأفراد الذين يمثلون عينة البحث.
- ومن العيوب أيضاً أن هذا الأسلوب يحتاج إلى فريق من الباحثين تتوفر لديه الكفاءة والمقدرة على القيام بعمله** وهو ما يحتاج إلى كثير من الجهد والتدريب والتوجيه، وهو ما يتطلب نفقات باهظة.
- بيد أن أغلب العيوب كما واضح لا تتصل بطريقة الدراسة ذاتها، وإنما تنتج عن أخطاء من جانب الباحث، مما لا يصيب الطريقة ذاتها؛ إذا ما روعي تطبيقها على نحو سليم ومتى أمكن تجنب الأخطاء المنهجية المشار إليها.

أهم العناصر التي نناقشها طرق البحث الوصفية:

- أن طرق البحث الوصفية تقدم للباحث ما يمكن تسميته "بالمادة الخام" التي يمكن أن تجري عليها بعد ذلك الدراسات الفردية التحليلية. وهذه المادة الخام هي عبارة عن النتائج التي توصلت إليها طرق البحث المتقدمة، سواء من حيث الوسط أو البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية أو الظروف السائدة، ونوعية المجموعات البشرية التي تناولتها الدراسة.

١- **المقصود بالوسط الطبيعي** ← حالة الجو وتعاقب الفصول المناخية والرياح ودرجات الحرارة واختلاف الموقع الجغرافي، كما يشمل الوسط الطبيعي بمعناه لواسع معطيات علم الطبيعة أو "علم البيولوجيا". وعلى الرغم من تنوع واختلاف عناصر الوسط الطبيعي لا ينظر إليها بما لها من أهمية ذاتية، بل إلى ما لها من حيث تأثيرها على سلوك الإنسان.

٢- **المقصود بالبيئة الاجتماعية** ← فهي تعبير عن الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية المختلفة السائدة في مجتمع ما، والتي تنعكس آثارها على الأفراد بصفة عامة بحكم وجودها في هذا المجتمع، وبحكم نشأتهم فيه وتعاملهم مع مؤسسات المجتمع المختلفة.

٢- بالنسبة لنوعية المجموعات البشرية التي نتناولها الدراسة ← فقد يتعدد المعنى المقصود من ذلك، بنوعية محددة مثلاً من فئات المجتمع تصنف حسب عملها أو حسب شريحة معينة من العمر، أو طائفة جنسية معينة من بين الأجناس البشرية المختلفة. كما قد يعبر ذلك عن مجموعة من الناس تتصف بصفات جسمانية مميزة.

🔍 **الخلاصة** ← إن طرق البحث الوصفية التي تتخذ هذه العناصر موضوعاً لها، إنما هي في الحقيقة المقدمة الطبيعية، بل والضرورية للدراسة التحليلية التي تتلوها، والتي تنصب على حالة محددة، والتي تعرف بدراسات الحالة، وهي الطرق التي يفترض إنها تبحث عن تفسير للإجرام في كل حالة على حدة، آخذة في الاعتبار بطبيعة الحال العناصر المختلفة التي عالجتها طرق البحث الوصفية.



س٧: اكتب في طرق البحث التفسيرية؟

طرق البحث التفسيرية أو دراسة الحالة —

أولاً: ماهية دراسة الحالة وأهميتها:

١- ماهية دراسة الحالة:

🔍 تعني دراسة الحالة إجراء فحص شامل للفرد المجرم، فهو فحص متعدد الجوانب، يشمل تاريخ حياة المجرم وتسجيل أهم الأحداث في حياته لما قد يكون لذلك أثر في تفسير أسباب إجرامه، بيد أنه كلما تعددت دراسات الحالات المتشابهة أو المتماثلة أو حتى المتقابلة، فإن ذلك يساهم في انضباط النتائج التي يتم الحصول عليها، ويدعو من ثم إلى الثقة فيها إلى درجة معقولة. أما الاكتفاء بحالة واحدة أو عدد قليل من الحالات المتفرقة ثم تعميم النتائج أو الأحكام التي يتوصل إليها الباحث، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الثقة في نتائج ذلك البحث.

٢- أهمية دراسة الحالة:

🔍 **المقصود بأهمية دراسة الحالة** ← اتصال مباشر بين الباحث والمجرم. والباحث هنا ليس فرداً واحداً بطبيعة الحال؛ بل هو فريق متكامل لكل عضو منه تخصصه الذي يجري دراسته في إطاره. ومن الجوهر في هذا الشأن أن يسجل كل باحث النتائج التي يتوصل إليها على حدة. ثم من خلال الفريق ككل من الممكن الوصول إلى تقرير شامل متكامل عن حالة المجرم محل الدراسة. وهذا قد يؤدي إلى نتائج هامة.

🔍 كما أنه يجب توضيح أنه ليس هناك وقت محدد لإجراء هذه الدراسة فيه، فقد تجري قبل المحاكمة (وهذا هو الأفضل بطبيعة الحال) فهو يساعد على تقديم تقرير شامل أمام القاضي عند نظر القضية يساعده في الفصل في الدعوى. كما قد تجري هذه الدراسة بعد الحكم بالإدانة؛ بل ليس هناك ما يمنع من أن يشمل ذلك متابعة لاحقة للمجرم المفرج عنه بعد قضائه العقوبة.

ثانياً: تنوع أساليب ووسائل إجراء دراسة الحالة:

🔍 يتناول الباحث بالدراسة في هذا الأسلوب من أساليب البحث في علم الإجرام دراسة عدة جوانب في شخصية المجرم، فهو يدرس ويفحص الجانب العضوي (الطبي) والنفسي والاجتماعي. ومن أساليب دراسة الحالة، أن يتم تجميع هذه البيانات والمعلومات من المجرم في صورة استبيان، أي مجموعة من الأسئلة المختلفة التي يطلب منه الإجابة عليها.

ثالثاً: تقدير طريقة دراسة الحالة:

١- مميزاتها:

- تعد طريقة دراسة الحالة على درجة كبيرة من الأهمية في مجال علم الإجرام، وذلك لما تتميز به من اتصال مباشر بالمجرم وبالإلمام بظروفه المختلفة بصورة كبيرة.
- تمتاز هذه الطريقة بأنه من الممكن من خلالها تتبع ما يلحق بالمجرم من تغيرات سواء أثناء تأديته العقوبة المحكوم بها عليه، أو حتى بعد قضائه إياها.
- لقد طبقت طريقة دراسة الحالة في أبحاث كثيرة وفي مجالات مختلفة مثل انحراف الأحداث وإجرام النساء، حالات الإدمان.

وجهت عدة انتقادات إلى طريقة دراسة الحالة، منها:

- أ- قيل إنها قد تؤدي إلى نتائج غير صحيحة بسبب خروج الباحث عن الموضوعية أحياناً في دراسته للحالة محل البحث، لتأثره بأفكار مسبقة تجعله يعير اهتمامه إلى مسائل قد تكون تافهة. وواضح أن هذا الانتقاد لا يعيب الطريقة في ذاتها، وإنما هو في الحقيقة يعيب الباحث.
- ب- كما تنتقد طريقة دراسة الحالة في أن الباحث مقيد فيها بما يتاح له من حالات الدراسة، وأنه لا يستطيع اختيار العينات محل البحث وفقاً لاهتماماته أو وفقاً لخطة معينة يرى الالتزام بها علمياً.
- ج- كما قيل إن الباحث قد يحصل من المجرم على إجابات غير صحيحة أو غير حقيقية عما يوجهه إليه من أسئلة تتعلق بشخصه وأحواله الاجتماعية والأسرية السابقة على الجريمة، خاصة وأن دراسة الحالة قد لا تجري إلا بعد فترة من ضبط الجاني، أو حتى بعد محاكمته وإدانته ومن ثم يكون الجاني قد استعاد رباطة جأشه واختار بهدوء ما يقوله للباحث.

🔍 **الخلاصة** ← إن هذه الانتقادات لا ترقى إلى استبعاد طريقة دراسة الحالة، ولا حتى أي التقليل من قيمتها العلمية كأحدى طرق البحث الهامة في علم الإجرام، وذلك لأن الطريقة التحليلية من أهم الطرق الضرورية والرئيسية العامة التي يمكن من خلالها تفسير إجرام شخص ما.



بنك الأسئلة



س ١ : **وضح ماهية دراسة الحالة وأهميتها وتقديرها ؟**

س ٢ : **عرف طريقة المسح الاجتماعي مبيناً مميزاتها وعيوبها ؟**

س ٣ : **اكتب في مفهوم المجني عليه ودوره في علم الإجرام ؟**

س ٤ : **وضح اهم العناصر التي تتناولها طرق البحث الوضعية ؟**

س ٥ : **وضح الفرق بين علم الإجرام وكل من (علم العقاب وقانون العقوبات) ؟**

س ٦ : **تكلم عن طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة كأحد طرق البحث في علم الإجرام ؟**

س ٧ : **اكتب في مفهوم المجرم في علم الإجرام مقارناً بمفهومه في قانون العقوبات ؟**

س ٨ : **اكتب في مفهوم الجريمة في علم الإجرام مقارناً بمفهومه في قانون العقوبات ؟**

س ٩ : **اكتب في الطريقة الإحصائية من حيث تعريفها وأهميتها مبيناً تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لمصدرها ؟**

العوامل الداخلية للإجرام

🌟 **العوامل الإجرامية نوعان وهي:**

🌟 **النوع الأول** ← (العوامل الداخلية) عوامل ترجع إلى التكوين البدني والعقلي والنفسي للمجرم، فهي على هذا النحو عوامل كامنة في شخصه وداخله في كيانه ولصيقة بذاته، وهي عوامل متعددة ومتنوعة لم يكشف العلم عنها جميعاً بعد. ويمكن القول بأن هذه العوامل هي مجموعة من الخصائص والصفات التي تدمغ الشخصية بطابع معين، وتحدد ميولها إزاء السلوك الإجرامي.

🌟 **النوع الثاني** ← (العوامل الإجرامية الخارجية) عوامل ترجع إلى البيئة التي يعيش فيها المجرم، فهي عوامل مستقلة عن شخصه خارجة عن كيانه، وترجع تبعاً لذلك إلى ظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها ويطلق على هذه العوامل تعبير البيئة الإجرامية.

🌟 **العوامل الداخلية للإجرام تقسم إلى طائفتين:**

🌟 **الطائفة الأولى** ← العوامل الداخلية الأصلية كالوراثة والتكوين العضوي والغريزي، والنوع وإمكانات الذهنية.

🌟 **الطائفة الثانية** ← العوامل الداخلية المكتسبة أو العارضة كالأعراض النفسية والسن والإدمان على المخدر أو الخمر.

العوامل الداخلية الأصلية

🌟 **أهم هذه العوامل** ← الاستعداد الفطري أو الغريزي، الوراثة، والنوع، والإمكانات الذهنية.

التفسير النفعي والإرادي

تفسير السلوك الإجرامي على أساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي:

🌟 يقصد بالفكر التقليدي هنا الأفكار التي قامت عليها وبها كل من المدرستين التقليدية (التقليدية أو الكلاسيكية) والتقليدية الجديدة أو "النيوكلاسيكية".

أولاً: فكر المدرسة التقليدية "الكلاسيكية":

🌟 لقد كانت المدرسة التقليدية تعتقد أن الإنسان ما دام يملك عقلاً واعياً فإنه يملك إرادة حرة، وبالتالي فإنه يملك القدرة على اختيار سلوكه بكامل حريته. فلما كان الإنسان بطبيعته يميل إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة لنفسه، فإنه يوازن قبل أن يقدم على أي عمل، ما بين المنفعة التي يهدف إلى تحقيقها من هذا العمل، وبين الضرر الذي قد يتعرض له في سبيل تحقيق هذه المنفعة. بمعنى آخر هو قيام الفرد بحساب للأرباح والخسائر المتوقعة، واختيار عاقل بناء على ذلك، بين أن يقدم الفرد على ارتكاب جريمته إن كانت محصلة الحساب لصالحه، وأن يعرض عنها إن كانت ضده.

ثانياً: فكر المدرسة التقليدية الجديدة "النيوكلاسيكية":

🌟 بالنسبة لموقف المدرسة التقليدية الجديدة فأخذت بمبدأ الحرية النسبية أي تلك التي ليست بمعزل عن مؤثرات أخرى، ومن ثم فإن الاختيار الحر ليس دائماً قابلاً للدفاع عنه كواقع فعلي. كما أن حرية الاختيار الناتجة عن الإرادة الحرة ليست على درجة واحدة لدى الجميع. أي أنه يمكن القول بأن أفكار المدرسة التقليدية الجديدة لم تخرج عن إطار أفكار المدرسة التقليدية "الكلاسيكية" من حيث المبدأ؛ ولكنها أحدثت بعض التعديل من حيث المدى، فلم تسلم بالحرية المطلقة للإرادة. كما أنها لم تنكر حرية الإرادة من حيث المبدأ كتفسير للإجرام وكأساس من ثم للعقاب ولكنها فيما يتعلق بالمنفعة كمبرر للعقوبة- زاوجت بينها وبين العدالة وصولاً إلى تجنب القسوة في العقاب.

ثالثاً: تفسير نفس السلوك الإجرامي بالمنفعة والإرادة الفردين:

يرى البعض أن الفكر التقليدي لم يقدم تفسيراً علمياً للسلوك الإجرامي، ولم يدع مجالاً واسعاً للبحث في أسباب الظاهرة الإجرامية. ولكن ذلك في الحقيقة قد ينطوي على ظلم شديد للفكر التقليدي، وعدم إنصاف له. **يرجع ذلك إلى الأسباب الآتية:**

١. **السبب الأول** ← أن الفكر التقليدي لم يزعم أنه يقدم تفسيراً للسلوك الإجرامي، وإنما يقوم أساساً على رسم سياسة عقابية لمواجهة الجريمة.
٢. **السبب الثاني** ← نتيجة للارتباط وصعوبة الفصل بين أساس العقاب وتفسير الإجرام، لم يكن ذلك الفكر ليستطيع اقتراح أسس ما للعقاب دون أن يتطرق بصورة أو أخرى، لتفسير الإجرام.
٣. **السبب الثالث** ← ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الإرادة والمنفعة في تفسير الإجرام؛ وإلا لكان معنى ذلك أن المجرم لا إرادة له، وأنه يبعث حيث لا عائد له من وراء إجرامه. ومن ثم فإن إنكار دور المنفعة والإرادة في تفسير السلوك الإجرامي هو نفي للصفة الإجرامية عن هذا السلوك.
٤. **السبب الرابع** ← كما يجب ألا يتوقف تفسير السلوك الإجرامي عند المنفعة والإرادة؛ وإنما يتطلب بالضرورة البحث عن العوامل الأخرى التي تحرك الإرادة على نحو دون الآخر، أو تحصر المنفعة في سبيل واحد هو سبيل الإجرام. ولعل ذلك ما استلزم دراسة الدوافع البيولوجية والنفسية لدى الإنسان.

الاستعداد الفطري أو الغريزي للإجرام (الحياة الغريزية)

الطبيعة البشرية للإنسان:

قال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) كما قال تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) صدق الله العظيم. .
يتضح من آيات الذكر الكريم أن الله تعالى خلق الإنسان على الطبيعة البشرية التي لم يستطيع الإنسان نفسه الإحاطة بكل جوانبها حتى الآن. بالرغم من دعوة الله سبحانه وتعالى لنا بالتدبر فيما حولنا بل وفي أنفسنا، حيث قال تعالى (...وفي أنفسكم أفلا تبصرون) صدق الله العظيم.
الله سبحانه وتعالى أعلم بالطبيعة البشرية لخالقه من علمنا بأنفسنا، فكل إنسان قد خلقه الله وأودع به غريزة الخير وغريزة الشر، وعلمه ما لم يكن يعلم حتى يزكي نفسه، وبهذه النزعة المزدوجة: خيرها وشرها. وما يترتب عليها من هدى أو ضلال يتميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات، فلا هو من الملائكة ولا هو من الشياطين.

الاستعداد الفطري للإجرام: هل هو سبب رئيسي للإجرام أم هو عامل محايد؟

الرأي الأول ← يذهب هذا الرأي إلى أنه لولا ذلك الاستعداد الفطري للإجرام لما أجرم أحد مهما تعرض لمغريات أو ظروف تزين له طريق الجريمة. ولمثل هذا القول وجاهة لا تنكر، فمثلاً لو أوصلت قطبي الكهرباء بطرفي قطعة خشب يابس لما سرى فيها التيار من طرف إلى آخر، بل إنها بحالتها هذه تصلح عازلاً يعصم من خطر الكهرباء. أما أن استبدلت بها قطعة معدنية لاجتاحتها التيار الكهربائي من أذناها إلى أقصاها، فطبيعة الأشياء إذن هي الأساس والسبب الرئيسي فيما تصير إليه.
الرأي الثاني ← يرفض تشبيه الإنسان بالجماد أو المعدن، بل يستشهد بالإنسان نفسه. إذا لو كان الرأي السابق صحيحاً لكان الناس كلهم من أرباب الجرائم وذوي السوابق الإجرامية بلا استثناء، أو على الأقل لكان كذلك كل من تعرض لنفس الظروف؛ لكن الواقع يكذب ذلك فتركيب الإنسان لا يصح أن نقارنها بخشب أو حديد أو جماد لا يدرك ولا يبصر، ولا يملك من أمر نفسه شيئاً.
الواقع أن مناصرة هذا الرأي أو ذلك لا تحتاج إلا إلى التسليم بأن هناك فرقاً بين الإنسان والجماد، ولا نظن أن أحد يختلف في ذلك.

ثم أنه لو كان ذلك الاستعداد الفطري للإجرام عنصراً فعالاً في الإجرام أو مفضياً إليه بالضرورة لاستوجب

العقاب؛ وهذا ما لم يقل به أحد، حتى أولئك الذين يقاربون بين المجرمين فعلاً والمهيئين للإجرام، وإن كان التهيؤ للإجرام لا يعني مجرد وجود النزعة الفطرية للإجرام، بل يعني حالة محددة لها إمارات معلومة، يضع الإنسان نفسه فيها مما يستوجب تدخلاً اجتماعياً ما باسم القانون في مواجهته. مثل الحدث فهو لو كان مشرداً ودون أسرة لأصبح مهياً للإجرام.

❁ **معنى ذلك أن سلوك الإنسان هو المعتبر قانوناً- وليس مجرد الميل الفطري؛** إلا كان القانون قد عاقب الناس جميعاً لمجرد أنهم بشر فطروا على هذه النزعة الإجرامية أو العدوانية الساكنة في نفوسهم. بمعنى آخر يجب ألا يحاسب أو يعاقب الإنسان على فكر أو عقيدة أو رأي؛ ما لم يترجم ذلك إلى عمل مادي ملموس يخالف القانون.

❁ **خلاصة القول ← بأن مجرد الاستعداد الفطري للإنسان للعدوان أو الإجرام ليس سبباً للإجرام في ذاته؛ وإنما هو عامل محايد،** بمعنى أنه عامل مشترك بين الناس جميعاً. وينحصر ويتمركز اهتمام علم الإجرام بالاستعداد الفطري للإجرام لدى الإنسان، في كيفية الإبقاء على هذا الاستعداد الفطري في حالة السكون، وذلك عن طريق أساليب الوقاية من الجريمة، المتمثلة في محاولة الحد من تأثير العوامل والظروف المختلفة الداخلية والخارجية على ذلك الاستعداد الفطري الغريزي.

الصلة بين انحراف الغريزة وبين السلوك الإجرامي:

❁ **للغرائز تأثير كبير على تكوين الشخصية والتأثير على كثير من التصرفات، وانحراف هذه الغريزة أو اضطرابها ينعكس دون شك على سلوك الفرد وتصرفاته.** وبعض هذه الأفعال التي مصدرها شذوذ الغريزة قد تكون محلاً لاهتمام القانون؛ إذ قد يعاقب عليها الشارع بوصف الجريمة. وهذا الاعتبار يوجب على علم الإجرام الاهتمام بدراسة الصلة بين شذوذ الغريزة وبين ارتكاب الجرائم. وقد يتخذ الانحراف في غريزة التملك صورة الولوج بجمع الأشياء، أي كانت طبيعة هذه الأشياء، وأياً كان سبيل الحصول عليها. وهذا النوع من الانحراف قد يدفع الفرد للسرقة من المحلات التجارية.

قابلية الإنسان للتكيف مع الوسط الذي يعيش فيه والاستعداد الفطري للإجرام:

❁ **الاستعداد الفطري للإجرام عامل أو عنصر مشترك لدى الناس جميعاً، وأن التكوين الفطري ليس ذا دلالة قاطعة على حتمية تحول الاستعداد الغريزي للإجرام إلى سلوك فعلي.** ونضيف هنا فيما يتعلق بالاستعداد الفطري أو الغريزي للإجرام أن فطرة الإنسان ذاتها لا تمنعه من التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه بل على العكس تماماً فإنه تدفعه إلى ذلك. وتكيف الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه يعني اكتسابه صفات جديدة أو طبائع جديدة لم يكن يتمتع بها أصلاً، أو على الأقل لم يكن يدري أنه مؤهل لاكتسابها. مع الأخذ في الاعتبار أن نوعية الطبائع والصفات المكتسبة وما إذا كانت حميدة أو ذميمة هي الفيصل في القول بأن الإنسان قد ذكى نفسه أم أنه قد دساها. وتكيف الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه إنما هو وليد العقل والإدراك. كما أن التكيف مع الوسط لا يعني بالضرورة الاستسلام أو الانسياق وراء ظروف الوسط الذي يعيش الإنسان؛ بل قد يعني القدرة على مواجهة هذه الظروف أو التعامل معها ولو في اتجاه مضاد.

التفسير البيولوجي للإجرام

تمهيد

الأنثروبولوجيا وأوصاف المجرم

❁ أرجع الفلاسفة القدامى مثل وسقراط وأرسطو وأفلاطون الجريمة إلى نفسية فاسدة يرجع فسادها إلى عيوب خلقية أو انحرافات عقلية. وإذا كان السائد أن التفسير البيولوجي للجريمة يرتبط في الوقت الحاضر بنظرية "لومبروزو"، فلقد سبقها على ذات الطريق جهود أخرى قام بها بعض العلماء والأطباء مثل الطبيب النمساوي "فرانسوا جوزيف جال" والطبيب الفرنسي "موريل". كما أنه قد جاء بعدها جهود علماء آخرين مثل "تشارلس جورنج".

الجانب الأنثروبولوجي في المدرسة الوضعية الإيطالية (أو آراء لمبروزو):

❁ **يهتم علم الأنثروبولوجي الإنساني بدراسة شكل أعضاء جسم الإنسان ومؤدي الربط بين هذا العلم وبين المجرم أن هناك صفات أو أشكالاً معينة تميز أعضاء جسم المجرم عن أعضاء جسم غير المجرم.**

❁ **قد تبنى هذا الاتجاه العالم الإيطالي "شيزاري لمبروزو" مؤسسة المدرسة الوضعية الإيطالية، وذلك على أثر الأبحاث التي قام بها بحكم عمله أستاذاً للطب الشرعي والعصي وطبيباً بالجيش الإيطالي، وكانت هذه الدراسات نواة لكتابه والذي فيه جمع نتائج أبحاثه في مؤلفه الشهير "الإنسان المجرم"، واستند "لمبروزو" في آرائه إلى قيامه بفحص عدة مئات من جثث المجرمين المتوفين، وعدة آلاف من المجرمين الأحياء.**

أولاً: آراء مبروزو :

تتلخص آراء "لمبروزو" في أن هناك صفات معينة يتميز بها المجرم عن سواه ويحملها منذ اللحظة الأولى لميلاده، فهي إذن صفات تكوينية طبيعية، وهي تماثل صفات الإنسان البدائي الأول الذي يحمل صفات شبيهة بصفات بعض الحيوانات المعاصرة كالقردة. بل لقد نسب إلى "لمبروزو" قوله إن هذا المجرم بطبيعته قد ولد في غير زمنه، وأنه ينتمي إلى الإنسان الأول البدائي، أي أنه يتميز بما يسمى "الارتداد الوراثي".

ثانياً: خصائص المجرمين عند "مبروزو":

- ١- حيث يتميز المجرم بطبيعته (أو الإنسان المجرم) لدى "لمبروزو" بصفات عضوية محددة أهمها:
 - ١- اختلاف شكل الجمجمة وميلها إلى الصغر أحياناً أو الكبر أحياناً أخرى بالمقارنة بشكل وحجم الجمجمة الشائع في المنطقة التي يعيش فيها والسلالة التي ينتمي إليها.
 - ٢- تجويف في المخ يطابق ما يوجد في الحيوانات الدنيا (كالقوارض).
 - ٣- عدم انتظام شكل الوجه عموماً، فالجبهة ضيقة ومنحدرة، والحوارب كثيفة، والعينان غائرتان والأنف أفطس أو به التواء أو اعوجاج أو بروز، والشفتان غليظتان والأذنان عريضتان ومائلتان للأمام، أو قد تكونان صغيرتان صغراً ملحوظاً. كما أن الذقن أقرب إلى ذقون القردة.
 - ٤- الذراعان طويلتان.
 - ٥- وجود إصبع زائد في إحدى اليدين أو القدمين.
 - ٦- اختلاف في توزيع شعر الجسم من حيث الغزارة أو الكثافة عن الجنس الذي ينتمي إليه.
- كذلك فقد أورد "لمبروزو" عدة صفات فسيولوجية للإنسان المجرم، أي صفات تتعلق بوظائف الأعضاء وليس بشكلها فقط، ومن ذلك ضعف حواس السمع والشم والتذوق فضلاً عن ضعف الإحساس بالألم وبالحرارة والبرودة.
- كذلك فإن الإنسان المجرم كما يقول "لمبروزو" غير منتظم الحركات، ولا ينعكس على وجهه الشعور بالخجل، سريع الشفاء من الأمراض حيث تلتئم جروحه بسرعة. كما أن الإنسان المجرم طبقاً لنظرية "لمبروزو" يتميز بصفات نفسية منها: حدة المزاج وعنفه، وقسوة النظرات، وموت الشعور، وحب الشر للشر، وانعدام الحس الأخلاقي، والابتسامة المصطنعة، فضلاً عن الأنانية، والكسل، والإيمان بالخرافات.
- لم يقل "لمبروزو" بضرورة توافر تلك الصفات كلها مجتمعة في الإنسان المجرم؛ وإنما يكفي توافر عدد منها فقط للدلالة على "الارتداد الوراثي". وهذه الصفات تكشف عن أن صاحبها ذو شخصية بدائية أو حيوانية، ولا يستطيع التكيف مع الوسط الذي ولد فيه فيصطدم به ويخالف قوانينه.
- خلص "لمبروزو" في نهاية نظريته إلى أن المجرم بطبيعته على النحو المتقدم، لا يرجى صلاح منه، ولا سبيل لاتقاء خطره غير إبعاده عن المجتمع بأية وسيلة كانت. كما أدخل "لمبروزو" طائفة النساء محترفات البغاء في عداد الإنسان المجرم، اعتماداً على ما رآه من توافر صفات ارتدادية لديهن، معظمها فسيولوجية ونفسية.

ثالثاً: طوائف المجرمين عند "مبروزو":

قام "لمبروزو" بتصنيف المجرمين إلى عدة أصناف، حيث قسمهم إلى خمس طوائف؛ وهي:

١- المقصود بالمجرم المجنون:

المجرم المصاب بمرض عقلي وراثياً كان أو غير وراثي، وهذه الفئة من المجرمين تمثل قلة بالقياس بعدد المجرمين بصفة عامة، ويلحق بالمجرمين المجانين الشواذ عقلياً والمرضى نفسياً.

٢- المقصود بالمجرم بالفطرة أو (المجرم بطبيعته):

ما أطلق عليه "أنريكو فيري" (المجرم بالميلاد)، وهو مجرم لديه استعداد سابق للجريمة، ولكنه لا يرتكبها إلا إذا أثر هذا الاستعداد بفعل عوامل البيئة الاجتماعية (العامل الخارجية)، وقد يكون المجرم بالميلاد ميالاً لارتكاب نوع معين من الجرائم.

مجرم لا تتوافر فيه علامات الرجعة والارتداد أو الشذوذ العقلي على نحو واضح، غالباً ما يكون من المعتادين على الإجرام منذ صغرهم. والمجرم بالعادة يولد دون أن تتوافر فيه صفات المجرم بالميلاد، إلا أن ظروفًا تغرس فيه النزعة إلى ارتكاب الجريمة.

فرق "لمبروزو" بين المجرم المرتد أو المريض بالصرع من ناحية؛ وبين المجرم بالصدفة من ناحية أخرى، وهو من لا يبحث وراء الجريمة؛ وإنما يقع فيها بسبب مؤثرات خارجية طارئة. والمجرم بالصدفة لا يتوافر لديه الاستعداد السابق للإجرام؛ ولكنه يرتكب جريمته بفعل خفته وقلة الحساسية لديه تحت تأثير ظروف مفاجئة ومؤثرات خارجية. كما أن المجرم بالصدفة يتميز بضعف الوازع الأخلاقي وتنقصه قوة مقاومة المؤثرات الخارجية، فأقل دافع إلى الجريمة كال فقر أو الشعور بوجود فرصة للإفلات من العقاب أو مجرد الميل إلى التقليد قد يكون سبباً في إجرامهم.

مجرم يتميز بالعصبية وحدة المزاج وشدة الحساسية؛ حيث يندفع إلى ارتكاب الجريمة دون تفكير سابق أو إعداد لها تحت تأثير غيرة أو حب أو دفاع عن الشرف أو الكراهية. ويصل هذا المجرم إلى ذروة الانفعال أثناء وعقب ارتكاب الجريمة؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى حالته الطبيعية ويعترف بجريمته، وقد يقدم على الانتحار في بعض الأحيان.

الخلاصة ← إن أفكار "لمبروزو" المتعلقة باعتبار الأنثروبولوجيا مدخلاً أساسياً لتفسير السلوك الإجرامي ومن ثم منطلقاً لتحديد عوامل الإجرام، لم تلق قبولاً لدى زميليه الرئيسيين "انريكو فيري" و"جاروفاللو" شركائه في تأسيس المدرسة الوضعية الإيطالية.

تقليد الجانب الأنثروبولوجي لصالح الجانب الاجتماعي والطبيعي لدى "فيري" و"دي توليو":

١) آراء وأفكار فيري:

في واقع الأمر أن أفكار "انريكو فيري" يمكن أن تندرج بسهولة تحت مظلة التفسير المتكامل (أو التكاملي) للإجرام، إذ أنها لا تنحصر في طائفة واحدة من العوامل كمسببات أو موجهات للسلوك الإجرامي. فهو يرى أن السلوك المخالف للقانون ينطلق من مجموعات من العوامل: شخصية وطبيعية واجتماعية.

العوامل الشخصية لم يقصرها "فيري" على الأوصاف الأنثروبولوجية للمجرم (الخصائص الجسدية؛ بل أدخل معها التكوين الفسيولوجي والنفسي للإنسان، فضلاً عن جنسه وعمره ومهنته ودرجة تعليمه وثقافته.. إلخ. وكان يقصد بالعوامل الطبيعية كل ما يتصل بالبيئة الجغرافية بالمعنى الواسع، كالمناخ والتضاريس واختلاف الفصول.. إلخ. أما العوامل الاجتماعية فكان يقصد بها عناصر الوسط الاجتماعي كالتنظيم الاقتصادي والسياسي والإداري والتشريعي والقضائي، إلى جانب الثقافة والدين والرأي العام... إلخ.

من هنا صاغ "انريكو فيري" قانونه الشهير عن الكثافة الإجرامية، أو التشبع الإجرامي. ومضمون هذا القانون أنه إذا تضافرت مجموعة من العوامل المختلفة، فلا بد أن تقع الجريمة بكثافة معينة أو نسبة معينة هي نسبة تشبع المجتمع بالجريمة وهذه النسبة لا تقل ولا تزيد ما لم يحدث تغيير أو تغير في تلك العوامل.

يتضح من خلال عرض آراء وأفكار "فيري" أن دور العوامل الأنثروبولوجية كعوامل مفضية إلى السلوك الإجرامي كان ضئيلاً جداً بالمقارنة بالعوامل الأخرى.

٢) آراء أفكار دي توليو:

آراء وأفكار "دي توليو" تركز على أن لدى بعض الأشخاص تكويناً فطرياً إجرامياً ← حالة من الاستعداد السابق للإجرام تتحرك لدى حدوث مهيئات خارجية تحيط بهؤلاء الأشخاص، وتتحول من ثم إلى إجرام فعلي. وهذا الاستعداد الفطري للإجرام لا يتوافر لدى غير هؤلاء الأشخاص، بدليل أن تلك المهيئات الخارجية قد تحيط بالناس جميعاً- في وسط معين- ومع ذلك لا يرتكب الجريمة سوى طائفة فقط منهم وهم ذوو التكوين الإجرامي.

🔍 **تعريف "دي توليو" التكوين الإجرامي** ← بأنه خلل كمي أو كيفي في غريزة أو أكثر من الغرائز الأساسية للإنسان، مصحوب بنقصان أو انعدام في قوة العناصر أو بعض أوجه النقص في صحة الإنسان الجسمية والنفسية، تساهم في توجيهه إلى الإجرام.

🔍 **الخلاصة** ← في الواقع أنه لولا هذا التحديد من "دي توليو" في مفهوم التكوين الإجرامي لكان أن انتقاد سيوجه إلى آرائه هو الخلط بين الاستعداد الفطري للإجرام الذي يقصده، وبين آراء لمبروزو عن المجرم بالميلاد.

اضمحلال الجانب الأنثروبولوجي في آراء "جارفالو" لصالح الجانب الأخلاقي:

🔍 كان "جارفالو" قاضياً وأستاذاً للقانون بالجامعة، فجمع بذلك بين الخبرة العلمية التطبيقية وبين الدراسة والتأصيل النظري مما أعطى لأفكاره درجة كبيرة من الأهمية والعمق. وقد ذهب "جارفالو" إلى أن الإرتداد أو الانحطاط المؤثر في سلوك الإنسان ليس في الحقيقة ما يتصل بالوراثة أو الأنثروبولوجيا؛ ولكنه ما يتصل بالأخلاق ..

🔍 **قام "جارفالو" بتقسيم الجرائم إلى: جرائم طبيعية (حقيقية) وجرائم مصطنعة (وهمية).**

١- **المقصود بالجريمة الطبيعية** ← عبارة عن أفعال يستهجنها الناس في كل زمان ومكان لأنها ضد طبيعة الإنسان ذي المشاعر اليقظة والعواطف النبيلة والحس الخلقي السليم. وهذه النوعية من الجرائم يجب أن تحظى بالاهتمام والبحث في أسبابها وعواملها، واستهجان هذا النوع من الجرائم ينتقل بواسطة الحاسة الخفية من جيل لآخر، سواء عن طريق الوراثة النفسية (وراثة القيم والمشاعر) أو عن طريق التقليد، أو نتيجة التربية الأسرية، مثل جريمة القتل والسرقة.. الخ.

٢- **المقصود بالجرائم المصطنعة** ← تلك التي تظهر لنا في ظل نظام سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي معين، بينما تختفي في ظل نظام آخر مختلف في هذه النواحي. مثل الجرائم التهرب الضريبي أو الجمركي... إلخ.

🔍 **الخلاصة** ← من المفيد بل من اللازم أن يدرك الجميع أن أداة التشريع- خاصة التشريع الجنائي- لا ينبغي النظر إليها على أنها دابة يمتطيها من يشاء ليذهب بها إلى حيث يريد!! ولقد سبق في هذا النهج أستاذنا المرحوم الدكتور رعوف عبيد إلى الاعتراف بقيمة التفرقة بين الجريمة الطبيعية والجريمة المصطنعة.

التغيرات الفسيولوجية وأثرها على سلوك الإنسان

التفسير الفسيولوجي لسلوك الإجرامي:

🔍 أن شكل الأعضاء الخارجية للإنسان (نظرية لمبروزو) لم تقدم تفسيراً مقنعاً لسلوك الإجرامي، لذلك فقد امتد البحث إلى دراسة وظائف الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان؛ وهو ما يطلق عليه "علم الفسيولوجيا الجنائية". وهو العلم الذي يقوم بمحاولة الوصول إلى تفسير السلوك الإجرامي للإنسان على أساس مدى قيام الأعضاء الداخلية لجسمه بوظائفها. وطبيعي أن يكون الخلل في أداء هذه الوظائف وفقاً لذلك العلم هو التفسير المنشود لسلوك الإجرامي. لذلك تشمل الدراسات الفسيولوجية الجنائية فحص كافة أعضاء الجسم الداخلية وأجهزته المختلفة.

الخلل في وظائف الغدد ودوره في السلوك الإجرامي

أولاً: دور الغدد في التركيب الحيوي للإنسان:

🔍 يحتوي جسم الإنسان على عدد كبير من الغدد، هي أعضاء حيوية تقوم بإفراز سوائل وعناصر مختلفة، والأصل فيها هو التوازن، ومن ثم فإن أي خلل في إفرازاتها يؤدي إلى الإخلال في التركيب الكيميائي للدم. ورغم ضالة كمية هذه الإفرازات التي لا تتعدى بضعة مليجرامات في اليوم، إلا أن تأثيرها عظيم ودوره خطير في نمو الجسم والعقل وتجدد الأنسجة والخلايا والحفاظ على الخصائص الحيوية عموماً لجسم الإنسان. وأهم هذه الغدد الصماء الغدد فوق الكلوية، والغدد الدرقية والغدد الجنسية.

ثانياً: تأثير الخلل في إفرازات الغدد الصماء على سلوك الإنسان:

- يرى عدد من الباحثون أن هناك صلة وربط بين الخلل في إفرازات الغدد الصماء وبين سلوك الإنسان؛ والذي قد يدفعه هذا الخلل أن يكون سلوكاً إجرامياً.
- مع ذلك يرى آخرون، على العكس من ذلك، أن تأثير الغدد على السلوك الإجرامي هو تأثير ضعيف ويؤكد على أن هناك من الناس ذوي السلوك السوي؛ رغم إصابة غدهم بخلل.
- كذلك فمن الملاحظ أن أغلب دراسات الغدد قد أجريت على مجرمين أمضوا في السجون فترات طويلة، ولا يستبعد أن يكون ما لحق بهم من اضطراب في إفرازات الغدد إنما هو ناتج عن حياة السجن بعد إدانتهم وليس هو الذي دفعهم إلى الإجرام ابتداءً.
- هناك الكثير من الأمثلة التي يقدمها الباحثون انتهى فيها أصحابها إلى التأكيد على الصلة الوثيقة بين الخلل في إفرازات الغدد الصماء وبين السلوك الإجرامي للغدد.

أمثلة الأنماط الإجرامية التي تثار باضطرابات الغدد:

- الخلل في إفرازات الغدة الدرقية مثلاً إذا زاد هذا المعدل عن المعتاد فإنه يؤدي إلى القلق والاندفاع؛ مما يؤدي إلى اصطدام سلوك الإنسان بالمجتمع في صورة جرائم عنف؛ حيث لوحظ أن المجرمين الذين يميلون إلى العنف والاندفاع والقتل تختل عندهم الغدد الدرقية فتزيد من إفرازاتها؛ أما إذا نقص معدل إفرازاتها فإنه يسبب تخلفاً في نمو الجسم والعقل، مما يؤدي إلى نوع من البله ، وأن مرتكبي الجرائم الجنسية وبعض الجرائم الأخلاقية وجرائم العنف الجنسي تختل لديهم الغدد الجنسية متمثلة في قوة الاندفاع الجنسي، وهذا ناتج عن شعورهم بالعزلة وبالنقص .

س ٨: الرجل أكثر اجراماً من المرأة هل يعد هذا القول قولاً علمياً صحيحاً ، وما النظريات التي قيلت لتفسير الفرق بين اجرام الرجل والمرأة وما تقدير النظريات ؟

اختلاف الجنس (النوع) وانحكاسه على السلوك الإجرامي

أولاً: مظاهر اختلاف إجرام الرجل عن إجرام المرأة:

- كشفت الإحصاءات الجنائية أن هناك فروقاً بين إجرام المرأة وإجرام الرجل من حيث القدر والنوع ووسيلة التنفيذ. وقد ثبتت هذه الفروق في مختلف البلاد ولدى سائر المجتمعات؛ بل وفي كل المناطق داخل الدولة الواحدة.

١) فمن حيث (الكم) وعدد الجرائم التي ترتكبها المرأة:

- ثبت أن إجرام المرأة أقل من إجرام الرجل، حيث يميل هذا الفارق إلى الاتساع في الوقت الحاضر أي أن إجرام المرأة يميل إلى الانخفاض؛ وهذا ما أكدته بعض الإحصاءات والدراسات الجنائية إلى أن إجرام المرأة لا يتجاوز من حيث الحجم واحد إلى عشرة بالنسبة لإجرام الرجل، كذلك فإن النساء أقل عوداً للإجرام من الرجال. كذلك ففي إطار إجرام النساء يختلف حجم الإجرام من مرحلة سنوية إلى مرحلة سنوية أخرى لدى المرأة. ويعزى الباحثون ذلك إلى ما لوحظ من أن النساء يبدأن إجرامهن في مرحلة مبكرة من العمر بالمقارنة بالرجل، ويمتد بهن النشاط الإجرامي (لدى النساء المجرمات) إلى مرحلة أكثر تقدماً بالمقارنة بالرجال.

٢) من حيث النوع:

- يتسم إجرام الرجل بالقسوة عن إجرام المرأة، كما أن الرجل يرتكب الجرائم الأكثر خطورة من المرأة. ويتصل باختلاف إجرام المرأة عن الرجل من حيث نوع الجرائم وإقبال المرأة على ارتكاب أنواع معينة من الجرائم قد تماثل في ارتكابها الرجل بل قد تتفوق عليه، في حين تبدو مساهمتها في ارتكاب بعض الجرائم الأخرى محدودة جداً بالمقارنة بالرجل. فمساهمة المرأة في ارتكاب جرائم الإجهاض وقتل الأطفال كبيرة جداً، كذلك الحال في جرائم الدعارة والبلغاء والقوادة، ولكن مساهمتها قليلة في جرائم العنف وجرائم الاعتداء على العرض.

فإن المرأة نادراً ما تلجأ إلى وسيلة عنيفة لارتكاب جرائمها، وأنها حتى عند ارتكابها لجرائم خطيرة كالقتل فإنها تلجأ إلى استخدام الحيلة ووسائل غير عنيفة كالسم أو تحريض رجل على ارتكاب القتل. إذا أظهرت الإحصاءات أن نسبة ارتكاب المرأة للقتل بالسم بلغ ٩٠% في حين أن ارتكاب الرجل للقتل بهذه الوسيلة لم يتجاوز ١٠% من المجموع الكلي لحالات القتل بالسم.

ثانياً: التفسير الصحيح لاختلاف إجرام المرأة عن الرجل:

اختلف الرأي في تفسير الفروق بين إجرام الرجل والمرأة؛ حيث انقسمت الآراء إلى عدة اتجاهات:

- الاتجاه الأول ← ذهب إلى إنكار كل تفرقة بين الرجل والمرأة من حيث عدد الجرائم.
- الاتجاه الثاني ← ذهب إلى تبني نظرية أخلاقية لتفسير هذه الفروق.
- اتجاه ثالث ← ذهب إلى تبني نظرية فردية.
- الاتجاه الرابع ← ذهب إلى تبني النظرية الاجتماعية في تفسير هذا الاختلاف.
- لن نخوض في تفاصيل كل اتجاه من هذه الاتجاهات، لأن ما يهمنا في هذا المقام هو خلاصة هذه الاتجاهات والآراء للوصول إلى التفسير الصحيح للفرق بين إجرام المرأة وإجرام الرجل والذي لا يكون إلا بالأخذ في الاعتبار العوامل الفردية والاجتماعية معاً؛ إذ لا يصلح أي من العاملين بمفرده تفسير وحيد لهذا الفرق. فمما لا خلاف عليه أن المرأة أضعف من الرجل في القوة البدنية والعضلية، وهي في أغلب الأحوال أقصر منه طولاً وأقل وزناً، كما أن تكوينها الجسماني يختلف عن الرجل؛ فهي تمر بأحوال فسيولوجية كالحمل والولادة والطمث وهو ما لا يعرفه الرجل. وهو ما ينعكس على تقلباتها المزاجية والسلوكية، والتي تجعلها أكثر عصبية وأكثر ميلاً إلى العدوانية واستعداداً للإثارة فضلاً عن القلق الذي قد ينعكس على تصرفاتها.
- إلا أن العامل البيولوجي والنفسي رغم أهميته لا يكفي لتفسير قلة وانخفاض معدلات إجرام المرأة بالمقارنة بالرجل؛ لأنه لو كان صحيحاً لوجب أن يبقى هذا الإجرام ثابتاً في كنهه ونوعه في البلاد المختلفة وفي الأزمنة المتعاقبة، فلا سبيل لتفسير هذا الاختلاف إلا إذا سلمنا بوجود عامل متغير طرأ على حياة المرأة، هذا العامل المتغير هو العامل الاجتماعي فتطور المجتمع وخروج المرأة للعمل ومساهمتها في كافة الأعمال على قدم المساواة مع الرجل.
- الخلاصة ← مما تقدم يظهر جلياً أن قلة إجرام المرأة عن الرجل يرجع إلى مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تتضافر فيما بينها لتقدم لنا تفسيراً متكاملًا عن الفرق بين إجرام الجنسين. ومعنى ذلك أن جنس الشخص ليس في ذاته عاملاً من العوامل الدافعة إلى الإجرام؛ إذ أن الجريمة ليست وقفاً على جنس دون الآخر؛ وإنما دور الجنس لا يكون إلا في تحديد كم الجرائم ونوعها ووسيلة ارتكابها.

الوراثية وأثرها على السلوك الإجرامي

يعرف العلماء الطبيعيون الوراثة بأنها هي انتقال صفات الكائن الحي إلى فروعه لحظة تكوينها. أي لحظة تكوين هذه الفروع وهي اللحظة التي يلتقي فيها الحيوان المنوي للذكر ببويضة الأنثى حيث تتشكل منها خلية واحدة تحمل الصفات الوراثية الآتية من الأبوين كفضيلة الدم ولون البشرة والملامح والطول ولون الشعر والعيون...إلخ.

الوراثة الفردية والجريمة

معنى الوراثة الفردية:

إن المقصود بالوراثة الفردية هو انتقال الصفات الطبيعية من الأصل إلى الفرع بصورة فردية أي من أصل فرد إلى فروعه. وقد بحث العلماء هذه المسألة من عدة نواحي، أهمها:

(أ) دراسة الآباء والأبناء، (ب) دراسة شجرة العائلة، (ج) دراسة التوائم، وبتناولهم فيما يلي:

١) دراسة الآباء والأبناء:

تشير بعض الدراسات إلى دور الوراثة في تكرار ظهور الجريمة بين الأجيال المتعاقبة من الأبناء، وذلك نقلاً عن آبائهم. ومن أهم هذه الدراسات الأبحاث التي أجراها العالم الإنجليزي "شارل جورنج".

يُجد "جورنج" في ذلك دليلاً دامغاً على دور الوراثة في انتقال الميل الإجرامي من الأصول إلى الفروع بنفس المعدل الذي تنتقل به الخصائص الجسمية والعقلية (كالطول أو القصر ولون البشرة ..إلخ). كما يشير "جورنج" إلى أنه استبعد في أبحاثه دور العوامل البيئية المختلفة كال تقليد، حيث أن عزل بعض الأبناء عن آبائهم لم يمنع الأبناء من ارتكاب الجرائم التي ارتكبوها آبائهم، كذلك فإن حياة الأبناء بمعزل عن الآباء في ظروف اجتماعية مغايرة لم تحل دون وجود هذه النسبة من الإجرام لدى الأبناء.

نقد نتائج أبحاث "جورنج" في دور الوراثة على السلوك الإجرامي:

١- حيث أنه قام بعزل الأبناء عن الآباء، في ظروف اجتماعية معينة كالمؤسسات الإصلاحية التي اعتمد عليها "جورنج"، وهي مما لا شك فيه لا تمثل التباين والاختلاف المنشود بين بيئتين اجتماعيتين، فأحدهما فاسدة وهي أسرة الآباء المجرمين؛ كما أن البيئة الأخرى وهي المؤسسات الإصلاحية لا تقل فساداً عن الأولى.

٢- كما أن تلك النتائج ركزت على انتقال (الفن أو الأسلوب الإجرامي)، وذلك أمر لا أهمية له بجانب (الميل الإجرامي) نفسه، وهو وحده الذي يعتد به .

هناك دراسات أخرى إلى جانب ذلك ظهر من نتائجها الإحصائية ارتفاع نسب إدمان المسكرات أو المخدرات لدى آباء المجرمين وأمهاتهم. بما يجاوز ثلاثة أمثال هذه النسبة لدى آباء غير المجرمين، ونفس النتائج تقريباً ظهرت لدى المجرمين العائدين (أو معتادي الإجرام) مقارنة بغيرهم من الأسوياء. وواضح هنا أن تأثير البيئة وليس الوراثة فقط يظهر إلى حد كبير في هذه الدراسات التي لم يزعم القائمون بها عزل الظروف البيئية المختلفة على غرار "جورنج".

ب) دراسة شجرة العائلة:

فحص شجرة العائلة:

المقصود بفحص شجرة العائلة ← دراسة عائلة أحد المجرمين وتتبع ذريته وبيان مدى انتشار السلوك الإجرامي فيها وصولاً لتحديد ما إذا كان الاستعداد الإجرامي بتوراث بين الآباء والأبناء.

من الدراسات التي لفتت أنظار الباحثين في علم الإجرام دراسة عائلة أحد الأشخاص، فقد اكتشف بعض الباحثين الأمريكيين في أحد سجون نيويورك عام ١٨٧٤م وجود ستة نزلاء من أسرة واحدة عميدها يدعى "ماكيس جومكس"، وعرف بإدمانه الخمر وولعه بالنساء ثم تزوج من فتاة تحترف السرقة، وأنجبا عدداً كبيراً من الأبناء والأحفاد، تمكن الباحثون من تعقب ما يزيد عن سبعمائة فرد منهم، وأوصلهم البعض إلى ما يزيد عن ألف فرد عام ١٩١٥م.

من الأبحاث التي لها دلالة خاصة في هذا الشأن ما أجراه الباحث الأمريكي جودارد من دراسة على أسرة عائلة أحد الأشخاص ويدعى "كاليك" حيث كان قد تعرف وهو في الخدمة العسكرية على فتاة ضعيفة العقل وسيئة السلوك تعمل في حانة، وأنجب منها ولداً غير شرعي خلف وراءه عائلة كبيرة العدد أمكن حصر نحو ٤٨٠ فرداً منها تبين أن عدداً منهم ضعاف العقل وعدداً آخر أبناء غير شرعيين، وجانب أدمن المشروبات الكحولية، وأنحرف جانب آخر جنسياً سواء بممارسة الدعارة أو الشذوذ، وأصيب عدد آخر بالصرع. وأن ٦٤ شخصاً فقط من فرع هذا الابن يمكن اعتبارهم عاديين.

كان "كاليك" قد تزوج بعد الحرب من فتاة طيبة السلوك وحسنة السمعة تعمل بالتدريس، كان له منها أبناء وأحفاد صالحون ومتوافقون اجتماعياً .

في مقابل دراسة أسر بعض المجرمين التي سلف ذكرها فقد أجريت عدة دراسات على بعض العائلات الأمريكية الصالحة منها عائلة واعظ يدعى "جوناثان ادواردز" حيث تبين أنه لم يوجد في ذريته مجرم واحد؛ بل كان منهم من تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وحكم بعض ولاياتها، وكان من ذريته أيضاً بعض قضاة المحاكم العليا ومشاهير الكتاب ورجال الدين والمعلمين.

تقدير أسلوب دراسة شجرة العائلة:

أن تقييم هذه النتائج يظهر أن الدراسات التي أسفرت عنها لم يثبت فيها أن القائمين بها حرصوا على دراسة عدد وافر من الأسر، حتى يكون هناك محل لعمومية تلك النتائج. فهذه الدراسات يغلب عليها طابع الخصوصية.

كذلك ليس هناك ما يوضح أن هؤلاء الباحثون راعوا عزل العوامل البيئية المختلفة التي عايشها أولئك الأبناء والأحفاد على مر عشرات بل مئات السنين خلال تعقب شجرة العائلة؛ بل إن البعض يذكر أن تتبع بعض هذه العائلات لاحقاً جاء بنتائج عكسية، حيث تبين أن بعض العائلات التي وصفت بأنها سوية كان بعض أسلافها من ذوي السوابق الإجرامية.

كما يعيب هذا الأسلوب من البحث أنه يأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية الخاصة بأحد الوالدين مهماً العوامل الداخلية الخاصة بالأب الآخر الذي قد لا يعاني من ذات العلل والانحرافات المتوافرة في الأب الأول، وهو ما يجعل الدراسة مقتصرة على نصف العوامل الوراثية بالنسبة للأبناء.

(ج) دراسة التوائم:

التوائم هم الأبناء الذين يجمعهم حمل واحد، وهم نوعان:

- النوع الأول** ← التوائم المتماثلة هي التي تنتج من بويضة واحدة انقسمت بعد التلقيح إلى شطرين أي توأمين أو إلى أكثر من جنين وتعيش التوائم المتطابقة مدة الحمل في مشيمة واحدة ويكون التوائم فيها من جنس واحد، والتشابه يكون شديداً في هذا النوع من التوائم يصل إلى حد التماثل، والتشابه يشمل الملامح والخصائص الجسدية والعقلية والنفسية وفي كل شيء تقريباً حتى يصعب التمييز بينها.
- النوع الثاني** ← التوائم غير المتماثلة فهي التي تنتج عن بويضتين أو أكثر من بويضة، يستقل فيها كل جنين ببويضة منفصلة به، كما يستقل كل منها بمشيمة مستقلة، ويمكن أن تكون من جنس واحد أو من الجنسين، ولذلك فإن التشابه بينهما لا يكون كبيراً كما هو الحال في النوع الأول من التوائم؛ فالتشابه بينهم مجرد التشابه العادي المألوف بين الأخوة والأخوات.
- ما يهمنا هنا هو أن التوائم المتطابقة تشترك بحكم اللزوم الطبيعي في نفس الصفات الوراثية إلى حد التطابق، وقد لوحظ أن التوائم المتطابقة تتماثل في السلوك بعد ذلك أثناء حياتها حتى لو لم تشترك في بيئة اجتماعية واحدة. ويصل هذا التماثل في السلوك إلى حد أنه إذا ارتكب أحد التوائم المتطابقة جريمة ما، فلا بد أن يرتكب الثاني جريمة أخرى مماثلة.
- لكن على النقيض لم يلاحظ لدى التوائم الأخوية أي غير المتطابقة، مما يقطع لدى أنصار هذا الرأي بصحة انتقال الميل الإجرامي بالوراثة.
- من أهم الدراسات التي أجريت على التوائم ما أجراه العلماء من بحث على عدد من التوائم المتماثلة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن ٧١% من التوائم المتحدة متشابهون في سلوكهم الإجرامي.

تقدير أسلوب دراسة التوائم:

- يلاحظ أن** ← أول ما يدحض هذه الدراسة التطرف في الأخذ بالوراثة كسبب للسلوك الإجرامي، هو أن أنصار ذلك الرأي يقيمون أحياناً وزناً للظروف البيئية (حين يختلف سلوك التوائم المتطابقة عن بعضها البعض) ويهدرون وزن هذه الظروف كلية (حين يختلف سلوك التوائم غير المتطابقة عن بعضها البعض). وبنفس القدر فإنهم يهدرون وحدة الظروف الاجتماعية في الحالتين، ولا شك أن ذلك لا يستقيم مع المنطق السليم وصحة استخلاص النتائج من الوقائع؛ بل هو مشوب بالفساد في الاستدلال.
- كما أن النتائج التي يريد أنصار هذا الرأي تعميمها وإضفاء الأهمية عليها، لا تستقيم مع وجود أي قدر من الاختلاف بين سلوك التوائم المتطابقة، إذ المفروض أن يتغلب العامل الوراثي على ما دونه من عوامل أخرى أو ظروف بيئية أو ما إلى ذلك، وهو ما يكذبه الواقع العملي. كذلك فلا يمكن التسليم بعمومية مثل هذه النتائج على الرغم من قلة الحالات التي تم بحثها، وإلا كنا وقعنا في خطأ منهجي خطير.
- إضافة إلى ذلك فلم يقدم أنصار ذلك الرأي تفسيراً لوحدة السلوك الإجرامي، بل وتطابقه أحياناً بين أفراد ليسوا توائم؛ بل لا يرتبطون بأية رابطة من روابط القرابة.

الوراثة السلالية والجريمة

المقصود بالوراثة السلالية:

- شيوع صفات وراثية معينة بين أبناء جماعة من الناس بحيث تميزهم عن غيرهم من الجماعات الأخرى. فلا يقتصر الأمر هنا إذن على انتقال صفات من الأصل إلى الفرع (بصورة فردية) وإنما يمثل ظاهرة تسود بين أعضاء هذه الجماعة أو تلك. ومثال ذلك السلالة الزنجية، والسلالة الصينية، والسلالة الهندية، مقارنة مثلاً بالسلالة العربية والسلالة الجرمانية، وإن كان من الصعب رغم ذلك القول بأن هناك سلالة ما لم تأخذ من سلالة أخرى أو تعطيها بصورة ما وبقدر ما، وذلك نتيجة المخالطة والمعايشة والتزاوج والاشتراك أحياناً في ظروف بيئية واحدة.

يقول دونالد تافت في كتابه (مبحث الجريمة) "...وربما كانت الخصلة السلالية المزعومة التي لها أعظم مغزى للسلوك الإجرامي هي ما يطلق عليه المزاج السلافي، وعلى سبيل المثال يزعم أن سكان جنوبي إيطاليا وغالبيتهم من جنس البحر المتوسط لديهم مزاج حاد يجعلهم يحسون الإهانة بسهولة توافه الأمور، مما ينتج عن ذلك زيادة مفرطة في جرائم العنف بين جماعات المهاجرين من إيطاليا".

بيد أن ← أكثر الدراسات شيوعاً هي تلك التي أجريت حول الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنسب إلى الزواج هناك أنهم هم مصدر الجريمة الأمريكية. ومع ذلك يوضح "دونالد تافت" إلى عدم كفاية هذه الإحصاءات كمقياس لجرائم الزواج، وعدم صحة التسليم بنتائجها في الربط بين الوراثة السلالية والجريمة، حيث أن إجرام الزواج في أمريكا له أسباب أخرى غير الوراثة السلالية منها تأثير الأحوال المعيشية المختلفة عليهم سواء اجتماعية أو اقتصادية؛ خاصة أنهم جلبوا منذ البداية كعبيد للعمل في أمريكا. فضلاً عن سوء معاملاتهم والتمييز.

حالة السلال الوراثية بنوع الجريمة:

فقد حاول البعض إقامة علاقة أخرى بين السلالة الوراثية وأنواع معينة من الجرائم، فمثلاً زادت نسبة الجرائم المرتكبة من الزواج الأمريكيين بنسبة تفوق مثيلتها لدى الأمريكيين من غير الملونين، وعلى الأخص جرائم العنف كالقتل والسرقة بالإكراه والخطف والاعتصاب.. إلخ. وفي إحصاءات أخرى عن الأوروبيين لوحظ ارتفاع معدل أو نسبة جرائم القتل في غرب أوروبا وشرقها عنه في الشمال. أما سكان شرق البلطيق فتكثر لديهم الجرائم الجنسية العنيفة.

تقدير العلاقة بين الوراثة السلالية والإجرام:

فمن الصعب القول أن هناك سلالة ما زالت تحتفظ بخصائصها بدون مخالطة أو تبادل لخصائص سلالات أخرى حتى الجنس أو السلالة الجرمانية حدث معها الكثير من المخالطة للأجناس الأخرى. فلا يوجد ما يسمى استئثار سلالة معينة بنوعيات محددة من الجرائم لأن الدراسات التي قالت بذلك لم تقدم لنا تفسير عن علة اشتراك الزواج وسكان البحر المتوسط مثلاً في جرائم معينة رغم اختلاف السلالة.

أثر العاهات والأمراض العضوية على السلوك الإجرامي

المقصود بالعاهات والأمراض العضوية:

نقص أو قصور أو عجز يشوب من ألفت به في حاسة من حواسه أو وظيفة من وظائف أعضائه. وقد تكون هذه العاهة طبيعية أي يولد بها الإنسان (غيب خلقي)؛ وقد تكون عارضة أي تحدث نتيجة مرض أو حادث أو اعتداء تعرض له. كما قد تكون عاهة مؤقتة يمكن أن يبرأ منها الإنسان؛ وقد تكون عاهة مستديمة قد تلازمه طيلة حياته. وقد تكون العاهة جسمية أو عقلية أو عصبية.

المقصود بالمرض ← خلل أو اضطراب يصيب أحد أعضاء الجسم أو أجهزته فيؤثر سلباً على قيامه بوظيفته المعتادة. وقد يتعلق المرض بالأجهزة العضوية للجسم؛ وقد يتعلق بجهازه النفسي. مع ضرورة ملاحظة الفارق بين المرض والعاهة فإن العاهة أشمل وأعم من المرض، فكل عاهة تنطوي على مرض بالمعنى الوظيفي بينما العكس غير صحيح.

العلاقة بين الأمراض والعاهات الجسمية وبين السلوك الإجرامي

استأثرت بعض الأمراض والعيوب الخلقية بجانب العاهات والإصابات البدنية بنصيب وافر من مجهودات العلماء في هذا الشأن. ومن ذلك العمى والصمم والبكم والشلل والسل والزهري والحميات.

(أ) مرض السل:

يشير العالم الإيطالي "دي توليو" إلى أن نسبة ٢٠% من نزلاء السجون مصابون بمرض السل، وقد قال تفسيراً لذلك أن ميكروب مرض السل يؤدي إلى خلل وظيفي ونفسي للمصاب به يجعله أكثر حدة واستعداداً للإجرام؛ وقد اعترض البعض على هذا التفسير بأنه من المحتمل أن تكون الإصابة بالسل نتيجة للسجن وليست سبباً للإجرام. ولكن هذه الاعتراضات سرعان ما تزول بعدما أعلن باحثون آخرون مثل البلجيكي "فيرفاك" حيث تبين له من فحص حوالي ١٦٠٠ مسجوناً أن ١٠% منهم ينحدرون من عائلات مصابة بمرض السل. مما يشير إلى وجود علاقة بين هذا المرض والإجرام.

قال تفسيراً لذلك إن هذا المرض يؤدي إلى خلل في الغريزة الجنسية مما ينتج عنها من اضطرابات نفسية تؤدي إلى سرعة الاستثارة وضعف التحكم في السلوك وازدياد الميول العدوانية. مع ذلك لا نظن بصحة التسليم بهذه النتائج في الربط بين المرض والإجرام؛ فليس مرض السل وحده هو سبب الإجرام؛ بل إن هناك بعداً لا يمكن إغفاله هو البعد الاجتماعي الذي يحول بين إمكانية ممارسة المريض لحياته الطبيعية وصعوبة تقبله من المحيطين به خاصة في نطاق أسرته والمجتمع ككل.

(ب) مرض الزهري:

قد لاحظ الباحثون أنه يحدث اضطرابات عضوية وعصبية وعقلية لدى المصاب؛ تؤدي إلى ضعف وتدهور بعض وظائف الجسم الحيوية، أو إلى الصرع والشلل، أو يهدد الملكات الذهنية والعقلية مما يفضي إلى شلل جنوني عام. وينعكس ذلك كله على حالة المريض النفسية والمزاجية فيضعف قدرته على التحكم في نزعاته وميوله الغريزية ويسهل انزلاقه إلى ارتكاب بعد الجرائم الخطيرة كجرائم العرض والشرف. مع ضرورة ملاحظة أن هذه الآثار قد تزول بزوال المرض؛ وقد يشفى من الزهري وتستمر السلوكيات المنحرفة لصيقة بشخص المريض.

(ج) التهابات المخية والحمايات:

هذه الالتهابات كالتهاب أغشية المخ والحمى الشوكية، فإنها تؤدي إلى تغييرات نفسية خطيرة لدى المصاب وتغييرات في صفاته الشخصية وطباعه، وهي تغييرات نحو الأسوأ بطبيعة الحال حيث تنعدم لدى المريض القدرة على التحكم في تصرفاته وتضعف إرادته ويميل إلى العنف والاصطدام بالمجتمع في صورة ارتكاب أنواع متعددة من الجرائم ومنها جرائم الاعتداء على الأموال والسرقات.

(د) العاهات والنقائص الجسمية عموماً:

قد علل الباحثون أن السلوك التعويضي لذوي العاهات والأمراض قد يدفعهم إلى ارتكاب بعض الأعمال الإجرامية. فنسبة المصابين بهذه العاهات والأمراض من الجانحين والمجرمين تفرق نسبة المصابين بها من الأسوياء.

نقد علاقة العاهات والأمراض بالسلوك الإجرامي:

- 1- نتيجة لأبحاث يشوبها قدر من القصور المنهجي، فهي لم تقدم تفسيراً لإجرام غير المصابين بالعاهات والأمراض من الأصحاء. كما لم تتناول هذه الأبحاث تأثير هذه الأمراض والعاهات على المصابين بها من غير المجرمين.
- 2- كما أن كثيراً من هذه الأبحاث أجريت على مجرمين فعلاً من نزلاء السجون وقد يكون السجن هو سبب إصابتهم ومرضهم.
- 3- كما إن كثيراً من الإحصاءات وأبحاث أخرى قد جاءت بنتيجة عكسية تماماً؛ حيث أن الجريمة تحتاج إلى قدر كبير من السلامة العضوية والبدنية قد يصعب توافرها لدى هؤلاء المرضى وذوي العاهات.
- 4- أن بعض تفسيرات إجرام ذوي العاهات والنقائص الجسمية لا ترجع إلى السبب العضوي فقط؛ بل ترجع إلى أسباب نفسية (كفكرة السلوك التعويضي).

العلاقة بين الأمراض والعقلية والعصبية وبين السلوك الإجرامي

أولاً: الإمكانات الذهنية ونقص الذكاء (أو التخلف العقلي):

المقصود بالتخلف العقلي: عائق ذهني ينتقص من درجة ذكاء الإنسان ويضعه من ثم في مرتبة متأخرة عن مرتبة الشخص العادي.

المقصود بالذكاء: مجموعة من القدرات أو الإمكانات أو الكفاءات التي يتمتع بها الإنسان وتحدد مدى قدرته على توجيه سلوكه بصورة متوافقة مع الوسط الذي يعيش فيه. وقد قيل - وبحق - في القرن ١٩ أن العالم لو استطاع التخلص من الأغبياء لأمكنه أيضاً التخلص من جانب كبير من الأشقياء.

يمكن التمييز بين مجموعات رئيسية في أنماط الذكاء: حيث أن للذكاء معايير مختلفة يستدل منها على نسبة أو مقدار ذكاء الشخص.

١- **من حيث درجة الذكاء** ← ينقسم الذكاء إلى الذكاء الخارق (العبقري)، ومتوسطي الذكاء وهم أغلبية، والمتخلفين عقلياً.

٢- **من حيث نوع الذكاء** ← ينقسم إلى الذكاء العلمي والذكاء العملي أو الواقعي أو الاجتماعي والذكاء الفكري، والذكاء الفني وفقاً لمدى استجابة الفرد لأوجه النشاط المختلفة في تواحي الحياة.

٣- **يميز البعض من حيث المدى أو مجال الذكاء** ← إلى ذكاء عام يشمل كافة القدرات وذكاء خاص مقصور على كفاءة أو مقدرة خاصة.
 كما أن للذكاء درجات، فإن للتخلف العقلي درجات لكل منها مسماهها العلمي تبدأ بالوهن (أو الحماقة) وهو أبسط درجات التخلف، يلي ذلك أبله وهو درجة وسطى من التخلف العقلي. ثم هناك العته وهو أشد درجات التخلف العقلي.

وتتكون ملكة الذكاء من عناصر ثلاثة هي: **الذاكرة و التصور و الحكم.**

المقصود بالذاكرة ← مستودع الخبرات والمعارف والتجارب الشخصية للإنسان، فضلاً عما استفادته من تجارب الغير.

المقصود بالتصور ← إمكانية استيعاب الموقف الذي يعرض للشخص في حالة ما، وتخيل أو توقع احتمالات للمواقف المختلفة.

المقصود بالحكم ← التصرف أو القرار الذي يتخذه الفرد والذي سيكون متوقفاً في مدى صحته على مدى ونوعية وجود الذاكرة والتصور معاً.

الصلة بين درجة الذكاء والجريمة:

ثار التساؤل حول علاقة نقص الذكاء بالجريمة، وقد تفرق الرأي في ذلك إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول ← ذهب إلى اعتبار الغباء عاملاً إجرامياً، فالضعف العقلي هو سبب الظاهرة الإجرامية. وسند ذلك نتائج الإحصائيات الجنائية من ارتفاع نسبة ضعاف العقول بين المجرمين، عنها بين غير المجرمين. وهذا الاتجاه لا يمكن التسليم به، فلا يوجد صلة حتمية بين درجة الذكاء والإجرام؛ وذلك لأن كثيراً من الجرائم يرتكبها أشخاصاً يتميزون بذكاء كبير (كجرائم النصب)؛ كما أن هناك كثيراً من ضعاف العقول لا يقدمون على ارتكاب الجرائم.

الاتجاه الثاني ← لا ينكر نهائياً دور انخفاض مستوى الذكاء وصلته بالظاهرة الإجرامية؛ إلا أنه لا يجعلها صلة مباشرة، فالضعف العقلي قد يترتب عليه أو يرتبط به عوامل معينة تتصل بالسلوك الإجرامي، وهذه العوامل قد تكون نفسية أو اجتماعية، وهو الاتجاه السائد بين علماء علم الإجرام.

جرائم الذكاء ← أثبتت الأبحاث أن بعض الجرائم يدفع إلى ارتكابها الاستغلال السيئ للذكاء، وهي على هذا النحو تفترض أن يكون لمرتكبها نصيباً موفوراً من الذكاء، ومن أهم هذه الجرائم النصب، ومن الجرائم التي تفترض توافر قدر ملحوظ من الذكاء جرائم التجسس والخيانة، وأغلبية الجرائم السياسية والاقتصادية. وفي بعض هذه الجرائم تتضاعل القيم الأخلاقية لدى المجرم، وفي البعض الآخر تمثل الجريمة تعصباً لفكرة أو مبدأ، وهذا التعصب يفترض قدراً من الذكاء.

جرائم الغباء ← من أهم الجرائم التي يغلب أن يرتكبها الأغبياء هي جرائم التشرد والتسول، وجرائم الأموال البدائية كالسرقات البسيطة، وبعض جرائم الاعتداء على العرض، وبصفة خاصة ارتكاب جرائم الأفعال الفاضحة مع الأطفال أو النسوة المتقدمات في السن، وجرائم الحريق، والجرائم غير العمدية بصفة عامة. فهذه الفئات من الجرائم لا يتطلب ارتكابها ذكاء؛ بل على النقيض من ذلك، فإن ارتكابها هو مظهر لسوء التصرف إزاء التعامل مع الظروف الخارجية.

نقد ومناقشة نتائج العلاقة بين نقص الذكاء وبين الإحرام:

هناك الكثير من الأمور المنهجية التي لم يراعيها القائمون بالدراسات والأبحاث السابقة:

١- أن معظم النتائج التي تربط بين نقص مستوى الذكاء وبين الإجرام قد استندت على إحصاءات لنزلاء السجون أو لمن أفرج عنهم بعد فترات سجن متفاوتة. فإن قضاء فترة ما في السجن قد تنعكس على الحالة النفسية للنزلاء ومن ثم على قدرتهم على الإجابة على الأسئلة التي يتحدد على أساسها مستوى ذكائهم، بل أنهم قد يعتمدون الإيحاء للغير بضعف قدراتهم العقلية والذهنية طمعاً في عفو قد يحصلون عليه، أو في التدليل على ظلم حاق بهم لدى إدانتهم.

٢- أن نزلاء المؤسسات العقابية لا يمثلون جميع أنواع المجرمين، ولا حتى جميع المجرمين من طائفة واحدة؛ ولا ينكر أحد وجود الكثير من المجرمين خارج أسوار السجون، إما لأنهم نجحوا في إخفاء جرائمهم، أو لأنهم لم يضبطوا بعد، أو لأسباب كثيرة أخرى. ولا شك أن هؤلاء الآخرين هم أكثر ذكاء لأنهم نجحوا في الإفلات من العقاب أو يحاولون ذلك على الأقل.

ثانياً: المرض العقلي: المقصود بالمرض العصبي كعامل من عوامل الإجرام

📌 **المقصود بالمرض العقلي** ← خلل أو اضطراب وظيفي يصيب القوى العقلية والذهنية للإنسان نتيجة إصابة عضوية في خلايا المخ أو إصابة نفسية للشخص تحول بينه وبين إدراك الأمور على نحوها الصحيح أو الواقعي. **ويتضح من هذا التعريف ما يلي:**

١- أن الممرض العقلي هو خلل وظيفي في الملكات الذهنية والعقلية للإنسان.

وظائف العقل:

(أ) **وظائف تلقائية لا إرادية كالتنفس والسمع والبصر** ← وهذه الوظائف يؤديها المخ بصورة تلقائية ودون طلب في صورة رسائل مستمرة وتعليمات دائمة إلى حواس الإنسان وبغير مرور على الجهاز الإرادي (والعصبي)، لأنها لازمة لاستمرار حياة الإنسان وسلامته، كالتنفس ودقات القلب.

(ب) **وظائف يكون العقل فيها مركز اتصال واستشارة لاتخاذ القرار المناسب** ← ويكون سلوك الإنسان فيها خاضعاً للتفكير وتبصر العواقب المختلفة لأفعاله قبل اتخاذ القرار. ومثال ذلك رد الاعتداء أو المبادرة به أو كيفية التصرف في موقف ما.. وهكذا.

(ج) **وظائف الملكات الذهنية والعقلية لإدراك ما يدور حوله** ← وهي التي تتحكم في قدرة الإنسان على إدراك ما حوله صحيحاً ومن ثم التكيف معه بالصورة الملائمة. وقدرة الإنسان على هذا التكيف مع الوسط قد تنعدم أو قد تنقص نتيجة إدراكه الخاطئ للواقع.

٢- هذا الخلل الوظيفي قد يرجع إلى إصابة عضوية في بعض خلايا المخ نتيجة مرض أو حادث:

📌 وقد يعود إلى سبب نفسي كاعتقاد خاطئ أو وهم أو تصور لا وجود له في الواقع.

٣- وقد يكون الممرض أو الإصابة راجع إلى الوراثة، أو قد يكون مكتسباً بصورة عارضة بعد الميلاد.

٤- وللمرض العقلي أنواع عديدة أهمها وأخطرها هو الجنون:

📌 **المقصود بالجنون** ← مرض ينال من كل الوظائف الذهنية والعقلية. وقد يكون الجنون بصورة دائمة ويعرف باسم الجنون المطبق؛ وقد يكون على فترات متقطعة وهو ما يسمى بالجنون المتقطع. وللمرض العقلي صور أخرى منها: الصرع البدائي وازدواج الشخصية.

صلة المرض العقلي عموماً بالسلوك الإجرامي:

١- أن المرض العقلي ينال من القوة الذهنية والعقلية للمصاب به؛ مما يؤدي إدراكه للواقع على نحو خاطئ، وقد يدفعه إلى ارتكاب سلوك ينهى عنه القانون. وبالرغم من أنه يخرج المريض العقلي عن دائرة المسؤولية الجنائية؛ إلا أنه لا ينفى عن الفعل صفة كونه سلوكاً إجرامياً.

٢- لوحظ أن هناك ارتفاعاً في نسبة المصابين بأمراض عقلية من بين نزلاء السجون؛ كما لوحظ أيضاً أن هناك ارتفاعاً نسبة الإجرام من بين نزلاء المصحات العقلية. وأن كان هناك إحصائيات أتت بمؤشرات عكسية تماماً عما سبق.

📌 **الخلاصة** ← مما سبق نستنتج أنه لم يكن هناك دليل قاطع على ارتباط السلوك الإجرامي بالمرض العقلي ارتباطاً حتمياً ولازماً؛ إلا أنه من المؤكد أن المرض العقلي قد يكون أحد عوامل السلوك الإجرامي، ولكنه بالتأكيد قد لا يكون هو العامل الوحيد.

ثالثاً: المرض العصبي: المقصود بالمرض العصبي كعامل من عوامل الإجرام:

📌 **المقصود بالمرض العصبي** ← اضطراب عضوي ينشأ عن تلف يصيب الجهاز العصبي للفرد فيؤدي على انحراف بعض أوجه نشاطه عن النحو الطبيعي. ويتضح أن المرض العصبي هو مرض عضوي أي له وجود مادي ملموس؛ وذلك نظراً لطبيعة الجهاز العصبي للإنسان وما له من وجود مادي؛ وليس تصورياً كالجهاز النفسي للإنسان مثلاً.

📌 قد يحدث المرض العصبي نتيجة عدوى ميكروبية، وقد يكون نتيجة إصابة أو اعتداء تعرض له هذا الشخص؛ ومن الأمراض العصبية الصرع النفسي والهستيريا والنورستانيا واليقظة النومية.

- ١- يتفق جميع الباحثون على أن الأمراض العصبية قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، حيث أنها تضعف قدرة المريض على مقاومة السلوك الإجرامي فينزلق إلى الجريمة عن وعي وإدراك كقاعدة عامة؛ ولكن يصعب عليه السيطرة على أعضاء جسمه لما به من علة عصبية (أي خلل في الجهاز العصبي).
- ٢- كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض العصبية بين نزلاء السجون، ولكن هناك من يعلل إلى أنه قد تكون الإصابة بهذا المرض نتيجة للوجود في السجن .

العوامل الداخلية المكتسبة

اختلاف العمر (السن) وأثره على السلوك الإجرامي

أهمية السن وأثره على تطور الشخصية الإنسانية:

يعتبر السن من أهم عناصر الشخصية الإنسانية والتي يظهر أثره بوضوح على كافة تصرفات الإنسان، فالسلوك الإنساني يتبدل بحسب مراحل العمر التي يمر بها الفرد. فما كان يأتية المرء من أفعال وهو في سن قد لا يأتية وهو في سن آخر، وحكمه على الأمور في سن قد يختلف عن حكمه عليها في سن آخر. فتطور السن له أثره على العديد من الصفات الجسمانية والغريزية، فالقوة البدنية تنمو وتتطور ما بين قوة وضعف وما بين نضج واضمحلال خلال مراحل العمر المختلفة، كما أن الغريزة الجنسية والتي لها دور هام في السلوك الإنساني تنمو وتتطور خلال مراحل العمر، ومن ثم يكون للعوامل الداخلية تأثيراً كبيراً على سلوك الفرد تبعاً للسن.

العلاقة بين السن وبين الإجرام:

من الحقائق الثابتة أن الإجرام يرتبط بالسن، ويرجع ذلك إلى اختلاف تأثير العوامل الداخلية والخارجية التي تصاحب مراحل العمر المختلفة التي يجتازها الشخص. ويبدو أن للسن تأثيراً ملموساً على عدد ونوع الجرائم المرتكبة، كما أنه يمكن أن نستخلص من عامل السن وعلاقته بظاهرة الإجرام بعض الحقائق الهامة التي ترتبط بمراحل العمر المختلفة. فالسن الذي يصل فيه الإجرام إلى أقصاه يختلف تبعاً لنوع الجريمة، ويتضح من الإحصائيات الأمريكية أنها تبلغ أقصاه فيما بين الخامسة عشر والتاسعة عشر.

تقسيم مراحل عمر الإنسان من الناحية الفسيولوجية:

يمر الإنسان في حياته بعدة مراحل سنية مختلفة لكل منها ما يميزها عن غيرها من النواحي الطبيعية عموماً، والفسيولوجية خصوصاً وعلى اختلاف تقسيمات علماء الفسيولوجيا لهذه المراحل السنية للإنسان، فإن هذه لا تخرج عن خمسة مراحل أساسية: هي مرحلة الطفولة، ثم مرحلة المراهقة، ثم مرحلة الشباب ثم مرحلة الكهولة وأخيراً مرحلة الشيخوخة.

(أ) يقصد مرحلة الطفولة:

الفترة من حياة الإنسان منذ مولده وإلى ما قبل البلوغ الذي يتم غالباً في مرحلة تتراوح ما بين العام ١٢ و١٤ من عمر الإنسان، وذلك بحسب الغالب. ويتضح من ذلك أن هذه المرحلة تنطوي على مرحلة انعدام التمييز وعلى جزء من مرحلة التمييز، باعتبار أن سن التمييز يتراوح في الغالب بين السادسة والسابعة.

(ب) مرحلة المراهقة:

تبدأ منذ البلوغ الطبيعي أو قبيل ذلك بقليل وتستمر حتى اكتمال النضج الطبيعي والذي يحدد له غالباً سن ما بين ١٨ و٢١ من عمر الإنسان. وتنطوي هذه المرحلة بذلك على علاقيتين هامتين هما اكتمال سن الرشد الجنائي والمدني.

(ج) مرحلة الشباب:

تستمر من نهاية مرحلة المراهقة وهو سن (٢١ عاماً) إلى حوالي الأربعين من العمر. وتعتبر هذه الفترة من حياة الإنسان فترة استقرار نسبي من حيث الجانب الفسيولوجي، وتمثل ذروة النضج الطبيعي للإنسان.

د) مرحلة الكهولة:

تبدأ من سن الأربعين، وتعتبر مرحلة انتقالية ما بين الشباب والشيخوخة. وتتميز ببدء المنحنى الفسيولوجي للإنسان في الميل نحو الهبوط، بمعنى أن تبدأ وظائف جسمه الحيوية في التناقص نسبياً، ويحدد لهذه المرحلة كنهاية حوالي سن (٥٥ أو ٦٠ عام) من العمر.

هـ) المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الشيخوخة:

حيث تستمر منذ نهاية مرحلة الكهولة إلى نهاية عمر الإنسان. وتتميز هذه المرحلة بالضعف العام في حيوية الإنسان نتيجة القصور النسبي في قيام أعضاء جسمه بوظائفها المألوفة.

التفسير الفسيولوجي لتأثير اختلاف السن على الإجرام:

باختلاف مراحل عمر الإنسان تختلف قوته ضعفاً ثم قوة ثم ضعفاً. فمن حيث الكم: هناك علاقة بين القوة البدنية وبين الإجرام، حيث يرى علماء الفسيولوجيا أن الميل إلى الإجرام يرتبط ارتباطاً طردياً بنشاط الإنسان وحيويته طبيعياً. ومن حيث الكيف: باعتبار أن هناك من الجرائم ما تحتاج إلى عنف بدني في ارتكابها؛ فإن جرائم العنف ترتبط بمرحلة الشباب عادة حيث يبلغ الإنسان فيها ذروة قوته البدنية والطبيعية. هذا الرأي منطقياً إلى حد كبير حيث أيدته إحصاءات عن الجرائم وارتباطها بمراحل سن الإنسان المختلفة. حيث تشير أغلب نتائج هذه الإحصاءات إلى أن أعلى نسبة للإجرام من حيث الكم

حيث تنقسم أعمار المجرمين إلى فئات أربعة:

١. الفئة الأولى: أعلى نسبة لجرائم العنف، تستأثر بها الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين (١٢ و ٢٥ عام)، وقد يرتفع الحد الأخير إلى ٣٥ عاماً
٢. الفئة الثانية: ويأتي ذلك في الغالب جرائم الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين ذلك الحد الأخير (٢٥ أو ٣٥ سنة) وبين ٤٥ عاماً
٣. الفئة الثالثة: ثم تأتي فئة الأحداث (من هم أقل من ١٨ عام) في المرتبة الثالثة
٤. الفئة الرابعة: فئة الشيوخ.

الخلاصة: أنه لا يجوز الاعتقاد بأن التحولات الفسيولوجية في جسم الإنسان هي العامل الوحيد في اتجاهه نحو الإجرام؛ فهناك عوامل أخرى تتضافر جنباً إلى جنب مع العوامل الفسيولوجية في التحكم والتأثير على كم وكيف السلوك الإجرامي مثل العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية التي قد تدفع السلوك الإنسان إلى الإجرام.

س ٩: وضع تفصيلاً تأثير الخمر والمخدرات على السلوك الإجرامي ؟

تأثير الخمر والسكر وإدمان المخدرات على السلوك الإجرامي

السكر وإدمان المخدرات وأثرهما على المجتمع:

هنا نحاول الإجابة على سؤال هو: هل يعتبر تناول الخمر والمخدرات ومن باب أولى إدمانها عاملاً من عوامل الإجرام؟ والواقع أن الإجابة عن هذا السؤال ربما تكون أيسر من إجابات أخرى عن أسئلة سابقة عن عوامل أخرى للإجرام. فمما لا شك فيه أن السكر وإدمان المخدرات من العوامل الهامة المهيئة للسلوك الإجرامي، وذلك لما لها من تأثير على الجهاز العضوي والنفسي للفرد، ومن الحقائق العلمية الثابتة أن جانباً من أشد الجرائم خطورة، ومنها حوادث السيارات والتشرد والفشل الاقتصادي يرتبط بتعاطي الخمر والمخدرات.

تبدو خطورة السكر وإدمان المخدرات في أن تأثيرهما لا يقتصر على المدمن فقط؛ بل يمتد أيضاً إلى الجيل اللاحق. وقد أشارت إحصائية رسمية أجرتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن واحداً من بين كل خمسة من أفراد الشعب الأمريكي ينمو في أسرة تعاني من شخص مدمن للخمر أو كان مدمناً لها. كما دلت الإحصائيات أيضاً أن واحداً تقريباً من بين كل ثمانية أطفال في الولايات المتحدة له أب مدمن للخمر أو كان مدمناً لها. ودل إحصاء آخر في الولايات المتحدة على أن نسبة تقدر ٧٠% ممن أقدموا على الانتحار كانوا مدمني خمر.

أظهرت الدراسات كذلك أن مشكلة الإفراط في تناول الخمر بين صغار السن قد أصبحت أحد أهم مشكلات الصحة في الولايات المتحدة.

العلاقة بين الخمر والمخدرات وعلم الإجرام:

تبدو أهمية السكر وتعاطي المخدرات في علم الإجرام من ناحيتين:

من ناحية أولى ← فإن تعاطي الخمر أو المخدرات في ذاته أو تقديمه قد يكون جريمة في حد ذاته في بعض التشريعات، ومن ذلك على سبيل المثال ما ينص عليه الشارع المصري من معاقبة من يوجد في حالة سكر بين في الطرق أو المحلات العامة، أو من يكون في حالة سكر حال قيادته إحدى المركبات. قد يكون شرب الخمر مجزماً إذا تم في ظروف معينة واقترب بأفعال أخرى، ومثال ذلك ما ينص عليه الشارع المصري من تشديد العقاب على جرائم القتل والإصابة الخطأ إذا ارتكبا تحت تأثير السكر. وفي هذه الصور يقتصر دور السكر والمخدرات على مجرد مساهمته في زيادة النسبة الكلية للجرائم بحسبانه جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها الشارع.

الناحية الثانية ← فتبدو في أن تناول الخمر يعد عاملاً دافعاً إلى الإجرام، وهذا الجانب هو الذي نسلط الضوء عليه لبيان الصلة بين الجريمة وشرب الخمر.

بالنسبة للمخدرات فقد حرصت التشريعات على تجريم طائفة من الأفعال التي تتصل بالمخدرات، ومثال ذلك ما ينص عليه الشارع المصري في قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته المختلفة من تجريم: أفعال الجلب والاستيراد، والتصدير، والإحراز والحيازة، والاتجار، والتعاطي، وإدارة أو تهيئة محل للتعاطي، بل جرم الشارع كذلك التواجد في مكان أعد لتعاطي المخدرات .

تأثير الخمر على السلوك الإجرامي

الآثار المباشرة للخمر على شخصية المدمن:

اهتم الباحثون بفحص شخصية المدمن على الخمر، ويرى البعض أن هذه الشخصية تتصف عموماً بنوع من الاضطراب والفوضى وفقدان الضابط الأخلاقي. ويمكن أن تتحدد معالم شخصية المدمن على الخمر؛ بمايلي:

- ✓ دافع لا شعوري للسيطرة.
- ✓ شعور بالعداء السلي، أي من الغير نحوه.
- ✓ شعور بالوحدة والعزلة.
- ✓ إحساس تبادلي بالنقص والتفوق، ورغبة في الاستمرار في التفوق أو الوصول إلى الكمال.
- ✓ تؤدي إلى أمراض خطيرة كالفشل الكلوي والتليف الكبدى وفرحات الجهاز الهضمي، وهذا فضلاً عن الفوضى العقلية. فقد يقتل رجل أحسن صديق له لسبب تافه.

لكنه من المؤسف أن النظرة إلى تعاطي الخمر قد تختلط على البعض فيتصور أنها علامة من علامات المدنية أو التمدين، أو أنها مصدر للراحة والمتعة والبهجة، وكل هذه أحاسيس زائفة سرعان ما تتبدد وتحل محلها أحاسيس الاكتئاب والحسرة وتقترب بنظرات الرثاء من الآخرين. كذلك فقد يتصور البعض أن الخمر يمكن أن تكون مصدراً غذائياً مفيداً بشرط عدم الإفراط في تناولها.

الآثار غير المباشرة للخمر على الإجرام:

رغم ما قد يشعر به السكير أو مدمن الخمر من شعور بالوحدة والعزلة؛ إلا أنه في الواقع يعيش بالطبع في أسرة، وهو يقدم أسوأ قدوة في الحالتين معاً، فبيت السكير ليس صالحاً للطفل، فسوف يحتقر الطفل والده مدمن الخمر أو يشعر نحوه بخوف غير طبيعي، وهذا كله يجعل الأولاد ينشئون نشأة فاسدة، وسوف يستشعرون معاداة الغير لهم مما يولد في نفوسهم شعور بالعداء للغير.

كذلك من الآثار غير المباشرة للخمور هو أثر السكر في الوراثة، حيث لو حدث الحمل وأحد الأبوين أو كليهما في حالة سكر؛ فإن الجنين الذي يتكون في حالة نشوة من السكر، قد ينشأ مصاباً بالبله أو الذهول الدائم أو ضعف الحواس أو الصرع والاستعداد للشذوذ العقلي وهو ما يطلق عليه في علم الوراثة "قانون وراثة الحالات العارضة وقت الحمل" والصفات الوراثية المكتسبة في هذه الحالات ليست من الصفات الوراثية الأصلية للأبوين ولكنها صفات عارضة لهما وقت تكوين الجنين. ومعنى ذلك أن لحظات من البهجة الوهمية أو المتعة الزائفة للأبوين قد يكون ثمنها باهظاً وهو النقص أو التشوه النفسي أو العقلي أو العصبي الذي سيلصق بطفلها، والذي قد يدفع هذا الطفل فيما بعد إلى الانحراف أو التوجه للإجرام.

تأثير المخدرات على السلوك الإجرامي

خطورة وأضرار المخدرات بصفة عامة:

تتفاوت الآثار الضارة والخطيرة للمخدرات باختلاف أنواعها فمنها ما هو طبيعي أو تخليقي: إدمان الحشيش هو أقدم أنواع المخدرات والمثل التقليدي لها، وقد يؤدي إلى الجنون وقد يدفع متعاطيه إلى تعاطي وإدمان أنواع أخرى أكثر خطورة من المخدرات والعقاقير المخلقة أو المعالجة كيميائياً. هناك أنواع أخرى من المخدرات مثل الأفيون ويشترق منه المورفين والهروين، وتناولهم قد يوحى بشعور مؤقت من الانتشاء والانتباه، ولكنه سرعان ما يفضي إلى خمول وكسل واكتئاب، وإدمان هذه الأنواع سريع الحدوث ويؤدي إلى اضطرابات رئوية وأزمات قلبية، فضلاً عن شحوب اللون وفقدان شهية الطعام.

كذلك يؤدي إدمان الكوكايين إلى تخلف عقلي وتبلد ذهني، أما عقاقير الهلوسة فهي من مواد مصنعة كيميائياً من أحماض سامة؛ وإدمانها قد يدخل متعاطيها في غيبوبة قاتلة ويمكن أن يؤدي إلى الانتحار. ومن كل ما سبق من آثار سلبية للمخدرات لم يتبق على الإنسان سوى أعمال عقله في أن يتجنب التهلكة أو أن يلقي بنفسه إليها.

علاقة المخدرات بالإجرام:

يعد إدمان المخدرات من أهم الأسباب المؤدية إلى الإجرام، فالمخدرات قد تكون عامل من عوامل الإجرام تدفع إلى ارتكاب الجريمة، كما قد تكون أداة تساعد على تنفيذ الجريمة لما تعطيه للمدمن من شعور زائف بالجرأة والشجاعة؛ وهنا يصح القول بأن الإجرام أو اعتياد الإجرام كان سبباً في اللجوء إلى المخدرات أو الخمر.

نفقات إدمان المخدرات نفقات باهظة، وقد تدفع مدمنها إلى ارتكاب الجريمة سواء لإشباع ما يحتاج إليه من مال لإشباع رغبته في شرائها وتعاطيها، أو نتيجة الخلل التي تسببه المخدرات في نفسية المدمن مما قد تدفعه إلى ارتكاب جرائم في حالة ثورة أو هياج أو عدم ضبط النفس والاندفاع. وبالتالي فقد يفسر إدمان المخدرات أسباب إجرام غير القادرين من المدمنين؛ إلا أنه يظل إجرام المتعاطين والمدمنين من الأثرياء والقادرين في حاجة إلى تفسير.

التفسير النفسي للإجرام

المقصود بالعلل والنقائص النفسية:

هذه العلل والنقائص النفسية قد تتمثل في مرض نفسي أو عقدة نفسية.

المقصود بالمرض النفسي ← خلل أو اضطراب يصيب الجهاز النفسي للإنسان فيؤثر على توازن شخصيته وانفعالاته ويضيف على سلوكه لونا من الانحراف عن المألوف.

المقصود بالعقدة النفسية ← جزء من اللاشعور يحتوي على نزعة أو إحساس لا يتفق مع الواقع أو مع تقاليد المجتمع وقيمه، وقد تنطوي على موقف أو ذكرى تتصف بصفات انفعالية مؤلمة، لا تستسيغها الذات الحسية للإنسان فتكتبها في اللاشعور.

يختلف المرض النفسي عن المرض العقلي من حيث المصدر ← فالمرض العقلي هو مرض عضوي؛ أما المرض النفسي هو مرض وظيفي، ونادراً ما يكون المرض النفسي وراثياً، والغالب أن يكون مكتسباً. والمرض النفسي لا يعدم المسؤولية الجنائية كلها إلا بقدر تأثير المرض على الشعور والإدراك. فالمرض النفسي ليس من شأنه أن يعزل المريض عن بيئته أو مجتمعه، بل يبقى متصلاً به وقادراً على مواصلة أعماله.

المقصود بالشخصية السيكوباتية:

❖ **المقصود بالشذوذ** ← الانحراف عن السلوك المعتاد عموماً، ويسمى بالجنون الأخلاقي أو التخلف النفسي .
❖ الواقع أن تحديد المقصود بالسيكوباتية يظهر في المقارنة بين المجرم بالميلاد ومنحرف الغرائز والسيكوباتي. فالمقصود بمنحرف الغرائز هو شخص تسيطر عليه غرائزه وشهواته فيعكف على إشباعها دون اعتداد بالقيم الاجتماعية. ومعنى ذلك أن الشخصية السيكوباتية أوسع مدلولاً فهي بجانب ما تقدم عن منحرف الغرائز تشمل الأنانية والطمع وانعدام الحس الأخلاقي.

خصائص الشخصية السيكوباتية:

- ١- لا يعتبر السيكوباتي مريضاً عقلياً ولا مختل العقل؛ ولكنه على العكس قد يكون ذكي. أما إذا اعتبرنا أن مقياس الذكاء هو القدرة على التكيف مع البيئة (الذكاء الاجتماعي) فإن حظ السيكوباتي منه يكون ضئيلاً جداً فهو دائم الاصطدام مع المجتمع والآخرين.
- ٢- السيكوباتي لا يعاني من الهوس أو الهلاوس؛ ولكنه يعاني من انعدام الإحساس بالذنب.
- ٣- يتميز السيكوباتي بأنه عديم الشعور بالخجل، وضعيف المشابة ومرتاب النفس، ويتميز بالأنانية والاندفاعية وعدم القدرة على ضبط النفس، فهو جذاب المظهر، ولكنه كذاب الجوهر.

أهم العقد النفسية كعامل من عوامل السلوك الإجرامي:

١- المقصود بعقدة النقص:

❖ تتولد لدى الإنسان نتيجة نقص جسماني أو عاهة دائمة مثلاً أو إحساس بانحطاط المكانة أو المنزلة الاجتماعية أو تفوق الغير عليه في العمل أو الدراسة .
❖ فالمصاب بعقدة النقص يحاول تعويض ذلك النقص ولو تمثل ذلك في اتجاه نحو الجريمة. فقد يعتدي على الغير ليثبت أنه أقوى، وقد يرتكب جريمة كبرى ليشتهر، فقد يسرق مثلاً ليظهر بمظهر المنفق على أصدقائه فينال الحظوة عندهم والسطوة عليهم. إلخ

٢- المقصود بعقدة الذنب:

❖ تسلط الشعور بالإثم والخطأ ووجوب العقاب على الفرد بصورة شبه دائمة تزداد لدى ارتكابه أتفه الأخطاء وأبسطها، ولكنه يكون في نظر هذا الإنسان خطيئة كبيرة تستحق أشد العقاب. مما قد يجعل المريض بهذه العقدة بالارتياح إذا ما لحقته مشقة ، لما يظنه عقاب واجب قد أوقع عليه (كنوع من التكفير عن الذنب). وقد تتطور حالته مما يدفعه إلى أن يورط نفسه في مشكلات حقيقية تستتبع عقابه بالفعل.

٣- المقصود بعقدة أوديب:

❖ نوع من العقد الناتج عن الارتباط العكسي بين الوالدين والأبناء، حيث يميل الابن لا شعورياً وبحكم الغريزة نحو أمه، بما يرتبط به من غيرة شديدة اتجاه أبيه، فهو يشعر أنه ينافسه في الاستحواذ على الأم. وهذه العقدة إذا تمكنت من الولد فإنها تدفعه لتعويض ضعفه أمام أبيه عن سبل مختلفة منه العنف ضد الغير، والنفور اللاشعوري من كل ممثلي السلطة كالمدرس والأستاذ .

٤- المقصود بعقدة الكترا:

❖ وما قيل عن ارتباط الابن بأمه وكرهه لأبيه في "عقدة أوديب" يقال عن ارتباط الابنة بأبيها وكرهها لأُمها ونفورها منها، وتسمى "عقدة الكترا". وهذه العقد تتكون في نفوس الأبناء نحو الآباء والأمهات أو بسببهم. كالخوف الشديد من الأب لعنفه أو قسوته في المعاملة يدفع الطفل إلى ممارسة هذه القسوة بصورة عكسية اتجاه الآخرين.

نظرية التحليل النفسي "لفرويد:

اهتم علماء النفس ببحث انعكاسات العلل أو النقاىص النفسية على سلوك الإنسان عموماً، وعلى سلوكه الإجرامي بصفة خاصة، وقد كان لسيجموند فرويد عالم النفس النمساوي الشهير فضل كبير في معرفة العلاقة بين العلل النفسية والسلوك الإجرامي .

أ- وصف شكل الجهاز النفسي:

بدأ "فرويد" نظريته بوصف شكلي تصوري أو رسم صورة تخيلية للجهاز النفسي للإنسان فقسمه إلى منطقتين هما الشعور واللاشعور، أو العقل الظاهر والعقل الباطن، ويفصل ما بين هاتين المنطقتين قوة ضابطة أو حاجز أو ضابط للتحكم في حركة الانتقال المتبادل بين الشعور واللاشعور.

الشعور يمكن تشبيهه بالجزء الظاهر من جبل ثلج عائم في الماء، كما يمكن تشبيه ذلك أيضاً بالجزء المخصص لعرض الرواية على خشبة المسرح، وهو الجزء المسلط عليه الأضواء منها وهو ما يراه النظارة أو المشاهدين. وهو بالطبع لا يظهر فيه سوى من يقومون فعلاً بأداء هذا المشهد (الممثلين). ولكن هناك غيرهم وراء الكواليس، أو في المنطقة المظلمة من المسرح، ومن ثم فلا يراهم أحد في هذه اللحظة.

اللاشعور أو العقل الباطن فهو كواليس المسرح أو المنطقة المظلمة منه، أو هو الجزء الغاطس تحت الماء من جبل الجليد، أو بعبارة أشمل كل ما لا يظهر للمشاهدين. وهو أكثر اتساعاً من محتوى الشعور وهو المكان أو المستودع الذي يستدعي منه ما يراد تسليط الأضواء عليه، ولا يتم ذلك بطبيعة الحال إلا وفق برنامج مرسوم ومنضبط وألا تحول عرض الرواية إلى فوضى. ويتحكم في ذلك ضابط الإيقاع أو المخرج وهو في الجهاز النفسي قوة ضابطة تسيطر على انتقال الأفكار أو الرغبات من اللاشعور إلى الشعور إذا ما توافرت الظروف التي تسمح بذلك.

ب- مخنويات الشعور واللاشعور

إن للشعور بعض المحتويات الدائمة ← العواطف والأحاسيس والذكريات والذاكرة والخواطر والنزعات، ويضاف إليها بعض المحتويات المؤقتة التي تستبدل بغيرها كلما كان لذلك محل أو لزوم فيجري استدعاؤها من اللاشعور، ثم يجري إعادتها إليه مرة أخرى، لكن بعض هذه المحتويات قد تقفز أحياناً وعلى غير انتظار أو توقع ودون طلب نتيجة ضعف القوة الضابطة أو ضابط الإيقاع أو في غفلة منه. **كذلك اللاشعور فبعض محتوياته مؤقتة** ← يجري استدعاؤها عند الحاجة ثم إعادتها إليه بعد ذلك؛

بينما له محتويات دائمة وطبيعية كالغرائز والرغبات والمكتسبات الوراثية من قيم وعادات.. إلخ ومحتويات أخرى غير ذلك يحاول الإنسان مستعيناً بضابط الإيقاع أن يكتبها في اللاشعور بصورة دائمة لما لها من ذكره مؤلمة أو غير مرغوب فيها، وتلك على وجه الخصوص هي مكونات العقد النفسية التي يحرص الإنسان على إخفائها بعيداً عن دائرة الضوء.

مع ذلك تحاول هذه النزعات المكبوتة من آن لآخر التعبير عن نفسها دون إذن لأنها قد تكون تعبيراً عن غرائز يصعب مقاومتها أو تسجيل لمواقف لا يمكن نسيانها أو إلغائها من ذاكرة اللاشعور؛ فتظهر في صورة زلات قلم أو فلتات لسان أو هفوات سلوك، أو حتى في صورة أحلام نوم أو يقظة. ومن هنا كان التنويم المغناطيسي وسيلة من وسائل كشف أغوار اللاشعور، ولعلاج النفس مما تعانيه من عقد وأمراض نفسية.

ج- الوصف الحركي للجهاز النفسي للإنسان:

🌟 يتكون الجهاز النفسي للإنسان من الوجهة الحركية من ثلاث قوى تقابل التقسيم الطبوغرافي للجهاز النفسي وهذه القوى هي:

١- الأنا الدنيا (أو الذات الدنيا) :

🌟 تقابل جانب من اللاشعور وتسيطر عليه بتركيبه البيولوجي عموماً. ولذلك لا تهتم الذات الدنيا بالقيم أو المثل الأخلاقية لأنها تتصل بجوانب الرغبة واللذة ولا تتصل بالواقع أو المجتمع، فهي تعبر عن الجانب الحيواني في الإنسان مثل غريزة حفظ النوع وغريزة الموت وغريزة العدوان وغريزة الحب..إلخ.

٢- الأنا العليا (أو الذات العليا) :

🌟 تعبر عن مجموعة من القيم الرادعة التي يرثها الإنسان عن أصوله على مر الأجيال، ويعود مصدرها إلى الدين والأخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية. لذلك فهي تعد الجزء المضاد تماماً للأنا الدنيا. وهي تعتبر أيضاً مصدراً ترجع إليه الذات الحسية أو الأنا العاقلة وتستعين به في مواجهة رغبات ونزوات الأنا الدنيا.

٣- الأنا (أو الذات العاقلة أو الذات الحسية) :

🌟 هذه تمثل الجانب الشعوري من الجهاز النفسي، وهي مجموعة من القوى والقيم الإنسانية المتكيفة مع المجتمع والمرتبطة بالواقع، ولذلك فهي تضم الأحاسيس والعواطف السوية الصالحة للظهور دوماً. والذات الحسية هي التي تتحمل عبء حركة وصراع الجهاز النفسي وهي التي تحفظ التوازن بين المرغوب والممكن والمتاح فيما يتصل بمختلف نزعات الإنسان سواء في حركاته أو سكناته.

🌟 الذات الحسية تتولى تهذيب نوازع الذات الدنيا والموائمة بينها وبين الواقع، كما أنها تواجه تزمّت الذات العليا ومثالياتها غير الواقعية، ومن ثم فهي غالباً ما تتعرض لهجمات ثنائية أحياناً من كلا الجانبين، فإن لم تصمد وانهارت انقطعت علاقتها بالواقع ونشأ المرض النفسي الوظيفي.

🌟 لكن قد لا تصل الأمور إلى هذا الحد، ويقتصر الأمر على أن تسيطر الذات العليا على الذات الحسية فتجسم لها أية أخطاء ولو تافهة مما يعوق الإنسان عن القيام بأبسط الأعمال وقد يتولد عن ذلك بعض العقد النفسية. وتحدث نفس النتيجة لو تعسفت الذات الحسية في مواجهة الذات الدنيا ولجأت إلى كبت كافة رغباتها دون حكمة أو روية. وأخيراً قد تسيطر الذات الدنيا على الذات الحسية وتسخرها لتنفيذ رغباتها دون مراعاة للقيم الاجتماعية.

تقدير نظرية التحليل النفسي والقيمة العلمية لها:

🌟 مما سبق اتضح لنا إن الجانب النفسي للإنسان هو جانب غامض على الإنسان نفسه، ولذلك فإن الخوض فيه هو أمر لا يخلو من الصعوبة، والواقع أن الغموض هنا هو غموض الجهاز النفسي للإنسان وليس غموض للنظرية نفسها، وبالتالي فإن التفسير النفسي للإجرام هو أكثر مناهج التفسير الفردي قبولاً واستساغة وفهماً، لكن هذا لا يقلل من شأن تفسيرات أخرى خاصة التفسير الاجتماعي والذي يهتم بالعوامل الخارجية للإجرام.



بنك الأسئلة



س ١ : وضع اثر اختلاف العمر علي السلوك الإجرامي ؟

س ٢ : اكتب في الإستعداد الفطري أو الغريزي للإجرام ؟

س ٣ : اكتب في تأثير الخمر والمخدرات علي السلوك الإجرامي ؟

س ٤ : اكتب في اختلاف الجنس واثره علي السلوك الإجرامي ؟

س ٥ : وضع الفرق بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية للإجرام ؟

س ٦ : تكلم عن نظرية لمبروزو مبيناً خصائص المجرمين لدي لمبروزو ؟

س ٧ : تكلم عن العلاقة بين الأمراض والعاهات الجسمية وبين السلوك الإجرامي

س ٨ : وضع العلاقة بين الأمراض والنقائص العقلية والعصبية وبين السلوك الإجرامي ؟

س ٩ : تكلم عن قانون الكثافة الإجرامية لدي فيري والتكوين الإجرامي لدي دي توليو ؟

العوامل الخارجية للإجرام

📌 **المقصود بالعوامل الخارجية** ← كل ما يتصل بكافة عناصر الوسط الذي يعيش فيه الإنسان من حيث المكان والظروف الطبيعية والاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والإعلامية والدينية والاقتصادية والسياسية .

الظروف الطبيعية والمكانية وأثرها علي الجريمة

ماهية العوامل الطبيعية والمكانية:

📌 الظواهر الجغرافية التي تسود منطقة معينة وتتمثل هذه الظواهر في حالة الطقس ودرجات الحرارة والمناخ وطبيعة التربة، وتتابع الفصول، وتعاقب الليل والنهار .

📌 من صور تأثير العوامل الطبيعية والمكانية على السلوك الإجرامي والظاهرة الإجرامية، فمثلاً الطبيعة الجبلية للمكان تساعد على ارتكاب الجرائم بسهولة اختفاء المجرمين، وصعوبة القبض عليهم؛ بينما أماكن السهول والوديان تقل فيها نسبة ارتكاب الجرائم بسهولة تعقب المجرمين فيها. ولقد أكدت بعض الإحصاءات الجنائية على تأثير تعاقب فصول السنة ونوع الظاهرة الإجرامية المرتكبة خلالها،

وذلك من خلال النتائج التالية:

- ١- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص في فصل الصيف.
- ٢- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في فصل الشتاء.
- ٣- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على العرض في فصل الربيع.

العوامل المناخية ودرجة الحرارة وأثرها على الجريمة

الصلة بين درجة حرارة الجو والجريمة

ذهب بعض الباحثين إلى وجود تناسب طردي بين ارتفاع درجة الحرارة وبين الجريمة ← فكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما ارتفع عدد جرائم العنف مثل جرائم القتل والضرب والجرح وسرقة الشعور بالإهانة (كجرائم الثأر في صعيد مصر على سبيل المثال). وكلما انخفضت درجة الحرارة قل عدد هذه الجرائم. وقد ذهب البعض في تعليل هذا الاختلاف إلى تفسير يرجع إلى طبيعة التغيرات التي تحدثها الحرارة في جسم الإنسان. فالحرارة تزيد من الحيوية الإنسانية وتدفع أجهزة الجسم إلى العمل، ويصبح الإنسان سريع الإيقاع وعرضه للانفعال، ومرهف الحس، وقد يكون حاد العاطفة، كما أن الإنسان يصاب بالخمول والكسل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، كما تزيد القوة الجنسية في موسم ارتفاع الحرارة.

بينما في المناطق الباردة ← فإن الإنسان يكون أقل حركة، وأعصابه أكثر هدوءاً، طالما كانت الأعصاب هادئة والحركة قليلة فإن تصرفات الإنسان ستكون أقل اندفاعاً، ومن ثم تصدر عن تفكير وتروي وتدبر وما لذلك من أثر سلبى على السلوك الإجرامي.

بينما لجأ البعض إلى التفسير الاجتماعي ← قائلاً أن ارتفاع درجة الحرارة يدفع الناس إلى الخروج في الأماكن المفتوحة والمتنزهات وإلى السهر بالخارج، فتزيد فرصة الاحتكاك بين الأفراد وإلى المشاجرات بينهم، مما يزيد من نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص. كما لوحظ أن ارتفاع درجة الحرارة يساعد على زيادة جرائم الحريق العمد.

تعاقب الليل والنهار وعلاقته

من المعروف أن الليل يتسم بالظلام بينما يتسم النهار بالضوء والحركة، فالليل قد جعله الله عز وجل سكناً لنا نقضي من خلاله راحتنا، والنهار معاشاً لنا لكي نعمل فيه؛ مصداقاً لقول تعالى (جعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً) صدق الله العظيم.

ومما لا شك فيه أن الظلام والهدوء الذين يطمسان الليل من شأنهما التشجيع على ارتكاب الجرائم، لذلك نرى ازدياد عدد الجرائم التي ترتكب ليلاً بالمقارنة بنظيرتها التي ترتكب نهاراً وبصفة خاصة جرائم السرقات والإتلاف والقتل، فالجناة يتخذون من الليل ستاراً لهم لارتكاب جرائمهم والإفلات من يد العدالة.

خلاصة الأمر ← أنه إذا كان الليل من شأنه تسهيل ارتكاب بعض الجرائم خاصة السرقات إلا أن هذه العلاقة ليست حتمية ومباشرة فضلاً عن أنها أقل العوامل تأثيراً في وقوع الجريمة.

اختلاف فصول السنة وأثره على الجريمة

تتعاقب فصول السنة الأربعة وهي: الشتاء والربيع والصيف والخريف، ولكل فصل ظواهر مناخية تميزه عن غيره من الفصول الأربعة، وتتعلق تلك الظواهر بالحرارة والرياح والأمطار وانتشار حبوب اللقاح في الجو .. إلخ، وما لهذه الظواهر المناخية من تأثير على الجريمة.

قد ذهب الباحثون إلى أن ارتفاع نسبة جرائم العرض في فصل الربيع بصفة خاصة، استناداً إلى عامل فسيولوجي قوامه فكرة الدورات الفسيولوجية النفسية التي تتبع في تعاقبها فصول السنة، فيشعر الإنسان بذروة رغبته الجنسية والعاطفية في فصل الربيع، وقد فسرت النظرية الطبيعية زيادة جرائم الاعتداء على المال وخاصة السرقات، بأن ازدياد فترة الظلام في فصل الشتاء يؤدي إلى سهولة ارتكاب جرائم السرقات، بعكس فصل الصيف الذي يتسم بطول فترة النهار وقصر الليل، ومن ثم كان الوقت المتاح صيفاً لارتكاب هذه الجرائم محدود. وعلى النقيض هناك إحصائيات أخرى تشير إلى ارتفاع نسبة جرائم السرقات في فصل الصيف عنها في الشتاء؛ ويرجع ذلك إلى خروج الناس في فصل الصيف إلى الأماكن المفتوحة قد يسهل ارتكاب سرقة منازلهم، كما أن سفرهم إلى المصايف يتيح فرصة كبيرة للجناة لارتكاب جرائمهم.

📌 **الخلاصة** ← مما سبق اتضح لنا من الإحصاءات السابقة تزايد جرائم القتل في الصيف عنها في الشتاء، كما تزداد جرائم السرقات في الشتاء عنها في الصيف، وكذلك تزداد جرائم الآداب في فصل الربيع بالمقارنة بغيره من الفصول الأخرى.

العوامل الطبوغرافية والظاهرة الإجرامية

ماهية العوامل الطبوغرافية:

📌 مدى تأثير الموقع الجغرافي للمكان الذي يقيم فيه المجتمع على انتشار الظاهرة الإجرامية بين أفرادها. فإذا فرقنا بين مكانين جغرافيين هما المدينة والقرية نجد أن الحياة في المدينة أو في القرية لها تأثير مباشر على السكان في الجريمة

📌 **فإذا كان هناك تأثير في الحالتين فهو يرجع إلى سببين هما:**

- ١- **السبب الأول** ← درجة كثافة السكان في كل منهما (التركيز العمراني).
 - ٢- **السبب الثاني** ← الوسائل والإمكانات لهؤلاء السكان (الظروف المعيشية).
- 📌 يرى العالم (كليفورد شو) مؤسس النظرية الإيكولوجية، أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة جغرافية معينة تمارس تأثيراً كبيراً وحاسماً على معدلات الجريمة.

اختلاف إجرام المدينة عن إجرام الريف:

📌 حيث تؤكد الإحصاءات التي أجريت في أغلب دول العالم أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين إجرام المدن وإجرام الريف، حيث أثبتت أن نسبة الجريمة في المدن الصناعية الكبرى تفوق نسبة الجرائم المرتكبة في المدن المتوسطة وتليها المدن الصغرى. وهذا الارتفاع في نسبة إجرام المدن عن نسبته في الريف

يمكن رده إلى عدة عوامل كثيرة متنوعة وهي كالتالي:

- ١- **العامل الأول :-** من ناحية تختلف الكثافة السكانية بين الريف والمدينة، فكلما زادت كثافة السكان كلما ارتفعت نسبة الإجرام؛ ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن التركيز السكاني يزيد من فرص احتكاك الناس ويخلق علاقات جديدة تستوجب تدخل المشرع بصفة مستمرة من أجل وضع الأطر القانونية المنظمة لها؛ الأمر الذي لا مثيل له في الريف حيث تقل فيه الكثافة السكانية.
- ٢- **العامل الثاني :-** من ناحية أخرى فإن ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة تسهم في زيادة عدد الجرائم المرتكبة في المدينة. فالمهاجرون في الغالب من الشباب الذين يسعون إلى تحقيق حياة معيشية أفضل؛ الأمر الذي قد يدفع المهاجر في بعض الحالات إلى سلوك سبيل الجريمة ليحقق عن طريقه ما فشل في تحقيقه بالسبل المشروعة.
- ٣- **العامل الثالث :-** علاوة على ذلك فإن الأسرة في الريف تحيا حياة عائلية متماسكة تتميز بالثبات والاستقرار ويشعر الفرد أنه جزء من كل، وأي تصرف معيب منه لا ينسب له وحده؛ ولكن ينسب إلى عائلته بأكملها. كل ذلك على النقيض من حياة المدينة التي يحرص فيها كل فرد على إثبات ذاته ويشعر بالعزلة ولا يجد له من معين في أوقات الأزمات.
- ٤- **العامل الرابع :-** كما أن الحياة في المدينة تضطر النساء فيها إلى الخروج من عزلتهن من أجل إثبات الذات ومساندة الرجل في الأعباء العائلية والمادية، وقد تسقط بفعل قسوة الحياة ومطالبها في سبل الجريمة.
- ٥- **العامل الخامس :-** فضلاً عن كون المدينة بطبيعتها مهيأة لتعزيز الاتصالات الإجرامية وتكوين العصابات بعيداً عن أعين رجال السلطة وبعيداً عن فضول الناس؛ على خلاف من حياة القرية حيث يتعذر إخفاء النشاط الحقيقي للفرد مدة طويلة، مما يقدم تفسيراً منطقياً لزيادة معدل إجرام المدن أو الحضر عن إجرام القرى أو الريف.

العوامل الإجتماعية والجريمة

📌 **المقصود بالعوامل الاجتماعية** ← الظروف التي تحيط بالفرد سواء تمثلت في الأسرة أو المدرسة أو العمل، ومدى تأثيره بالثقافة المحيطة، ووسائل الإعلام. فمما لاشك فيه تمثل البيئة الاجتماعية في مجملها عاملاً هاماً في تكوين شخصية الإنسان وتنعكس من ثم عناصرها المختلفة على سلوكه وتصرفاته .

العوامل التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية

العوامل التربوية:

📌 تمثل الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، فإن صحت صح المجتمع وأن فسدت فسدت المجتمع، كالتصدع الأسري، وانحراف أحد الوالدين، أو الأخوة الكبار أو جهل الوالدين بأصول التربية، أو فقد أحد الوالدين أو غيابه، أو تضخم عدد الأبناء في الأسرة أحياناً.

العوامل التعليمية:

📌 مما لا شك فيه أن التعليم يهذب النفس البشرية ويحد من الظاهرة الإجرامية غالباً، ويقلل من جرائم العنف، ويزيد من الجرائم الذهنية. ونشير هنا إلى دور المدرسة على وجه الخصوص فتقصير المدرسة في أداء واجبها، وضعف إمكانات بعض الأجهزة المعنية بالشباب وضآلة تأثير بعضها الآخر، وما يشوب النواحي الثقافية والإعلامية، وامتداد الأمة الثقافية إلى الشباب، وهامشية التوعية الدينية، وإفساد الذوق العام في المجتمع.

📌 إذا كانت الصلة بين التعليم وكمية الإجرام محل اختلاف من قبل العلماء؛ فإن الصلة بين التعليم ونوعية الجريمة ليست محل خلاف، إذ تكثر جرائم العنف فيما بين الأميين نظراً لاعتمادها على القوة الجسمانية (البدنية) دون أن تحتاج غالباً إلى حيل أو دهاء.

العوامل الثقافية والإعلامية:

📌 أن الثقافة ليست وقفاً على التعليم المدرسي والجامعي، إذ يعد الإعلام من أهم وسائله الهامة، ووسائل الإعلام ذات تأثير بالغ العمق والمدى حيث يرتبط رد فعلها وينعكس على جمهور المتلقين بمختلف شرائحه أو فئاته متعلمين كانوا أو غير متعلمين. وتتنوع وسائل الثقافة والإعلام فمنها: الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسارح والصحافة والمجلات والروايات المتنوعة الأدبية منها والسياسية.. إلخ.

📌 هذه الوسائل تلعب دوراً إيجابياً في الحد من الظاهرة الإجرامية، إذ ينجم عن النشر لأخبار الجرائم ردع المجرمين وتوعية العامة من حيلهم، فالصحافة مثلاً بنشرها صور المجرمين وأخبار القبض عليهم والعقوبات الصادرة ضدهم تثير الخوف في نفوس المجرمين المبتدئين خاصة المجرمين بالصدفة، كما ينجم عن النشر هذا توعية الكافة لتجنب حيل المجرمين إمكانية خداع الضحايا.



البيئة الاجتماعية

أهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الاجتماعية:

(أ) سوء الرعاية الصحية:

لا شك أن الفقر والجهل والمرض هم من أهم أعداء الإنسان، وسوء الرعاية الصحية تعني عدم الوقاية ضد المرض، وعدم توفير العلاج الواجب للمريض. فلقد كانت الوحدات الصحية بالمدارس تقوم بالكشف الطبي الدوري على الطلاب؛ مما كان بمثابة خط دفاع ووقاية من المرض قبل حدوثه، واكتشافه وعلاجه عند حدوثه. ونظراً لاختفاء دور الدولة في الرعاية الصحية، فقد يشب الطفل ناقماً على المجتمع حين لا يجد الدواء، وقد ينحرف أبوه من أجل توفير العلاج لابنه.

(ب) البطالة:

تعني تعطل الإنسان عن العمل رغم قدرته عليه، وذلك أما لعزوفه عنه أو لعدم وجود فرصة عمل له. فالبطالة لا يقتصر أثرها فقط على تعطيل طاقة إنتاجية هائلة، ومن ثم فقدان جانب من جوانب الدخل على المستوى الفردي والمستوى القومي معاً؛ وإنما لها آثارها الاجتماعية الأكثر خطورة من ذلك فهي تدفع الإنسان عموماً إلى الانحراف، سواء نتيجة الفراغ الذي يحيط به، أو لتدبير ما يحتاج إليه. وبما ينزلق إلى هاوية الإدمان على المخدرات والمسكرات (الخمر)، وفي جميع الأحوال سيرتكب جريمة من أجل ارتكاب جريمة أخرى كالسرقة وربما القتل، فالعاطل قبلة موقوتة تهدد المجتمع بالانفجار في أي وقت.

(ج) ظروف العمل غير المناسبة للأحداث والنساء:

كما لو التحق الحدث بالعمل في سن مبكرة أو كان العمل لا يتفق مع ميول الحدث وقدراته البدنية والذهنية، وقد يكون العمل مما يقتضي وجود الحدث في أماكن نائية أو مما يجب إنجازها ليلاً؛ مما يعرض الحدث (الطفل) لمخاطر كثيرة. فقد يلتحق الحدث بعمل ما في مكان يعتبر تواجد فيه تعريضاً للانحراف.

لا يختلف الأمر بالنسبة للنساء واللاتي قد يشتغلن في أماكن معينة وفي أوقات غير مناسبة؛ بما يؤثر بالسلب على قدرتهم على الاهتمام بشئون الأسرة، ومما قد يؤدي إلى التفكك الأسري (الانفصال بين الزوجين) أو الخلافات المستمرة فيما بينهم.



(د) إهمال المرافق العامة المتصلة بحياة الفرد اليومية:

قد يتصور البعض لوناً من المبالغة في القول بوجود علاقة بين سوء أحوال المرافق العامة المتصلة بحياة الفرد اليومية وإهمال تجديدها وإصلاحها وصيانتها واستحداث ما يلزم منها من مرافق جديدة. ولكن ذلك التصور سرعان ما يزول إذا تذكرنا عبارة العالم الإيطالي "فيرى" الشهيرة وذات المغزى العميق، وهي "أن إنارة طريق خير من بناء سجن" وذلك في معرض دعوته لتحسين الظروف الاجتماعية.

لو أخذنا هذه العبارة بمعناها اللفظي، لمسنا مدى صحتها فالطريق المظلم يغري على الجريمة، وقد يستعمله لص أو قاطع طريق في اصطيد ضحيته، صحيح أن هذا المجرم قد يضبط ويودع السجن بعد إدانته؛ ولكنه سيكون قد أسقط عدداً من الضحايا لن يعوضهم سجن الجاني عما فقدوه شيئاً. أما مجرد إنارة الطريق فستمنع كل من تسول نفسه إلى ارتكاب الجريمة من ارتكاب جريمته، أي أنها ستقوم بدور وقائي ضد الجريمة، وبتكاليف لا تذكر إذا قيست على تكاليف بناء سجن.

المستشار

لذا يتعين مراعاة المرافق العامة وصيانتها: من إنارة طريق، ورصف الطرق، تغطية أسلاك الكهرباء العارية، غلق وتغطية بالوعات الصرف الصحي منزوعة الأغطية.

عدم اهتمام الدولة بمتطلبات الجماعة والاستجابة للأفراد في حل مشاكلهم الاجتماعية قد يولد أحد شعورين هما:

١- الشعور الأول :- الميل للعنف أو التطرف.

٢- الشعور الثاني :- الميل للانعزال والاكنتاب، وأياً من الشعورين قد يكون دافعاً إلى سلك سبيل الإجرام.

أهم النظريات الاجتماعية في تفسير السلوك الإجرامي:

مما لا خلاف عليه أن الجريمة ظاهرة اجتماعية فهي من نتاج المجتمع، لذا انتشرت وتعددت التفسيرات والنظريات الاجتماعية التي تفسر السلوك الإجرامي، حيث انتشرت مدرسة علم الإجرام الاجتماعي انتشاراً واسعاً سواء في أوروبا أو أمريكا، حتى أن العالم الأمريكي الشهير "دونالد تافت" يرى في كتابه "علم الإجرام" أن المجرم هو من صنع المجتمع ذاته، وأن أسباب الإجرام مكتسبة وليست مورثة.

مع ذلك كان العالم الاجتماع الأمريكي "سذرلاند" أكثر وضوحاً وتحديداً في بيان كيفية تحول الفرد إلى مجرم بفعل العلاقات والصلات الاجتماعية المختلفة التي تدخل طرفاً فيها، وذلك في نظريته الشهيرة عن (المخالطة المتفاوتة).

كذلك الحال في أوروبا حيث كان للعالم الإيطالي "أنريكو فيري" إشارة مبكرة إلى دور العوامل الاجتماعية في الإجرام، بينما في نظرية العالم الفرنسي "جبريل تارد" عن (المحاكاة أو التقليد) نجد إجابة مباشرة على كيف يصبح الإنسان مجرماً.

س ١٣ : نظرية المخالطة المتفاوتة " الاختلاط المكسب للسلوك " للعالم الأمريكي

سذرلاند باعتبارها نظرية مفسرة للسلوك الاجرامي ؟

نظرية المخالطة المتفاوتة أو الاختلاط الفارق "لسذرلاند" :

تتلخص هذه النظرية في أن السلوك الإجرامي شأنه شأن أي سلوك آخر ينتقل بالاختلاط مع أنماط من الناس تمارس هذا السلوك أو ذاك. ومعنى هذا أن السلوك الإجرامي لا ينتقل بالوراثة بل بالاكنتساب. وأكد على أن السلوك الإجرامي يرتكبه الفقير والغني. بعبارة أوضح وأدق: فإن طبيعة الجماعة التي يخالطها الشخص هي التي تؤثر في اكتسابه للسلوك، فإذا كانت جماعة منحرفة، فإنه سيكتسب منها السلوك الإجرامي؛ أما إن كانت جماعة سوية، فإنه سوف يكتسب منها السلوك السوي ويبعد عن طريق الجريمة.

يؤكد "سذرلاند" أن الناس ليسوا جميعاً على موقف واحد من استهجان الجريمة واحترام القانون، أو على العكس استحسان الجريمة وازدراء القانون، كما يوجد اتجاه ثالث تمثله طائفة ثالثة من الناس يقفون موقفاً سلبياً أو محايداً بين احترام القانون ومخالفته.

العناصر المؤثرة في اكتساب السلوك الإجرامي بالمخالطة:

يتوقف تأثر الفرد في اكتساب السلوك الإجرامي بالمخالطة على أربعة عناصر هي:

- ١- **العنصر الأول :- أسبقية المخالطة** ← الفترة أو التاريخ الذي بدأت المخالطة فيه، فمن الطبيعي أن مخالطة الإنسان في فترة طفولته المبكرة لذوي سلوك معين تطبع في ذهنه آثاراً أقوى بكثير مما تحدثه المخالطة في سن الشباب أو الكهولة. لذلك تبدو أهمية ودور الأسرة التي ينشأ فيها الطفل في سنوات عمره الأولى فهي بالتأكيد أكثر تأثيراً عليه من بيئة العمل مثلاً في وقت لاحق.
- ٢- **العنصر الثاني :- تكرار المخالطة** ← يقصد به أن يتعرض الفرد للموقف المكسب للسلوك أكثر من مرة، حتى يمكن أن يرسخ في ذهن الإنسان "القيمة أو المفهوم" أو حتى مجرد استيعاب الموقف الذي تعرض له.

٣- **العنصر الثالث :- مدة واستمرارية المخالطة** ← تعني أن تمتد المخالطة فترة زمنية قد تطول أو تقصر حسب الأحوال، لكن المهم ألا تكون المخالطة لحظية أو وقتية أي مجرد صورة عابرة لا تؤثر لها على الفرد. كالشخص الذي يقطن في منطقة شعبية تتردد فيها الألفاظ الخارجة والإباحية فمن المؤكد سيتأثر بها.

٤- **العنصر الرابع :- عمق المخالطة** ← صلة الفرد بالشخص أو الجماعة التي يخالطها، فلاشك أن علاقة الفرد بأبيه مثلاً أو أستاذه أو معلمه لها درجة تختلف عن تلك التي تميز علاقته بجاره في السكن أو سائق التاكسي مثلاً.. إلخ ممن يلتقي بهم الفرد حتى ولو تكرر هذا اللقاء وامتدت فترته قدراً من الوقت .. وهكذا.

يجب التأكيد هنا على أن تفسير "سذرلاند" السلوك الإجرامي بالاختلاط المتفاوت، لا يمتد إلى البواعث أو الغايات أو الحاجات التي يهدف الفرد إلى إشباعها؛ فهي لا تصلح لدى "سذرلاند" تفسيراً للسلوك الإجرامي. فقد يكون الباعث أو الغاية مشروعاً كالرغبة في تكوين الثروة أو تلبية غريزة طبيعية ما .. إلخ.

مناقشة وتقدير نظرية "الاختلاط المتفاوت" "سذرلاند":

وجه إلى هذه النظرية عدة انتقادات نجلها فيما يلي:

١- أن هذه النظرية لو صحت لكان كل من خالط المجرمين مجرمًا، فأكثر الناس مخالطة للمجرمين هم رجال الشرطة والنيابة والسجون فضلاً عن رجال القانون من المحامين والقضاة.

الرد على هذا النقد ← هو انتقد يثير الدهشة فهل كانوا ينتظرون أن يتعلم القاضي أو الشرطي الإجرام من المجرم وهل يستطيع المجرم وهو حبيس الاتهام أو السجن أن يبين مهاراته التي تستوي من يخالطه في بيئته العادية الحرة.

٢- أن هذه النظرية أهملت باقي العوامل الأخرى؛ بل وعن الحالة الذهنية والنفسية للفرد التي تتم المخالطة بينه وبين غيره من الناس.

الرد على هذا النقد ← فعلاً أغفل "سذرلاند" العامل النفسي؛ ولكن أيضاً النظريات النفسية أهملت العامل الاجتماعي، ومن ثم لا ينال هذا النقد من النظرية.

٣- أن هذه النظرية لا تصلح في تفسير أنماط معينة من الجرائم: كجرائم الصدفة والجرائم العاطفية والجرائم اللحظية وليدة موقف دون سبق إصرار أو إعداد مسبق، وجرائم الشيكات بدون رصيد ومخالفة البناء.

الرد على هذا النقد ← أن القائلين بهذا النقد أغفلوا الشق الخاص بالتنظيم الاجتماعي فلا شك أن هذه الجرائم المشار إليها هي الوليد الشرعي لسوء التنظيم الاجتماعي الذي يتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم لسبب أو لآخر، والذي لا يحاول التقليل من فرص المخالطة المباشرة كالتقريب بها وسائل الإعلام لها تأثير قوي لا يستهان به.

٤- كما أن هذه النظرية احتوت على مفاهيم غامضة، كالاستمرارية والأسبقية والتكرار والعمق، وهي أمور نسبية لا يمكن قياسها، كما لا تفسر لنا كيف تعلم الجيل الأول الإجرام؟

الرد على هذا النقد ← القول بأن النظرية احتوت على مفاهيم غامضة فهي نتجت من المساواة بين طبيعة البحث في العلوم الإنسانية التي تختلف بلا شك عن البحث في العلوم الطبيعية ومسائل الكيمياء ومحاولة المساواة بينهم، وهذا ما لم يقصده "سذرلاند" لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية في المقام الأول. أما بالنسبة للتساؤل عن مصدر تعلم المجرم أو الجيل الأول الإجرام، فهو تساؤل ليس له محل وغير دقيق لعدم إمكان تحديد المقصود بالجيل الأول من المجرمين.

الدين وعلاقته بالإجرام

🔴 **المقصود بالدين** ← مجموعة من المعتقدات التي تتصل بالقيم الروحية والأخلاقية التي تحدد فكرة الألوهية، وما يتصل بها من نواح تتعلق بالأخلاق والعبادات والمعاملات بين الناس، فالدين منهج حياة، الأديان السماوية كلها ترجع إلى مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى؛ ومن ثم فهي تحت على أحكام وتعاليم أساسية موحدة أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحض على الفضيلة ونبذ الرذيلة.

الدور الوقائي للدين ضد الإجرام:

🔴 أن للدين دوراً وقائياً ضد الإجرام، مثال لذلك الدين الإسلامي الحنيف فهو يحث على الحفاظ على حق الإنسان في حياته وفي سلامة جسمه وتحريم القتل والاعتداء، وكذلك الحفاظ على المال وتحريم السرقة وخيانة الأمانة والغش وشهادة الزور، وتحريم الزنا وشرب الخمر ولعب الميسر والكذب، ويدعو إلى العمل كوسيلة للكسب الشريف ومن ثم فللدين دور وقائي يمنع من التوجه إلى سلوك الجريمة.

🔴 كما أن هناك الكثير من المفكرين حتى في الغرب أثاروا مسألة الدين ودوره في التأثير على الإجرام؛ فمثلاً المفكر الفرنسي "جابريل تارد" ينادي في القرن الماضي بضرورة التمسك بالدين وإلا نضب المعين الذي تستقي منه الأجيال القيم الخلقية، ومن ثم تضعف مقاومتها للإجرام؛ في حين كان "انريكو فيري" العالم الإيطالي ينتقد بعض مظاهر التدين في ذلك الوقت ويعتبرها من المفاسد، لذا طالب بإلغاء الأديرة التي في نظره تعتبر وكراً لممارسة الرذيلة، كما طالب بضرورة زواج الرهبان والراهبات من أجل تفادي الجرائم الأخلاقية. كما يقول الاقتصادي الشهير "لينين عبارته الشهيرة (أن الدين أفيون الشعوب).

🔴 إن تعارض بعض القيم الدينية مع القواعد القانونية السارية في مجتمع ما يجعل الأفعال الصادرة استناداً لهذه القيم مخالفة للقانون. ومن أمثلة ذلك أنه بينما يحظر الدين العلاقات الجنسية خارج الزواج، فإن بعض المجتمعات تبيح هذه الأفعال ولا تتدخل بتجريمها.

🔴 أخيراً فقد تنشأ عقائد ضالة تنسم بمعاداتها للمجتمع أو لفئة منه، ومن ثم تكون أفعال معتنقيها منافية للقانون (كالإرهاب والتطرف الديني).

أثر الدين في زيادة نسبة الجريمة:

🔴 يشير البعض إلى أن بعض الجرائم قد ارتكبت باسم الدين، كما في امتناع بعض المسلمين الأمريكيين عن المشاركة في حرب فيتنام، لأنها كانت من وجهة نظرهم حرباً عدوانية ينهي عنها الإسلام، وقد اعتبر امتناعهم هذا جريمة وفقاً للقانون الأمريكي.

🔴 قد يساء تفسير النصوص الدينية، وتتعدد تأويلاتها، فيأخذ البعض بتأويل يخرج عن جوهر النص وحكمته، وهو ما يؤدي إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون تحت تفسير هذا التأويل الخاطئ. ومن أمثلة ذلك تكفير المجتمع أو طوائف واسعة منه، واعتبار المجتمع في حالة جاهلية تستوجب رده بالقوة إلى جادة الصواب، أو النظر إلى أصحاب الديانات أو المذاهب الأخرى على أنهم أعداء يجب التخلص منهم واستحلال أموالهم. ومثالها المذابح التي جرت بين الكاثوليك والبروتستانت في القرن السادس عشر، والتطهير العرقي الذي مارسه الصرب ضد المسلمين، ومن الأمثلة أيضاً الحروب الصليبية التي ارتكبت باسم الدين.

أهمية التوعية الصحيحة بالدين:

🔴 مما سبق يتضح أن التمسك بالدين يهذب النفس ويقوي الشعور المضاد للجريمة، وبالرغم من ذلك الكثير من الجرائم ترتكب تحت اسم وستار الدين أو التدين الكاذب أو الرياء باسم الدين، والدين من مرتكبيها بريء، فالدين يسر وليس عسراً، والمطلوب هو التمسك به وليس مجرد الانتماء إليه. فالتمسك بالدين يعصم من ارتكاب الجريمة لما يرسخه في نفس الإنسان من قيم أخلاقية وضمير يقط. لذا يتوجب تجديد الخطاب الديني بما يتناسب ويتماشى مع متطلبات العصر.

العوامل الإقتصادية والجريمة

أهم العوامل الاقتصادية العامة وتأثيرها على الإجرام:

فلسفة النظام الاقتصادي وأثره على الإجرام:

🔍 لكل نظام اقتصادي فلسفة معينة يرتبط بها ويقوم عليها، ويختلف ذلك من الاقتصاد الحر (النظام الرأسمالي) عن الاقتصاد الموجه (النظام الاشتراكي) حيث يقتصر دور الدولة في الأول على مجرد المتابعة والرقابة عن بعد دون التدخل المباشر في العلاقات الاقتصادية ويتميز بالعلاقة التحكيمية بين رب العمل والعمال، وتنعدم المنافسة الحقيقية بين المنتجين، وتكوين احتكارات بهدف السيطرة على جانب معين من الاقتصاد الوطني، ومن ثم المبالغة في رفع الأسعار، بينما في النظام الاشتراكي تسير الحياة الاقتصادية فيه بغياب الحافز الفردي أو على الأقل ضعفه إلى حد كبير، مما يؤثر على علاقات الإنتاج والتوزيع تأثيراً سلبياً، كانهخفاض مستوى الإنتاج، فضلاً عن أن القوانين الاشتراكية تخلق في الحقيقة الكثير من الجرائم المصطنعة؛ ومنها التهرب الضريبي نتيجة ارتفاع أسعار الضرائب.

النظور الاقتصادي وعلاقته بالجريمة:

🔍 كان للثورة الصناعية أثرها في تطور المجتمعات الأوروبية، فمما لا شك فيه أن ظهور المجتمع الصناعي بدلاً من الزراعي له تأثير على نوعية الجرائم المرتكبة، فتجمع عدد كبير من الناس يؤدي إلى ارتفاع جرائم الغش والخداع والإخلال بالثقة وخيانة الأمانة، فالتطور الصناعي يؤدي إلى انخفاض جرائم السرقة، غير أنه يؤدي إلى زيادة جرائم الاعتداء على العرض وجرائم التزوير في المحررات. وعلة ذلك أن نظام الاقتصاد الصناعي يتميز بتعدد المعاملات والاستعانة بالمحمررات سواء كانت ورقية أو إلكترونية لإثباتها، وهذا النوع من المجتمعات يتسم بالاعتماد على التأمين لمواجهة المخاطر والنتائج المحتملة، كما يتسم بالتوسع في الحصول على الائتمان من البنوك، كما يتسم بازدياد جرائم النصب والاحتيال. ويؤدي إلى ارتفاع المستوى المعيشي وإلى إقبال الناس على أماكن للهو والتسلية وتعاطي الخمر والمخدرات.

المقصود بالتقلبات الاقتصادية:

🔍 التغيرات الاقتصادية المفاجئة التي تطرأ على المجتمع في صورة ظواهر قد تكون وقتية، وقد تستمر فترة ما حتى يمكن احتواء آثارها، وبهذا المعنى فإن فترات الكساد وفترات الرخاء تعتبر من التقلبات الاقتصادية؛ وكذلك تقلبات الأسعار وتقلبات الدخل.

تأثير الكساد والرخاء على الجريمة:

🔍 في فترات الكساد أو الأزمات والانكماش الاقتصادي يقل الطلب ويتكدس المعروض من السلع وتتوقف المشروعات أو تكاد تتوقف، فإن أصحاب العمل يلجأون في سبيل ذلك إلى الاستمرار في مشروعاتهم إلى السبل المشروعة وغير المشروعة، كالتهرب الضريبي والنصب والتفليس بالتدليس، وإعطاء شيكات بدون رصيد فضلاً عن عدم دفع أجور العمال. وبالنسبة للعمال فإنهم يكونوا على المحك ومعرضون للبطالة والفقر. كما يرتبط الكساد بحروب واضطرابات داخلية. أما في فترات الانتعاش الاقتصادي أو الرخاء فقد تزداد الجرائم أيضاً مثل جرائم النصب حيث يغتنم بعض ضعاف النفوس فرصة الرواج الاقتصادي للاستيلاء على أموال الغير، ومن خلال الإعلان عن مشروعات وهمية مصحوبة بطرق احتيالية، مما يدفع إلى ظهور إجرام الرخاء والذي يتسم بالحيلة والخديعة وهو يتفوق على إجرام الكساد الذي يتصف بالغباء في الغالب. من أشهر جرائم الرخاء "جرائم ذوي الياقات البيضاء".

المقصود بجرائم رجال الأعمال (ذوي الباقات البيضاء):

جرائم ترتكب من أشخاص يتمتعون بمركز أو مهنة أو وضع مالي مرموق في المجتمع، والجاني فيها غالباً ما يكون شخص محل ثقة في المجتمع، ويتوافر له غالباً من النفوذ ما يجعل ملاحقته ليست يسيرة على سلطات الضبط والتحقيق. كما أن هذه الطائفة تتسم بالذكاء تحيط نفسها بمجموعة من الخبراء، وهو ما يجعل مكافحة الجرائم التي يرتكبونها تتسم بالصعوبة، وترتبط جرائم رجال الأعمال بجرائم الاحتكار سواء في مجال السلع والخدمات، وجرائم الغش في السلع، وجرائم البيع بأكثر من السعر المعلن (مخالفة التسعيرة)، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي. كما ترتبط هذه الجرائم بالجرائم الماسة بالمستهلك.

نقلبات الأسعار والدخول:

والصورة الغالبة هي أن تقلب الأسعار يكون بالزيادة بينما تقلب الدخول يكون بالنقصان، وهو ما يفتح الباب لزيادة ملحوظة في نسبة الإجرام العام. مما قد يؤدي إلى الخلل في الهيكل الاجتماعي للفئات المختلفة، فقد تتهدد الفئات الثرية أخطار هبوطها إلى الفئات المتوسطة وهذه الأخيرة قد تهبط إلى الفئة الفقيرة، أما الفئة الفقيرة فقد يهبط مستواها إلى ما دون الفقر. وتحاول كل هذه الفئات أن تبقى في مستواها الأول حتى وأن اضطرت إلى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة في سبيل تحقيق هدفها.

كما أن الأجور والمرتبات لا تزيد بنفس نسبة زيادة الأسعار، بل أن تلك الزيادة قد تؤدي إلى التضخم الاقتصادي في حالة نقص الإنتاج الفعلي. وتسجل الإحصاءات ارتفاعاً في نسبة الإجرام في تلك الظروف.

أهم العوامل الاقتصادية الخاصة وتأثيرها على الإجرام

الفقر والجريمة:

المقصود بالفقر:- عجز موارد الفرد عن تلبية احتياجاته الأساسية على نحو مشبع وكريم. فهناك ارتباط وثيق بين الفقر وعدد كبير من الجرائم بدء من القتل والسطو وانتهاء بالتسول والتشرد، حيث يدفع الفقر إلى أن يلجأ الشخص إلى موارد غير مشروعة لإشباع حاجاته، أي لابد له من سلوك سبيل الجريمة. وبالرغم من ذلك لا يمكن القول بأن الفقر في ذاته سبب للإجرام؛ وإنما قد تقترن به عوامل أخرى قد تؤدي إلى سلوك سبيل الجريمة. حيث يقول كل من "بيكاريا" و"فولتير" أن السرقة هي جريمة الفقر.

البطالة والجريمة:

تعني توقف الإنسان عن العمل رغم قدرته عليه، أما لعزوفه عنه أو لعدم وجود فرصة عمل له. وبذلك تختلف البطالة عن العجز عن العمل. فالبطالة تؤدي إلى التصدع الأسري وتشرد الأبناء أو امتنانهم بعض المهن التافهة أو انحرافهم. كما أن البطالة تقف وراء الكثير من جرائم العنف والإرهاب.

هل ننصل الأحوال الاقتصادية بجرائم معين دون غيرها؟

تتعدد نوعية الجرائم المتصلة بالعوامل الاقتصادية فمن الوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن جرائم الاعتداء على الأموال كالسرقات وجرائم احتكار السلع والنصب والغش وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد. ولكن تنتشر أيضاً جرائم الاعتداء على الأشخاص وتشمل جرائم العنف التقليدية كالقتل والضرب والجرح والاتلاف والحريق وغيرها.. وذلك بقصد الحصول على المال بلا شك، فقد يعتدي عامل على رب العمل الذي فصله دون تعويض أو توقف عن دفع راتبه أو أجره، وقد تلجأ السيدة الحامل إلى إجهاض نفسها نظراً لضيق الحياة أو قد تقتل طفلها أو تتسول به أو قد يصل الأمر إلى الانتحار هروباً من الواقع المؤلم. كما هناك نوع آخر هو الجرائم الماسة بأمن الدولة فقد تستغل بعض التنظيمات المعادية للدولة من الخارج أو المعادية للحكومة من الداخل تردي الأحوال الاقتصادية خاصة بين الشباب المتعطل عن العمل؛ لاستغلالهم في تنفيذ مشروعاتهم الإجرامية مقابل قدر من المال قد يكون بالنسبة لهؤلاء الشباب متنفساً لسد بعض احتياجاته.

تأصيل العلاقة بين الأحوال الاقتصادية وبين الإجرام:

❖ لا خلاف من أن للأحوال الاقتصادية صلة وثيقة بالإجرام. ولكن ما هي طبيعة هذه الصلة أو العلاقة.

هل هذه العلاقة حتمية؟

❖ الإجابة بالنفي طبعاً أي أنها ليست علاقة حتمية؛ كان العالم البلجيكي "أدولف كيتليه" من الرواد الأوائل في العصر الحديث في الدراسات التي تعقد مقارنات بين توزيع الثروات في بعض الدول الأوروبية وبين حجم الظاهرة الإجرامية في هذه الدول. فعلى سبيل المثال حجم الظاهرة الإجرامية في "مدينة لوكسمبرج" أقل بكثير من دول أخرى مجاورة رغم فقر هذه الأمانة ولكن الأخلاق فيها أفضل بكثير. فلم يثبت في جميع الدراسات التي أجريت أن الجريمة تقتصر فقط على الفقراء، وأن الأغنياء منها براء.

هل هي علاقة مباشرة؟

❖ الإجابة بالنفي أيضاً أي أنها ليست علاقة مباشرة؛ وهذا ما يؤكد عليه الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض (عن علاقة الفقر بالجريمة تعتبر في أغلب أحوالها غير مباشرة، فالفقر مصاحبات تمشي غارة في ركابه، وقد تتبعه كظله، وعلى الأخص إذا استحكم البؤس وطال أمده. وهذه الصاحبات قد تكون شخصية وقد تكون اجتماعية) ومع ذلك فإن تحسين الظروف الاقتصادية الفردية والاجتماعية لهو بالتأكيد تحيد لأحد عوامل الإجرام بحيث إن لم تكن الحالة الاقتصادية مانعة تماماً من التفكير في سلوك الجريمة، فإنها على الأقل لن تكون مشجعة عليه بالحاح.

هل ينحصر دور العامل الاقتصادي في "صناعة المجرم" فقط أم يمتد كذلك إلى نهضة وإعداد المجني عليه؟

❖ للمجني عليه دور إيجابي مشجع ودافع في كثير من الأحيان لارتكاب الجريمة في مواجهته، ففي جريمة النصب مثلاً قد يستغل الجاني رغبة المجني عليه في تحقيق الثراء أو طمعه ويعمل الجاني من خلال استخدام الطرق الاحتيالية في الاستحواذ على مال المجني عليه. وفي جرائم احتكار السلع ورفع أسعارها فهنا حاجة الفرد إلى سلعة معينة وتمسكه بهذه السلعة بالذات رغم احتكارها، قد يساعد على تشجيع من يحتكرها على بيعها له بأكثر من ثمنها.

العوامل السياسية والجريمة

المقصود بالعوامل السياسية:

❖ مجموعة من الاعتبارات السياسية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة والحريات المتاحة للأفراد والهيئات ومدى إسهامهم في الحياة العامة في المجتمع. فهناك صلة وثيقة بين طبيعة النظام السياسي والجريمة، فكلما كان نظام الحكم استبدادياً، فإن الجريمة ستكون أكثر انتشاراً وأعمق أثراً وأوسع نطاقاً ولا يعني ذلك الجريمة لا وجود لها في النظم الديمقراطية؛ وإنما يعني أن البيئة السياسية التسلطية قد تؤثر في انتشار الجريمة.

الصلة بين الأنظمة السياسية والجريمة

❖ **السياسة قد تكون داخلية** ← حيث توجد بعض الجرائم ذات الطابع السياسي مثل جرائم الفساد الوظيفي (الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.. إلخ) وجرائم تزوير الانتخابات.. إلخ. فعدم انسجام العلاقة بين الحكومة والشعب يساعد على زيادة الجريمة؛ فعندما تهمل الحكومة مصالح الشعب ويشعر بالكراهية تجاه الحكومة؛ مما يدفعه إلى استهداف تغيير نظام الحكم؛ ويقابل ذلك استعمال العنف من قبل الحكومة تجاه أفراد الشعب، وتكثر جرائم التعذيب والقبض دون وجه حق.. إلخ.

❖ بينما إذا كانت الحكومة تهتم بمصالح الشعب وتسهر على سد حاجاته، وتشاركه في أجهزة الحكم وتهتم بالرأي الآخر وتسمح للأفراد بالعمل السياسي، فإن العلاقة ستكون طيبة، فسوف تقل وتنخفض الجرائم السياسية وكذلك جرائم الفساد الوظيفي والإداري. ويعني ذلك أن اهتمام الحكومة بحل مشكلات الشعب، سوف يحد من ظاهرة الفقر والبطالة وسيكون له أثر إيجابي في الحد من الظاهرة الإجرامية.

🌟 **السياسة قد تكون خارجية** ← وما يهمنا فيها حالة الحرب وما ينتج عنها من مشاكل متعددة نفسية واقتصادية واجتماعية.. إلخ. ففي فترات الحرب تزداد جرائم التجسس، فالعدو يكون حريص على تجنيد جواسيس له في أرض الوطن لكي يمدّه بالمعلومات. كما تزداد جرائم السرقة نظراً لقلّة الموارد الغذائية، وإن كانت جرائم العنف تقل في زمن الحرب نتيجة نردة الخمر والتنفيس عن رغبة العنف لدى البعض في ميدان القتال، ولا يقتصر أثر الحرب على نوعية الجرائم المرتكبة فقط؛ بل ينجم عنها زيادة معدل الجريمة أيضاً، وهو ما أكدت عليه الإحصاءات العالمية إذا أشارت إلى أن الجرائم تزيد في حالة الحرب بنسبة لا تقل عن ٢٥%.

أثر الحكم المستبد على الجريمة:

🌟 للحكم المستبد على ذلك أثره على الطوائف المختلفة من الجرائم: كالجرائم المتصلة بالتعبير عن الرأي، والإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والثورات، جرائم الفساد المالي والإداري، الجرائم الماسة بالحرية الشخصية وبحرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الحق في خصوصية المواطنين.

س ١٤ : اجب عن : التقدم العلمي الحديث وطلته بالظاهرة الاجرامية ؟

التقدم العلمي والتقني الحديث وعلاقته بالجريمة

تأصيل الصلة بين التقدم العلمي والتقني وبين الجريمة:

🌟 اهتم القانون أكثر من علم الإجرام في دراسة كيفية مواجهة التقدم العلمي وتأثيره على الإجرام. وإن كان هدف أبحاث علم الإجرام التنبيه المبكر إلى مشاكل التقدم العلمي المحتملة.

🌟 **حيث يرتبط التقدم العلمي والتقني بالجريمة من وجهين:**

🌟 **الوجه الأول** ← أن هذا التقدم أفضى إلى سهولة الكشف عن الجرائم وضبطها وجمع الأدلة على ارتكابها ونسبتها إلى المتهم مثل فحص البصمة الوراثية والحمض النووي.

🌟 **الوجه الثاني** ← أن هذا التقدم قد أفضى إلى خلق جرائم جديدة، وسهولة ارتكاب الأفعال المجرمة وزيادة عددها، كما أنه قد أفضى في بعض الأحوال إلى زيادة جسامة النتائج المترتبة على الأفعال المجرمة.

🌟 **ويمكن أن نحدد هنا ثلاثة أبعاد للعلاقة بين التقدم العلمي الحديث وظاهرة الجريمة.**

البعد الأول: ظهور أنواع جديدة من الجرائم:

🌟 لم يقتصر التقدم العلمي الحديث على مجال واحد فقط، بل شمل مجالات متعددة، مما أدى إلى قيام أنواع جديدة من الجرائم اقترنت بهذه الطفرة العلمية الحديثة، ومن أهم تلك المجالات ما يلي:

🌟 **في مجال الأساليب الطبية** ← نقل وزراعة الأعضاء وخطف الأطفال والاتجار والتعجيل بالوفاة لأخذ الأعضاء وبيعها، واعتبار تلك الأعضاء سلعة تباع وتشترى، ومن هنا ظهرت عصابات منظمة لخطف الأطفال ولانتزاع أعضائهم وتصديرها من بعض دول العالم الثالث إلى الدول الغنية لاستخدامها كقطع غيار بشرية في حماية مافيا دولية.

🌟 **في مجال التلقيح الصناعي** ← فقد تختلط الأنساب ويعزى الأطفال المواليد عن هذا السبيل إلى غير أهليهم زوراً.

🌟 **في مجال الهندسة الوراثية** ← لم يعد النبات والحيوان فقط حقلاً للتجارب؛ بل وصل الأمر إلى العبث بتكوين الإنسان نفسه. وهذا ما يسمى بالاستنساخ وصولاً إلى الإنسان السوبر أو الكامل.

🌟 **في مجال أسلحة الدمار الشامل** ← مثل الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية من إبادة البشرية، مثل ما حدث بخصوص قنبلي هيروشيما ونجازاكي عام ١٩٤٥م، ودفن المواد النووية والجرثومية في أراضي الدول النامية، وتلويث البيئة.

🌟 **الحاسب الآلي ونظم المعلومات** ← حيث استحدثت جرام جديدة كتزوير وتزييف المعلومات والعملية واستخدام وسائل جديدة لتنفيذ الجرائم التقليدية.

البعد الثاني: تطور الجريمة التقليدية من حيث الأسلوب أو النتيجة الإجرامية:

أولاً: فيما يتعلق بأسلوب ارتكاب الجريمة:

فقد تطورت أنواع كثيرة من الجرائم التقليدية نتيجة التقدم العلمي؛ ونذكر بعض أنواع من هذه الجرائم فيما يلي:

🔴 **جرائم سرقة الأموال** ← لم تعد تستلزم أن يتصل الجاني بالمجني عليه أو بالمال المسروق اتصالاً مباشراً وقت ارتكاب الجريمة، حيث يمكن أن تتم السرقة عبر تحويل الحسابات البنكية أو سرقة الفيزا والتعامل من خلالها.

🔴 **جريمة إتلاف المعلومات** ← ما يعرف "بفيروس الكمبيوتر" وهو برنامج تدميري يدسه الجاني عن بعد في النظام الآلي للمجني عليه فيؤدي إلى إتلاف المعلومات وتدميرها.

🔴 **جرائم انتهاك الحق في الخصوصية** ← وهو ما يعرف "بالهاكرز" في اختراق أجهزة الحاسبات الآلية، كما يمكن للجاني الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة به، ورصد اتصالات المجني عليه السرية، أو تسجيل حركاته وسكناته دون أن يظهر الجاني على مسرح الجريمة.

🔴 **جرائم تهريب المخدرات** ← أصبح من السهل تركيز المواد الفعالة في المواد المخدرة بكافة أشكالها صلبة أو سائلة، بحيث لا تأخذ حيزاً كبيراً يستلفت النظر عند تهريبها.

🔴 **جرائم الإرهاب والعنف المسلح** ← أصبح من الممكن تصنيع أسلحة غير معدنية لا تكتشفها أجهزة الكشف في منافذ العبور المختلفة، فضلاً عن سبق إنتاج الأجهزة الكاتمة لصوت بعض الأسلحة النارية، أو إنتاج أسلحة مماثلة في صورة أدوات شخصية كالأقلام والقداحات وغيرها مما يسهل ارتكاب الجريمة وعدم سهولة اكتشافها.

🔴 **الجرائم الأخلاقية** ← انتشار إفساد الأخلاق عبر وسائل الاتصال الإعلام الحديثة.

🔴 **جرائم تزيف وتزوير العملة** ← التقدم في مجال التصوير والطباعة ساعد كثيراً في ارتكاب جرائم التزيف والتزوير خاصة العملات الورقية وصعوبة اكتشافها.

ثانياً: أما في مجال النتيجة الإجرامية:

🔴 حيث نتج عن التقدم العلمي اتساع رقعة الجريمة وزيادة الضحايا ومضاعفة آثارها، فلم تعد الجريمة تنحصر آثارها في فرد بعينه؛ بل أصبحت تشمل مجموعات كثيرة من الأفراد والجماعات. حيث يستعمل المجرمون أسلحة ومفجرات ذات كثافة نيرانية أو قوة تدميرية كبيرة تشمل آثارها منطقة بأكملها. كما أن ارتفاع سعة الطائرات والسفن الحديثة المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع، زيادة سرعة القطارات والطائرات؛ أدى كل ذلك إلى أن الحادث الواحد قد يسفر عن الكثير من الضحايا والخسائر الهائلة، فضلاً عن أنها أصبحت تمكن الجاني من سرعة الهرب بعد ارتكاب جريمته ليعاود ارتكابها في مكان آخر.

البعد الثالث: زيادة حجم الظاهرة الإجرامية:

🔴 حيث يقاس حجم الظاهرة الإجرامية في مجتمع ما بنسبة عدد الجرائم المرتكبة به على عدد سكان، ولا شك في أن التقدم العلمي الحديث ساعد على زيادة حجم الظاهرة الإجرامية، ولا يعني ذلك بالطبع الوقوف ضد التقدم العلمي، وإنما يعني ضرورة التعاون وتكاتف الجميع وتأزرهم في محاولة للتقليل من قوة تأثير التقدم العلمي الحديث على الإجرام تأثيراً إيجابياً أي طردياً لمحاولة تقليص حجم الجريمة باستخدام معطيات التقدم العلمي والتقني الحديث نفسه.

التفسير التكاملي للإجرام

توصل الاتجاه الجديد للتفسير التكاملي للسلوك الإجرامي إلى أن السلوك الإجرامي نتيجة للتفاعل بين مختلف قوى الفرد الجسمية والنفسية من ناحية، وبين مختلف مؤثرات البيئة التي يعيش فيها بما يتضمن عناصر هذه البيئة التي يعيش فيها. ومن هنا ظهرت العديد من المحاولات الحديثة التي تحاول التوفيق بين هذه العوامل مجتمعة دون أن تحاول استبعاد دور بعضها، فهي تعطي للجريمة تفسيراً مركباً طبيعياً.

الظاهرة الإجرامية ما هي في الحقيقة إلا مجموع أنشطة إجرامية متكررة ومتعددة، وكل نشاط إجرامي ما هو إلا نتيجة لتفاعل تم لدى الجاني، فهو وليد تفكير وتدبر يبدأ بفكرة ثم يترجم إلى الواقع العملي بتنفيذ هذه الفكرة (المتتمثلة في المشروع الإجرامي)؛ بمعنى آخر أن بعد التفكير لابد من قرار، ولهذا القرار لابد من دافع قوي يحسم تردد الجاني ويجعل تنفيذ الفكرة أو المشروع الإجرامي يتغلب على عوامل المنع القائمة في نفسه أو المحيط به. وهذا هو العامل الأقوى أو المباشر، والذي قد يكون نفسياً أو عقلياً أو مرضياً أو اجتماعياً أو مالياً أو سياسياً.. إلخ. ومما سبق يتضح جلياً أنه إذا كان هناك صعوبة تعتري الكشف عن العامل الأقوى إلا أن هذه الصعوبة ليست مطلقة أو مستحيلة خاصة مع وسائل التقدم العلمي التي تساعد في الكشف عنه. كذلك فإن تحديد العامل الأقوى لا يعني الاكتفاء بمواجهته هو فقط بصورة أو أخرى؛ صحيح لابد أن تكون له الأولوية، ولكن دون إغفال العوامل الأخرى التي صاحبته، والتي من الممكن أن يكون إحدى هذه العوامل هو العامل الأقوى في المرات الأخرى القادمة.

اختلاط العوامل الإجرامية وصعوبة التفسير الشامل للإجرام

ماذا عن التفسيرات المتكاملة للإجرام؟

يعني التفسير المتكامل للإجرام أنه لابد من الأخذ في الاعتبار بكافة العوامل الإجرامية داخلية (أي فردية) وخارجية (أي اجتماعية) لتفسير السلوك الإجرامي. ولا يمكن الاستناد إلى جانب دون غيره من هذه العوامل في تفسير ذلك السلوك، بل زالت دراسات علم الإجرام تشير إلى "فيري" بأنه كان من أوائل من تجاوزوا النظرة القاصرة إلى السلوك الإجرامي على أنه نتيجة عامل دون غيره، حيث ذهب إلى أن الجريمة هي ناتج لثلاث طوائف من العوامل: شخصية وطبيعية واجتماعية. ومن أهم النظريات أيضاً التي تبنت الاتجاه المختلط في تفسير السلوك الإجرامي "نظرية بندي"، و"نظرية التكوين الإجرامي" للعالم الإيطالي "دي توليو". حيث اهتمتا بالعوامل الاجتماعية والفردية معاً.

تفسير (بندي) للسلوك الإجرامي

تمهيد

كان "بندي" أستاذاً لعلم وظائف الغدد في جامعة روما. وجوهر نظريته أن شخصية الفرد هي عبارة عن تكوين غير قابل للتجزئة. فالجريمة باعتبارها سلوكاً فردياً تتوقف أساساً على شخصية المجرم. ولذلك فإنه لمعرفة الدوافع التي تدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة فإنه يجب دراسة شخصية هذا الفرد من جميع الجوانب. والواقع أن بندي ينتمي إلى المدرسة الطبيعية الحديثة التي تحاول فهم السلوك الإجرامي وتقدير آثاره عن طريق التسليم بصحة إسناده إلى اجتماع عوامل كثيرة ومركبة.

العوامل التي تدخل في تحديد الشخصية الإجرامية:

يشير بندي إلى أن شخصية الإنسان تعكس كياناً واحداً غير قابل للتجزئة من كافة النواحي العضوية والروحية والمزاجية، وأن سلوكه الإجرامي هو ناتج تفاعل نوعين من العوامل:

- ✓ **النوع الأول** ← العوامل المحددة أي التي تحدد هذه الشخصية، وهي عوامل إما موروثة أي فطرية كالتكوين الجثثاني والعضوي والعصبي، أو مكتسبة من البيئة المحيطة بالإنسان كالترقية في بيئة معينة؛ وهذا النوع من العوامل هو الأقوى.
- ✓ **النوع الثاني** ← العوامل الغير محددة ومنها ظروف البيئة والوسط الاجتماعي.

☞ قد اعتبر بندي أن السلوك الإجرامي الذي يأتيه الفرد يقف وراءه دائماً تغيرات في الجهاز العصبي، ومن شأن هذه التغييرات أن تدفع به إلى ارتكاب السلوك الإجرامي عند احتكاكه بالظروف الخارجية. وطبقاً لما انتهى إليه بندي فإن الجريمة يتدخل في تحديدها عوامل داخلية من أصل وراثي أو مكتسب وعوامل خارجية تأتي من احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به وهي عوامل اجتماعية.

تقدير نظرية بندي:

أولاً: مميزات وإيجابيات النظرية:

☞ يحسب لبندي أنه اعتبر الإنسان تكويناً واحداً غير قابل للتجزئة، وأنه لذلك يجب أن تكون دراسته شاملة لكل جوانبه متكاملة فيما بينها. فلا يمكن إنكار جهود بندي في إلقاء الضوء على جوانب هامة في تفسير السلوك الإجرامي، كما أنه يحسب لبندي أيضاً أنه قد اهتم ببحث الصلة بين السلوك الإجرامي والتهابات المخ واضطرابات الغدد وأفرد لذلك دراسات علمية حاول فيها إثبات هذه الصلة.

ثانياً: المآخذ وسلبيات النظرية:

(أ) من الناحية الشكلية:

☞ يتعلق بتصنيف هذه النظرية وتحديد انتماؤها إلى أحد من التفسيرات الثلاثة المشار إليها (فردية واجتماعية وتكاملية أو "مختلطة"). فهي في الواقع لا تنتمي إلى الطائفة الأخيرة (التكاملية) لأن صاحبها قطع بأولوية العامل البيولوجي على سائر العوامل الأخرى. لذلك فإن التصنيف الأقرب لها أنها تنتمي إلى طائفة التفسيرات الفردية. واتفق معه في أن الغلبة في تفسير السلوك الإجرامي لابد أن تكون للعوامل الفردية.

(ب) من الناحية المنهجية:

☞ يتعلق بمنهج بندي نفسه في البحث، فنراه يتناول الجانب النفسي من منظور مادي شأنه شأن جانب الأعصاب والخلايا، رغم أن الناحية النفسية للإنسان هي أمر معنوي يختلف بالتأكيد من حيث الطبيعة ومن حيث أسلوب البحث عن الناحية العضوية للإنسان.

(ج) من الناحية الموضوعية: فيمكن أن نلاحظ عليه ما يلي:

١- أن الأسس العلمية التي أقيمت عليها النظرية عرضة للتغير بفعل التطور والاكتشافات العلمية:

☞ فما انتهى إليه بندي على نحو حاسم إلى إثبات الصلة بين التهابات المخ واضطرابات الغدد وبين السلوك الإجرامي، فهذا الإثبات تم وفقاً لقواعد وأسس علمية كانت سائدة وقت إجراء بندي لدراساته؛ ولكن هذه الأسس تخضع للتطور والتغيير بتقدم العلم وتطور مكتشفاته، لذلك فإنه لا يجوز التسليم على نحو قاطع في مجال علم الغدد بتأثير غدد معينة دون غيرها أو أن هرمونات محددة هي التي تؤدي إلى الاختلال في السلوك الإنساني.

٢- أرجع بندي السلوك الإجرامي إلى خلل بالجهاز العصبي للإنسان أو التهاب مخي به:

☞ ومعنى ذلك أنه إذا انتفى هذا الخلل العصبي أو ذاك الالتهاب المخي لما ارتكب الإنسان الجريمة؛ كما أنه يعني أن كل مصاب بهذا الاضطراب أو الالتهاب لابد أن يكون مجرماً. وهذا ليس صحيح في الواقع، فلم يثبت أن كل المجرمين مصابون بهذا الاضطراب أو الالتهاب، كما لم يثبت أن كل غير المجرمين أصحاء من تلك الإصابة.

٣- كما أن الأعداد التي أجريت عليها هذه الأبحاث ليست بالكثرة التي تسمح باستخلاص النتيجة التي انتهى إليها بندي وتعميمها على جميع الحالات الإجرامية.

٤- كما أن إقامة العلاقة الحتمية السابقة بين الخلل العصبي أو الالتهاب المخي وبين السلوك الإجرامي، يعطي للسببية في علم الإجرام معناها في العلوم التطبيقية (التجريبية):

☞ علاقة اللزوم بين السبب والنتيجة، بينما يكفي في علم الإجرام أن تقوم هذه العلاقة على معنى الاحتمال.

٥- إ هذا التفسير يؤدي إلى نتيجة حتمية-ربما لم يفكر فيها "بندي" وكانت محل انتقاد في نظريات أخرى:

استحالة عقاب المجرم أياً كانت جريمته ما دام القدر قد حكم عليه بتلك الإصابة العضوية والتي دفعته بدورها إلى أن يكون مجرماً دون ذنب جناه هو.

٦- ولعل أهم الانتقادات الموضوعية التي يمكن أخذها على تفسير "بندي":

أنه مع التسليم بأن الجهاز العصبي هو المسئول عن كل أوجه سلوك الإنسان، إلا أن هذا الجهاز ليس هو صاحب القرار باتخاذ هذا السلوك أو ذاك، وإنما هو القائم بتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر، ومن ثم فإن اتصال الجهاز العصبي بالسلوك إنما هو اتصال مادي، وليس هو المهم في تفسير السلوك الإجرامي، وإنما المهم والأهم هو الاتصال الذهني بهذا السلوك، أي القوة التي أصدرت القرار وكلفت الجهاز العصبي بتنفيذه، وهي الملكات الذهنية والنفسية التي افترض "بندي" أنها تخضع للجهاز العصبي، بل أن الأمر إذا تمثل في انقلاب الجهاز العصبي من تأثير العقل والإرادة والإدراك، لما كان السلوك إجرامياً؛ ولذهبنا إلى البحث في نطاق علاج الأمراض العصبية.

تفسير (دي توليو) للسلوك الإجرامي

تمهيد

صاحب نظرية التكوين الإجرامي، هو العالم الإيطالي "بنينو دي توليو". ولقد أراد "دي توليو" أن يجب على تساؤل هام: هو كيف ولماذا يستجيب للجريمة بعض الأفراد، دون البعض الآخر رغم وحدة الظروف الخارجية؟، حيث أعطى تفسيراً يستند إلى وجود استعداد سابق للجريمة لدى الفرد، وقد بني "دي توليو" اقتناعه على أساس دراسات عملية .

مضمون نظرية التكوين الإجرامي:

فنقطة البداية في هذه النظرية أن الإنسان- بصفة عامة- تكويناً غير قابل للتجزئة، وأنه يجب لفهم شخصية الإنسان والسلوك الصادر عن هذه الشخصية؛ فإنه يجب دراسة شخصية المجرم دراسة تشمل مختلف النواحي: العضوية والنفسية والعقلية، فضلاً عن دراسة العوامل البيئية المحيطة به. حيث يرى "دي توليو" أن الجريمة هي في جوهرها سلوك فردي واجتماعي وبيولوجي في وقت واحد، وهي تنجم عن تصارع مقومات الحياة الاجتماعية مع الدوافع الغريزية الفردية. وتقوم هذه المقومات الاجتماعية بدور الكايح للميول الغريزية، ومن ثم فكلما قوي تأثير المقومات الاجتماعية، كلما ضعف تأثير الغرائز الطبيعية، والعكس بالعكس...، ويضيف "دي توليو" أن الإنسان متى كان سليم العقل والنفس والجسم فإنه يستطيع أن يهذب غرائزه وأن يكبح جماح نفسه. ثم أضاف إلى شرحه أسباب عدم القدرة على التكيف مع المقومات الاجتماعية، فإن مرجع ذلك ما أسماه "بالتكوين الإجرامي للفرد" وهو تكوين فطري يعبر عن استعداد إجرامي لا يتوافر بالنسبة لجميع الناس، بدليل أن العوامل الاجتماعية الدافعة إلى إتيان سلوك ما، قد تحيط بعدد من الأفراد، ومع ذلك لا تحدث نفس الأثر في نفوسهم جميعاً، ومن ثم لا ينصرفون جميعاً على ذات النحو.

فكرة التكوين الإجرامي:

أن نظرية "دي توليو" تقوم على أساس أن الناس جميعاً لديهم استعداد إجرامي يبقى كامناً داخلهم، حتى توقظه عوامل البيئة الاجتماعية التي تتفاعل معه، وتحدث اضطراباً وخللاً نفسياً يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة. فالفرد تتنازع قوتان: الأولى هي الغرائز والشهوات التي تلح عليه لارتكاب الأفعال المخالفة للقانون ويطلق عليها (القوة الدافعة للجريمة)؛ والثانية هي مجموعة من المثل السامية والأخلاق الحميدة والتي تنهي الفرد عن ارتكاب الجريمة، ويطلق عليها (القوة المانعة من الجريمة). إذا ما التقى الاستعداد الإجرامي بعامل خارجي؛ فإنه ينشأ صراع بين القوتين- الدافعة والمانعة من الجريمة- فإن تغلبت القوة الدافعة للجريمة فإن الفرد سوف يقدم على ارتكابها، أما إن تغلبت القوة المانعة للجريمة فإن الفرد سوف يحجم عن إتيانها؛ ولما كان الاستعداد الإجرامي لا يوجد عند كل الناس، وكان هذا الاستعداد يختلف في شدته وقوته من فرد إلى آخر، إذ يرتبط بتكوين جسمي ونفسي خاص. فإن النتيجة التي تترتب على ذلك أنه على رغم من وحدة الظروف الاجتماعية المحيطة بمجموعة من الأفراد، فإن بعضهم قد يقدم على ارتكاب الجريمة، في حين سيحجم البعض الآخر عن ذلك.

نوعا الاستعداد الإجرامي:

يسترسل "دي توليو" في شرح نظريته حيث قال أن الاستعداد الإجرامي قد يكون عارضاً لدى البعض ويسمى (بالاستعداد الإجرامي المكتسب)، ويرجع إلى أسباب شخصية أو بيئية، فهناك عوامل خارجية تعترض الفرد؛ تؤدي به إلى إجرام مؤقت، كما هو الحال لدى مجرمي الصدفة أو المجرمين بالعاطفة. بينما قد يكون أصلاً لدى البعض الآخر ويسمى (بالاستعداد الإجرامي الأصيل)، ويرجع إلى خلل عضوي ونفسي، ويتسم بالثبات والدوام، ويؤدي إلى المداومة على ارتكاب الجريمة، وهذا الاستعداد يعد أساساً للجرائم الخطيرة، وخاصة الجرائم التي تتسم بالاحتراف؛ كما هو الحال بالنسبة لمعتادي الإجرام.

تقدير نظرية "دي توليو":

أولاً: مميزات وإيجابيات النظرية:

يرجع لهذه النظرية الفضل في تفسير السلوك الإجرامي تفسيراً يتفق مع الواقع؛ وذلك التفسير التكاملي الذي يرجع السلوك الإجرامي إلى تفاعل العوامل الشخصية (بيولوجية ونفسية) مع العوامل الاجتماعية، وبذلك تكون قد تفادت القصور الذي شاب غيرها من النظريات التي سبقتها، ونحن نتفق مع ما ذهب إليه "دي توليو" من عدم كفاية العوامل الخارجية وحدها لظهور الجريمة، وذلك لأن ارتكاب الجريمة يحتاج إلى قرار، ومن ثم هذا القرار يحتاج إلى ملكات ذهنية وعقلية يصدر عنها؛ بصرف النظر عن صحة أو خطأ هذا القرار، كما أن لها الفضل في دعوة الباحثين إلى أهمية دراسة جميع جوانب شخصية المجرم للوقوف على الأسباب الخلقية والنفسية والاجتماعية التي تقف وراء السلوك الإجرامي.

ثانياً: أخطاء وسلبيات النظرية:

يمكن مناقشة تفسير "دي توليو" للسلوك الإجرامي من ذات الأوجه التي ناقشنا منها تفسير "بندي"، والواقع أنه ينطبق عليه ما أوردناه بالنسبة لسابقه فيما يتعلق بالجانب الشكلي والجانب المنهجي.

بالنسبة للجانب الموضوعي فقد يحتاج الأمر إلى زيادة في الإيضاح على النحو التالي:

١- لم يكن هذا التفسير موفقاً في موقفه من موضوع الاستعداد الإجرامي، ولا يرجع عدم التوفيق إلى فكرة الاستعداد الإجرامي ذاتها؛ وإنما يعود ذلك إلى قصر هذه الفكرة على بعض الأفراد دون البعض الآخر، وهذا ما لا نوافق عليه فيما أورده "دي توليو" في هذا الخصوص. فالاستعداد الإجرامي بمعنى الميل الغريزي للإجرام هو سمة من سمات بني الإنسان عموماً، فالاستعداد الفطري للإجرام هو عامل محايد لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى الإجرام ما لم تدعمه عوامل أخرى، تخرجه من حالة السكون إلى حالة الحركة؛ وهذا يختلف اختلافاً بيناً عن التهيؤ للإجرام أو الحالة الخطرة وهي ما لم يقصدها "دي توليو".

٢- يستشهد "دي توليو" على أن الاستعداد الإجرامي لا يوجد لدى كل الناس، فلا يمكن الجزم بأن تكويناً معيناً لابد وأن يدفع إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير ظروف معينة، فالعوامل الاجتماعية رغم اتحادها بالنسبة لعدة أفراد؛ لا تؤدي إلى وحدة السلوك أو وحدة رد الفعل من جانب هؤلاء جميعاً. ونحن نرد على ذلك من أقوال "دي توليو" نفسه، حيث يقرر أن الجريمة هي نتاج صراع بين العوامل الغريزية للإنسان، وكلما قويت الثانية ضعفت الأولى، وبالعكس إذا ضعفت الثانية قويت الأولى وتغلّبت عليها. وبمعنى آخر أكثر وضوحاً يختلف رد الفعل إزاء نفس الموقف أو نفس الظروف الاجتماعية- وهذا ليس مرجعه بالتأكيد إلى وجود الاستعداد الإجرامي الفطري لدى البعض وعدم وجوده لدى البعض الآخر؛ وإنما هو يرجع إلى قوة مقومات الحياة الاجتماعية لدى جانب من هؤلاء الأفراد؛ فلم يقدموا على سلوك الجريمة، وضعفها لدى الجانب الآخر فانزلقوا إلى سبيل الإجرام.

٣- كما إننا لا نوافق على تقسيم الاستعداد الإجرامي إلى استعداد عارض واستعداد أصيل، حيث لم يوضح ما هو المعيار بينهما؟ وما هو نطاق كل منهما؟ وإذا كان البعض يرى إمكانية استبدال تعبير الاستعداد الإجرامي بتعبير الاستعداد الاجتماعي أو الانحرافي، فإن ذلك يعني "الحالة الخطرة" وهي صورة نشطة من صور الاستعداد الإجرامي؛ ولكنها لا تعني ولا تعبر عن صورته الساكنة وهي الاستعداد الغريزي للإجرام، أو الميل الغريزي للعدوان الذي لا يسلم منه إلا الملائكة.

٤- أخيراً انتقدت النظرية كذلك بأن "دي توليو" اتبع في دراسة الجانب النفسي في الإنسان منهجاً مادياً، ذلك أنه أرجع تصرفات الفرد المنبثقة من تكوينه النفسي إلى تغييرات في الجانب العضوي، وأقام العلاقة بين السلوك وبين التغيير العضوي، في حين أن الجانب النفسي للإنسان ذو صفة معنوية، وليست مادية، فيجب ألا يتبع لدراسة الجانب النفسي منهج البحث في العلوم الطبيعية، ولكن يجب أن يتبع فيه أسس البحث النفسية.

العامل الأقوي وامكانية التفسير النوعي للإجرام

التعريف بالعامل الأقوي وخصائصه:

🔍 **المقصود بالعامل الأقوي** ← ذلك العامل الذي ينجح في فرض نفسه على مصدر هذا القرار، ومن ثم صدور ذلك القرار على النحو الذي صدر عليه. وهكذا فقد يكون العامل الأقوي مؤيداً للجريمة ودافعاً إليها، وقد يكون معارضاً لها وممانعاً منها. ولا بد لهذا العامل أن يخاطب "ملكات الإنسان الذهنية والعقلية"، لأنها هي غرفة العمليات المصدرة للقرار وهذا العامل قد يكون داخلياً أو خارجياً، قد يكون نفسياً أو عصبياً أو دينياً أو سياسياً أو ثقافياً أو اجتماعياً أو مالياً.. وهكذا.

* ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد أهم خصائص أو الصفات التي يتميز بها العامل الأقوي وهي:

- ١- التنوع.
- ٢- النسبية.
- ٣- عدم الثبات
- ٤- التعدد

وستتناول كل خاصية من خصائص العامل الأقوي بشيء من التفصيل فيما يلي:

🔍 **أولاً: التنوع** ← هذا يعني أنه ليس هناك ما يمنع من تنوع العامل الأقوي بالنسبة لذات الجريمة، فقد تقع جريمة السرقة مثلاً بدافع الحرمان والحاجة، وقد تقع بدافع الطمع، أو لمجرد حب التملك؛ وهذا ما يسمى "بتنوع العامل الأقوي".

🔍 **ثانياً: النسبية** ← فمن الطبيعي أن يختلف العامل الأقوي من مجرم إلى آخر، أو من مجموعة من المجرمين إلى مجموعة أخرى، وذلك بحسب اختلاف ثقافتهم وظروفهم وأحوالهم الداخلية والخارجية عموماً؛ إذ يختلف تأثير هذه العوامل من شخص لآخر. فمثلاً هناك من تمثل الأخلاق بالنسبة له مفهوماً مطلقاً لا يقبل التجزئة؛ بينما قد يتساهل فيها شخص آخر، ولا يعطي لها ثقلاً. كما أن البعض قد يضعف أمام الاعتبار الديني لكن الآخر قد لا يلقي بالاً إليه، وأخيراً فالبعض يمكنه مقاومة إغراء المال مثلاً؛ بينما البعض الآخر يضعف أمامه؛ وهذا ما يسمى "بنسبية العامل الأقوي".

🔍 **ثالثاً: عدم الثبات** ← ومن المتصور أيضاً أن يزداد "العامل الأقوي" قوة أو أن يعتريه الضعف ليحل محله عامل آخر بسبب تغير الظروف في حياة الفرد، أو بسبب تغيير الفرد نفسه لنمط حياته؛ مثال ذلك أن تتغير الأحوال المادية للفرد من غنى إلى فقر أو من فقر إلى غنى، فتتغير قوة إغراء المال له؛ كما قد يكون لدى الفرد باعث سياسي قوي لمعارضة نظام الحكم، فإذا تقلد منصباً ما نقص لديه ذلك الباعث الذي ربما كان يمكن أن يدفعه إلى الاشتراك في تنظيم مناهض لنظام الحكم، وربما يسترد ذلك الباعث قوته لديه إذا فقد منصبه في وقت لاحق وهكذا، وهذا ما يسمى "بعدم ثبات العامل الأقوي".

🔍 **رابعاً: التعدد** ← كما أن فكرة العامل الأقوي لا تتعارض مع تعدد عوامل الإجرام وتصارعها فيما بينها وبين بعضها، وفيما بينها وبين عوامل المنع أو عوامل المقاومة، بل إن هذه الفكرة تفترض تعدد العوامل الدافعة للإجرام وتعدد العوامل المانعة من الإجرام؛ وهذا ما يسمى "بتعدد العامل الأقوي".

🔍 **الخلاصة** ← اتضح مما تقدم أن العامل الأقوي يمكن أن يكون مجموعة من العوامل معاً، وهذا يؤدي بنا إلى سؤال هام هو: هل يمكن أن يقوم عامل واحد بهذا الوصف السابق وراء إجرام مجموعة من الأفراد، أو وراء ارتكاب طائفة من الجرائم؟ وللإجابة على هذين السؤالين سوف نتضح لنا عند بيان مصدر فكرة العامل الأقوي، وكيفية تحديد العامل الأقوي.

مصدر فكرة العامل الأقوي:

🔍 تجد هذه الفكرة جذورها في تفسير الجريمة على أساس "تعدد الأسباب" أو ما أطلق عليه جانب من الفقه "نظرية الأسباب المتعددة"، وهي نظرية قديمة تضرب بجذورها في تاريخ الحياة البشرية والتي يدور إطارها حول صراع الإنسان بين الخير والشر؛ والسؤال الجوهرية الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا ينتصر هذا العامل أو ذاك؟

تتلخص فكرة نظرية الأسباب المتعددة فيما ذهب إليه بعض أنصار النظرية إلى أنه رغم مشاركة العوامل المتعددة في إنتاج الظاهرة الإجرامية؛ إلا أنه يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عدة طوائف أو درجات بحسب أهميتها بصدد كل حالة فردية، فهناك العامل ذو التأثير الرئيسي (أو العامل الظاهر) وهناك العامل المساعد، والعامل الثانوي المهيئ للجريمة (الذي يزيد من تفاقم الموقف) والظروف الحاضرة ذات التأثير المنعدم.

لكن من خلال عرض نظرية الأسباب المتعددة وتقسيمها للعوامل إلى عدة طوائف كان لنا بعض التحفظات والانتقادات:

✓ **أولاً:** لا نؤيد هذا المنهج الذي نرى فيه قدراً من التحكم أو المبالغة في التصنيف بغير ضابط أو معيار ملموس، خاصة أنه رغم هذا التقسيم أو التصنيف لابد أن يكون لعامل ما الغلبة في اتخاذ القرار.

✓ **ثانياً:** أن هذا التصنيف أغفل الإشارة إلى عوامل المنع أو المقاومة والتي قد تكون داخلية أو خارجية مثل: يقظة الضمير أو الخوف من انكشاف الأمر.

✓ **ثالثاً:** كما أن هذه النظرية وبغض النظر عن استحقاقها وصف النظرية من عدمه، حيث أن النظرية لا تستمد وصفها من تسميتها كذلك؛ بل من قيمتها العلمية وحسن بنائها.

كما أن الانتقادات التي وجهت إلى نظرية تعدد الأسباب لا تلقي قبولاً؛ ونفضل هنا عبارة "تعدد العوامل" عن "تعدد الأسباب"، والتي تعني صلاحية كل هذه العوامل لأن تؤدي إلى نتيجة ما، فضلاً عن أن للسببية في علم الإجرام معنى يختلف عن معناها في العلوم التطبيقية.

✶ **الخلاصة** ← أن فكرة العامل الأقوى هو أسلوب مقترح لتفسير الإجرام ليس بصورة شاملة؛ وإنما كمجموعة من الظواهر المرتبطة بطوائف الجرائم المختلفة كلاً على حدة وبطوائف المجرمين المختلفة كلاً على حدة أيضاً.

كيفية تحديد العامل الأقوى وكيفية التعامل معه:

✶ أن تحديد العامل الأقوى مسألة لا تتأتى إلا من خلال: أولاً: تسجيل الواقع، ثانياً: تحليل هذا الواقع. فتسجيل الواقع يعني وصف كل ما يحيط بالجريمة والمجرم من ظروف وملابسات دون إهمال أي منها وأن كان يبدو بسيطاً أو تافهاً. أما تحليل هذا الواقع فهو تتبع التفاعل المفضي إلى الجريمة؛ ولابد أن يكون هذا التحليل عملياً حتى وإن أُسِّند إلى أصول نظرية، وهو بلا شك يختلف من مجرم إلى آخر؛ كما أنه يختلف حتماً من جريمة إلى أخرى.

✶ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة النتيجة وهي تحديد العامل أو العوامل التي كانت لها الغلبة في اتخاذ القرار، أي تلك التي حسمت التفاعل على نحو معين. وبعد ذلك تأتي مرحلة التعامل مع العامل الأقوى وهي لا تخرج عن طريقتين: إما العمل على إضعاف العامل الأقوى إن كان دافعاً على الإجرام؛ أو العمل على تقويته إذا كان مانعاً من الإجرام.

أمثلة تصورية للعامل الإجرامي الأقوى:

أ- في جرائم الاعتداء على الأشخاص كالقتل والضرب والجرح وأحداث العاهة المستديمة:

✶ فقد يتمثل العامل الأقوى في الانتقام، أو في الثأر، أو مجرد حب الأذى للغير، أو الرغبة في بسط النفوذ والسيطرة، أو الشعور بالنقص الجسماني مثلاً، أو عقدة الاضطهاد، أو حتى الحصول على المال كما في حالة القاتل المأجور.

ب- وفي جرائم الاعتداء على المال كالسرقة:

✶ على سبيل المثال، فقد يكون العامل الأقوى هو الحاجة الشديدة بسبب الفقر والعوز، أو حب السرقة لذاتها، أو الرغبة في إيلاام الغير عن طريق إيذائه في أمواله، أو الإهمال الشديد من جانب المجني عليه في المحافظة على أمواله.. وهكذا.

ج- وفي الجرائم الأخلاقية كهتك العرض والاختصاب والحرش:

✶ فقد يكون عاملها الأقوى هو الحرمان أو عدم القدرة على الزواج.. وهكذا. أما في جرائم الزنا مثلاً فقد يكون الدافع الأقوى هو افتقاد الإشباع الجنسي في العلاقة الزوجية، أو عدم الاقتناع به أصلاً كشريك للحياة. أما في جرائم الدعارة فالعامل الأقوى فيها هو الرغبة في الحصول على المال.. وهكذا.

د- وفي جرائم المصلحة العامة التي تقع من موظفين عموميين كالرشوة، أو الاختلاس والاستيال في جرائم الاعتداء على المال العام:

✶ فقد يكون العامل الأقوى هو الاقتناع بأن العمل في ذاته وما يحصل عليه من راتب لا يصلح ولا يكفي لقضاء احتياجاته المعيشية، وقد يكون الطمع، أو الرغبة في الثراء السريع.

هـ - وفي الجرائم المرتكبة ضد الأديان:

قد يكون دافعها الأقوى هو الانغلاق الفكري، أو التعصب، أو إساءة فهم الدين، أو الشعور بالاضطهاد، أو فساد وتطرف الخطاب الديني.

و - وفي جرائم الأحداث:

قد يكون العامل الأقوى هو رغبة التقليد، أو انعدام القدوة الحسنة، أو التدليل الزائد، أو القسوة الزائدة من الوالدين، أو فساد الوعي والتربية والنشأة.

مدى صلاحية فكرة العامل الأقوى لتفسير طوائف الجرائم المختلفة:

أولاً: اتضح لنا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتمثل العامل الأقوى في أكثر من دافع واحد، يتحد في مدى التأثير على السلوك ومن ثم يفضي إلى الجريمة. وهذا ما أكدناه عند عرض صفات أو خصائص العامل الأقوى، وهو أنه نسبي ومتنوع ويتسم بعدم الثبات وقد يتعدد.

ثانياً: كما اتضح لنا أن فكرة العامل الأقوى لا تقدم تفسيراً للظاهرة الإجرامية ككل، وإنما تقدم تفسيرات متنوعة بتنوع طوائف الجرائم المختلفة، بل وتنوع أنماط مرتكبي تلك الجرائم أيضاً.



بنك الأسئلة



س ١ : اكتب في تفسير دي توليو للسلوك الإجرامي ؟

س ٢ : اكتب في التقدم العلمي الحديث وعلاقته بالجريمة ؟

س ٣ : وضع اهم النظريات الإجتماعية في تفسير السلوك الإجرامي

س ٤ : وضع ماهية العوامل الطبيعية والمكانية مبيناً أثرها علي الجريمة ؟

س ٥ : اكتب في اهم العوامل الاقتصادية الخاصة وتأثيرها علي الإجرام ؟

س ٦ : تكلم عن العامل الإجرامي الأقوي مبيناً خصائصه مع إعطاء الأمثلة ؟

س ٧ : وضع اهم العوامل الإقتصادية العامة وتأثيرها علي السلوك الإجرامي ؟

س ٨ : وضع دور الدين الوقائي ضد الجريمة واهمية التوعية الدينية الصحيحة ؟

س ٩ : وضع اهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الإجتماعية واثرها علي الجريمة ؟

س ١٠ : وضع العوامل التي تدخل في تحديد الشخصية الإجرامية لدي بندي مبيناً تقديرك



القسم الثاني : علم العقاب



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢	س ١ : عرف علم العقاب مبينا طبيعته ؟
ص ٣	س ٢ : عرف العقوبة موضحا عناصرها ؟
ص ٤	س ٣ : اكتب بالتفصيل في ضوابط العقوبة ؟
ص ٥	س ٤ : اكتب في تقسيم العقوبات من حيث امكانية الحكم بها استقلالا ؟
ص ٧	س ٥ : اكتب في تطبيقات العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري ؟
ص ٨	س ٦ : عرف التدبير الاحترازي موضحا عناصره وتقسيماته ؟
ص ١٢	س ٧ : وضع ماهية الخطورة الإجرامية مبينا خصائصها ؟
ص ١٣	س ٨ : وضع خصائص فكر المدرسة التقليدية ؟
ص ١٥	س ٩ : وضع خصائص فكر المدرسة النيوكلاسيكية ؟
ص ١٦	س ١٠ : تكلم عن الفكر العقابي لدى المدرسة الوضعية ؟
ص ٢٠	س ١١ : ناقش اغراض الجزاء الجنائي ؟
ص ٢٢	س ١٢ : تكلم عن مشكلة عقوبة الاعدام بين الإلغاء والإبقاء ؟
ص ٢٤	س ١٣ : تكلم عن مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبينا بدائلها ؟
ص ٢٩	س ١٤ : وضع انواع المؤسسات العقابية ؟
ص ٣٣	س ١٥ : تكلم عن النظم المطبقة داخل المؤسسات العقابية ؟
ص ٣٥	س ١٦ : اشرح ضوابط التنفيذ العقابي ؟
ص ٣٨	س ١٧ : اكتب في الاشراف الاداري والاشراف القضائي علي التنفيذ العقابي ؟
ص ٤١	س ١٨ : تكلم عن حقوق المسجونين ؟
ص ٤٦	س ١٩ : تكلم عن الرعايا اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع المصري ؟

المبادئ الأساسية في علم العقاب وتطبيقاتها في التشريع المصري



س ١: عرف علم العقاب مبيناً طبيعته ؟

التعريف بعلم العقاب:

علم العقاب ← ذلك العلم الذي يبحث في أهداف الجزاء الجنائي وغاياته أو أغراضه، واستخلاص القواعد التي تحكم تنفيذ الجزاءات الجنائية، وأساليب وقواعد ونظم المعاملة العقابية الكفيلة بتحقيق أهداف الجزاء الجنائي والوصول إلى غاياته.

✓ يتبين لنا من خلال هذا التعريف أن علم العقاب يستهدف أمرين:

- 1- الأمر الأول ← استخلاص أغراض العقوبة والتدابير الاحترازية.
- 2- الأمر الثاني ← استخلاص القواعد التي تحكم تنفيذ الجزاء الجنائي.

طبيعة علم العقاب:

علم العقاب ليس شرحاً لقاعدة قانونية أصدرها المشرع، وإنما هو مجموعة دراسات علمية تفيد المشرع في صياغته للقوانين ذات الصلة بالجزاء الجنائي ومعاملة المجرمين. وعلى ذلك فعلم العقاب علم وصفي تطبيقي يتولى دراسة المؤسسات العقابية ونظمها المختلفة وبيان أفضل الأساليب العقابية التي يجب اتباعها في تنفيذ الجزاء الجنائي. كما أن موضوع علم العقاب المتمثل في الجزاء الجنائي هو موضوع قانوني بحث ولذلك فهو علماً قانونياً، وعلماً جنائياً، وينتمي إلى طائفة العلوم القانونية الجنائية.

صلة علم العقاب ببعض العلوم الجنائية الأخرى:

١- علم العقاب وصلته بعلم الإجرام:

- يهدف علم الإجرام لدراسة الظاهرة الإجرامية بعناصرها الثلاثة (الجريمة، والمجرم، والمجني عليه) ودراسة كيفية مواجهتها ووقاية المجتمع من مخاطرها، وبذلك يعد علم الإجرام من العلوم الجنائية التفسيرية.
- على الجانب الآخر يعني علم العقاب بدراسة أهداف وغايات الجزاء الجنائي والقواعد الحاكمة لتنفيذ الجزاءات الجنائية، وأساليب ونظم المعاملات العقابية. ومعنى ذلك أن علم الإجرام يهتم بالشق التجريمي للقاعدة الجنائية. في حين أن علم العقاب يهتم بالشق الجزائي أو العقابي للقاعدة الجنائية.
- تجدر الإشارة إلى أن اختلاف موضوع علم الإجرام عن علم العقاب وكذا اختلاف طبيعتهما لا يعني عدم وجود صلة فيما بينهما، حيث يؤثر كل منهما في تحقيق أغراض الآخر.
- علم الإجرام يفيد علم العقاب في تنفيذ الجزاء الجنائي عن طريق أبحاث علم الإجرام المتعلقة بدراسة شخصية المجرم.
- على الجانب الآخر نجد أن علم العقاب يفيد علم الإجرام في تفسير أنماط السلوك الإجرامي، والتي قد ترجع إلى وجود سياسات خاطئة في تنفيذ الجزاء الجنائي.

٢- علم العقاب وصلته بقانون العقوبات:

- المقصود بقانون العقوبات ← مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة جرائم وكذلك الجزاء الجنائي المقرر لمرتكبها، ولذلك يلتقي علم العقاب بقانون العقوبات في الشق المتعلق بالجزاء الجنائي، فدراسات علم العقاب تساعد المشرع في اختيار العقوبات والجزاء الجنائي المناسب لكل جريمة.

لا يعني ذلك الاندماج الكامل بين علم العقاب والشق الجزائي للقاعدة القانونية الجنائية، فعلم العقاب يدرس فكرة الجزاء الجنائي وفقاً لما يجب أن يكون، وقانون العقوبات يحدد ويدرس الجزاء الجنائي وفقاً لما هو كائن في النصوص التشريعية.

أدوات المعاملة العقابية

مهيّد

المعاملة العقابية لها أداتان رئيسيتان، وتتمثل هاتين الأداتين في صورتا الجزاء الجنائي وهما (العقوبة و التدبير الاحترازي).

صور الجزاء الجنائي

الجزاء الجنائي الذي يوقع على مرتكب الجريمة قد يكون العقوبة أو التدبير الاحترازي.

العقوبة

س ٢: عرف العقوبة موضحاً عناصرها ؟

ماهية العقوبة

التعريف بالعقوبة وعناصرها

تعريف العقوبة :

المقابل المنطقي للواقعة التي اقترفها الجاني وجرمها المشرع، ويتمثل مضمونها في أثر معين يلحق بالمحكوم عليه وهو إيلامه عن طريق الانتقاص من حقوقه ومصالحه. ولذلك يرى بعض الفقه أن جوهر العقوبة هو الألم الذي يحقق بالجاني نتيجة المساس بحق من حقوقه أو فرض قيود على استعماله لهذه الحقوق.

قد تمس العقوبة بحق الجاني في الحياة، فتأخذ صورة عقوبة الإعدام. وقد تمس بحقه في الحرية فتأخذ صورة السجن أو الحبس، وقد تمس العقوبة بحقه في المال فتأخذ صورة الغرامة أو المصادرة.

من التعريفات التي قيلت بشأن العقوبة ← أنها "الجزاء الجنائي المقرر قانوناً لجريمة جنائية ما، والذي يحكم به القاضي على من تقوم مسئوليته عن هذه الجريمة". غير أنه يلاحظ على هذا التعريف أنه لا يكشف عن جوهر العقوبة وإنما يكتفي بوصفها وإيضاح شروطها وخصائصها دون بيان جوهرها ومضمونها.

في ضوء هذا النقد يمكن تعريف العقوبة بأنها إيلام مقصود يوقع على مرتكب الجريمة ويتناسب معها.

عناصر العقوبة:

١- العقوبة تنقسم بالإيلام:

جوهر العقوبة هو الإيلام، فبدون الإيلام لا تحقق العقوبة أغراضها المتمثلة في الردع العام والخاص وإرضاء شعور العدالة. ويتحقق هذا الإيلام بالمساس بحق من حقوق الجاني أو على الأقل بفرض قيود على استعماله لهذا الحق .

٢- الإيلاء في العقوبة مقصود:

يتميز الإيلاء في العقوبة بكونه مقصوداً، بمعنى أن الهدف الأساسي من العقوبة وتوقيعها يستهدف إيلاء المحكوم عليه لكي يتحقق معنى الجزاء أي مقابلة الشر الناجم عن الجريمة التي ارتكبها الجاني بالشر المتمثل في صورة الإيلاء المقصود من العقوبة بحيث إذا انتفى الإيلاء انتفت فكرة العقوبة ذاتها.

٣- الإيلاء في العقوبة يتناسب مع الجريمة:

المقصود بكون الإيلاء متناسباً مع العقوبة:- ضرورة إحداث توازن أو تناسب بين الإيلاء وما نتج عن الجريمة من إيلاء للمجني عليه وإيذاء للمجتمع، ولذلك تلحق العقوبة الإيذاء والإيلاء بالجاني.

س ٣: اكتب بالتفصيل في ضوابط العقوبة ؟



ضوابط العقوبة

١- خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية:

ينطبق مبدأ الشرعية على العقاب كما ينطبق على التجريم: فالقاعدة أنه لا جريمة بغير نص، ولا عقوبة بغير نص، فالإيلاء الذي تتضمنه العقوبة لا بد أن يكون مقدراً ومعروفاً للكافة، بحيث يحظر على القاضي خلق عقوبة بخلاف ما نص عليه القانون، كما يحظر عليه أن يزيد من قدر العقاب المنصوص عليه مهما بدا له من قصور في التشريع المطبق.

يترتب على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن تكون النصوص المقررة للجرائم والعقوبات واضحة لا غموض فيها، بحيث لا يجوز للقاضي أن يستنسخ الجريمة أو العقوبة من نص مبهم، ولا يجوز له أن يقيس حالة على أخرى. كذلك لا يجوز له أن يعاقب شخص على فعل لم يعتبره القانون جريمة ولم يقرر له عقاباً.

٢- تعريف الشخصية العقوبة:

لا تصيب إلا مرتكب الجريمة سواء في حياته أو جريمته أو ماله، فلا يجوز توقيع العقوبة على شخص غير مرتكب الجريمة مهما كانت صلة قرابته له ولا تورث عنه.

في ذلك تختلف العقوبة عن الجزاء المدني، ففي مجال القانون المدني قد تؤسس المسؤولية عن عمل الغير، مثل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ومسؤولية متولي الرقابة.. إلخ. كما تجدر الإشارة إلى أن العقوبة لها تأثير غير مباشر على شخص غير المحكوم عليه مثل المحكوم عليه بالإعدام فإن سلب حياته يضر باقي أفراد الأسرة لحرمانهم من العائل الذي ينفق عليهم.

٣- المساواة في العقوبة:

يتم تحديد الجرائم وعقوباتها بنص قانوني يمثل في علم القانون قاعدة عامة ومجردة، وتسري هذه القاعدة العامة المجردة في مواجهة كافة الأفراد لا فرق بين فرد وآخر أياً كان وضعه أو مركزه في المجتمع. ولا يعني ذلك بالضرورة أن توقع نفس العقوبة على كل من يرتكب نفس الجريمة، حيث تختلف ظروف وأقعه عن أخرى ففي بعض الحالات يرى القاضي التخفيف وفي أخرى يرى التشديد وهذا ما يطلق عليه "مبدأ التفريد القضائي للعقوبة".

لذلك جعل المشرع للعقوبات حدود قصوى وحدود دنيا وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد القدر المناسب منها في كل حالة على حده.

٤- تعريف قضائية العقوبة:

❖ لا عقوبة بغير حكم قضائي، فلا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم قضائي صادر من محكمة مختصة بذلك .

❖ **يتفرع عن ذلك** أنه لا عقوبة بغير محاكمة عادلة، فالمتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة يكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، ومقتضى عدالة المحاكمة أن تكون أمام القاضي الطبيعي للمتهم، وأن تكون المحاكمة علنية، وأن تكون المحكمة مستقلة ومحيدة، وأن يكفل للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بمحام .

أنواع وتقسيمات العقوبات وتطبيقاتها في التشريع المصري

تقسيمات العقوبة

أولاً: تقسيم العقوبات من حيث مدتها:

❖ **تقسم العقوبات السالبة للحرية والسالبة للحقوق إلى عقوبات مؤبدة وأخرى مؤقتة:**

- ١- **العقوبات المؤبدة** → لا تتوقف على زمن مثل عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الحرمان من العمل في خدمة الحكومة أو من عضوية المجالس النيابية.
- ٢- **العقوبات المؤقتة** → هي التي لها زمن محدد مثل السجن المشدد والسجن والحبس.

ثانياً: تقسيم العقوبات من حيث الحق الذي تمس به:

❖ وفقاً لهذا المعيار قد تمس العقوبة بجسم المحكوم عليه مثل عقوبة الإعدام، وقد تتعلق بالحق في الحرية. فقد تكون العقوبة سالبة للحرية كالسجن والحبس، وقد تكون مقيدة للحرية كالوضع تحت مراقبة البوليس أو المنع من مزاولة مهنة معينة أو منع ارتياد أماكن معينة.

❖ قد تكون العقوبة ذات صلة بحقوق الفرد على أمواله كالغرامة والمصادرة، وأخيراً قد تكون ماسة بالشرف والاعتبار أي تنال من منزلة وسمعة المحكوم عليه بين أفراد المجتمع مثل العزل من الوظائف العامة أو الحرمان من شغلها .

ثالثاً: تقسيم العقوبات من حيث جسامتها:

❖ معيار هذا التقسيم هو درجة جسامته الجريمة التي يرتكبها الجاني، فأشد العقوبات جسامته هي تلك المقررة للجنايات باعتبار أن الجنايات هي أشد صور الجرائم جسامته. والعقوبات المقررة للجنايات هي الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أما عقوبات الجرح فهي الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى عن مائة جنيه. أما عقوبة المخالفات فهي الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه .

س ٤ : اكتب في تقسيم العقوبات من حيث امكانية الحكم بها استقلالاً ؟

رابعاً: تقسيم العقوبات من حيث إمكان الحكم بها استقلالاً:

❖ **تقسم العقوبات من حيث إمكان الحكم بها استقلالاً إلى عقوبات أصلية، وأخرى تبعية وأخرى تكميلية:**

١. **تعريف العقوبات الأصلية** → العقوبة التي يحكم بها منفردة دون أن يتوقف الحكم بها على الحكم بأية عقوبة أخرى فهي وحدها تكفي للحكم بالإدانة، مثل الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة .
٢. **تعريف العقوبة التبعية** → العقوبات التي تتبع بقوة القانون عقوبة أصلية محكوم بها على الجاني، ولا يشترط أن ينص عليها الحكم فهي تقع بقوة القانون كأثر للحكم بالعقوبة الأصلية. مثل الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كأثر للحكم بعقوبة الجناية .
- ❖ **يتربط على ذلك أن السلطة المختصة تنفذ العقوبة التبعية ولو لم يحكم بها القاضي.**
٣. **تعريف العقوبات التكميلية** → عقوبات لا تلحق بالمحكوم عليه إلا إذا كانت هناك عقوبة أصلية، غير أنها تحتاج لتطبيقها إلى حكم من القاضي صراحة فلا تطبق بقوة القانون. مثل المصادرة والعزل من الوظيفة العامة ونشر الحكم الصادر بالإدانة .

أنواع العقوبات وتطبيقاتها في التشريع المصري:

أولاً: العقوبة السالبة للحق في الحياة:

❖ هي عقوبة الإعدام، وهي أخطر العقوبات إطلاقاً، وتقرر لأخطر الجرائم وأكثرها جسامة .

نظيف العقوبة السالبة للحق في الحياة في التشريع المصري "الإعدام"

التعريف بعقوبة الإعدام:

❖ إزهاق روح المحكوم عليه، وتعد عقوبة الإعدام من العقوبات الاستثنائية حيث تهدف إلى الاستبعاد الكلي للجاني من المجتمع لوصوله لدرجة من الخطورة الإجرامية والسلوك الإجرامي المنحرف يتعذر معها فكرة إصلاحه.

❖ قد قرر المشرع المصري الإعدام كعقوبة لأشد الجنايات جسامة وهي القتل العمد مع سبق الإصرار أو التردد أو القتل بالسم أو القتل المقترن بجناية أو جنحة، وبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.

ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في التشريع المصري:

١. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ← ويتعين على المحكمة أن

تبين في حكمها ومنطوقه توافر هذا الإجماع وإلا كان حكمها باطلاً وإذا لم يتحقق الإجماع بين أعضاء المحكمة تستبدل العقوبة بالسجن المؤبد، وهذا على خلاف جميع العقوبات التي يكفي لصدورها تحقق أغلبية آراء أعضاء المحكمة.

٢. وجوب إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية ← فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال

العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى، فهي غير مكلفة بانتظار رأي المفتي أكثر من هذه المدة، مع العلم بأن المحكمة غير مقيدة برأي المفتي، فهو رأي استشاري بالنسبة لها فيجوز لها أن تطرحه ولا تلتزم بالرد عليه أو مناقشته .

٣. ضرورة قيام النيابة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة

تطبيق القانون ← وذلك في غضون أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وهذه الضمانة يجب تحقيقها بغض النظر عن طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض من عدمه. ولا بطلان إذا تأخرت النيابة في عرض القضية بعد هذا الميعاد.

ثانياً: العقوبات البدنية:

❖ الجزاء الذي ينصب على المساس بحق الجاني في سلامة بدنه أو جسده، وتتعدد صور العقوبات البدنية، منها الجلد بالسياط، وقطع الأيدي والأرجل، وكف منفعة حاسة من الحواس.

ثالثاً: العقوبات السالبة للحرية:

❖ العقوبات التي تفقد المحكوم عليه حريته إما بصور مؤقتة "السجن المؤبد"، وإما بصورة مؤقتة "السجن المشدد-السجن-الحبس".



س ٥ : اكتب في تطبيقات العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري ؟

نُطَبِيقَاتُ الْعُقُوبَاتِ السَّالِبَةِ لِلْحَرِيَةِ فِي النُّشْرِيِّ الْمَصْرِيِّ:

أولاً: تعريف السجن المؤبد والسجن المشدد:

وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك، وتشغيله في أشد أو أشق الأعمال التي تعينها الحكومة مدة حياته إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المدة المحكوم بها إذا كانت العقوبة السجن المشدد.

الأصل ← في عقوبة السجن المؤبد أنها تستغرق كل حياة المحكوم عليه، مع العلم أنه يجوز الإفراج عنه تحت شرط "الإفراج الشرطي" متى كان المحكوم عليه حسن السير والسلوك طوال وقت أداء العقوبة بشرط مضي مدة حددها قانون السجون بعشرين عاماً على الأقل .
عقوبة السجن المشدد فحدها الأدنى ثلاث سنوات وحدها الأقصى خمس عشرة سنة إلا في بعض الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون .

ثانياً: تعريف السجن:

وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تحددها الحكومة خلال المدة المحكوم بها عليه، والحد الأدنى لهذه العقوبة ثلاث سنوات والحد الأقصى خمس عشرة سنة، إلا في الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في القانون .

من أمثلة الأعمال التي يتم تكليف السجين بها: النجارة والنظافة والزراعة والمعادن وأعمال المطبخ وأعمال المعمار وغيرها.

ثالثاً: تعريف الحبس:

وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم عليه بها، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات إلا في الأحوال الاستثنائية.

رابعاً: تعريف العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار:

تلك العقوبات التي تحط من منزلة المحكوم عليه بين أفراد مجتمعه، وذلك بحرمانه من بعض الحقوق أو المزايا التي يتمتع بها كحرمانه من شغل الوظائف العامة. ومن عضوية المجالس النيابية أو الحرمان من الشهادة أمام القضاء إلا على وجه الاستدلال.

نُطَبِيقَاتُ الْعُقُوبَاتِ الْمَاسَةِ بِالشَّرَفِ وَالْإِشْرَافِ وَالْإِغْذَارِ فِي النُّشْرِيِّ الْمَصْرِيِّ:

عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا والمنصوص عليها في المادة رقم ٢٥ من قانون العقوبات المصري:

يقصد بهذه العقوبة حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا معينة يفترض أن من يتمتع بها أهلاً لثقة المجتمع، وبالتبعية فإن حرمانه منها يعني الحط من قدره ومكانته الاجتماعية.

تحديد الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات:

الحرمان المؤبد ← يتمثل ذلك في حالي الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة. والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان .

الحرمان المؤقت ← يتمثل في حالي الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال ، والحرمان من إدارة أمواله ، وإسقاط عضوية المحكوم عليه من المجالس النيابية واللجان العامة.

يترتب على الحكم على شخص ما بعقوبة الجناية العزل من الوظائف الأميرية، ويقصد بالعزل من الوظيفة العامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، كما يشمل هذا الحرمان جميع المزايا المادية والمعنوية منذ صيرورة الحكم بالعزل واجب النفاذ.

والعزل كعقوبة تكميلية مؤقتة دائماً مدة حدها الأدنى سنة واحدة وحدها الأقصى ست سنوات. وتبدأ مدة العزل المحكوم بها بعد تمام تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه.

التدبير الاحترازي

تمهيد

التدبير الاحترازي إجراء يهدف منه المشرع مواجهة خطورة إجرامية معينة لدى شخص ما، ويقصد منه درء هذه الخطورة عن المجتمع، وتعد فكرة التدابير الاحترازية ثمره من ثمرات الفلسفة الوضعية في الفكر الجنائي، وهو كذلك صورة من حق الجزاء الجنائي ويعالج أوجه القصور في العقوبة بوصفها الصورة الأخرى للجزاء الجنائي.

س ٦: عرف التدبير الاحترازي موضحاً عناصره وتقسيماته ؟



ماهية التدبير الاحترازي

التعريف بالتدبير الاحترازي:

التدبير الاحترازي إجراء يقرره المشرع يهدف به إلى مواجهة الخطورة الإجرامية لدى شخص ارتكب جريمة بقصد درء هذه الخطورة عن المجتمع.

عناصر التدبير الاحترازي وخصائصه:

أولاً: عناصر التدبير الاحترازي:

فالتدبير الاحترازي يخلو من فكرة التكفير عن الذنب فالخاضع للتدبير معرض للانحراف وليس مرتكب جريمة، وكذلك فإن التدبير لا يتناسب مع الجريمة، فالتدبير هدفه منع وقوع جريمة معينة، فهذه الجريمة لم تقع بعد فكيف يتم إجراء التناسب بين شيء قائم بالفعل وشيء لم يتحقق بعد.

ثانياً: خصائص التدبير الاحترازي:

يخضع التدبير الاحترازي شأنه شأن العقوبة لمبدأ الشرعية فلا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا بناء على قانون، ولا يطبق التدبير إلا على الحالات التي تحدث لاحقاً على نفاذ القانون الذي يقرر التدبير. ويخضع التدبير كذلك لمبدأ الشخصية، فلا يجوز توقيع التدبير إلا على الشخص المعرض للانحراف لما قد ينطوي عليه التدبير من مساس بالحرية كالوضع تحت مراقبة البوليس، وقد ينطوي على مساس بالمال كالمصادرة في بعض الحالات. وأخيراً يشترط أن يصدر حكم قضائي بالتدبير، فبغير ذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذ التدابير المنصوص عليها قانوناً دون صدور حكم قضائي.

تقسيمات التدابير الاحترازية:

أولاً: من حيث الحقوق التي تمس بها التدابير الاحترازية: (تنقسم إلى التدابير الشخصية والتدابير العينية)

- ١- **تعريف التدابير الشخصية** كل إجراء يمس بالحريات اللصيقة بشخص الإنسان، مثل الإيداع مؤسسة للعمل أو ملجأ فهذا التدبير سالب للحرية، وكذا الحرمان من العمل في مهنة معينة أو إلغاء الترخيص بممارسة مهنة معينة فهذا التدبير يمس الحق في حرية العمل.
- ٢- **تعريف التدابير العينية** كل إجراء يقع على شيء مادي أو عيني تم استعماله في عمل غير مشروع مثل مصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة أو مصادرة النقود والأمتعة المضبوط في محل يدار للعب القمار وكذلك تعطيل الجرائد.

ثانياً: من حيث وسائلها في مواجهة الخطورة الإجرامية: (تقسم إلى التدابير العلاجية والتدابير التهذيبية)

١- تعريف التدابير العلاجية:

كل إجراء يهدف إلى علاج مصدر الخطورة مثل إيداع المجنون الذي ارتكب عمل غير مشروع في إحدى مستشفيات العلاج العقلي والنفسي.

٢- تعريف التدابير التهذيبية:

كل إجراء يهدف إلا التحفظ أو الوقاية من مصدر الخطورة مثل اعتقال معتادي الإجرام الذين لا يرجى منهم الاستقامة أو إيداع الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ثالثاً: من حيث ارتباطها بالعقوبة:

هناك بعض التدابير التي يجوز توقيعها منفردة دون وجود عقوبة، وهناك تدابير لا يجوز للقاضي الحكم بها إلا بالتبعية لوجود عقوبة.

رابعاً: من حيث سلطة القاضي في النطق بها (تقسم إلى التدابير الوجوبية والتدابير الجوازية):

١. **تعريف التدابير الوجوبية** → تدابير يجب على القاضي الحكم بها متى توافرت حالاتها وشروطها القانونية، وإلا كان لحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.

٢. **تعريف التدابير الجوازية** → تدابير يتمتع القاضي بشأنها بسلطة تقديرية فله أن ينطق بها أو أن يمتنع عن النطق بها وفق تقديره لكل حالة على حده.

نطاقات التدابير الاحترازية في التشريع المصري:

أمثلة التدابير الاحترازية الواردة في قانون العقوبات:

مصادرة الأشياء التي يعد استعمالها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو لم تكن مملوكة للمتهم، وذلك حتى لو قضي بالبراءة.

أمثلة التدابير الاحترازية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية:

الإيداع في إحدى المحال الحكومية المخصصة للمرضى بالأمراض العقلية .

أمثلة التدابير الاحترازية الواردة في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦م والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨م:

أولاً: بالنسبة للأطفال الذين لم تتجاوز سنهم الثانية عشرة:

تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، وقد كان هذا النص قبل التعديل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ في ظل القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ يقضي بأنه تمتنع المسؤولية الجنائية عن الطفل قبل بلوغه السابعة. فمثل هذا الطفل إذ وقع منه فعلاً يعد مخالفاً لقانون العقوبات ينظر إليه على أنه معرض للانحراف لا بوصفه مجرماً فلا يجوز عقابه بأي صورة من صور العقاب.

ثانياً: بالنسبة للأطفال بين سن الثانية عشرة والخامسة عشر:

فإذا ارتكب الطفل في هذه السن أية جريمة، فإنه يعتبر مسئولاً جنائياً لأنه مميز، ولكن نظراً لنقص إدراكه وإمكانياته الذهنية فإن مسؤوليته الجنائية تكون ناقصة، فلا توقع عليه عقوبات، وإنما يخضع لبعض التدابير الاحترازية وفق المادة ١٠١ من قانون الطفل، وهذه التدابير هي:

✓ **التوبيخ** → حيث توجه المحكمة اللوم والتأنيب للطفل على السلوك الذي صدر منه، وتحذره من أن يعاود ارتكاب هذا السلوك مرة ثانية.

✓ **تسليم الطفل إلى أحد والديه أو من له عليه حق الولاية أو الوصاية** → ويشترط في ذلك أن يتوافر فيمن يسلم له الطفل الصلاحية لتربيته، فإذا لم يكن هناك شخص ثقة في أسرته للقيام بهذه المهمة، يتم تسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد برعايته على أن يلتزم من عليه نفقه الطفل لتسليمها إلى هذا الشخص، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل في رعايته وترتب على ذلك ارتكاب الطفل الجريمة أو تعرضه للانحراف .

✓ **إلحاق الطفل بالتدريب المهني** ← في أحد المصانع أو المزارع أو المحال المخصصة لذلك على ألا تزيد مدة هذا التدريب عن ثلاث سنوات.

✓ **أن يتم إلزام الطفل بواجبات معينة** ← كأن يحضر الطفل أمام جهات معينة في أوقات معينة مع المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية التي تحدد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية، أو إلزام الطفل بعدم ارتياد أماكن محددة، وهذا التدبير لا يجوز أن تقل مدته عن ستة أشهر ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات.

✓ **الاختبار القضائي** ← بأن يوضع الطفل في بيئته مع مراعاة الالتزام بالتوجيهات والخضوع للإشراف على ألا تزيد مدة الاختبار القضائي عن ثلاث سنوات، فإذا فشل الاختبار عرض أمر الطفل على المحكمة لتقرر ما تراه مناسباً.

✓ **الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية** ← وذلك متى كانت درجة خطورته بالغة ولا يفرج عنه إلا بعد التأكد من تمام الشفاء على ألا تزيد مدة الإيداع عن عشرة سنوات في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف.

✓ **الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة متى كان الحدث مريضاً عقلياً أو نفسياً** ← ويتم العلاج تحت إشراف المحكمة وتعرض تقارير دورية عن حالته على المحكمة في مدة لا تزيد عن سنة، وإذا بلغ الطفل سن الرشد "إحدى وعشرين عاماً" وكانت حالته تستوجب البقاء في المستشفى نقل إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الكبار.

🌟 جميع التدابير السابقة لا يجوز إيقاف تنفيذها لأنها ذات غرض علاجي وليس عقابي وتنفذ ولو مع جواز استثنائها .

ثالثاً: بالنسبة للأطفال بين سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة:

🌟 فهذا الطفل يوقع عليه العقوبات العادية مع تحقيقها وجوباً في الجنايات من حيث نوعها أو مدتها، فلا يجوز الحكم على الطفل بالإعدام أو المؤبد أو المشدد، **والتخفيف في هذه المرحلة يكون على النحو التالي:**

فيما بين سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة سنة:

🌟 يحكم على الطفل بالسجن إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد. ويحكم على الطفل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة السجن، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة أن تأمر بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة أن تحكم بدلاً من العقوبة المقررة بالاختبار القضائي أو بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

فيما بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة سنة:

🌟 يحكم على الطفل بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة هي الإعدام. ويحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد. ويحكم عليه بالسجن إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المشدد. يطبق هذا التخفيف الوجوبي دون الإخلال بحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات والتي تعطي للقاضي الحق في تخفيف العقوبة بالنزول بها درجة أو درجتين إلى جوار هذا التخفيف الوجوبي.

شروط إنزال التدابير الاحترازية

الجريمة السابقة:

🌟 لقد أثار اشتراط وقوع جريمة سابقة لإنزال التدابير الاحترازية على من تتوافر لديه الخطورة الإجرامية جدلاً واسعاً في الفقه، ويعود سبب هذا الجدل في أن التدابير الاحترازية ترتبط وجوداً وعدمها بالخطورة الإجرامية، وأن الخطورة الإجرامية يمكن اكتشافها قبل ارتكاب الجريمة. في هذه الحالة هل من الأفضل مواجهة هذه الخطورة الإجرامية بإنزال التدابير الاحترازية، أم تنتظر حين تطور هذه الخطورة إلى اعتداء على المجتمع ممثلاً في صورة جريمة وهنا تثار المشكلة حيث أن الخطورة الإجرامية مجرد احتمال فهل مجرد احتمال ارتكاب الفرد لجريمة يبرر توقيع التدبير أم في ذلك اعتداء على الحقوق والحريات.

الرأي القائل بعدم اشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدابير الاحترازية:

يرى أنصار هذا الرأي أن القانون الجنائي ينبغي أن يتدخل لحماية المجتمع دون انتظار وقوع الخطر حيث أن وظيفة القانون الجنائي ليست جزائية فحسب. كما أن الشخص لا يقترب جريمته إلا بعد نمو الفساد والشر بداخله فكيف نضمن الشفاء من ذلك الشر بعد زمن الطويل، أفلا يكون من الأفضل التدخل السريع فالأولى الاهتمام بالظروف التي تخلق الجريمة قبل الاهتمام بالمجرم. يؤيد هذا الاتجاه أستاذنا الدكتور/ مأمون سلامة حيث يرى سيادته أن الخطورة الإجرامية هي التي تدفع المشرع للتدخل السابق على ارتكاب الشخص للجريمة، وأنه يمكن التوفيق بين فكرة الخطورة الإجرامية وحماية الحريات الفردية عن طريق تحديد الخطورة الإجرامية تحديداً واضحاً، وأن يتم استخلاص توافر حالة الخطورة الإجرامية من ماديّات محددة.

الرأي القائل باشتراط ارتكاب جريمة سابقة لتوقيع التدابير الاحترازية:

يرى أنصار هذا الرأي أن التدابير الاحترازية هي إحدى صورتين الجزاء الجنائي، وأنها لا بد أن تخضع لمبدأ الشرعية، والذي يقتضي عدم توقيع التدبير إلا على من ارتكب جريمة فعلاً، وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى صعوبة التحقق من توافر حالة الخطورة الإجرامية، وأنه لا بد من مراعاة مبدأ الشرعية فلا يوقع التدبير إلا على من اقترف جرماً وذلك من باب حرص القانون الجنائي على حماية حريات الأفراد بوضع ضوابط محددة لذلك.

موقف المشرع المصري:

قد أخذ المشرع المصري بعدم اشتراط الجريمة السابقة حيث قرر توقيع بعض التدابير الاحترازية في حالتي التشرد والاشتباه.

س٧: وضع ماهية الخطورة الإجرامية مبيناً خصائصها ؟



توافر حالة الخطورة الإجرامية

ماهية الخطورة الإجرامية:

تعددت تعريفات الفقه لحالة الخطورة الإجرامية.

- من الناحية النفسية ← يمكن تعريفها بأنها حالة نفسية يمر بها الشخص فتؤثر على سلوكه ويحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدر لجريمة مستقبلية.
- من الناحية الاجتماعية ← يمكن تعريفها بأنها الإشارات التي تبين الفساد الدائم لدى الشخص، وكمية الشر التي يحتمل صدورها منه وتعبّر عن مدى عدم تجاوبه مع المجتمع.

خصائص الخطورة الإجرامية:

- الخطورة الإجرامية مجرد احتمال ارتكاب جريمة ← والاحتمال يتحدد معناه في الخطورة الإجرامية بافتراض وجود عوامل معينة تدفع إلى ارتكاب الجريمة.
- الخطورة الإجرامية حالة شخصية ← تلحق بشخص المجرم وتكشف عن احتمال ارتكابه الجريمة في المستقبل، ولا ترتبط بالواقعة الإجرامية، وهذه الحالة لها صفة دائمة مستمرة طالما كانت عناصرها قائمة.
- الخطورة الإجرامية حالة غير إرادية ← فعلى الرغم من أنها تلحق بشخص المجرم غير أنها لا تتوقف على إرادته بل هي مقطوعة الصلة به، كالمرض العقلي يمثل حالة خطورة إجرامية وهو لا صلة له بالشخص أو إرادته.

٤. **الخطورة الإجرامية فكرة نسبية** ← حيث يقرر وجود خطورة إجرامية من عدمه عند قيام الشخص بأفعال تنبئ باحتمال ارتكابه أفعال تخالف القانون، وهذه الأفعال تختلف من مجتمع لآخر فما يعد خطراً في مجتمع معين، قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، فمثلاً الإجهاض لا يعد جريمة في بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى العكس قد تكون جريمة ذات عقوبة قاسية في الدول التي تعاني من الفقر في السكان.

٥. **الخطورة الإجرامية تقوم على ظروف حقيقية ملموسة** ← بحيث يستدل من هذه الظروف على احتمال وقوع الجريمة، فلا يمكن القول بتوافر حالة الخطورة الإجرامية في ضوء بعض الافتراضات أو التكهّنات، ومن أمثلة هذه الظروف: بواثت الإجرام وطباع المجرم، سوابق المجرم وحياته الماضية، الظروف الحياتية للمجرم وظروفه العائلية والاجتماعية.

اغراض الجزاء الجنائي

المدارس الحديثة في الجزاء الجنائي

المدرسة التقليدية

نشأة المدرسة التقليدية وأساسها:

نشأت المدرسة التقليدية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ويرجع الفضل في نشأة هذه المدرسة إلى الفيلسوف الإيطالي "سيزاري بكاريا" وكذلك الفيلسوف الإنجليزي "جيرمي بنتام".
قد انتقد فلاسفة هذه المدرسة النظم الجنائية المستقرة آنذاك، حيث كان النظام الجنائي مختلاً من حيث الهيكل والوظيفة، ولا يحقق العدل أو الاستقرار، والعقوبات قاسية لا تتناسب مع جسامه الجرم المقترف من الجاني، والقضاة يتمتعون بسلطات مطلقة في تحديد الجرائم والعقوبات.

أساس المدرسة التقليدية:

يستند أساس هذه المدرسة إلى نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي "جان جاك روسو" والتي تقرر أن الأفراد قد تنازلوا عن بعض حقوقهم وحرياتهم إلى الدولة مقابل الأمن والاستقرار وذلك بمقتضى العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين.
تترجم هذه النظرية في مجال القانون الجنائي إلى أن "العقوبة هي مجموع حقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم التي تنازلوا عنها للدولة".

س٨: وضع خصائص فكر المدرسة التقليدية ؟

خصائص فكر المدرسة التقليدية:

أولاً: المدرسة التقليدية هي التي أرست أساس مبدأ الشرعية الجنائية:

في ضوء استناد المدرسة التقليدية في فكرها إلى نظرية العقد الاجتماعي ظهر مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقرر أن المشرع وحده و المنوط به تحديد الأفعال الداخلة في نطاق دائرة التجريم وكذا تحديد العقوبات المناسبة لها وليس القاضي.

على ذلك يتحدد دور القاضي في تطبيق النصوص التشريعية ولا يجوز له تفسير النص الجنائي أو حتى القياس عليه. كما يفترض مبدأ الشرعية الجنائية سريان النص الجنائي على الوقائع اللاحقة على صدوره

ثانياً: الغرض من العقاب هو النفع "الوظيفة النفعية للعقاب".

تعريف النفع ← تحقيق المنفعة، والعقوبة في ضوء هذه المدرسة تهدف إلى تحقيق المنفعة المتمثلة في منع وقوع الجريمة والوقاية منها.

في هذا الصدد يقول الفيلسوف بكاريا أن العقوبة لا تهدف إلى التعذيب ولا إلى إيذاء الجاني أو إشباع الرغبة في الانتقام، وإنما تهدف العقوبة إلى الردع والزجر، وهدفها العظة والعبرة ومنع الجاني من تكرار ارتكاب جريمته ومنع الكافة من الإقدام على الجريمة قبل أن تقع بالترهيب والتخويف بالعقوبة.

ثالثاً: حرية الاختيار أساس المسؤولية الجنائية:

أساس المسؤولية الجنائية لدى أنصار هذه المدرسة هو حرية الاختيار، فيجب التسليم بأن الإنسان يملك الإرادة الحرة التي تدفعه إلى سلوك سبيل الفضيلة، أو سلوك سبيل الجريمة طائعاً مختاراً. هذه الإرادة مفترضة لدى جميع الأشخاص باستثناء من توافر لديهم مانع من موانع المسؤولية، فالمجرم أما أن يكون مسئولاً عن أفعاله متى أقدم على ارتكاب الجريمة لحرية الاختيار، أو أن يكون غير مسئول عن تصرفاته لفقده الإدراك والاختيار كالصغير والمجنون. لذلك نادت هذه المدرسة بأن تكون العقوبات ثابتة ومتساوية بالنسبة لذات الفعل بصرف النظر عن احتمال تفاوت الظروف والملابسات والدوافع، كما أن وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة لا يعد تعبيراً عن تفاوت درجة حرية الاختيار من شخص لآخر، وإنما هو مواجهة لتفاوت درجة الضرر الناتج عن الجريمة من حالة لأخرى.

رابعاً : قيام سياسة التجريم والعقاب على ضوابط مادية وموضوعية:

يقصد بذلك أنه لا ينظر إلى شخص المجرم أو ميوله أو دوافعه وإنما ينظر إلى جسامة فعله ومقدار الضرر الذي يلحق المجتمع من الجريمة. فهذه المدرسة تنظر إلى الجاني على أنه كيان مجرد من العواطف والانفعالات النفسية، ومن ثم فهي تعامل المجرم المعتاد على قدم المساواة مع المجرم البادئ طالما أن الجريمتين متساويتين في الجسامة والضرر.

تقدير الفكر العقابي في المدرسة التقليدية:

يرجع الفضل لهذه المدرسة في إرساء أهم مبادئ النظام الجنائي الحديث وخاصة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما يترتب عليه من عدم جواز القياس في نصوص التجريم والعقاب. وكذلك إقرار المساواة التامة بين مرتكبي الجريمة نفسها، وإنهاء التحكم والاستبداد من قبل القضاة والتخفيف من قسوة العقوبات التي كانت مطبقة وقت ظهورها.

الانتقادات الموجهة إلى فكر المدرسة التقليدية:

١. المناداة بأن تكون العقوبة ثابتة ومتساوية بالنسبة لذات الفعل بغض النظر عن تفاوت الظروف والملابسات، فقد تطرف فكر المدرسة التقليدية في هذا التجرد التام وإغفال شخص الجاني وما أحاط به من ظروف والاهتمام بالفعل الإجرامي والضرر الناجم عنه فهذه المساواة في حقيقتها إخلالاً بالمساواة.
٢. الأخذ بفكرة العقوبات الثابتة والتي لا يملك القاضي معها أية سلطة تقديرية في توقيع العقاب، وهذا يخل بفكرة ضرورة ملائمة العقوبة لشخص المجرم من حيث الحكم وطريقة التنفيذ.
٣. اهتمام المدرسة بغرض واحد من أغراض العقوبة وهو الردع العام دون الاهتمام بأغراض العقوبة الأخرى: تحقيق العدالة والرد الخاص.
٤. افتراض هذه المدرسة أن المجرم إما أن يكون متمتعاً بالوعي والإرادة فيكون مسئولاً جنائياً، وإما أن يكون فاقداً للوعي والإرادة فلا يكون مسئولاً جنائياً، رغم أن هناك فئة وسطى لا تندرج تحت أي من القسمين.



س ٩: وضع خصائص فكر المدرسة النيوكلاسيكية ؟

خصائص فكر المدرسة النيوكلاسيكية:

أولاً: أعمال الظروف الشخصية في تقدير العقاب إلى جانب الضوابط المادية:

قررت هذه المدرسة أن حرية الاختيار هي القدرة على مقاومة البواعث الدافعة على ارتكاب الجريمة، وهذه القدرة أمر نسبي متفاوت بتفاوت تكوين الفرد وتربيته وطباعه وظروفه، ولهذا يجب أن تتجاوب العقوبة مع تلك الفكرة بأن تكون بين حد أقصى وحد أدنى يسمح للقاضي عند تطبيقها مراعاة الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.

ثانياً: الغرض من العقاب هو النفع والعدالة معاً:

الغاية من العقاب وفق آراء الفيلسوف "إيمانويل كانت" Kant تحقيق فكرة العدالة، وذلك في محاولة للتوفيق بين المذهب النفعي الذي نادى به بيكاريا والمذهب الأخلاقي الذي نادى به "كانت"، فالغاية من العقاب وفق هذه المدرسة إرضاء شعور العدالة لذاتها، فالعدالة تقضي بمعاينة المجرم .

يرى البعض أنه:- في ضوء هذا التوفيق يمكن القول بأنه لم تعد فكرة المنفعة وحدها هي الغرض الوحيد للعقاب بل اقترنت به فكرة العدالة، مما يدعو إلى القول بأن فكرة الردع والنفع إذا كانت قائمة على الجزاء القاسي الذي يحمل المجرم على التوبة وعدم العودة إلى سبيل الجريمة ويهرب العامة من ارتكاب الجريمة أيضاً، فإن فكرة العدالة تقضي ألا تتجاوز العقوبة الحد النافع للمجتمع ولا الحد الكافي لإرضاء شعور العدالة وهو ما يقصد به تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة.

ثالثاً: تفاوت حرية الاختيار وأثر ذلك على المسؤولية:

أسس أنصار هذه المدرسة المسؤولية الجنائية على أساس حرية الاختيار، غير أنهم رفضوا فكرة المساواة في حرية الاختيار ومن ثم رفضوا المساواة المطلقة في العقوبة بين الأشخاص الذين ارتكبوا نفس الجريمة.

يبني على ذلك أن المسؤولية الجنائية تكون كاملة متى تمتع الجاني بإدراك كامل، وتنعدم متى انعدمت حرية الاختيار والإدراك، وتخفف كلما نقصت هذه الحرية كما هو الحال لدى أشباه المجانين.

تقدير الفكر العقابي للمدرسة التقليدية الحديثة "النيوكلاسيكية"

نجحت هذه المدرسة في نقل العديد من أفكارها إلى العديد من التشريعات العقابية الصادرة في القرن التاسع عشر، ومن قبيل ذلك استبعاد عقوبة قطع اليد من قانون العقوبات الفرنسي عام ١٨٣٢، وكذلك إلغاء عقوبة الإعدام في مجال الجرائم السياسية في فرنسا ١٨٤٨.

الانتقادات الموجهة إلى المدرسة التقليدية الحديثة "النيوكلاسيكية":

١. عدم وجود ضابط محدد للتعرف على درجة حرية الإدراك والاختيار وهذا أمراً هاماً لتحديد مقدار المسؤولية عن الفعل المجرم. والتخفيف المبالغ فيه في شدة العقوبات مما أدى إلى عدم تحقق الردع العام وزيادة نسبة الجرائم.

٢. إغفال هدف أو غرض الردع الخاص مما أدى إلى زيادة حالات العود لارتكاب الجرائم.

٣. إفساح المجال أمام العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أدى إلى الاختلاط بين المجرمين المبتدئين والمجرمين العتاة، مما أدى إلى تعلم المبتدئين أساليب الإجرام من هؤلاء العتاة، وهذا يخالف فكرة الإصلاح والتأهيل.

نشأة المدرسة الوضعية:

نشأت المدرسة الوضعية في أواخر القرن التاسع عشر على أيدي لمبروزو ١٨٣٦-١٩٠٩ أستاذ الطب الشرعي الذي أصدر كتابه الشهير عن "الإنسان المجرم" عام ١٨٧٦، وكذلك فيري ١٨٥٦-١٩٢٩ أستاذ القانون الجنائي المتخصص في علم الاجتماع صاحب كتاب "علم الاجتماع الجنائي"، وأخيراً جاروفالوا ١٨٥١-١٩٣٤ والذي ألف كتابه الشهير "علم الإجرام" في عام ١٨٨٥.

تعود تسمية هذه المدرسة بالمدرسة الوضعية أو الواقعية أو العلمية إلى الأسلوب الذي اعتمدت عليه هذه المدرسة في دراسة الظاهرة الإجرامية، والذي يقوم على دراسة الواقع ثم استقراء ما يسفر عنه من نتائج واقعية.

س ١٠ : تكلم عن الفكر العقابي لدى المدرسة الوضعية ؟



الفكر العقابي لدى المدرسة الوضعية:

أولاً: مبدأ حتمية السلوك الإجرامي وإنكار مبدأ حرية الاختيار:

ذهب أنصار هذه المدرسة إلى فكرة حتمية السلوك الإجرامي إذا ما توفرت عوامله وأسبابه. فالجريمة هي نتيجة مجموعة العوامل الداخلية ذات الصلة بالتكوين البدني والنفسي للجاني وعوامل أخرى خارجية ذات صلة بالبيئة والمجتمع المحيط بالجاني، وهذه العوامل حتمية لا يستطيع الجاني مواجهتها، وقد اتفق أنصار هذه المدرسة في أن الجاني منقاد حتماً إلى ارتكاب الجريمة غير أنهم اختلفوا في تفسير هذا المبدأ كمايلي:

أ- تفسير حتمية السلوك الإجرامي لدى لمبروزو:

يرى لمبروزو أن المجرم هو ارتداد إلى الإنسان المتوحش الأول، وأنه يحمل السلوك الإجرامي بطريق الوراثة في صفاته العضوية والنفسية، وأن المجرم يحمل بعض الصفات الأنثروبولوجية الخاصة بالإنسان البدائي، وأن هذه الصفات هي التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة.

تدور نتائج أبحاث لمبروزو حول أن الإنسان المجرم يبدو عند تشريح جثته مميزاً بسمات معينة تجعله أقرب إلى الإنسان البدائي أو حتى أقرب للحيوان. مثل عدم انتظام شكل الجمجمة، أو بروز الفك والأسنان أو ضيق الجبهة، أو وجود تجويف فارغ في مؤخرة الدماغ يشبه مثيله لدى القردة مما ينقص وزن المخ.

قد انتهى لمبروزو في نظريته إلى تصنيف المجرمين إلى عدة فئات على أساس تنوع عوامل الإجرام، فهناك المجرم بالفطرة أو بالميلاد، أو المجرم المختل عقلياً، والمجرم بالصدفة، والمجرم العاطفي، والمجرم المعتاد.

ب- تفسير حتمية السلوك الإجرامي لدى أنريكه فيري:

هاجم فيري فكرة المجرم بالفطرة وقال أنها لا تستند إلى أساس علمي صحيح، وأكد على عدم إنكاره لأهمية العوامل الداخلية في التأثير على السلوك الإجرامي. غير أنه يرى أن الجريمة هي نتيجة العوامل الاجتماعية والبيئية في المقام الأول.

المقصود بالعوامل الاجتماعية ← العوامل المتعلقة بالوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه كالأُسرة والمدرسة ومجتمع الأصدقاء والأعراف والتعليم والعادات والدين وحالة الرأي العام.

المقصود بالعوامل البيئية ← العوامل المتعلقة بالبيئة الجغرافية مثل الظروف المناخية والموقع الجغرافي ودرجة الحرارة، وكذلك المتعلقة بالعوامل المادية للبيئة كالحالة الاقتصادية والفقر والبطالة.

حيث يرى فيري أن الاهتمام بتحسين هذه الأوضاع هو وسيلة للوقاية من الجريمة وتضييق نطاقها لأقصى درجة ممكنة

🔗 **لذلك فهو يقول أن إنارة طريق مظلم خير من بناء سجن**، فالطريق المظلم يغري لارتكاب الجرائم أكثر من الطريق المضيء. وهذا ما أسماه فيري بقانون "التشبع الإجرامي" ومقتضى هذا القانون أنه في كل مجتمع يقع قدر من الجرائم يتناسب مع الظروف الاجتماعية السائدة في هذا المجتمع.

ج- تفسير حتمية السلوك الإجرامي لدى جاروفالو:

🔗 أضاف جاروفالو إلى فكر المدرسة الوضعية التفرقة الشهيرة بين الجرائم الطبيعية والجرائم المصطنعة.

🔗 **المقصود بالجريمة الطبيعية** ← تلك الجرائم المجرمة في كل مكان وزمان ومن أمثلتها السرقة أو القتل فهي مجرمة في كافة التشريعات عبر الأزمنة المختلفة لمساسها بالمشاعر الخلقية للمجتمع.

🔗 **المقصود بالجريمة المصطنعة** ← الجريمة التي تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر مثل الجرائم الاقتصادية والجرائم النقدية والسياسية وذلك لاختلافها باختلاف النظام السياسي أو الاجتماعي السائد في المجتمع، وهذا يجعل تجريمها ليس بدرجة واحدة في جميع المجتمعات، فما يجرم في مجتمع لا يجرم في مجتمع آخر، وما يجرم في مجتمع ما في زمن من الأزمنة قد لا يكون كذلك في زمن آخر.

🔗 في اتجاه انقياد الجاني نحو جريمته وفق فكر هذه المدرسة يرى جاروفالو أن المجرم يندفع نحو جريمته تحت تأثير العوامل النفسية ونتيجة الشذوذ النفسي والأناية وانعدام الشعور لديه.

ثانياً: المسؤولية الأخلاقية في ضوء مبدأ الحتمية:

🔗 في ضوء فلسفة الفكر العقابي للمدرسة الوضعية فإن المجرم مسير وليس مخير، فهو مدفوع لارتكاب جرائم نتيجة خطورته الإجرامية، وفي ضوء هذا التصور فإن هناك خطرون وليس مذنبون، فالمسؤولية الجنائية لا ترتبط من قريب أو من بعيد بالإرادة فيجب مساءلة الجاني في ضوء المسؤولية الاجتماعية القانونية لا على أساس الخطأ الأخلاقي فهو مدفوع ومجبر على ارتكاب جريمته.

ثالثاً: إحلال التدابير محل العقوبة لمواجهة الخطورة الإجرامية وليس العقاب على الجريمة كنتيجة لمبدأ إنكار فكرة المسؤولية الأخلاقية:

🔗 تعتنق المدرسة الوضعية مبدأ يناهز إنكار حرية الاختيار على عكس ما نادى به المدرسة التقليدية الحديثة "النيوكلاسيكية" وتتبنى في ضوء ذلك فكرة الحتمية في السلوك الإجرامي، وأن الجاني مدفوعاً نحو ارتكاب جريمته.

🔗 يترتب على ذلك عدم ملائمة تطبيق العقوبة لأنها تمثل الجزاء المقابل للجرم، والفرض هنا أن المجرم لم يخطئ لأنه لم يكن لديه أية خيارات، وارتكابه للجريمة يعتبر من قبيل أو من مظاهر الخطورة الإجرامية الكامنة في الجاني، ويتعين على المجتمع مواجهة هذه الخطورة وذلك ليس عن طريق العقوبة، وإنما من خلال اتخاذ تدابير خاصة تتناسب مع درجة ونوع الخطورة الإجرامية حتى لا يعاود المجرم ارتكاب السلوك المجرم مرة ثانية.

🔗 يترتب على اعتبار الخطورة الإجرامية هي أساس المسؤولية والعقاب أن كل شخص يرتكب جريمة يعد مسئولاً عنها ولو كان مجنوناً أو صغيراً، ويجب تطبيق التدابير الملائمة ضده، ولا يقصد من هذا التدبير الإيلاء أو الإيذاء إنما هي وسيلة يدافع بها المجتمع عن نفسه.

تقدير الفكر العقابي للمدرسة الوضعية:

يرجع الفضل إلى المدرسة الوضعية في جذب أو لفت أنظار الباحثين إلى دراسة النواحي العضوية والنفسية للمجرم، كما أن لها الفضل في إرساء مبادئ نظرية الخطورة الإجرامية وكذلك ابتكارها لفكرة التدابير الاحترازية والتي تعد أحد أهم وسائل مكافحة الظاهرة الإجرامية.

الانتقادات الموجهة للفكر العقابي لدى المدرسة الوضعية:

١. الإنكار المطلق لحرية الإدراك والاختيار واعتناق مبدأ الحتمية أو الجبرية رغم عدم تقديمها لدليل علمي مقنع على ذلك، حيث ترتب على ذلك المساواة بين الإنسان- المجرم- وبين الحيوانات والجمادات التي لا يتوافر لديها الوعي والإرادة.
٢. هدمت المدرسة الوضعية مبدأ الشرعية الجنائية حيث جعلت هذه المدرسة من الحالة الخطرة لشخص ما مبرراً لتطبيق وإنزال التدابير الوقائية عليه وذلك بغرض مواجهة خطورته الإجرامية وذلك قبل أن يرتكب جريمته وفي ذلك إهدار لمبدأ الشرعية الجنائية.
٣. الإستناد إلى المسؤولية الاجتماعية والقانونية كأساس للمسؤولية الجنائية وما يترتب عليه من اعتبار الخطورة الإجرامية أساساً للعقاب وأن كل شخص يرتكب جريمة يعد مسؤولاً عنها ولو كان مجنوناً أو صغيراً، ففي ذلك إنكار لموانع المسؤولية الجنائية وهذا ما يصعب التسليم به.
٤. محاولة فيرى هدم فكرة الردع العام بنظريته عن التشبع الإجرامي، وكذلك إغفال هذه المدرسة للعدالة كغرض من أغراض العقوبة.
٥. لم تفلح هذه المدرسة في القضاء على الظاهرة الإجرامية بل أن الإحصاءات الجنائية تؤكد زيادة معدلات الجريمة وارتفاع نسبة العود بين المجرمين في ظل أفكار هذه المدرسة.
٦. اهتمام المدرسة الوضعية بشخصية المجرم وعدم اهتمامها بالمعايير المادية كما أن تقسيم المجرمين إلى فئات معينة كالمجرم بالميلاد والمجرم بالعاطفة .. إلخ يفتقر إلى أي أساس علمي.

الفكر العقابي التوفيقي بين الفكر التقليدي والوضعي

المدرسة الفرنسية التقليدية الحديثة:

- نشأت هذه المدرسة في فرنسا وبلجيكا، ويعد من أهم أنصارها "سالي-كيش- جارو"، ولقد اجتهد أنصار هذه المدرسة في التوفيق بين المبادئ التي أقرتها كل من المدرستين التقليدية والوضعية.
- مثال ذلك :- جمعت هذه المدرسة مبدأ تقرير العقوبة والتدابير المانعة والوقائية، وكذلك أخذ أنصار هذه المدرسة بمبدأ حرية الاختيار والبعد عن مبدأ الحتمية والجبرية.
- يعاب على هذه المدرسة أنه رغم محاولة التوفيق بين المدرستين التقليدية والوضعية إلا أن الفكر العقابي التقليدي كان هو الغالب عليهم.

المدرسة الوضعية الانتقادية الإيطالية الثالثة:

- نشأت هذه المدرسة في إيطاليا، وترجع تسميتها بالثالثة إلى النظر بأن المدرسة التقليدية بقسميها هي المدرسة الأولى، وأن المدرسة الوضعية هي الثانية، ولوحظ على هذه المدرسة تغليبها للفكر الوضعي.
- تنظر هذه المدرسة إلى الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية تنشأ متى توافرت العوامل المؤدية إليها سواء كانت عوامل داخلية أو خارجية، وأن دراسة الظاهرة الإجرامية لا بد أن يكون في إطار منهج علمي تجريبي.
- قد أخذت هذه المدرسة بنظام التدابير الاحترازية كوسيلة لإصلاح المجرم وإعادة تأهيله إلى جوار العقوبة على أن تطبق على المجرمين كاملي الأهلية، وبذلك يكون لهذه المدرسة الفضل في نظام الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية.

الاتحاد الدولي للقانون الجنائي:

تأسس هذا الاتحاد على يد الفقيه الهولندي "فون هامل"، وكذلك الفقيه الألماني "فون ليست"، وقد أخذت هذه المدرسة المنهج العلمي التجريبي في دراسة شخصية المجرم والدوافع التي حدثت به إلى سلوك طريق الجريمة، وكذلك اختيار الجزاء المناسب له والمتمثل في العقوبة والتدابير الاحترازية. لا يتحقق هذا الهدف إلا من خلال التفريد العقابي، وذلك بتصنيف المجرمين بحسب العوامل التي أدت بهم إلى السلوك الإجرامي. وقد أقرت هذه المدرسة نظام الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية كصورة ثانية للجزاء الجنائي تطبق حال عجز العقوبة عن حماية المجتمع، على أن يتم تطبيقها بناء على نص قانوني وبعد ارتكاب جريمة، وأن يصدر بها حكم قضائي.

الجمعية الدولية للقانون الجنائي:

نشأت الجمعية الدولية للقانون الجنائي لتحل محل الإتحاد الدولي للقانون الجنائي وذلك في فرنسا عام ١٩٢٤، واتخذت نفس نهجه، وعقدت مجموعة من المؤتمرات كان آخرها عام ١٩٣٧، وتوقفت الجمعية عن نشاطها عام ١٩٣٧م أثر قيام الحرب العالمية الثانية.

حركة الدفاع الاجتماعي لدى جرما تيكا ومارك أنسل

حركة الدفاع الاجتماعي لدى جرما تيكا:

المقصود بحركة الدفاع الاجتماعي ← حماية المجتمع من الإجرام، وذلك بمحاربة الظروف أو الأسباب التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، وكذلك حماية الفرد بتهذيبه وإعادة تأهيله لمنعه من ارتكاب الجرائم ثانية، على أن تحترم وسائل الدفاع الاجتماعي كرامة الإنسان وتصور حرياته.

جوهر الفكر لدى جرما تيكا أن الظاهرة الإجرامية والتي يطلق عليها اصطلاح "الخلل الاجتماعي" لا بد من مواجهتها من خلال سياسة اجتماعية جديدة، ويتركز محورها حول المجرم والذي يطلق عليه اصطلاح "الإنسان المضاد للمجتمع" والذي لا بد من التعرف على أسباب ميوله نحو الجريمة وتحديد المعاملة المناسبة لظروفه وذلك لإصلاحه وإعادة تأهيله.

في ضوء ذلك:- فإنه يمكن القول أن جرما تيكا لا يقر ولا يعترف بالعقوبة في صورتها التقليدية، وأنه على الدولة إعادة تأهيل المجرم عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي سواء كانت وقائية أو علاجية وليس عن طريق العقوبة، فالمرضى يجب علاجهم، والعاطل يجب أن يوفر له العمل والجاهل يجب أن يثقف أو أن يحصل على قدر من التعليم.

تسعى تدابير الدفاع الاجتماعي إلى تأهيل المجرم وإصلاحه، ولا تهدف إلى الانتقام أو التكفير أو الردع أو حتى تحقيق العدالة، كما أن هذه التدابير غير محددة المدة فهي مرتبطة بتمام إصلاح الجاني وإعادة تأهيله وذلك على خلاف العقوبة.

عن حرية الإدراك ومبدأ الحتمية فإن جرما تيكا يرى أن حل الخلاف بين المبدئين ليس مهمة القانون فالإنسان سواء كان مسيراً أو مخيراً فإنه يخضع للأحكام الاجتماعية.

تقدير الفكر العقابي لدى جرما تيكا:

وجهت إلى فكر جرما تيكا العديد من الانتقادات ومنها:

النظر إلى الجريمة على أنها ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة قانونية وهذا من شأنه القضاء على القانون الجنائي ومبادئه كمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهذا لا يمكن التسليم به.

استبدال العقوبة بالتدابير الاحترازية وتنفيذها في أي مكان خارج السجون وأن هدفها الإصلاح دون سائر أغراض الجزاء الجنائي الأخرى أمر من شأنه أن يلغي القانون الجنائي والقضاء الجنائي ويجعل عملية تأهيل وإصلاح الجناة عمل فني إداري فحسب.

حركة الدفاع الاجتماعي لدى مارك أنسل.

يمثل مارك أنسل الجناح المعتدل لحركة الدفاع الاجتماعي في حين ينظر إلى جراماتيكا باعتباره الجناح المتطرف للحركة، ويتفق أنسل مع جراماتيكا في أن الإنسان هو الهدف والغاية، وأن حماية المجتمع تتحقق بمنع العوامل التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وأن حماية المجرم تكون بإصلاحه وإعادة تأهيله.

غير أنه يختلف مع جراماتيكا في إخراج الجريمة والعقوبة من نطاق القانون، ولذا أبقى على القانون الجنائي ولم ينادي بإلغائه وإنما نادى بإصلاحه، وكذلك اعترف بدور القضاء الجنائي ورفض فكرة تغليب الطابع الفني الإداري على عملية إصلاح وتأهيل المجرمين.

لذا عارض "أنسل" في توقيع تدابير الدفاع الاجتماعي السابقة على ارتكاب الجريمة لما في ذلك من مساس بالحرية الفردية، كما سلم بمبدأ حرية الاختيار، وكذلك يرى إلغاء التفرقة بين العقوبة والتدابير الاحترازية ودمجها في نظام واحد يشتمل على مجموعة من تدابير الدفاع الاجتماعي، ويحدد القاضي المناسب منها لكل حالة على حدى.

تقدير الفكر العقابي لدى حركة الدفاع الاجتماعي وأثرها في التشريع

لقد كان لأفكار ومبادئ هذه الحركة تطبيقات عملية بشأن بعض الطوائف من المجرمين كالأحداث والمشردين والمرضى العقليين. وقد طبقت العديد من التشريعات هذه المبادئ ومثال ذلك قانون المتشردين والشواذ الأسباني عام ١٩٢٣، وقانون الدفاع الاجتماعي البلجيكي عام ١٩٣٠.

س ١١ : ناقش اغراض الجزاء الجنائي ؟



مناقشة أغراض الجزاء الجنائي

تحقيق العدالة كهدف للعقوبة:

العدالة كقيمة اجتماعية وغرض من أغراض الجزاء الجنائي:

لقد ظهرت فكرة العدالة في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارها أساس لحق العقاب، وتحقيق العدالة في حد ذاته يعد غرضاً من أغراض العقوبة. فالعدالة هي شعور كامن في نفوس أفراد المجتمع، فإذا كانت الجريمة اعتداء على العدالة فإن العقوبة إرضاء لها.

يرجع الفضل إلى الفيلسوف الألماني "كانت" في التنبيه إلى أهمية اعتبار العدالة غرضاً معنوياً للعقوبة، فيرى أن العدالة المطلقة هي أساس حق العقاب.

تحقيق العدالة كغرض من أغراض الجزاء الجنائي:

تمثل الجريمة اعتداءً مزدوجاً على العدالة كقيمة اجتماعية بحرمان أفراد المجتمع من الأمن والأمان، وكذلك على المجني عليه بحرمانه أو المساس بأحد حقوقه المحمية قانوناً، فالعقوبة تهدف إلى رد هذا الاعتداء بإلحاق الألم بالجاني في شخصه أو ماله أو حريته مما يعيد التوازن بين المراكز القانونية التي أخل بها وقوع الجريمة.

مناقشة تحقق العدالة كغرض من أغراض الجزاء الجنائي

تحقيق العدالة يتعارض مع تحقيق الأغراض النفعية للعقوبة والتي تتمثل في الردع العام والردع الخاص:

❖ **مقتضى هذا النقد** → في ظل تحقيق العدالة فإن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، فلا تزيد عنها في القسوة ولا تقل عنها في الجسامة، غير أن فكرة الردع بنوعية تتطلب عقوبة من نوع معين ومن طبيعة معينة قد تقل جسامة عن جسامة الجريمة أو تزيد عنها في القسوة.

❖ **يرد على هذا النقد** → بأن فكرة العدالة تحقق نفعية العقوبة ولا تتعارض معها، فالتهديد بالعقوبة وإيقاعها على الجاني يحقق الردع العام ويزجر الأفراد عن فكرة اقتراف الجرائم، وكذلك يحقق الردع الخاص من خلال منع الجاني من معاودة ارتكاب الجرائم، كما أن إرضاء شعور المجتمع بعدالة العقوبة الموقعة على الجاني يمهد لفكرة استقبال المجتمع للجاني مرة ثانية كعضو في المجتمع.

تحقيق العدالة يشجع على إحياء فكر الثأر والانتقام:

❖ **مقتضى هذا النقد** → أن العدالة كغرض من أغراض العقوبة تشجع على إحياء فكرة الثأر والانتقام، حيث أن العقوبة إذ لم تكن قاسية فلن ترضى المجني عليه وذويه، مما يحدو به للتفكير في الثأر والانتقام لنفسه.

❖ **يرد على هذا النقد** → بأن هذا النقد مغلوط ومبالغ فيه لأن تحقيق العدالة الكاملة والعاجلة يؤدي إلى إرضاء نفس المجني عليه أو ذويه ويزيل من أذهانهم فكرة الثأر أو الانتقام من المجرم.

تحقيق الردع العام كهدف للعقوبة

تحقيق الردع العام وماهيته:

❖ تمثل العقوبة إنذاراً وتحذيراً لكافة أفراد المجتمع من مصير تقليد سلوك الجاني، مما يؤدي إلى كبح الدوافع النفسية الإجرامية التي تتوافر لدى بعض الناس، وتحقيق الردع العام لأبد أن يتوافر مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة فلا يزيد الردع العام بقسوة العقاب. فالعقوبة المفرطة لن تؤدي إلى تحقيق الردع العام، بل تؤدي إلى حمل القاضي على أن يتلمس للجاني سبيلاً للبراءة.

❖ على العكس من ذلك فإن العقوبة التافهة لن تردع أحد، بل أنها تعرض مصالح المجتمع للخطر حيث يرى الجاني أن النفع العائد عليه من ارتكاب جريمته يزيد عن الضرر اللاحق به من العقوبة فيفضل ارتكاب الجريمة.

مناقشة تحقيق الردع العام كغرض من أغراض الجزاء الجنائي

١ - إن فكرة الردع العام تدعو إلى تخفيف العقوبة وجعلها أكثر قسوة حتى يتحقق الغرض منها في زجر وتخويف أفراد المجتمع من اقتراف الجرائم:

❖ **يرد على هذا النقد** → بأنه غير موضعه إذ أن العقوبة القاسية تنفر للقضاء من الحكم بها فيحاول القاضي تلمس أسباب البراءة أو حتى أسباب التخفيف للبعد عن تطبيق العقوبة القاسية.

❖ كما أن الردع العام ليس هو الاعتبار الوحيد الذي ينشده المشرع في تقريره للعقوبة فهناك تحقيق العدالة، وتحقيق الردع الخاص، الأمر الذي يجعل المشرع معتدلاً فيما يقرره من عقوبات. وأضيف أيضاً أنه إذا كانت العقوبة قاسية لا تحقق الردع العام فإن العقوبة البسيطة أو التافهة لا تحققه من باب أولى، وعلى ذلك فالنصاب الصحيح للأمر هو الاعتدال في تقرير العقوبات.

٢ - من غير المنطقي أن يوقع على الشخص عقوبة بهدف التأثير على غيره الذي لا شأن له بسلوكه العُجْرَم:

❖ **يرد على هذا النقد** → بأن المشرع لم يقرر العقوبة لتحقيق الردع العام فحسب، وإنما يتم تقرير العقوبة لمواجهة من ارتكب الجريمة فعلاً وذلك لاعتدائه على حق من الحقوق المحمية قانوناً.

٣- الردع العام لا ينتج أثره بالنسبة لطوائف معينة كالشواذ والمرضى العقليين وغيرهم:

مضمون هذا النقد أن الردع العام لا يؤتى أثره بالنسبة لبعض الطوائف كالشواذ وأصحاب الأمراض العقلية، فهم لا يفقهون شيئاً حتى تتحقق فكرة الردع العام بشأنهم. وكذلك الذين يرتكبون جرائمهم تحت تأثير الصدمات الانفعالية وتحت تأثير الغضب، وكذلك بشأن بعض الجرائم مثل جرائم النقد والتهرب الضريبي والجمركي.

يرد على هذا النقد ← بأن هذه الطوائف قليلة العدد، ولا تمثل الغالب الأعظم من المجتمع، والقانون لا يوضع لفئة قليلة من المجتمع وإنما يوضع للكافة.

٤- عدم جدوى فكرة الردع العام في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام:

مضمون هذا النقد أن عقوبة الإعدام قد أخفقت في تقليل نسبة ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وأن الإحصائيات الجنائية تشير إلى عدم جدوى هذه العقوبة.

يرد على ذلك ← بأنه إذا كانت عقوبة الإعدام لم تحقق الردع العام فإنه لا يمكن تحقيقه بعقوبة أقل منها، علاوة على أن ذلك الأمر متحقق في سائر العقوبات الأخرى.

تحقيق الردع الخاص كهدف للعقوبة

تهدف العقوبة إلى التأثير في سلوك الجاني حتى يتطابق في المستقبل مع قواعد القانون، وهذا ما يطلق عليه الردع الخاص أو الإصلاح وإعادة التأهيل.

يعني ذلك منع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ويتحقق هذا المنع بأحد أساليب ثلاثة:

الأسلوب الأول ← التحذير أو الإنذار وذلك بواسطة عقوبة بسيطة أو مع إيقاف التنفيذ.

الأسلوب الثاني ← الإصلاح والتهديب وذلك بتقويم سلوك الجاني خلال فترة العقوبة تمهيداً لإعادته للمجتمع.

الأسلوب الثالث ← الاستئصال والاستبعاد وذلك في حالة اليأس من إصلاح الجاني وتهذيبه، ويتحقق هذا من خلال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

اهم مشكلات الجزاء الجنائي

س ١٢ : تكلم عن مشكلة عقوبة الاعدام بين الإلغاء والإبقاء ؟

مشكلة عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء

التعريف بعقوبة الإعدام:

إزهاق روح المحكوم عليه، وتعد عقوبة الإعدام من العقوبات الإستئنائية حيث تهدف إلى الاستبعاد الكلي للجاني من المجتمع لوصوله لدرجة من الخطورة الإجرامية والسلوك الإجرامي المنحرف يتعذر معها فكرة إصلاحه.

قد قرر المشرع المصري الإعدام كعقوبة لأشد الجنايات جسامة وهي القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد أو القتل بالسم أو القتل المقترن بجناية أو جنحة، وبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.

الخلاص الفقهي حول عقوبة الإعدام (بين الإلغاء والإبقاء):

أولاً: الاعتراضات الفلسفية على نطيف عقوبة الإعدام:

❶ يرى البعض أنه ليس من حق الدولة أن تسلب أي إنسان الحق في الحياة، فإذا صدر حكم الإعدام فإنه غير مشروعاً إذ أن السلطة تتصرف فيما لا تملك.

❷ **يرد على ذلك** ← بأن لا يشترط أن يهب المجتمع حقوقاً معينة لأفراده حتى يحق له سلبها، فلو صح هذا النقد لما كان من حق الدولة أن تعاقب الجناة بالسجن أو الغرامة، فالدولة لم تمنح هذا المحكوم عليه الحق في الحرية أو أمواله.

ثانياً: الاعتراضات الأخلاقية على نطيف عقوبة الإعدام:

١. ذهب أنصار الرأي المعارض لتطبيق عقوبة الإعدام إلى أن عقوبة الإعدام تفتقر إلى اعتبار تطبيق العدالة، فالعقوبة لا بد أن تتناسب مع الجريمة، فالجريمة تلحق بالمجتمع الأذى ولكنه أذى محدود، أما تطبيق عقوبة الإعدام فيلحق بالمحكوم عليه أذى غير محدود.

❸ **يرد على ذلك** ← بأن عقوبة الإعدام في حقيقتها تحقق عين العدالة فكيف نقول أن قتل إنسان بريء بدون وجه حق هو أذى محدود وأن إعدام القاتل يمثل أذى غير محدود بالإضافة إلى أن عقوبة الإعدام تم تقريرها في كافة الشرائع السماوية مما يؤكد أن هناك جرائم تستوجب الإعدام.

٢. كما قيل أن عقوبة الإعدام لا تقبل فكرة التدرج في العقوبة وليس لها حد أدنى وحد أقصى فهي توقع أو لا. **يرد على ذلك** ← أن قواعد تخفيف العقوبة واستعمال الرأفة مع المتهم تسمح بتخفيف العقوبة والنزول إلى العقوبة الأقل.

٣. هناك جانب مهم في تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، ومضمون هذا الجانب أن الظروف السياسية بطبيعتها متغيرة فمن يعد مجرم في ظل نظام سياسي معين قد يكون بطل في ظل نظام سياسي آخر.

❹ **نرد على ذلك** ← بأن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل بحيث يتم الاقتصار على تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية التي تنطوي على حالات القتل العمد الذي يتوافر فيه شروط الحكم بالإعدام.

ثالثاً: الاعتراضات العملية على نطيف عقوبة الإعدام:

١. **من ناحية الردع العام** ← يرى أنصار الرأي المعارض لتطبيق عقوبة الإعدام أن هذه العقوبة لم تقلل من حدوث الجرائم المقررة لها، وفي الدول التي ألغتها لم تزد نسبة هذه الجرائم بشكل كبير.

❺ **يرد على ذلك** ← بأن إلغاء عقوبة الإعدام كان في بعض الدول التي شهدت متغيرات اقتصادية واجتماعية تسمح بذلك، فضلاً عن أن بعض الدول عادت إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد إلغائها مثل التشريع السوفيتي وغيره. كما أنه لا يمكن القول بعدم تحقيق عقوبة الإعدام للردع العام لأن تطبيقها لم يؤدي إلى عدم ارتكاب الجرائم لأن ذلك متحقق في شأن سائر العقوبات.

٢. **من ناحية تحقيق الردع الخاص** ← فيرى أنصار عدم تطبيق عقوبة الإعدام أن عقوبة الإعدام ينعدم فيها غرض الإصلاح والتهديب.

❻ **يمكن الرد على ذلك** ← بأن الاستئصال والاستبعاد هو صورة من صور الردع الخاص.

٣. **من ناحية تدارك الخطأ في عقوبة الإعدام** ← فيرى أنصار عدم تطبيق عقوبة الإعدام أن هذه العقوبة لا يمكن إصلاح آثارها أو تدارك الخطأ في الحكم بها، فإذا تم تطبيقها وظهرت بعد ذلك براءة المحكوم عليه فلا سبيل لإصلاح هذا الخطأ.

❼ **يرد على ذلك** ← أن تدارك الخطأ في العقوبات أمر يسري على عقوبة الإعدام كما يسري على العقوبات السالبة للحرية، هذا فضلاً عن الضمانات التشريعية والقضائية التي تحيط بعقوبة الإعدام.

ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في التشريع المصري:

١. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويتعين على المحكمة أن تبين في حكمها ومنطوقه توافر هذا الإجماع وإلا كان حكمها باطلاً. وإذا لم يتحقق الإجماع بين أعضاء المحكمة تستبدل العقوبة بالسجن المؤبد، وهذا على خلاف جميع العقوبات التي يكفي لصدورها تحقق أغلبية آراء أعضاء المحكمة.
٢. وجوب إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى، فهي غير مكلفة بانتظار رأي المفتي أكثر من هذه المدة. مع العلم بأن المحكمة غير مقيدة برأي المفتي.
٣. ضرورة قيام النيابة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون، وذلك في غضون أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

مشكلات العقوبات السالبة للحرية



س ١٣: تكلم عن مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبيناً بدائلها ؟

مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:

- لم تضع معظم التشريعات الجنائية مفهوماً للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. وفي هذا السياق قد يرى البعض تحديد مدة معينة يمكن في ضوءها وصف العقوبة بأنها قصيرة المدة أم طويلة المدة.
- قد تباينت الاتجاهات التشريعية المختلفة في تحديد هذه المدة، فيرى البعض بأن الحبس القصير المدة لا يتجاوز حده الأقصى ثلاثة أشهر.
- هناك من يرى أن هذه المدة لا تزيد عن ستة أشهر، وهذا هو المعمول به في عدة دول. في حين يرى فريق ثالث إطالة هذه المدة إلى سنة.
- يرى أستاذنا الدكتور/ عمر الفاروق الحسيني:-** أنه لا ضرر في عدم وجود اتفاق على هذه المدة، وأنه يجب النظر إلى العقوبة قصيرة المدة على أنها العقوبة التي لا تكفي مدتها لتحقيق برامج الإصلاح التي تفي بالغرض من توقيع العقوبة.

الانتقادات الموجهة إلى العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

١. العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تكون غير كافية للتعرف على شخصية المحكوم عليه وهذا لا يساعد في تحديد الوسائل العقابية المناسبة للتعامل مع هذا المجرم، كما أن هذه البرامج الإصلاحية قد تحتاج إلى مدة أطول من مدة العقوبة ومن ثم لا تحقق أثرها.
٢. العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لها مساوئ على المحكوم عليه وأسرته، فهي تلحق به عار الإجرام وتنقله من مجتمع الأخيار إلى مجتمع الأشرار، وبذلك تقوى احتمالات تكرار انحرافه ومعاودة ارتكابه للجرائم، كما أن دخول المحكوم عليه السجن لأول مرة يفقده الرهبة من السجن ويفقده احترامه لنفسه وعمله ووظيفته.
٣. العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تعرض أسرة المحكوم عليه للعديد من المتاعب حال غياب عائلها مما قد يعرض زوجته وأبنائه للانحراف في طريق الجريمة بحثاً عن لقمة العيش.
٤. العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تكبد الدولة نفقات طائلة لإيواء المحكوم عليهم وإطعامهم داخل السجون.
٥. العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة قد تكون غير مجدية بالنسبة للمجرم المبتدئ وكذلك للمجرم المعتاد. فبالنسبة للمجرم المبتدئ فيحول قصر مدتها دون إصلاحه.

بالنسبة للمجرم المعتاد فقد تكون العقوبة قصيرة المدة فرصة له لتجديد اتصالاته الإجرامية مع بعض المسجونين أو الاتفاق معهم على بعض المخططات الإجرامية، كما أن هذه العقوبة تهيئ الفرصة للمبتدئين في الاختلاط مع المعتادين واكتساب السلوك الإجرامي منهم.

جدوى تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في بعض الحالات:

العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تكون ضرورية في الأحوال التي تبدو فيها عقوبة الغرامة وكأنها بمثابة البراءة، وذلك بالنسبة للأشخاص الأثرياء الذين لا يصعب عليهم دفع مبلغ الغرامة، أما إذا أدرك هذا الشخص أنه سيدخل السجن فإن ذلك يمنعه من ارتكاب الجريمة ويجعله يعدل عن السلوك الإجرامي.

بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

أولاً: نظام الوضع تحت الاختبار:

في ظل هذا النظام لا يصدر الحكم ضد المتهم بعقوبة معينة، وإنما يتم إخضاعه لمجموعة من الالتزامات والشروط فإذا أخل بها يتم استكمال محاكمته ويصدر ضده حكم بعقوبة معينة، وإذا التزم بها فلا يحكم عليه بعقوبة.

جوهر هذا النظام هو اختبار نوايا المتهم ومدى استعداده للاستقامة، وقد يأخذ نظام الوضع تحت الاختبار صورة أخرى وهي أن يصدر ضد المتهم حكماً قضائياً مع إيقاف التنفيذ، ويأمر القاضي بإخضاع المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف لمجموعة من الالتزامات والشروط، فإذا التزم المحكوم عليه بهذه الالتزامات اعتبر الحكم كأن لم يكن، وإذا أخل بها نفذت عليه العقوبة.

ثانياً: نظام شبه الحرية:

في ظل هذا النظام يتم تكليف المحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة بالعمل في أي عمل خارج السجن ودون الخضوع لرقابة مستمرة من جهة التنفيذ العقابي مع إلزامه بالعودة كل مساء إلى السجن. ويطبق هذا النظام في فرنسا، ويخضع له من حكم عليه بعقوبة الحبس وكان الجزء المتبقي منها يقل عن سنة، كما يطبق كأحد مراحل النظام التدريجي، وقد يطبق في مرحلة سابقة على الإفراج الشرطي، وقد يطبق على المحكوم عليه لتمكينه من الدراسة أو التدريب المهني أو العلاج الطبي.

ثالثاً: نظام الوضع تحت مراقبة البوليس والوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

تعريف الوضع تحت مراقبة البوليس:

عقوبة بمقتضاها يلزم المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة حيث يكون تحت نظر الشرطة ليلاً ونهاراً لإمكان ملاحظته وعدم تمكنه من ارتكاب أي جريمة. قد نظم المشرع المصري بالمرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥م هذه الجريمة، وأوجب على المحكوم عليه بأن يقدم نفسه إلى البوليس في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة النفاذ، وأن يعين محلاً لإقامته وأن يحمل على الدوام تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المفروضة عليه، وتلصق عليها صورته، وأن يتقدم إلى قسم البوليس في المواعيد المحددة له على ألا تتجاوز مرة واحدة في الأسبوع، وأن يلزم مسكنه عند غروب الشمس ولا يخرج منه قبل شروقها. مخالفة أحكام المراقبة تستوجب الحكم على مرتكبها مدة لا تزيد على سنة واحدة، مع العلم بأن مخالفة أحكام المراقبة لا يعد جريمة ثانية بالنسبة للجريمة التي حكم بالمراقبة من أجلها وعلى ذلك فالمخالف لا يعد عائداً في هذه الحالة، كما لا يجوز تطبيق مراقبة الشرطة على الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن خمس عشرة سنة ميلادية .

الوضع تحت مراقبة الشرطة قد يكون عقوبة أصلية كما في حالة جرائم التشرد والاشتباه، أو عقوبة تبعية تطبق بقوة القانون، أو عقوبة تكميلية.

مدة الوضعية تحت مراقبة الشرطة في القانون المصري:

يحدد القانون كل حالة على حدة، مع ذلك فإن الحد الأقصى لمدة المراقبة لا يزيد على خمس سنوات حتى وإن تعددت العقوبة الصادرة بها، ولم يحدد المشرع مدة أدنى للمراقبة فيرجع لكل حالة على حدة.

الوضعية تحت المراقبة الإلكترونية:

يعد هذا النظام هو أحدث بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لاعتماده على التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، ويحقق هذا النظام ميزة عدم اختلاط المجرم المبتدئ بالمجرمين المعتادين داخل السجون بالنظر لما يترتب على هذا الاختلاط من مساوئ عديدة.

وفي ظل هذا النظام يتم ترك المحكوم عليه في مجتمعه مع إلزامه بمجموعة من الالتزامات منها: عدم الغياب عن محل إقامته أو التأخر خارج منزله ساعات معينة يحددها قاضي التنفيذ، على أن يتم التأكد من ذلك عن بعد بوسائل إلكترونية.

ويطبق هذا النظام في العديد من الدول منها السويد والولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وهولندا وفرنسا.

شروط الاستفادة من نظام الوضعية تحت المراقبة الإلكترونية:

١. أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المتبقي منها أقل من سنة.
٢. أن يصدر بذلك أمر من قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه، على أن يوافق المحكوم عليه للخضوع لهذا النظام .
٣. أن يتم التأكد من التزام المحكوم عليه بالالتزامات التي حددها له قاضي التنفيذ، من خلال ارتداء أسورة الكترونية ترسل إشارات إلكترونية إلى جهاز مثبت في مكان معين يحدده قاضي التنفيذ، ويتصل هذا الجهاز بمركز المتابعة الموجود داخل المؤسسة العقابية عن طريق خط التليفون، فإذا تغيب المحكوم عليه أصدر الجهاز إشارات تغيب لمركز المتابعة .
- وإذا عطل المحكوم عليه جهاز المراقبة يعد مرتكباً لجريمة الهرب. وإذا لم يلتزم بالالتزامات المحددة له فإنه لقاضي التنفيذ إلغاء الأمر الصادر بوضعه تحت المراقبة وتنفيذ العقوبة.

رابعاً: نظام إيقاف تنفيذ العقوبة:

التعريف بنظام إيقاف تنفيذ العقوبة وعائلته:

إيقاف تنفيذ العقوبة هو نظام بمقتضاه يتم تعليق تنفيذ العقوبة على شرط يلتزم به المحكوم عليه بتحقيقه خلال فترة معينة، ويرمي هذا النظام في حقيقة الأمر إلى تهديد المحكوم عليه بالحكم الصادر بمعاقبته بأن يلتزم سلوكاً قوياً خلال فترة من الزمن وذلك بألا يرتكب جريمة حتى يلغى الحكم الصادر ضده، أما إذا ارتكب جريمة جديدة خلال هذه الفترة يكون الحكم السابق الصادر ضده متعيناً تنفيذه.

العلة من تطبيق نظام وقف التنفيذ متى توافرت شروطه القانونية ← أنه يتجنب مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ذات المدة القصيرة والتي قد تقود إلى آثار سلبية على المحكوم عليه وأسرته، كما أنه يساهم في حل مشكلة تكدس السجون بمرلاها، كما يؤدي الأخذ بنظام وقف التنفيذ إلى تفعيل فكرة التفريد القضائي للعقوبة.

بعض الانتقادات التي وجهت إلى نظام إيقاف تنفيذ العقوبة:

قد انتقد نظام وقف التنفيذ من عدة أوجه: فقليل أنه يهدر غرض الردع وهو غرضاً جوهرياً تسعى العقوبة إلى تحقيقه ومن ثم فهو ينطوي على إضعاف القوة الرادعة للتهديد بالعقاب.

لكن هذا النقد مردود بأن إيقاف التنفيذ لا يمنح إلا عند التيقن من أنه لا ينطوي على إهدار العدالة أو الردع العام ومنح القاضي السلطة التقديرية في الأمر بإيقاف التنفيذ من شأنه أن يحول دون شمول حكمه بإيقاف التنفيذ في الحالات التي يرى أن اعتبارات العدالة والردع العام محل تهديد.

آثار فوات مدة الإيقاف دون إلغاء:

إذا مضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالإيقاف نهائياً دون أن يصدر ضد المحكوم عليه حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر فإن الحكم الصادر بالإدانة يصبح كأن لم يكن ويزول أثره التهديدي.

مشكلة تعدد العقوبات السالبة للحرية والمناداة بتوحيدها :

تتنوع صور العقوبات السالبة للحرية بحسب جسامة الجريمة المرتكبة ما بين عقوبات مؤبدة "السجن المؤبد"، وأخرى مؤقتة "السجن المشدد والسجن والحبس"، ومنها ما يقتدرن بشيء التشديد مثل السجن المشدد.

هذا التنوع في العقوبات والذي أخذت به تشريعات كثيرة ومنها التشريع المصري لم يلق قبولاً في بعض التشريعات الأخرى كالتشريع الإنجليزي والهولندي والفرنسي والتي تأخذ بنظام وبعقوبة واحدة سالبة للحرية يتم تنفيذها بطريقة يراعى فيها ظروف المحكوم عليه وخطورته الإجرامية.

الانتقادات الموجهة إلى نظام توحيد العقوبات السالبة للحرية:

١. توحيد العقوبات السالبة للحرية يهدم فكرة تقسيم الجرائم إلى جنائيات وجنح ومخالفات حيث أن أساس هذا التقسيم هو اختلاف العقوبات المقررة لكل نوع من الجرائم.
٢. توحيد العقوبات السالبة للحرية يعد مانعاً من تحقيق التفريد العقابي في مرحلة التنفيذ، حيث يخضع المحكوم عليه لنظام واحد.
٣. توحيد العقوبات السالبة للحرية يسلب القاضي حقه في اختيار العقوبة التي تناسب حالة المحكوم عليه من حيث الخطورة الإجرامية.

الرد على الانتقادات الموجهة إلى نظام توحيد العقوبات السالبة للحرية

١. ويرد على الانتقاد الأول قائلاً بأن توحيد العقوبات السالبة للحرية يهدم تقسيم الجرائم إلى جنائيات وجنح ومخالفات، بأن الأخذ بنظام التوحيد لا يؤثر على هذا التقسيم بل يبقى قائماً بل يقوم على أساس مدة العقوبة بدلاً من نوعها.
٢. ويرد على الانتقاد الثاني القائل بأن توحيد العقوبات السالبة للحرية يعد مانعاً من التفريد العقابي في مرحلة التنفيذ، بأن التفريد العقابي في مرحلة التنفيذ يحقق أغراض العقوبة بصورة أكبر في ظل نظام تعدد العقوبات، حيث أنه يتم تقسيم المحكوم عليهم على أساس الخطورة الإجرامية لا على أساس عقوبة الجريمة، والذي يعتبره المنادون بالتعدد قرينة على الخطورة الإجرامية، وهذه القرينة غير قاطعة.
٣. ويرد على الانتقاد الثالث القائل بأن نظام التوحيد يجرّد القاضي من الحق في اختيار العقوبة التي تناسب المحكوم عليه، بأن هذا النظام لا يجرّد القاضي من هذه السلطة حيث يتولاها قاضي تنفيذ العقوبات وذلك لضمان عدم التعسف والاستبداد.

نرى أن الخلاف:- في هذه المسألة يأخذ طابع الخلاف النظري إلى حد ما، فطالما أن تصنيف المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية سيتم تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات، وأنه في النهاية سيكون هنالك تمييزاً بين المحكوم عليهم في طريقة تنفيذ العقوبة تبعاً لظروف كل حالة.



تذكر أن

📌 علم العقاب ← يهدف لدراسة اغراض العقوبة والتدابير الاحترازية واساليب ونظم المعاملة العقابية .
أدوات المعاملة العقابية :

التدبير الاحترازي	العقوبة
هو كل اجراء يهدف إلي مواجهة الخطورة الإجرامية لدي شخص بقصد درء هذه الخطورة عن المجتمع	هي إيلاء مقصود يوقع علي مرتكب الجريمة ويتناسب معها

اغراض الجزاء الجنائي :

- ١- تحقيق العدالة كهدف للعقوبة ٢- تحقيق الردع العام كهدف للعقوبة ٣- تحقيق الردع الخاص كهدف للعقوبة
- 😊 **الأعدام** ← هو ازهاق روح المحكوم عليه والاعدام من العقوبات الاستثنائية وقررها المشرع المصري لأشد الجنايات ووضع ضمانات للحكم بها .
- 😊 **العقوبات السالبة للحرية** ← هي العقوبة التي لا تكفي مدتها لتحقيق برامج الإصلاح التي تفي بالغرض من توقيع العقوبة فقد تكون ثلاثة اشهر أو ستة أشهر أو سنة .

بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة :

- ١- نظام الوضع تحت الاختبار
- ٢- نظام شبه الحرية
- ٣- نظام الوضع تحت مراقبة البوليس والوضع تحت المراقبة الإلكترونية .
- ٤- نظام ايقاف تنفيذ العقوبة .



بنك الأسئلة

س ١ : وضع ماهية الخطورة الإجرامية مبيناً خصائصها ؟

س ٢ : وضع ماهية التدبير الاحترازي مبيناً شروط إنزاله ؟

س ٣ : تكلم عن تحقيق العدالة كأحد أهداف العقوبة ؟

س ٤ : اشرح بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ؟

س ٥ : وضع المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة مبيناً الإنتقادات الموجهة

س ٦ : وضع اراء الفقه حول عقوبة الاعدام موضعاً ضمانات الحكم بها في التشريع المصري ؟

س ٧ : ناقش بالتفصيل الردع العام والردع الخاص كغرض من اغراض الجزاء الجنائي ؟

س ٨ : اكتب في الغرض من العقاب في ضوء المدرسة التقليدية والمدرسة التقليدية الحديثة ؟

قواعد المعاملة العقابية

أنواع المؤسسات العقابية والنظم المطبقة بها

س ٤١ : وضع انواع المؤسسات العقابية ؟



أنواع المؤسسات العقابية

تنقسم المؤسسات العقابية إلى أنواع ثلاثة: المؤسسات المغلقة، والمؤسسات المفتوحة، والمؤسسات شبه المفتوحة.

المؤسسات العقابية المغلقة

تعريف ماهية المؤسسات العقابية المغلقة:

السجون بالمعنى التقليدي لها، وفيها يتم عزل المحكوم عليهم عن المجتمع، فهي محاطة بأسوار والقضبان الحديدية، وتعد هذه المؤسسات هي المكان الأفضل للمسجونين الخطرين وفي الغالب توجد هذه المؤسسات في أماكن بعيدة عن الحيز العمراني والسكني. تجد هذه المؤسسات مبررها في أن الرأي العام للمجتمع ينظر إلى مرتكبي الجرائم على أنهم خطر، ومن ثم يجب إبعادهم عن المجتمع فترة من الزمن.

يعاب على هذه المؤسسات فكرة التكاليف المالية الباهظة اللازمة لبنائها وتغذية أسوارها، كما أن الاضطرابات النفسية التي تلحق بالمحكوم عليه نتيجة الإبعاد عن المجتمع كلياً مع الشدة في قواعد المعاملة والتأديب قد تعطل أو تؤثر سلباً على عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل لهؤلاء المحكوم عليهم.

تطبيقات المؤسسات العقابية المغلقة في التشريع المصري:

يقر النظام العقابي المصري بنظام المؤسسات العقابية المغلقة، وتنص المادة الأولى من القانون رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون على أن السجون أربعة أنواع: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة.

١- تعريف الليمانات:

أشد المؤسسات العقابية من حيث الشدة والصرامة وتشديد الحراسة، وفيها يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد. ويوجد في جمهورية مصر العربية ليمانات منها ليمان طره وليمان أبو زعبل.

كانت القواعد المقرر داخل الليمانات تقرر تقييد المودعين داخل هذه الليمانات من أرجلهم بالسلاسل الحديدية، وقد زالت تلك القيود نتيجة التطور في نظم المعاملة العقابية وصار من غير الجائز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد والمشدد إلا إذا كان هناك خوف من الهرب، وقام هذا الخوف على مبررات معقولة، وبناء على أمر يصدر من مدير عام مصلحة السجون.

مع العلم بأن النساء والرجال الذين تجاوزت سنهم الستين من العمر والمرضى التي تحول حالتهم الصحية دون البقاء في الليمان ينفذون عقوبتهم في السجون العمومية. وكذلك فإن كل من أمضى نصف مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو ثلاثة سنوات أيهما أقل داخل الليمان، وكان حسن السير والسلوك أثناء أداء هذا القدر من العقوبة فإنه ينقل إلى السجن العمومي كصورة من صور التدرج في المعاملة العقابية، ويجوز إرجاعه إلى الليمان حالة ظهور الاعوجاج في سلوكه.

٢- تعريف السجون العمومية:

🕒 أحد صور المؤسسات العقابية المغلقة، وتوجد في كل جهة بها محكمة ابتدائية، ويودع فيها المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم أقل من ذلك ولم يكونوا موضوعين في سجن عمومي من قبل ذلك .
🕒 يضاف إلى هذه الطوائف أولئك المستثنون من أحكام أداء العقوبة في اليمانات .

٣- السجون المركزية:

🕒 توجد هذه السجون في دائرة كل محكمة جزئية، وتلحق بمراكز البوليس وتعد أحد صور السجون المغلقة، ويودع بها المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والمحكوم عليهم بمدة تزيد عن ذلك متى كانت المدة المتبقية للتنفيذ وقت صدور الحكم أقل من ثلاثة أشهر، كما يودع فيها الخاضعون لنظام الإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية .

المؤسسات العقابية المفتوحة

ماهية المؤسسات العقابية المفتوحة:

🕒 **المقصود بالمؤسسات المفتوحة** ← السجون التي تزول فيها الموانع المادية مثل الأسوار العالية، ففي هذه المؤسسات تدعم فكرة الثقة المتبادلة بين المسجون والإدارة العقابية. وتعتمد هذه الثقة على إقناع المحكوم عليهم بجدوى البرامج الموضوعة من الإدارة العقابية في إصلاحهم وإعادة تأهيلهم.

🕒 تقام هذه المؤسسات في الغالب خارج المدن في المناطق الريفية مثلاً، وذلك بغرض تشغيل المحكوم عليهم في الأعمال الزراعية والصناعية الملحقة لها، وتتخذ هذه المؤسسات صورة عدة مبان صغيرة بدون أسوار، ويكتفي بوضع الأسلاك الشائكة لتحديد نطاقها، وتتنوع فيها مختلف المهن والأشغال المادية، وذلك حتى يستطيع كل محكوم عليه الحصول على العمل الذي يتوافق مع ميوله وإمكانياته.

🕒 **هناك العديد من المؤتمرات الدولية التي نادت بتطبيق هذا النظام** ← مثل المؤتمر الدولي للعقوبات والسجون في لاهاي ١٩٥٠، وحلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين في القاهرة ١٩٥٣، ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقدة في جنيف ١٩٥٥.

معيار الإيداع في المؤسسات العقابية المفتوحة:

أولاً: الرأي القائل بأن الإيداع في المؤسسات المفتوحة يعنم على معيار زمني:

🕒 ووفق هذا الرأي يتم نقل المحكوم عليهم قبل نهاية مدة العقوبة المحكوم بها عليهم وذلك بفترة كاملة ليقضوا المدة المتبقية في السجون المفتوحة وذلك كنوع من التدرج في المعاملة العقابية. ومن التشريعات التي أخذت بذلك الاتجاه التشريع الفرنسي والسويدي .

🕒 **النقد** ← أنه قد يكون من الأصح في بعض الحالات أن يتم وضع المحكوم عليه من البداية في مؤسسة عقابية مفتوحة وأنه لا ضرورة في وضعه في مؤسسة مغلقة.

ثانياً: الرأي القائل بأن الإيداع في المؤسسات المفتوحة يعنم على مدة العقوبة المحكوم بها على الجاني:

🕒 وفق هذا الرأي فإذا كانت العقوبة طويلة المدة، يودع المحكوم عليه في مؤسسة عقابية مغلقة، وعلى العكس من ذلك فإذا كانت العقوبة قصيرة المدة يودع المحكوم عليه في مؤسسة عقابية مفتوحة، ويأخذ بهذا الاتجاه القانون الدانماركي والنيوزلندي.

🕒 **النقد** ← أنه اعتبر طول المدة قرينة على أن الجاني غير أهل للثقة التي تؤهله للوضع في مؤسسة عقابية مفتوحة، والعكس أن قصر مدة العقوبة قد يكون قرينة بجدارة المحكوم عليه للوضع في مؤسسة مفتوحة، وهذا قد لا يكون صواب دائماً.

ثالثاً: الرأي القائل بأن الإبداع في المؤسسات المفتوحة يجب أن يقوم على دراسة وملاحظة شخصية الجاني وعمل اختبارات طبية ونفسية له:

📌 وفق هذا الرأي فإن نتائج دراسة شخصية الجاني وعمل اختبارات طبية ونفسية له هي التي تبين مدى جدارته للإبداع في مؤسسة عقابية مفتوحة من عدمه.

📌 يضيف البعض إلى ذلك ضرورة وضع سن المحكوم عليه محل اعتبار، فالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من ٢٠: ٤٥ عام لديهم من القوة البدنية ما تحتاج إليه المؤسسات العقابية المفتوحة من حيث العمل والإنتاج.

تقييم المؤسسات العقابية المفتوحة

أولاً: مزايا المؤسسات العقابية المفتوحة:

١. إعادة الثقة للمحكوم عليه في نفسه، وأن المجتمع لا ينظر إليه نظرة عداً أو كراهية، مما يسهل في عملية إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله وعودته إلى المجتمع كعضو نافع وصالح مفيداً للمجتمع.
٢. الوجود في مجتمع نافع داخل المؤسسات العقابية المفتوحة يقي المحكوم عليهم من التعرض للأمراض النفسية والعصبية التي تحدث للمسجونين في المؤسسات المغلقة.
٣. المؤسسات العقابية المفتوحة لها طابع اقتصادي، فهي أقل تكلفة على الخزنة العامة من المؤسسات المغلقة، كما أنها تحقق أرباحاً للخزنة العامة من خلال ما يتم إنتاجه بداخلها من الصناعات والأعمال التي يقوم بها المسجونين.

ثانياً: الانتقادات الموجهة للمؤسسات العقابية المفتوحة:

١. الأخذ بهذه المؤسسات يسهل للمجرمين فكرة الهرب من تأدية العقوبة وذلك لعدم وجود أسوار وقضبان حديدية وحراسة مشددة.
- 📌 **الرد علي النقد** ← بأن المحكوم عليه المودع في هذه المؤسسات يخضع لدراسات وفحوصات سابقة تؤهله للوضع في هذه المؤسسات، غير أن الإحصاءات تؤكد أن نسبة هرب المودعين في هذه المؤسسات قليلة، كما أن الهرب يعرض المحكوم عليه لعقوبة جديدة في سجون مغلقة.
٢. الأخذ بهذه المؤسسات يقلل القيمة الرادعة للعقوبة.
- 📌 **الرد علي النقد** ← بأن هذه المؤسسات فيها سلب لحرية المحكوم عليه وفي ذلك إيلاًماً له وهذا ما يحقق الردع، علاوة على أن نظام السجون المفتوحة يقوم على اختيار فئة معينة من المحكوم عليهم تصلح محلاً للثقة وكفاء لتحمل المسؤولية.

نظيمات المؤسسات العقابية المفتوحة في الشرع المصري:

📌 لم يأخذ المشرع المصري بنظام المؤسسات العقابية المفتوحة إلا مؤخراً، فهناك بعض المؤسسات العقابية التي أنشأت حديثاً في مصر تشبه إلى حد ما المؤسسات المفتوحة، ومن أمثلة ذلك معسكر عمل المسجونين بجنوب التحرير، وسجن القطا القديم، وهذا النظام في مرحلة التجربة والتقويم.

المؤسسات العقابية شبه المفتوحة

ماهية المؤسسات العقابية شبه المفتوحة:

- يعد هذا النوع من المؤسسات العقابية مرحلة متوسطة بين المؤسسات المغلقة والمؤسسات المفتوحة، فهي متوسطة في الحراسة وبها عوائق مادية، ولكنها أقل من المؤسسات المغلقة، وفي أغلب الأحوال تشمل هذه المؤسسات على مزارع وورش وأماكن للرياضة والتعلم وغير ذلك.
- يودع في هذه المؤسسات مجموعة المحكوم عليهم الذين تتطلب حالتهم معاملة وسط بين الثقة الكاملة التي تتوافر في نزلاء المؤسسة المفتوحة وبين الحذر والشك الشديد في نزلاء المؤسسات المغلقة.
- بالنسبة لتشغيل النزلاء في المؤسسات شبه المفتوحة فإن ذلك قد يكون داخل المؤسسة العقابية أو خارجها مع الخضوع لرقابة الإدارة العقابية، ويخضع النزلاء في هذه المؤسسات للفحوص والكشف على شخصياتهم وسلوكياتهم وماهيتهم للتأكد من عدم خطورتهم حال العمل خارج السجن.
- أما عن مدة العمل خارج السجن فهي جزء من العقوبة، ويشرف على هؤلاء المسجونين الحراس والموظفين التابعين للإدارة العقابية، ويلبس هؤلاء ملابس السجن ويخضعون لذات الجزاءات التي تطبق داخل السجون.

صور المؤسسات العقابية شبه المفتوحة :

نظام المؤسسات العقابية شبه المفتوحة صورتين:

- الصورة الأولى** ← اعتبار هذه المؤسسات مرحلة انتقالية ضمن نظام عقابي متدرج من المغلق إلى المفتوح، بحيث تسبق الإفراج الشرطي، لمن تثبت الأيام جدارته للإفراج الشرطي لحسن سلوكه أثناء مدة العقوبة.
- الصورة الثانية** ← فهي كون المؤسسات العقابية شبه المفتوحة نظام مستقل يصلح للمعاملة العقابية بالنسبة لفئة معينة من المحكوم عليهم كالمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة لتفادي سلبات السجون المغلقة على سلوكهم.

تقييم المؤسسات العقابية شبه المفتوحة

مميزات المؤسسات العقابية شبه المفتوحة:

١. تلافي السلبات الناشئة عن سلب الحرية في السجون المغلقة، كما أنها تساعد على إعادة تكييف السجين من الناحية الاجتماعية.
٢. تسمح بتنظيم عمل المسجونين بطريقة أفضل مما يتم داخل المؤسسات الأخرى، كما توفر مصدر دخل كريم للسجين أثناء فترة عقابه.
٣. يحقق هذا النظام حفظ التوازن النفسي والبدني للمسجونين، حيث يعمل السجين في وسط أقرب ما يكون للحياة العادية، وهذا يساعد في إصلاح وإعادة تأهيل السجين.

الانتقادات الموجهة للمؤسسات العقابية شبه المفتوحة:

- هذه المؤسسات في حاجة إلى عدد كبير من المشرفين والحراس مما قد يكلف الخزنة العامة نفقات باهظة. وهذا الانتقاد لا يقلل من مزايا تلك السجون. ولذلك أوصى المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بتحسين أوضاع تلك المؤسسات، وقد دع المؤتمر الدول الأعضاء إلى إجراء تعديلات تشريعية تستجيب لمعايير تطبيق المؤسسات العقابية المفتوحة وشبه المفتوحة.

تطبيقات المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في التشريع المصري:

- أخذت مصر بنظام المؤسسات شبه المفتوحة، حيث تم إنشاء سجن المرج بالقرار الوزاري لوزير الداخلية في ٢ أغسطس ١٩٥٦، وهو من السجون متوسطة الحراسة ينقل إليه الأشخاص الذين اقتربت فترة الإفراج عنهم، وذلك لإعادة تأهيلهم قبل الخروج إلى المجتمع.

كما تم إنشاء مجموعة من السجون التي تضم مزارع واسعة يخضع فيها المسجونين لقواعد السجون شبه المفتوحة مثل: سجن الطريق الصحراوي، وسجن القطا، وسجن دمنهور، ويشترط فيمن يودع في هذه المؤسسات أن يتوافر فيه الشروط التالية:

١. أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها على السجين قصيرة، أو تكون المدة الباقية على الإفراج بالنسبة لمن أمضى جزء من عقوبته في مؤسسة مغلقة قصيرة.
٢. أن يتمتع بالياقة الصحية.
٣. حسن السير والسلوك، وألا يكون هروبه يمثل خطراً على الأمن العام.

س ٥ ١ : تكلم عن النظم المطبقة داخل المؤسسات العقابية ؟



النظم المطبقة داخل المؤسسات العقابية

نظم السجون

النظام الجمعي:

تعريف النظام الجمعي :

في ظل النظام الجمعي يوضع جميع المسجونين خلال فترة أداء العقوبة المحكوم عليهم بها في اختلاط كامل سواء في مكان النوم أو العمل أو حتى تناول الطعام، ويحق لهم في ظل هذا النظام تبادل الحديث أو الحوار فيما بينهم.

في ظل هذا النظام يمكن تقسيم المسجونين إلى طوائف، فعلى سبيل المثال طائفة تضم الرجال وأخرى للنساء، وثالثة للأحداث .

مميزات وعيوب النظام الجمعي:

١. **المميزات** < يتميز هذا النظام بقلّة التكاليف سواء من حيث إنشاء السجون أو إدارتها، كما أنه يجنب المسجونين الآثار السلبية ذات الصلة بالصحة البدنية والنفسية والعقلية والتي تنشأ عن العزل عن المجتمع.

٢. **العيوب** < يعاب على هذا النظام أن فكرة الاختلاط قد تحول السجن إلى مدرسة إجرامية يتعلم فيها المجرم المبتدئ الأساليب الإجرامية على يد عتاة الإجرام، كما يسمح بفكرة تكوين العصابات الإجرامية داخل السجن، وقد تظهر من خلال هذه المخالطة بعض الظواهر داخل السجن مثل تعاطي المخدرات والشذوذ الجنسي.

النظام الانفرادي

تعريف النظام الانفرادي :

يقوم النظام الانفرادي علي عزل السجين بصورة تامة عن باقي المساجين فلا يمكنه الاتصال بهم فهو يعيش في زنانيته لا يقابل فيها إلا موظفي السجن والمرشدين وعلماء الدين، ويحق للسجين في ضوء هذا النظام أن يقوم بالقراءة أو المطالعة، وكذلك الخروج لممارسة الرياضة ولكن مع الحفاظ على فكرة عدم الاختلاط بغيره من السجناء.

مزايا النظام الانفرادي :

يتميز هذا النظام بتلافيه مساوئ فكرة الاختلاط حيث تشكيل العصابات الإجرامية، وتعلم المبتدئين من المجرمين العتاة، كما أنه يتيح للمحكوم عليه الفرصة في النظر في سلوكه وعدم معاودة ارتكاب الجرائم، وهذا ما يحقق فكرة التفريد التنفيذي للعقاب في ضوء ظروف المحكوم عليهم.

عيوب النظام الانفرادي :

يعاب على هذا النظام أنه باهظ التكاليف حيث يوجب توفير زنزانة خاصة لكل سجين، كما يتطلب زيادة أعداد العاملين والمشرفين في السجون، بالإضافة إلى الأضرار النفسية والعقلية التي تلحق بالمحكوم عليه من جراء العزلة، وهذا يتعارض مع هدف العقوبة في إصلاح السجين وإعادة تأهيله.

النظام المختلط

مضمون النظام المختلط :

يمثل هذا النظام محاولة توفيقية للجمع بين النظام الجمعي والنظام الانفرادي، بحيث يطبق النظام الجمعي نهاراً فيحدث الاختلاط في العمل وتلقي برامج الإصلاح وإعادة التأهيل وتناول الطعام، ولكن مع التزام الصمت في هذه الفترة تجنباً لمساوئ النظام الجمعي، وليلاً يحبس كل سجين في زنزانة خاصة به وفق النظام الانفرادي.

مميزات النظام المختلط :

يتميز هذا النظام بأنه أقل تكلفة من النظام الانفرادي، فالزنزانة في ظل هذا النظام لا تحتاج إلى تجهيزات كما هو الوضع في النظام الانفرادي، فهي مكان للنوم فقط، علاوة على تحقيقه لفكرة العمل وتطبيق برامج الإصلاح وإعادة التأهيل على السجناء. ونتيجة للاختلاط الحادث في فترات النهار تقل أو تتلافي المشكلات النفسية الناشئة عن العزلة المقررة على السجناء في النظام الانفرادي.

الانتقادات الموجهة للنظام المختلط :

يواجه هذا النظام صعوبة التزام السجناء بقاعدة الصمت المطلق، والذي يخالف طبيعة البشر عند الاجتماع، علاوة على ما يسببه الصمت من كبت نفس لدى السجناء مما يولد لديهم التمرد على القواعد المطبقة بالمؤسسة العقابية.

النظام التدريجي

في ظلال نظام التدريجي يتم تقسيم مدة العقوبة إلى فترات زمنية متلاحقة، يخضع المسجون في كل فترة من تلك الفترات الزمنية لنظام معاملة عقابي يختلف عن نظيره في الفترات الأخرى. ففي الفترة الأولى يعامل المسجون وفق نظام قاسي وشديد وذلك حتى يشعر بفكرة الإيلام المقصود من العقوبة ويطبق عليه النظام الانفرادي، ثم ينقل إلى مرحلة أخرى يطبق عليه النظام المختلط حتى أنه يسمح له بالعمل خارج المؤسسة في فترة النهار ثم يعود ليلاً، ثم يفرج عنه تحت شرط إلى أن يتحول هذا الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي.

ضرورة العناية بإصلاح السجون :

يعد الاهتمام بعملية إصلاح السجون من أهم عوامل نجاح الأنظمة السالبة للحرية.

(مؤتمر لاهاي :

أهتم مؤتمر لاهاي ١٩٠٨م ومن أهم توصيات هذا المؤتمر :

✓ النظر إلى العمل داخل السجون على أنه أحد وسائل المعاملة العقابية العلاجية للمسجونين، وأنه حق للمسجون وله الحق في اختيار نوع العمل الذي يريده، على أن يكون ذلك في حدود ما تسمح به احتياجات وإمكانات المؤسسة العقابية.

✓ أن ينظم العمل داخل السجون في ظروف تشبه العمل في المجتمع مما يحقق العديد من الأغراض التربوية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يتقاضى المسجون أجراً عن عمله بحسب قواعد محددة تضعها المؤسسة العقابية.

- ✓ تطبيق فكرة التعويض عن إصابات العمل، وأمراض المهنة، وتمتع السجناء بنظام التأمين الاجتماعي المعمول به في الدولة.
- ✓ توفير سبل استغلال المسجون لأوقات فراغه في ممارسة بعض الهوايات فضلاً عن النشاط الذهني والتدريب الرياضي.

(ب) مؤتمر جنيف :

☀ قرر مؤتمر جنيف في عام ١٩٥٥م أن العمل في السجون لا يعتبر بمثابة عقوبة إضافية، وإنما هو وسيلة إصلاح وتأهيل للمسجون، وتكوين عادات أفضل لدى المسجون.

ضرورة وضع أنظمة مدروسة لتنفيذ العقوبات :

☀ من اللازم والضروري أن يتم وضع أنظمة علمية مدروسة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والحديث هنا عن ضرورة حسن اختيار العقوبة المناسبة للشخص المناسب، بالإضافة إلى العناية بإصلاح أنظمة السجون حتى تكون مؤسسات تقويم للسجناء بالمعنى الفعلي، وفي هذا الصدد يقول أستاذنا الدكتور/ رءوف عبيد أن "وإنني لأرجو أن يتابع العلم تبليغ رسالته، وينشر على نظم القضاء نور هدايته، فإني لست من المؤمنين بأن السجن سبيل إصلاح وتهذيب كما يفترون، فكم من نفوس تحطمت على عتبة السجون، فلا ينبغي أن يفوتنا أبداً أن أنظمة السجون قد تلعب دوراً كبيراً في إفساد السجين بدلاً من تقويم أخلاقه، وأن هذه الأنظمة قد تزيد السجين فساداً على فساد".

ضوابط التنفيذ العقابي والاشراف عليه

س ١٦ : اشرح ضوابط التنفيذ العقابي ؟



— ضوابط التنفيذ العقابي —

(١) قبول المسجونين وتصنيفهم داخل المؤسسة العقابية:

قبول المسجونين في المؤسسات العقابية:

- ☀ لا يجوز قبول أي شخص في السجن بدون أمر قانوني ساري المفعول ، وفي هذا الصدد تنص المادة رقم ٤٧٨ من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجون، بموجب أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
- ☀ في ضوء ذلك يجب على مدير السجن أو مأموره أن يتسلم صورة من أمر الإيداع ويحتفظ بها في السجل العمومي للمسجونين، ويراعى ذلك أيضاً بخصوص الحبس الاحتياطي طالما سيتم وضع المحبوس احتياطاً في أحد السجون .

تصنيف المسجونين داخل المؤسسات العقابية:

- ☀ يجب أن تودع الطوائف المختلفة للمسجونين في مؤسسة مستقلة، أو في أجزاء مستقلة داخل تلك المؤسسات، على أن يراعى في ذلك الجنس والسن والسجل الإجرامي والسبب القانوني للحبس، وما تحتاجه كل طائفة من طرق العلاج المناسبة لها .
- ☀ لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجراء الفحص العقابي لشخصية المحكوم عليه من كافة النواحي سواء الإجرامية أو البيولوجية والنفسية والاجتماعية، وذلك بغرض الحصول على المعلومات التي تمكن الإدارة العقابية من تصنيف المسجونين تصنيفاً سليماً.

المقصود بماهية تصنيف المسجونين:

تقسيم المحكوم عليهم إلى طوائف أو فئات متشابهة في الظروف، وفق السن والجنس ونوع الجريمة وعقوبتها ومدتها والعود، والحالة البدنية والنفسية والعقلية وغيرها. هناك اتجاه آخر لتعريف التصنيف بأنه هو فحص المحكوم عليهم وتشخيص حالتهم الإجرامية، ثم توجيههم إلى برنامج العلاج المناسب والملائم لهم.

ضوابط تصنيف المسجونين وفق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين:

١. يجب حبس الرجال بعيداً عن النساء في مؤسسات مستقلة، وإذا كانت المؤسسة تستقبل الرجال والنساء معاً، وجب أن يكون هناك أماكن مخصصة للنساء معزولة عن تلك المخصصة للرجال.
٢. أن يتم الفصل بين المسجونين احتياطياً على ذمة التحقيق.
٣. أن يتم الفصل بين المسجونين في جرائم جنائية، والمسجونين بسبب الدين، وكذلك المسجونين البالغين والأحداث صغار السن.
٤. أن يتم الفصل بين معتادي الإجرام والمجرمين المبتدئين.

الوضع في التشريع المصري:

يأخذ المشرع المصري بفكرة تصنيف المسجونين حيث نص قانون السجون المصري ولائحته التنفيذية على ضرورة الفصل بين المسجونين، ففي البداية كانت هناك لجان داخل المؤسسات العقابية لهذا الغرض وكانت تشكل من مدير السجن وعضوية طبيب وأخصائي اجتماعي، وكان دورها تصنيف المحكوم عليهم بحسب نوع العمل الذي يناسب قدراتهم فحسب، ثم بعد ذلك تم إنشاء مركز الاستقبال والتوجيه في سجن طره عام ١٩٦٣ ليتولى استلام المسجونين، ويبقون به لمدة ثلاثين يوماً يتم خلال هذه المدة فحصهم ثم يتم توزيعهم في ضوء نتائج هذا الفحص على الليمانات والسجون.

بخصوص الأحداث أقيم في دار التربية بمحافظة الجيزة جهاز استقبال الأحداث لفحصهم وتحديد أسلوب المعاملة العقابية الملائم لكل حدث وتوزيعهم بعد ذلك على المؤسسات المخصصة لذلك. وفي هذا الصدد تنص المادة ١٤١ من قانون الطفل على أن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة، يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.

إذا بلغ الطفل واحداً وعشرين عاماً أثناء تنفيذ عليه العقوبة يجوز تكملة هذه العقوبة في المؤسسة العقابية الخاصة إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز ستة أشهر.

٢- عدم دخول ممنوعات إلى السجن:

يحظر على المسجونين إدخال أية أشياء ممنوعة إلى السجن، ومن قبيل هذه الممنوعات المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، وأية أشياء أخرى تسهل من الإخلال بنظام السجن أو الاعتداء على العاملين أو اعتداء المسجونين على بعضهم البعض.

يتحقق هذا الحظر من خلال إحكام النظام وتفتيش كل من يدخل إلى السجن، ويتعامل مع المسجونين سواء من الزوار أو غيرهم، وقد جرم المشرع المصري القيام بإدخال أية ممنوعات إلى السجون، ويشدد العقاب إذا ارتكب الجريمة من أحد العاملين بالسجن.

٣- قواعد تأديب المسجونين:

من الضروري المحافظة على الضبط والنظام داخل المؤسسات العقابية، ويراعى عند المحافظة على الضبط والنظام الالتزام بعدم فرض أية قيود تزيد عن القدر الضروري لاستتباب الأمن والنظام وقيام حياة منظمة داخل السجن .

العلة من ذلك ترجع إلى تجنب حدوث انقلاب بين المسجونين، وضرورة أن يكون هناك إطار حاكم ومنظم للحياة بين المسجونين، ولا يتحقق ذلك إلا بوجود قواعد تأديب محددة يخضع لها المسجونين بموجب القانون أو اللائحة الداخلية للسجن وتقتصر سلطة تأديب المسجونين على الإدارة العقابية بالسجن فحسب، فلا يجوز أن تعهد إدارة السجن مثلاً لأي مسجون بخدمات من شأنها أن يكون له سلطة التأديب على زملائه. وحتى يمكننا القول بوجود قواعد تأديب محددة

فلا بد أن تحدد لائحة السجون المسائل الآتية:

- ✓ السلوك الذي يمثل مخالفة تأديبية داخل السجن مما يستوجب العقاب.
- ✓ نوع وسلطة الجزاء التأديبي الجائز توقيعه في المخالفات التأديبية داخل السجن.
- ✓ السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات داخل السجن.

ضوابط التأديب والعقاب للمسجونين وفق مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين:

١. أن تكون هناك قواعد تأديب محددة سلفاً تحدد صور السلوك الذي يعد مخالفة تأديبية، وكذلك نوع ومقدار العقوبات، والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء داخل السجن .
٢. عدم جواز معاقبة المسجون إلا وفق نصوص القانون أو اللائحة، ولا يجوز إطلاقاً عقابه مرتين عن نفس المخالفة .
٣. أن يتم إخطار المسجون بالتهمة الموجهة ضده، وأن يعطي الفرصة اللازمة والكافية لتقديم دفاعه
٤. لا يجوز أن تكون الجزاءات التأديبية داخل السجن في صورة عقوبات بدنية، أو الوضع في مكان مظلم وغير ذلك من الجزاءات القاسية وغير الإنسانية المهذرة للكرامة الآدمية .
٥. ولا يجوز توقيع عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من مقدار الغذاء إلا بعد فحص المسجون بمعرفة الطبيب لتقرير مدى إمكانية تحمله لهذه العقوبة كما يجب على الطبيب زيارة المسجونين الخاضعين لمثل هذه الجزاءات يومياً ومتابعة حالتهم الصحية وله أن يقرر وقف هذه العقوبات إذا اقتضت الظروف الصحية للمسجونين ذلك .

ضوابط التأديب والعقاب للمسجونين وفق التشريع المصري:

- 🔸 لقد حددت المادة (٤٤) من قانون السجون المصري السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات داخل السجن وأسندتها إلى مدير عام مصلحة السجون بناء على طلب مأمور السجن وبعد عمل محضر بالمخالفة التأديبية. وكذلك ضرورة عمل سجل تقيد فيه الجزاءات التأديبية الموقعة على كل مسجون، وتبدو أهمية هذه السجلات وقت تحديد مدى استحقاق السجن الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي.
- 🔸 أما عن الجزاءات التأديبية فقد حددتها المادة ٤٣ من قانون السجون المصري وهي: الإنذار، الحرمان من بعض الامتيازات المقررة للمسجون لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، تأجيل أو تأخير نقله إلى درجة أعلى، أو تنزيل درجته إلى درجة أقل، الحبس الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، الجلد بما لا يزيد عن ست وثلاثين جلدة على أن تستثنى من عقوبة الجلد النساء والرجال الذين جاوزت سنهم الستين عاماً ومن تقل أعمارهم عن سبع عشر سنة.
- 🔸 في مجال التأديب في التشريع المصري للمسجونين يقول أستاذنا الدكتور/ عمر الفاروق الحسيني أن "المشرع المصري لم يحدد صور السلوك الذي يعد مخالفة تأديبية إلا بالنسبة لعقوبة الجلد فهي لا توقع إلا في حالتين:

- ✓ **الحالة الأولى** ← الاعتداء على الموظفين المنوط بهم حفظ النظام في السجن.
- ✓ **الحالة الثانية** ← التمرد الجماعي وفي بعض الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ويمثل ذلك إخلالاً بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، حتى لا يحاسب السجن على أمر كان يجمله. وبخلاف ذلك فقد وفي المشرع بجانب كبير من قواعد تأديب المسجونين.

الصلة الوثيقة بين نأديب المسجونين والاهتمام بالتهذيب الديني لهم:

لا شك أن الهدف من أي نظام عقابي هو إصلاح شخصية المسجون، ولا شك أن ذلك الإصلاح يشمل ضرورة تأديب المسجونين حال المخالفة للقواعد والضوابط الموضوعية من إدارة المؤسسات العقابية، ومن أهم الأمور التي تساعد في تحقيق الأمرين السابقين الاهتمام بالتهذيب الديني للمسجونين.

قد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على دور التهذيب الديني في الإصلاح للمسجونين فنصت القاعدة ٤١ على أنه إذا كان بالمؤسسة عدد كاف من المسجونين ينتمون لديانة واحدة فيجب تعيين أو انتداب ممثل لتلك الديانة .

موقف المشرع المصري:

أوجبت المادة ٣٢ من قانون السجون أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء فرائضهم الدينية .

٤- مدى جواز استخدام القوة والعنف والأسلحة النارية ضد المسجونين:

لا يجوز إطلاقاً استخدام أدوات التقييد مثل وضع القيد الحديدي في الأيدي والأرجل، وكذلك استخدام السلاسل الحديدية وقمصان الأكتاف حتى ولو على سبيل التأديب .

غير أنه من الممكن استخدام بعض وسائل التقييد في الحالات الضرورية كأجراء احتياطي ضد الهرب أثناء نقل المسجون على أن تنزع منه بمجرد التمثول أمام السلطات الجنائية أو في حالات الهياج الذي يخشى فيها من الأضرار بنفسه أو بغيره أو إتلاف الممتلكات .

موقف التشريع المصري:

أجاز قانون السجون تكبيل المسجون بحديد في الأيدي إذا وقع منه هياج شديد يخشى منه أن يضر نفسه أو غيره أو خشية من الهرب حال نقل المسجون، ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد عن اثنين وسبعين ساعة. أما جواز استخدام الأسلحة النارية ضد المسجونين فقد أجازته المادة ٨٧ من قانون السجون حالة منع المسجونين من الهروب إذا لم يكن من الممكن منعه بأي وسيلة أخرى وفي حالة المقاومة العنيفة المصحوبة باستعمال القوة التي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال استخدام الأسلحة النارية.

على أن يتم التهديد والإنذار أولاً باستعمال السلاح الناري ثم يكون الإطلاق في الهواء، ثم يصوب ناحية الساق لتعجيذه عن التحرك.

س ١٧: اكتب في الاشراف الاداري والاشراف القضائي علي التنفيذ العقابي ؟



الإشراف على التنفيذ العقابي

الإشراف الإداري على التنفيذ العقابي:

الإدارة العقابية هي الجهة التي ينام بها تنفيذ الأحكام القضائية، وقديماً كان دورها قاصراً على حراسة المحكوم عليهم لمنعهم من الهرب دون الاهتمام بدور هذه الإدارة في إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء نافعين، وفي هذا الصدد جاءت توصيات مؤتمر جنيف عام ١٩٥٥ بأن الإدارة العقابية هي مرفق اجتماعي، وأنه يتعين العمل على إقناع الرأي العام والعاملين بالإدارة العقابية لفهم الطبيعة الحقيقية للمؤسسات العقابية.

هذا ما أكدت عليه القاعدة رقم ٤٦ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، حيث قررت أنه يجب على إدارة السجن أن تعني بحسن اختيار الموظفين، ويجب على إدارة السجن أن تسعى دائماً إلى تنبيه أذهان موظفيها وكذا الرأي العام إلى الإيمان بأن مهمة السجون هي خدمة اجتماعية عظيمة الأهمية، ولها في سبيل ذلك أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتوعية الجمهور.

وعلي ذلك يشترط أن يكون موظفو السجون في مستوى كاف من التعليم والذكاء، وان يتلقوا تدريباً كافياً قبل الالتحاق بهذا العمل، وأن يؤثر سلوكهم في المسجونين تأثيراً حميداً يدفعهم إلى الاقتداء بهم واحترامهم .

الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي

قديمًا كان دور القضاء ينتهي عند النطق بالجزاء الجنائي المناسب للمجرم سواء كان بعقوبة أو بتدبير احترازي، وأن الإدارة العقابية هي التي تتولى عملية التنفيذ العقابي بعد انتهاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم البات. ولكن مع تطور دور القضاء كان لابد أن يواكب القضاء هذا التطور وخصوصاً دوره في الإشراف على التنفيذ العقابي.

الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي بين الإقرار والرفض

اختلف الفقه حول دور القضاء في الإشراف على تنفيذ العقوبة:

- الرأي القائل أنهاء دور القضاء بصدور الحكم البات في الدعوى الجنائية (رفض الإشراف القضائي على مرحلة التنفيذ العقابي)

١. يرى أنصار هذا الاتجاه أن دور القضاء ينتهي بمجرد صدور حكم في الدعوى الجنائية، وأنه ليس للقضاء أي دور في مرحلة التنفيذ العقابي وذلك بدعوى أن تدخل القضاء في هذه المرحلة ينافي مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية.

الرد بأن منع السلطة القضائية من الإشراف على مرحلة التنفيذ العقابي يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فعملية التنفيذ العقابي تشتمل على بعض الأعمال القضائية وممارسة السلطة التنفيذية لهذه الأعمال يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

مثال ذلك قرار الإفراج الشرطي الذي يصدر للمحكوم عليه متى أمضى ثلثي مدة العقوبة، وكان حسن السير والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة. فمثل هذه القرارات تتضمن إنقاصاً لمدة العقوبة فكيف يمكن اعتبارها من اختصاص السلطة التنفيذية في ضوء الرأي القائل برفض الإشراف القضائي على عملية التنفيذ العقابي.

٢. يرى أنصار هذا الاتجاه أن القاضي ليست لديه الثقافة اللازمة للإشراف على عملية التنفيذ العقابي، فمرحلة التنفيذ العقابي تشتمل على مسائل فنية وتهذيبية ذات صلة بعملية العلاج والتأهيل النفسي للمحكوم عليهم، وهذه الأمور بعيدة عن تخصصه.

الرد بأن تدخل القاضي في عملية التنفيذ العقابي لا يحتاج إلى التخصص الفني منه لأنه لا يلغي عمل الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ودورهم العلاجي والإصلاحي من عملية التنفيذ العقابي، وإنما يقتصر دوره على التعاون معهم ومراقبة عملية التنفيذ لضمان الحقوق القانونية للمحكوم عليهم.

٣. يرى أنصار هذا الاتجاه أن اشتراك القضاء في الإشراف على عملية التنفيذ العقابي قد يؤدي إلى التضارب في الاختصاص بين القضاء والإدارة العقابية، مما قد يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التنفيذ العقابي.

الرد بأنه من السهل تلافي حدوث عملية التضارب في الاختصاص من خلال تحديد اختصاصات الإدارة العقابية، وتحديد اختصاصات قاضي التنفيذ في مرحلة التنفيذ العقابي.

الرأي القائل بضرورة الإشراف القضائي على مرحلة التنفيذ العقابي:

ويستند أنصار هذا الرأي على الحجج التالية:

١. أن نظام التدابير الاحترازية يبرر ضرورة الإشراف القضائي على مرحلة التنفيذ العقابي، حيث أن التدابير الاحترازية قد يطرأ تغير عليها من حيث المدة والنوع والأسلوب التنفيذي في مرحلة التنفيذ العقابي بحسب التغير في درجة الخطورة الإجرامية، ولا شك أن ذلك يدخل في سلطة عمل القضاء، ولا يجوز للإدارة العقابية القيام به من باب احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

٢. تأخذ بعض التشريعات بنظام الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بعد أداء مدة معينة من العقوبة مع التزام السلوك القويم ومنها التشريع المصري، وهذه الأمور تدخل في اختصاص القضاء لما فيها من إنقاص لمدة العقوبة، فلا يجوز للإدارة العقابية القيام بها.

٣. عملية التنفيذ العقابي لابد أن تتم في إطار من حماية الحقوق الخاصة بالمحكوم عليه، وفي حال تعرض حقوق المحكوم عليه لأي اعتداء من سلطة الإدارة العقابية فلا سبيل لحماية هذه الحقوق ولا سبيل للتظلم من تعسف الإدارة العقابية إلا اللجوء للقضاء.

أقرت العديد من المؤتمرات الدولية الأخذ بنظام قاضي الإشراف على التنفيذ العقابي ومنها: مؤتمر لندن ١٩٢٥، ومؤتمر برلين الحادي عشر للقانون الجنائي وعلم العقاب، والمؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات في باريس ١٩٣٧، والمؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات في روما ١٩٦٩. كذلك فإن العديد من التشريعات الجنائية المعاصرة أخذت بفكرة قاضي تنفيذ العقوبات ومنها: القانون الإيطالي. وكذلك القانون الفرنسي الذي يعد من أهم التشريعات المعاصرة التي أقرت نظام قاضي تطبيق العقوبات، وفي فرنسا يختص هذا القاضي بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ومعاملة المحكوم عليهم خارج السجن، ولذا فإن مرحلة التنفيذ العقابي في القانون الفرنسي مرحلة قضائية بصورة شبه كاملة.

الإشراف القضائي على مرحلة التنفيذ العقابي في التشريع المصري

لا يوجد في القانون المصري نظام قاضي تنفيذ العقوبات، غير أن المشرع المصري قد أقر بفكرة الإشراف القضائي على مرحلة التنفيذ العقابي، وقد ورد في قانون السجون المصري ما يؤيد ذلك، وذلك على النحو التالي:

- ✓ من حق النائب العام ووكلائه الدخول إلى جميع أماكن السجون للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، ومن عدم وجود مسجونين بغير أمر قضائي، ويحق لهم تلقي الشكاوى والتظلمات عن أي مخالفات داخل السجون.
- ✓ من حق رؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق ورئيس ووكيل محكمة النقض الدخول إلى مناطق السجون للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية.

حقوق المسجونين والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم

س ١٨: تكلم عن حقوق المسجونين ؟



حقوق المسجونين

١ - حق المسجون في ظروف معيشية مناسبة:

- ✉ السجن يقضي معظم مدة العقوبة المحكوم بها داخل الزنزانة، ولذلك لابد أن تكون هذه الزنزانة مناسبة من حيث المساحة والتهوية والإضاءة، ولا يزيد عدد المساجين عن العدد الذي يتناسب مع مساحتها.
- ✉ هناك بعض النصوص في قانون السجون ولائحته لها صلة بهذا الحق ومنها حق المسجون في إحضار الطعام من خارج السجن أو من داخله على نفقته الخاصة، وأن يتم صرف الغداء المقرر من الإدارة العقابية لكل المسجونين، وحق المحبوس احتياطياً من أن يرتدي ملابسه الخاصة ما لم تأمر إدارة السجن بارتداء الملابس المقررة للمساجين.
- ✉ كذلك تعرضت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين إلى الشروط الواجب توافرها في أماكن تواجد المسجونين: فقد نصت القاعدة رقم ١٠ على أنه: "يجب أن تتوافر في أبنية السجن التي يستخدمها المسجونون، وعلى الأخص الأماكن المخصصة للنوم، كل الاشتراطات الصحية مع مراعاة حالة الطقس، خاصة فيما يتعلق بكمية الهواء والإضاءة والتدفئة والتهوية.
- ✉ كذلك حددت القاعدة رقم ١١ الشروط الواجب توافرها في جميع أماكن إقامة المسجونين وتشغيلهم: بأن تكون النوافذ من الاتساع بحيث يستطيع المسجون القراءة والعمل في الضوء الطبيعي، وأن تسمح بدخول الهواء النقي.
- ✉ في ذات التوجه أكدت على ضرورة أن تكون دورة المياه كافية، وأن يتم توفير المياه بدرجة حرارة تناسب الطقس والموقع الجغرافي.

٢- حق المسجون في العمل والحصول على أجر مقابل هذا العمل:

لم يعد عمل المساجين داخل المؤسسات العقابية وسيلة لإلحاق الألم والعذاب بهم، حيث كان يتم تشغيلهم في المناجم والمحاجر، وإنما أصبح العمل داخل السجون ينظر إليه على أنه جزءاً من المعاملة العقابية للمحكوم عليه تهدف إلى تأهيله وإصلاحه.

يرجع الفضل في تطور مفهوم العمل داخل السجون إلى أفكار المدرسة الوضعية، فصار العمل داخل السجون يحقق أغراضاً عقابية واقتصادية، فيهدف إلى زيادة الربح والفائدة على المؤسسة العقابية وعلى السجناء .

من هنا نستطيع القول أن الغرض من العمل داخل السجون بالنسبة للمسجونين صار بغرض التأهيل لا التعذيب، ويتحقق ذلك من خلال تعليم المسجون صنعة أو حرفة وكذلك فرصة للعيش الكريم كمواطن نافع في المجتمع بعد الخروج من المؤسسة العقابية، كما أن العمل يحافظ على صحة السجناء النفسية والعقلية.

ضرورة أن يكون هناك مقابل لعمل السجين داخل المؤسسة العقابية:

فحصول السجين على مقابل مالي لعمله داخل المؤسسة العقابية يشجعه على أداء العمل والاهتمام به، ويشعره بأن له قيمة في الحياة ويعود عليه بالأجر الذي يساعده في العيش سواء داخل السجن أو خارج السجن بعد أداء العقوبة.

وبنار التساؤل حول الطبيعة القانونية للأجر الذي يتقاضاه المسجون عن العمل داخل السجن فهل هو منحه أم حقاً للمحكوم عليه؟

أكدت القاعدة ٧٦ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أن الأجر الذي يتقاضاه السجين عن العمل داخل السجن هو حقاً له، حيث تنص على أنه يجب أن يثبت المسجون عن عمله طبقاً لنظام مكافآت عادلة، ويجب أن يسمح للمسجون بإتفاق جزء من هذا الأجر لشراء الأشياء المصرح لهم بها لاستعمالهم الشخصي أو حتى إرسال جزء منها إلى أسرهم. أما الجزء المتبقي فيحفظ للمسجين يتسلمه بعد انقضاء العقوبة.

ضوابط عمل المسجونين:

وفق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين لعام ١٩٥٥:

- يجب ألا يكون العمل في السجون متسماً بالتعذيب في طبيعته .
- يجب أن يمكن المسجون من اختيار نوع العمل الذي يرغب في أدائه، على أن يتم توفير التدريب المهني اللازم على الحرف المفيدة .
- أن يتم تنظيم العمل ووسائله داخل المؤسسات العقابية على غرار ما يجري في المجتمع الخارجي قدر المستطاع، وذلك كنوع من التهيئة للمسجونين على مواجهتهم للظروف الحياتية .
- أن تقوم مصلحة السجون بإدارة مصانعها ومزارعها بنفسها، وفي حالة إسنادها إلى متعهدين فيجب أن يكون ذلك تحت إشراف موظفي المؤسسة العقابية .
- يجب مراعاة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة المسجونين وقت العمل من حوادث العمل، وأمراض المهنة .
- يجب تحديد عدد ساعات العمل بالنسبة للمسجونين مع مراعاة العرف المحلي في ذلك ، على أن يتم تخصيص يوم للراحة الأسبوعية.

الوضع التشريعي المصري:

تحدد أنواع الأعمال التي يتم تشغيل المساجين فيها بقرار وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل، وتحدد مدة العمل اليومي بحد أدنى ست ساعات وحد أقصى ثماني ساعات، ولا يجوز تشغيل المساجين في أيام الجمعة والأعياد الرسمية والدينية لكل مسجون على حسب ديانته، على أن تراعى كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع المسجون من الهرب حال عمله خارج المؤسسة العقابية.

وجه البعض بعض الانتقادات الاقتصادية إلى كفالة حق السجين في العمل، وتمثل ذلك في الخشية من المنافسة بين العمل داخل وخارج المؤسسات العقابية، على سند من القول برخص الأيدي العاملة داخل السجن مما قد يؤدي إلى البطالة.

يمكن الرد على ذلك ← بأن العمل داخل السجون لا يرقى إلى مستوى منافسة الأعمال خارج السجون كماً ونوعاً.

٣- حق السجين في العلاج وتلقى الرعاية الصحية:

أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين من ضرورة حصول كل مسجون لا يعمل على قدر من الرياضة البدنية، ويجب إنشاء الساحات والمنشآت وتوفير المعدات اللازمة لتحقيق هذا الغرض .

كذلك اهتمت هذه القواعد بضرورة توفير الخدمات الطبية اللازمة للسجناء داخل المؤسسات العقابية، والتأكيد على ضرورة توافر طبيب على الأقل في كل مؤسسة عقابية، وأن يكون لديه الخبرة بطب الأمراض النفسية والعقلية ، كما أنه يجب إرسال من يصاب من المحكوم عليهم للعلاج في مؤسسات طبية خارج السجن إذا لزم الأمر ، كما يجب أن يوجد في كل مؤسسة عقابية للنساء أماكن خاصة مجهزة لرعاية النساء الحوامل قبل الوضع وبعده.

على الطبيب الموجود داخل كل مؤسسة عقابية أن يقدم تقريراً لمدير مصلحة السجن بشأن الحالة الصحية لأي مسجون إذا كانت صحة المسجون البدنية والعقلية لحقها الضرر أو كانت معرضة له حال استمرار حبسه أو نتيجة أي وضع من أوضاع الحبس ، وعلى مدير السجن الاهتمام بالتقارير المقدمة إليه من الأطباء .

الكشف الطبي على المسجون فور وصوله إلى السجن:

يجب أن يوقع الطبيب الكشف الطبي على كل مسجون عقب قبوله بالسجن بأسرع ما يمكن، وكلما دعت الضرورة لذلك، لغرض الكشف بصفة أساسية عما يُحتمل أن يكون مصاباً به من مرض جسماني أو عقلي واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ذلك كعزل المسجون المشتبه فيه بالإصابة بمرض عقلي أو بدني أو معدي أو وبائي .

ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة الشخصية:

يجب أن يتم إلزام المسجونين بمراعاة قواعد النظافة الشخصية، ويجب تزويدهم بالمياه وأدوات النظافة اللازمة للحفاظ على صحتهم ونظافتهم .

ضرورة التبليغ عن الوفاة والمرض:

في حالة وفاة أحد المساجين أو إصابته بمرض خطير، أو وقوع حادث جسيم له، أو نقله إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، يجب على مدير السجن أن يخطر فوراً زوج المسجون إذا كان متزوجاً أو أقاربه .

وضع المساجين المصابين بالجنون أو الشذوذ العقلي:

لا يجوز حبس الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالجنون في السجون، ويجب أن تتخذ التدابير اللازمة لنقلهم بأسرع ما يكون إلى مؤسسات الأمراض العقلية .

الوضع في النشرب المصيري:

نقد قانون السجون المصري القواعد التالية:

أن يكون بكل سجن أو ليमान طبيب أو أكثر، على أن يكون أحدهم مقيم بغرض الرعاية الطبية أو الصحية للمحكوم عليهم.

بخصوص المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد والمشدد والذي يتبين لطبيب السجن عجزه عن العمل والبقاء داخل الليمان، فيجب على الطبيب كتابة تقرير يعرض على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعي للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد موافقة مدير عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام، على أن يتم مراقبة حالته الصحية فإذا تحسنت يعرض على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في أمر عودته إلى الليمان ويصدر هذا الأمر من النائب العام.

❁ إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المحكوم عليهم مصاب بخلل عقلي يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه والنظر في أمر إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية، ويبلغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه في هذه المستشفى لحين الشفاء، وإذا شفي هذا المسجون يعود بقرار من النائب العام إلى السجن، وتستنزل المدة التي قضاها في المستشفى من مدة العقوبة.

❁ إذا بلغت حالة المسجون الصحية درجة عالية من الخطورة وجب إبلاغ أقاربه، ويؤذن لهم بزيارته، وإذا توفي تيم إبلاغهم لتسليمهم الجثة، وإذا لم يحضر أحد من أهله بعد ٢٤ ساعة من الإخطار، يتم دفنه بمقابر الجهة التي يوجد بها السجن.

٤- حق المسجون في التعليم والتثقيف:

❁ يعد التعليم عنصراً أساسياً في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، فهو يؤدي إلى تقليص دور العوامل المشجعة على السلوك الإجرامي لكونه يوسع من مدارك المحكوم عليه ويبصره بعواقب أفعاله، ويقوى قدراته على ضبط النفس.

❁ حيث أن الغرض الأساسي الذي تستهدفه العقوبة السالبة للحرية هو تأهيل وإصلاح المحكوم عليه، بمعنى إعادة المحكوم عليه للمجتمع مواطناً صالحاً، فالتأهيل وما يرتبط به من أساليب المعاملة العقابية ليس محض التزام تفرضه الدولة على المحكوم عليه، ولكنه كذلك حق له قبل الدولة.

❁ يقوم تعليم المحكوم عليهم بدور مهم في سبيل إصلاحهم وتأهيلهم، فهو يقضي على الجهل الذي يعتبر عاملاً من العوامل المهيأة لارتكاب السلوك الإجرامي .

تأكيد قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضرورة تعليم المسجونين:

❁ لقد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضرورة الاهتمام بتعليم المسجونين، فقررت أنه يجب العمل على توفير وسائل تنمية تعليم جميع المسجونين القادرين على ذلك، بما في ذلك التعليم الديني، وشددت على أن يكون التعليم إجبارياً بالنسبة للأميين وصغار السن، كما يجب أن تكون عملية تعليم المسجونين متماشية مع نظام التعليم العام في الدولة حتى يتمكن السجين من متابعة واستكمال تعليمه بعد الإفراج عنه.

❁ كذلك أكدت على أهمية الإطلاع على الكتب كوسيلة للتعليم والتثقيف، وأوجبت أن يكون في كل مؤسسة عقابية مكتبة، تشمل على قدر كاف من الكتب الثقافية .

❁ كما أنه يلزم لتحقيق غرض الإصلاح والتأهيل من العقوبة أن يتم استخدام جميع الوسائل الملائمة التي تشمل الرعاية الدينية والتعليم، والتوجيه والتدريب المهني، والتربية البدنية .

الوضع في التشريع المصري:

❁ تشير المادة ٢٨ من قانون تنظيم السجون في مصر إلى أنه تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدى العقوبة، ومن جهة أخرى تشير المادة ٣١ من قانون السجون المصري إلى ضرورة قيام إدارة السجن بتشجيع المسجونين على الإطلاع والتعليم ، والسماح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة داخل السجن.

❁ لقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٧٣ وسمحت للمحكوم عليهم بالخروج من المؤسسة العقابية لتأدية الامتحانات. وكان الحظر السابق موضوع نقد شديد لأنه يعوق دور التعليم في التأهيل وإعادة بناء مستقبل المحكوم عليه على أسس جديدة، وبهذا التعديل أصبح للمحكوم عليهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، والراغبين في مواصلة التعليم، الحق في الانتساب للجامعات والمعاهد العليا ، والخروج من المؤسسة العقابية لتأدية امتحانات آخر العام بمقار اللجان بتلك الجامعات والمعاهد.

❁ المحكوم عليهم الراغبين في التقدم لامتحانات النقل بالصفوف الثانوية أو الشهادات العامة، فتعقد لجان هذه الامتحانات داخل المؤسسة العقابية وذلك بمعرفة لجان خاصة تشكلها وزارة التربية والتعليم.

أباح قانون السجون المصري استحضار السجناء لكتب وصحف ومجلات على نفقتهم .

ضرورة الاهتمام بالتعليم الديني داخل المؤسسات العقابية:

يجب ألا يمنع أي مسجون من الاتصال بواعظ ديني وفق أحكام ديانته، وذلك من باب السماح للمسجونين بإشباع متطلبات حياتهم الدينية قدر المستطاع، وذلك عن طريق الخدمات الدينية التي تنظم في المؤسسة العقابية المودع فيها، والسماح له بحيازة كتب التعليم والإرشاد الديني الخاصة بدينه أو مذهبه .

هـ - حق المسجون في الشكوى والتقاضى:

لقد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على حق كل مسجون في الشكوى والتقاضى، بحيث يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم في كل يوم عمل من أيام الأسبوع بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بصورة شفوية .
يجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه .
يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر، ولكن على أن يتم وفقاً للأصول وعبر الطرق المقررة .

موقف التشريع المصري: نظم قانون السجون المصري حق السجين في الشكوى والتقاضى على النحو التالي:

يجب على مأمور السجن أن يقبل أي شكوى جديدة من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو إلى الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد لديه لتسجيل الشكاوى.
إعلان المسجونين يكون لدى مأمور السجن المودع فيه المسجون، كما يحق للمسجون أن يرسل أية إعلانات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، على أن يثبت ذلك في سجل خاص بذلك.
عند قيام أي مسجون بالتقرير بالطعن بالاستئناف، فإنه يرفع استئنافه إلى مأمور السجن ، وعلى مأمور السجن تسجيلها في السجل الخاص بذلك وإرسالها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

٦ - حق المسجون في الاتصال بالعالم الخارجي:

لقد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أن يسمح للسجين، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء. يمنح السجين الأجنبي قدراً معقولاً من التسهيلات للاتصال بالمثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها، ويمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص .

أولاً: الحق في الزيارة:

يرخص للمتهم بأن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه ويعطي كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهوناً إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته.

موقف التشريع المصري:

أجاز المشرع المصري وكفل للسجين الحق في الاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، وحددت اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لقواعد زيارة المسجونين.

ثانياً: الحق في المراسلة:

تشكل المراسلة إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على علاقات المسجونين مع العالم الخارجي، ولذا اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بهذا الجانب في إطار اهتمامها بحق الاتصال بالعالم الخارجي، واقتصرنا بحق الزيارة، وهو ما أشارت إليه القاعدة ٣٧ حيث سمحت للسجين في ظل رقابة ضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة، بالمراسلة، وبتلقي الزيارات على السواء، وقد وضع قانون السجون المصري ولائحته الضوابط المنظمة لحق السجين في المراسلة.

٧- حق السجين في الإفراج عنه فور قضاء العقوبة:

متى قضى المحكوم عليه عقوبته وجب الإفراج عنه فوراً، ويفرج عن المسجون في ظهر اليوم التالي لانتهاؤ مدة العقوبة، كما يمكن أن يتم الإفراج عنه تحت شرط قبل أداء العقوبة كاملة وهذا ما يسمى بنظام الإفراج الشرطي .

الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم

ماهية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم:

تعريف الرعاية اللاحقة ← "تقديم العون أو المساعدة للمفرج عنه بعد قضاء العقوبة، لإفادته من برامج التأهيل والتعليم التي طبقت عليه في السجن، أو لاستكمال هذه البرامج وتحقيق الهدف منها، أو لمساعدته في الحصول على وسيلة معقولة لكسب العيش".

الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في ظل قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين

لقد أكدت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضرورة تقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، بحيث يجب الاهتمام بالمحافظة على صلات المسجون بأسرته، كما يجب أن يتم الاهتمام بمستقبل السجين منذ بداية العقوبة، ولذا يجب تشجيعه على استمرار صلاته بأفراد أسرته مما يسهل من عملية إعادة تأهيله واندماجه في المجتمع كعضو نافع ثانية.

كما يجب على المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمساعدة المسجونين المفرج عنهم، أن تقدم لهم يد العون والمساعدة فيما يتعلق بتزويدهم بالمستندات وأوراق إثبات الشخصية اللازمة لهم، وكذلك مساعدتهم في الحصول على العمل والسكن المناسب .

صور الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم:

توفير المسكن الملائم للمحكوم عليه حيث أن المحكوم عليه يفقد سكناه في حالة طول مدة العقوبة، فإذا خرج المحكوم عليه وجد نفسه بدون مسكن، فسيجد نفسه مدفوعاً إلى طريق الجريمة مرة ثانية.

تقديم بعض المساعدات المادية للمحكوم عليه لمواجهة مشاكل الحياة.

إيجاد العمل للمحكوم عليه المفرج عنه، فكمثالاً ما يتعذر على المفرج عنه الحصول على فرصة عمل بعد الخروج من المؤسسة العقابية.

س ١٩ : تكلم عن الرعايا اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع المصري ؟

الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع المصري

ضرورة إخطار بعض الجهات بالإفراج عن المحكوم عليه قبل ميعاد الإفراج بمدة كافية:

حيث نصت المادة ٦٤ من قانون السجون على أنه يجب على إدارة السجن إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء المفرج عنهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لتدبير بعض المساعدات لتقديمها للمفرج عنهم.

الجدير بالذكر أنه ← تم الفصل بين الشؤون الاجتماعية والعمل، فصارت هناك وزارتين مستقلتين أحدهما للشؤون الاجتماعية والأخرى وزارة العمل، ولا شك أن كلاهما معني بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم فوزارة الشؤون الاجتماعية توافر الإعانات أو المساعدات، أما وزارة العمل فتوفر فرصة عمل للمفرج عنه تمنعه من معاودة الانخراط في طريق الجريمة.

قد نشأت مؤخراً إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لتتولى وظيفة التواصل بين المفرج عنهم والوزارات المعنية بتقديم أوجه الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

تقديم بعض التسهيلات المادية للمفرج عنهم:

صرف ملابس مناسبة للمفرج عنهم إذ لم يكن لديهم ملابس مناسبة، وتتمثل هذه الملابس في ملابس كاملة داخلية وخارجية وحذاء وغطاء للرأس بالنسبة للنساء وهذا يقودنا بالتذكير بواجب المؤسسة العقابية بالاحتفاظ بمتعلقات المسجون أثناء فترة العقوبة، والالتزام بردها له عند الإفراج عنه.

إجبار المسجون على إدخار نصف الأجر الذي يحصل عليه من العمل داخل السجن، وأن يتم صرف هذا الأجر المدخر للمفرج عنه عند الإفراج مما قد يساعد المفرج عنه في إيجاد عمل أو سكن ملائم.

مرور المسجون بفترة انتقالية قبل الإفراج عنه، وخضوعه أثناء هذه الفترة لنوع من التأهيل النفسي والاجتماعي المناسب له.

تذكر أن



🌟 **قواعد المعاملة العقابية** ← تهدف إلى اصلاح المحكوم عليه واعادة تأهيله ليندمج من جديد في مجتمعه كعضو نافع .

أولاً: أنواع المؤسسات العقابية:

- ١- مؤسسات عقابية مغلقة ٢- مؤسسات عقابية مفتوحة ٣- مؤسسات عقابية شبه مفتوحة

ثانياً: النظم المطبقة في القانون :

- ١- النظام الجمعي ٢- النظام الانفرادي ٣- النظام المختلط ٤- النظام التدريجي .

ثالثاً: ضوابط التنفيذ العقابي :

- ١- قبول المسجونين وتصنيفهم داخل المؤسسة . ٢- عدم دخول ممنوعات إلى السجن . ٣- قواعد تأديب المسجونين ٤- مدي جواز استخدام القوة والأسلحة ضد المسجونين

ثالثاً: ضوابط التنفيذ العقابي :

- ١- حق المسجونين في ظروف معيشية مناسبة
٢- حق المسجونين في العمل والحصول علي اجر مقابل هذا العمل .
٣- حق المسجونين في العلاج وتلقي الرعاية الصحية .
٤- حق المسجونين في التعليم والتثقيف .
٥- حق المسجونين في الشكوي والتقاضي .
٦- حق المسجونين في الأتصال بالعالم الخارجي ٧- حق المسجونين في الافراج عنه فور قضاء العقوبة

س ١ : تكلم عن نظم السجون ؟

س ٢ : اشرح ضوابط التنفيذ العقابي ؟

س ٣ : اشرح اربعة فقط من حقوق المسجونين ؟

س ٤ : اكتب في المؤسسات العقابية شبه المفتوحة ؟

س ٥ : تكلم عن دور القضاء في الإشراف علي تنفيذ العقوبة ؟

س ٦ : وضع ماهية المؤسسات العقابية المغلقة مبيناً عيوبها ؟

س ٧ : وضع ماهية المؤسسات العقابية المفتوحة مبيناً مزاياها وعيوبها ؟

س ٨ : وضع ماهية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم مبيناً دورها في قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين وفي التشريع المصري ؟